

### CONVOCATORIA 120/21

EJERCICIO ÚNICO PRUEBAS SELECTIVAS DE ACCESO AL CUERPO A1-01, SUPERIOR TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA GENERALITAT, SECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL.

TURNO LIBRE, PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL Y ENFERMEDAD MENTAL.  
PROCESO ESTABILIZACIÓN.

#### OPCIÓN 1: JURÍDICAS

EL PLAZO PARA FORMULAR ALEGACIONES ES DE **5 DÍAS HÁBILES** DESDE LA PUBLICACIÓN.

### PLANTILLA DE RESPUESTAS

| Nº | RESPUESTA | Nº | RESPUESTA | Nº | RESPUESTA | Nº  | RESPUESTA |
|----|-----------|----|-----------|----|-----------|-----|-----------|
| 1  | C         | 31 | C         | 61 | D         | 91  | B         |
| 2  | A         | 32 | C         | 62 | D         | 92  | D         |
| 3  | A         | 33 | C         | 63 | C         | 93  | A         |
| 4  | D         | 34 | A         | 64 | B         | 94  | C         |
| 5  | A         | 35 | A         | 65 | C         | 95  | B         |
| 6  | A         | 36 | A         | 66 | C         | 96  | C         |
| 7  | C         | 37 | C         | 67 | B         | 97  | A         |
| 8  | A         | 38 | B         | 68 | C         | 98  | D         |
| 9  | D         | 39 | C         | 69 | C         | 99  | A         |
| 10 | D         | 40 | B         | 70 | D         | 100 | D         |
| 11 | B         | 41 | C         | 71 | B         | 101 | C         |
| 12 | C         | 42 | C         | 72 | A         | 102 | D         |
| 13 | B         | 43 | A         | 73 | B         | 103 | B         |
| 14 | D         | 44 | C         | 74 | C         | 104 | A         |
| 15 | A         | 45 | C         | 75 | A         | 105 | D         |
| 16 | C         | 46 | B         | 76 | D         | 106 | A         |
| 17 | C         | 47 | A         | 77 | A         | 107 | B         |
| 18 | C         | 48 | C         | 78 | C         | 108 | A         |
| 19 | C         | 49 | D         | 79 | C         | 109 | D         |
| 20 | B         | 50 | D         | 80 | A         | 110 | B         |
| 21 | A         | 51 | D         | 81 | C         | 111 | B         |
| 22 | B         | 52 | A         | 82 | B         | 112 | D         |
| 23 | B         | 53 | B         | 83 | D         | 113 | C         |
| 24 | A         | 54 | C         | 84 | D         | 114 | C         |
| 25 | D         | 55 | D         | 85 | B         | 115 | D         |
| 26 | C         | 56 | C         | 86 | D         | 116 | D         |
| 27 | A         | 57 | D         | 87 | B         | 117 | A         |
| 28 | D         | 58 | C         | 88 | C         | 118 | B         |
| 29 | B         | 59 | C         | 89 | C         | 119 | D         |
| 30 | C         | 60 | C         | 90 | A         | 120 | B         |

### CONVOCATORIA 120/21

EJERCICIO ÚNICO PRUEBAS SELECTIVAS DE ACCESO AL CUERPO A1-01, SUPERIOR TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA GENERALITAT, SECTOR ADMINISTRACIÓN GENERAL.

TURNO LIBRE, PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL Y ENFERMEDAD MENTAL.

PROCESO ESTABILIZACIÓN.

**OPCIÓN 2: ECONÓMICAS**

EL PLAZO PARA FORMULAR ALEGACIONES ES DE **5 DÍAS HÁBILES** DESDE LA PUBLICACIÓN.

### PLANTILLA DE RESPUESTAS

| Nº | RESPUESTA | Nº | RESPUESTA | Nº | RESPUESTA | Nº  | RESPUESTA |
|----|-----------|----|-----------|----|-----------|-----|-----------|
| 1  | C         | 31 | C         | 61 | C         | 91  | B         |
| 2  | A         | 32 | C         | 62 | B         | 92  | D         |
| 3  | A         | 33 | C         | 63 | C         | 93  | A         |
| 4  | D         | 34 | A         | 64 | B         | 94  | C         |
| 5  | A         | 35 | A         | 65 | C         | 95  | B         |
| 6  | A         | 36 | A         | 66 | D         | 96  | C         |
| 7  | C         | 37 | C         | 67 | C         | 97  | A         |
| 8  | A         | 38 | B         | 68 | B         | 98  | D         |
| 9  | D         | 39 | C         | 69 | B         | 99  | A         |
| 10 | D         | 40 | B         | 70 | C         | 100 | D         |
| 11 | B         | 41 | C         | 71 | B         | 101 | C         |
| 12 | C         | 42 | C         | 72 | A         | 102 | D         |
| 13 | B         | 43 | A         | 73 | B         | 103 | B         |
| 14 | D         | 44 | C         | 74 | C         | 104 | A         |
| 15 | A         | 45 | C         | 75 | A         | 105 | D         |
| 16 | C         | 46 | B         | 76 | D         | 106 | A         |
| 17 | C         | 47 | A         | 77 | A         | 107 | B         |
| 18 | C         | 48 | C         | 78 | C         | 108 | A         |
| 19 | C         | 49 | D         | 79 | C         | 109 | D         |
| 20 | B         | 50 | D         | 80 | A         | 110 | B         |
| 21 | A         | 51 | D         | 81 | C         | 111 | B         |
| 22 | B         | 52 | A         | 82 | B         | 112 | D         |
| 23 | B         | 53 | C         | 83 | D         | 113 | C         |
| 24 | A         | 54 | B         | 84 | D         | 114 | C         |
| 25 | D         | 55 | B         | 85 | B         | 115 | D         |
| 26 | C         | 56 | D         | 86 | D         | 116 | D         |
| 27 | A         | 57 | B         | 87 | B         | 117 | A         |
| 28 | D         | 58 | B         | 88 | C         | 118 | B         |
| 29 | B         | 59 | C         | 89 | C         | 119 | D         |
| 30 | C         | 60 | A         | 90 | A         | 120 | B         |

**PRUEBAS SELECTIVAS DE ACCESO AL CUERPO A1-01  
SUPERIOR TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DE LA GENERALITAT, SECTOR  
ADMINISTRACIÓN GENERAL.**

**TURNO LIBRE GENERAL, PERSONAS CON DIVERSIDAD  
FUNCIONAL Y ENFERMEDAD MENTAL.**

**(PROCESO DE ESTABILIZACIÓN)**

**Opción I: MATERIAS JURÍDICAS**

**CONVOCATORIA 120/21**

**EJERCICIO ÚNICO**

**TIEMPO REALIZACIÓN:**

**(2 horas y 45 minutos)**

**1.-Señale el enunciado CORRECTO, de acuerdo con el tenor literal de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:**

- A) Los actos administrativos se producirán por escrito a través de medios electrónicos, a menos que una norma exija otra forma más adecuada de expresión y constancia.
- B) Toda resolución deberá ser cursada dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado, y deberá contener el texto íntegro de la resolución, con indicación de si pone fin o no a la vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, en su caso, en vía administrativa y judicial y el plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente.
- C) Las normas y actos dictados por los órganos de las Administraciones Públicas en el ejercicio de su propia competencia deberán ser observadas por el resto de los órganos administrativos, aunque no dependan jerárquicamente entre sí o pertenezcan a otra Administración.
- D) Las resoluciones administrativas de carácter singular podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, si aquéllas proceden de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general.

**2.-Señale el enunciado CORRECTO, de acuerdo con el tenor literal de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:**

- A) Cuando el interesado accediera al contenido de la notificación en sede electrónica, se le ofrecerá la posibilidad de que el resto de notificaciones se puedan realizar a través de medios electrónicos.
- B) En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la notificación se practicará en todo caso por el medio señalado al efecto por aquel.
- C) En cualquier caso, no podrá imponerse a los administrados una obligación no pecuniaria que no estuviese establecida con arreglo a una norma de rango legal.
- D) En los actos personales en que proceda la compulsión directa sobre la persona del obligado, cuando así lo autoricen las Leyes, y en la forma y cuantía que éstas determinen, las Administraciones Públicas pueden, para su ejecución, imponer multas coercitivas, reiteradas por lapsos de tiempo que sean suficientes para cumplir lo ordenado.

**3.-Señale la respuesta CORRECTA entre las siguientes en materia de administración electrónica:**

- A) En la sede electrónica se realizarán todas las actuaciones y trámites referidos a procedimientos o a servicios que requieran la identificación de la Administración Pública y, en su caso, la identificación o firma electrónica de las personas interesadas.
- B) Las Administraciones Públicas no podrán utilizar sistemas de código seguro de verificación de documentos en el desarrollo de actuaciones automatizadas, debiendo utilizar necesariamente un sello electrónico.
- C) La identificación o firma electrónica en el procedimiento administrativo mediante personal funcionario público habilitado requiere de la identificación de la persona interesada y de la prestación de su consentimiento expreso o tácito.
- D) Las copias auténticas se expedirán en todo caso a partir de un original y tendrán la misma validez y eficacia que los documentos originales.

**4.-Señale el enunciado CORRECTO, de acuerdo con el tenor literal de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:**

- A) Son nulos de pleno derecho los actos de las Administraciones Públicas dictados prescindiendo absolutamente del procedimiento reglamentariamente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados.
- B) Son nulos de pleno derecho los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder.
- C) El defecto de forma sólo determinará la anulabilidad de los actos administrativos cuando éstos carezcan de los requisitos formales para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados.
- D) Son nulos de pleno derecho los actos de las Administraciones Públicas dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia.

**5.-Señale el enunciado CORRECTO, de acuerdo con el tenor literal de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:**

- A) Los trámites que deban ser cumplimentados por los interesados deberán realizarse en el plazo de diez días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto, salvo en el caso de que en la norma correspondiente se fije plazo distinto.
- B) Iniciado el procedimiento, el órgano administrativo competente para instruir, podrá adoptar, de oficio o a instancia de parte y de forma motivada, las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, si existiesen elementos de juicio suficientes para ello, de acuerdo con los principios de proporcionalidad, efectividad y menor onerosidad.
- C) En el despacho de los expedientes se guardará el orden riguroso de incoación de cualquier asunto, salvo que por el titular de la unidad administrativa se dé orden motivada en contrario, de la que quede constancia.
- D) De acuerdo con el principio de simplificación administrativa, se acordarán en un solo acto todos los trámites que, por su naturaleza homogénea, admitan un impulso sucesivo y no sea obligado su cumplimiento simultáneo.

**6.-Señale la respuesta CORRECTA, de acuerdo con el tenor literal de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:**

- A) Los procedimientos se iniciarán de oficio por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, a petición razonada de otros órganos o por denuncia.
- B) Las cuestiones incidentales que se susciten en el procedimiento, incluso las que se refieran a la nulidad de actuaciones, no suspenderán la tramitación del mismo, salvo la abstención.
- C) Los actos de instrucción necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los hechos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución, se realizarán de oficio y a través de cualquier medio válido admitido en derecho, por el órgano que tramite el procedimiento, sin perjuicio del derecho de los interesados a proponer aquellas actuaciones que requieran su intervención o constituyan trámites legal o reglamentariamente establecidos.
- D) Las aplicaciones y sistemas de información utilizados para la instrucción de los procedimientos deberán garantizar el control de los tiempos y plazos, la identificación de los órganos, unidades y sus responsables y la tramitación de los expedientes, así como facilitar la simplificación y la publicidad de los procedimientos.

**7.-De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, identifique la respuesta CORRECTA:**

- A) Una de las circunstancias por las que se puede interponer el recurso extraordinario de revisión contra un acto en vía administrativa es que la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible y se haya declarado así en virtud de sentencia judicial.
- B) Contra las resoluciones y los actos de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o algún perjuicio a derechos e intereses legítimos, podrán interponerse por los interesados los recursos de alzada y potestativo de reposición, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 47 y 48 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
- C) En los casos de actos firmes en vía administrativa que al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios documentos incorporados al expediente, el recurso extraordinario de revisión se interpondrá dentro del plazo de cuatro años siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada.
- D) Contra la resolución de un recurso de reposición no podrá interponerse de nuevo dicho recurso, salvo en los casos determinados por la ley.

**8.-Señale el enunciado CORRECTO, de acuerdo con el tenor literal de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y en relación con la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública:**

- A) La Administración correspondiente, cuando hubiere indemnizado a los lesionados, exigirá de oficio en vía administrativa de sus autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, o culpa o negligencia graves, previa instrucción del correspondiente procedimiento.
- B) Cuando de la gestión dimanante de fórmulas conjuntas de actuación entre varias Administraciones públicas se derive responsabilidad en los términos previstos en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el particular podrá exigir a las Administraciones intervinientes que respondan de forma solidaria.
- C) Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo, exclusivamente, en los casos de fuerza mayor.
- D) Para hacer efectiva la responsabilidad patrimonial por los daños y perjuicios causados por las autoridades y personal al servicio de las administraciones públicas, los particulares exigirán directamente a la Administración la correspondiente indemnización, debiendo responder su personal de forma subsidiaria.

**9.-Señale el enunciado CORRECTO, de acuerdo con el tenor literal de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y en relación con la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública:**

- A) En todo caso, el daño alegado habrá de ser evidente, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas.
- B) Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas de toda lesión que sufran en sus bienes y derechos como consecuencia de la aplicación de actos legislativos de naturaleza expropiatoria de derechos que no tengan el deber jurídico de soportar cuando así se establezca en los propios actos legislativos y en los términos que en ellos se especifiquen.
- C) La responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia se regirá por la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Consejo General del Poder Judicial.
- D) La anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso administrativo de los actos o disposiciones administrativas no presupone, por sí misma, derecho a la indemnización.

**10.-Señale el enunciado CORRECTO, de acuerdo con el tenor literal de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y en relación con la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública:**

- A) Podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción administrativa las personas físicas y jurídicas, y en todo caso los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos, que resulten responsables de los mismos a título de dolo, culpa o negligencia grave.
- B) Es una manifestación del principio de proporcionalidad que las leyes reguladoras de los distintos regímenes sancionadores puedan prever los supuestos en que determinadas personas responderán del pago de las sanciones pecuniarias impuestas a quienes de ellas dependan o estén vinculadas.
- C) La graduación de la sanción considerará especialmente, entre otros criterios, la reincidencia, por comisión en el término de un año de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa.
- D) En el caso de desestimación presunta del recurso de alzada interpuesto contra la resolución por la que se impone la sanción, el plazo de prescripción de la sanción comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo legalmente previsto para la resolución de dicho recurso.



**11.-De acuerdo con el tenor literal de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en relación con el procedimiento sancionador, señale la respuesta CORRECTA:**

- A) Las propuestas de resolución en los procedimientos de carácter sancionador podrán ser motivadas, las resoluciones lo serán en todo caso.
- B) Las actuaciones previas serán realizadas por los órganos que tengan atribuidas funciones de investigación, averiguación e inspección en la materia y, en defecto de éstos, por la persona u órgano administrativo que se determine por el órgano competente para la iniciación o resolución del procedimiento.
- C) La administración actuante podrá consultar o recabar los documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra Administración, salvo que el interesado se opusiera a ello.
- D) Los hechos declarados probados por resoluciones judiciales firmes en el orden penal y civil vincularán a las Administraciones Públicas respecto de los procedimientos sancionadores que substancien.

**12.-De acuerdo con la Ley 14/2003, de 10 de abril, de Patrimonio de la Generalitat Valenciana, identifique la respuesta CORRECTA:**

- A) La inscripción en los registros de la propiedad industrial e intelectual de las propiedades y derechos incorporeales de la Generalitat corresponderá a la Dirección General competente en materia de patrimonio.
- B) La Generalitat podrá recuperar por sí misma la posesión de sus bienes demaniales en el plazo de un año a contar del día siguiente a la fecha en que se hubiera producido la usucapión. Transcurrido ese tiempo, procederá la acción correspondiente ante los tribunales ordinarios.
- C) La tramitación y aprobación del deslinde de las vías pecuarias, montes, carreteras, terrenos anejos y demás propiedades administrativas especiales corresponderá a los departamentos competentes en la materia, con arreglo a las disposiciones específicas que los regulen.
- D) La desafectación podrá hacerse de forma expresa o tácita, pudiendo incorporarse la declaración de desafectación en los acuerdos de cesión y enajenación.

**13.-De acuerdo con la Ley 14/2003, de 10 de abril, de Patrimonio de la Generalitat Valenciana, identifique la respuesta CORRECTA:**

- A) La autorización para uso común especial y privativo de bienes de dominio público devengará el precio público que corresponda de conformidad con la legislación tributaria.
- B) Los arrendamientos con o sin opción de compra y los arrendamientos financieros de bienes muebles se someterán a la legislación de contratos de las administraciones públicas.
- C) Se podrán adscribir bienes y derechos patrimoniales a organismos públicos vinculados o dependientes de la Generalitat, cuando sean necesarios para el cumplimiento directo de sus fines, pero no bienes demaniales, que solo pueden estar adscritos a administraciones públicas territoriales.
- D) El órgano competente podrá acordar la enajenación directa de sus bienes inmuebles y derechos inmobiliarios cuando el valor del bien o derecho fuera superior a 150.000 € y existieran derechos de adquisición preferente a favor de terceros.

**14.-De acuerdo con la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, identifique la respuesta CORRECTA:**

- A) Los requisitos que deberán cumplir las personas beneficiarias para la obtención de la subvención y forma de acreditarlos deben constar en la convocatoria.
- B) De conformidad con lo previsto en su artículo 41, en la tramitación anticipada de otorgamiento de subvenciones, podrá llegarse al momento procedimental inmediatamente anterior al de la propuesta de la resolución de la concesión, debiendo constar en todos los trámites que tal otorgamiento estará condicionado a la existencia, en los presupuestos del ejercicio económico siguiente, de crédito adecuado y suficiente para ello.
- C) Con carácter excepcional, podrán concederse de forma directa aquellas subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social o económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública. El Consell aprobará, mediante acuerdo, a propuesta de la conselleria competente por razón de la materia, y previo informe de la conselleria que tenga asignadas las competencias en materia de hacienda, las bases reguladoras a aplicar en cada caso.
- D) La Administración podrá comprobar el valor de mercado de los gastos subvencionados empleando cotizaciones en mercados nacionales y extranjeros.

**15.-En relación con las formas de actividad de la administración, identifique la respuesta CORRECTA:**

- A) Son susceptibles de arbitraje las controversias sobre materias de libre disposición conforme a derecho.
- B) La expropiación forzosa, debido a su regulación preconstitucional, no se considera una actividad de limitación de la administración.
- C) Las Administraciones Públicas que, en el ejercicio de sus respectivas competencias, establezcan medidas que limiten el ejercicio de derechos individuales o colectivos o exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad, deberán aplicar el principio de proporcionalidad y elegir la medida menos restrictiva, motivar su necesidad para la protección del interés público, así como justificar su adecuación para lograr los fines que se persiguen, sin que en ningún caso se produzcan diferencias de trato discriminatorias, salvo situaciones excepcionales.
- D) La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o incorpore a una declaración responsable o a una comunicación previa, o la no presentación ante la Administración competente de la declaración responsable o comunicación previa, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin que pueda incurrir en otras responsabilidades.

**16.-De entre las siguientes afirmaciones en materia de gestión de los servicios públicos, identifique la respuesta CORRECTA:**

- A) Si un servicio público de la Generalitat es prestado por una persona jurídica de su sector público instrumental que tenga la condición de medio propio personificado estamos ante una gestión indirecta de éste.
- B) Una fórmula de gestión de servicio público colaborativa es la formalización de un convenio entre la Generalitat y una entidad con personalidad jurídico-privada, siendo el único requisito exigible que se trate de un poder adjudicador.
- C) Los consorcios podrán utilizarse para la gestión de los servicios públicos, en el marco de los convenios de cooperación transfronteriza en que participen las Administraciones españolas, y de acuerdo con las previsiones de los convenios internacionales ratificados por España en la materia.
- D) Las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de las competencias que tienen atribuidas, pueden legislar articulando instrumentos contractuales para la prestación de servicios públicos destinados a satisfacer necesidades de carácter social.

**17.-Ante la tramitación de un convenio se le plantean a un funcionario las siguientes cuestiones. Señale la respuesta CORRECTA:**

- A) El órgano mixto de seguimiento y control de los convenios es preceptivo en todos aquellos que conlleven obligaciones económicas para la Generalitat.
- B) La autorización del Consell para subscribir convenios será preceptiva en los convenios firmados con la Administración General del Estado, con otras comunidades autónomas, o con entidades del sector público que sean poderes adjudicadores.
- C) El informe del Registro de Convenios se emitirá en el plazo máximo de diez días hábiles desde la recepción del proyecto de convenio. En el caso de no evacuarse el informe en el plazo indicado, se entenderá favorable y podrán proseguirse las actuaciones para la firma del convenio.
- D) En el Registro de Convenios de la Generalitat se inscribirán los convenios suscritos por las sociedades mercantiles en las que la Generalitat cuente con una participación, directa o indirecta, superior al 40% de su capital social.

**18.-Un director general necesita contratar una serie de servicios y prestaciones en el ámbito del desarrollo de las competencias de su dirección general. Se ha leído la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y cree haber sacado una serie de conclusiones. Indique cuál de las cuatro afirmaciones que plantea es la CORRECTA:**

- A) La designación de un responsable del contrato es facultativa en función de la necesidad existente de supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada.
- B) Los fondos sin personalidad jurídica son entidades del sector público consideradas poderes adjudicadores.
- C) Las Corporaciones de derecho público quedan sujetas a la ley de contratos del sector público cuando cumplan los requisitos para ser poder adjudicador, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
- D) Es causa de anulabilidad no recoger las previsiones del artículo 122 en aquellos contratos cuya ejecución requiera el tratamiento por el contratista de datos personales por cuenta del responsable del tratamiento.

**19.-Visto el éxito de la consulta formulada, decide volver a lanzar una serie de afirmaciones al servicio de contratación para que, como experto en la materia, le indique si está en lo cierto respecto de las siguientes afirmaciones, de las cuales solo hay una respuesta CORRECTA. Indique cuál:**

- A) Los contratos relativos a servicios de conciliación son contratos de servicios de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
- B) Los contratos de suscripción a revistas jurídicas son contratos administrativos de servicios de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
- C) Los contratos de adquisición de programas de ordenador desarrollados a medida son contratos de servicios de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
- D) Cuando el contrato mixto contenga prestaciones de los contratos de obras, suministros o servicios, por una parte, y contratos de concesiones de obra o concesiones de servicios que son separables, se atenderá al carácter de la prestación principal.

**20.-De acuerdo con el tenor literal del artículo 130 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, señale la respuesta CORRECTA:**

- A) Cuando una norma legal, un convenio colectivo o un acuerdo de negociación colectiva de eficacia general, imponga al adjudicatario la obligación de subrogarse como empleador en determinadas relaciones laborales, los servicios dependientes del órgano de contratación deberán facilitar a los licitadores, en el propio pliego, la información sobre las condiciones de los contratos de los trabajadores a los que afecte la subrogación que resulte necesaria para permitir una exacta evaluación del valor estimado del contrato, debiendo hacer constar igualmente que tal información se facilita en cumplimiento de lo previsto en el presente artículo.
- B) Lo dispuesto en el artículo 130 respecto de la subrogación de trabajadores resultará igualmente de aplicación a los socios trabajadores de las cooperativas cuando estos estuvieran adscritos al servicio o actividad objeto de la subrogación.
- C) El pliego de cláusulas administrativas particulares podrá establecer la imposición de penalidades al contratista dentro de los límites establecidos en el artículo 192 para el supuesto de incumplimiento por el mismo de la obligación prevista en este artículo.
- D) En caso de que una Administración Pública decida prestar directamente un servicio que hasta la fecha venía siendo prestado por un operador económico, vendrá obligada, en todo caso, a la subrogación del personal que lo prestaba.

**21.-De acuerdo con el tenor literal del artículo 99 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, señale la respuesta CORRECTA:**

- A) El objeto de los contratos del sector público deberá ser determinado. El mismo se podrá definir en atención a las necesidades o funcionalidades concretas que se pretenden satisfacer, sin cerrar el objeto del contrato a una solución única.
- B) No podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad y transparencia o los relativos al tipo de tramitación y procedimiento de adjudicación que correspondan.
- C) En los contratos adjudicados por lotes, y salvo que se establezca otra previsión en el pliego que rija el contrato, cada lote constituirá un contrato, salvo en casos en que se presenten ofertas integradas, en los que todos los lotes constituirán un contrato.
- D) Se podrá reservar alguno o algunos de los lotes para Centros Especiales de Empleo o para empresas de inserción, o un porcentaje máximo de reserva de la ejecución de estos contratos en el marco de programas de empleo protegido, de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional cuarta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

**22.-De conformidad con lo establecido en el artículo 82.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, sin perjuicio de lo señalado en el apartado 3 de dicho artículo y en el artículo siguiente, para la conservación de la clasificación deberá justificarse:**

- A) Anualmente el mantenimiento de la solvencia económica y financiera y, cada dos años, el de la solvencia técnica y profesional.
- B) Anualmente el mantenimiento de la solvencia económica y financiera y, cada tres años, el de la solvencia técnica y profesional.
- C) Cada dos años el mantenimiento de la solvencia económica y financiera, y anualmente el de la solvencia técnica y profesional.
- D) Cada dos años el mantenimiento de la solvencia económica y financiera y, cada tres años, el de la solvencia técnica y profesional.

**23.-Señale la respuesta CORRECTA. De acuerdo con el tenor literal del artículo 12 de la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Generalitat, de la Función Pública Valenciana, corresponde al Consell Assessor de la Funció Pública Valenciana:**

- A) Emitir informe, en todo caso, de los anteproyectos de ley y los reglamentos en materia de empleo público en relación con el personal de las administraciones de la Comunitat Valenciana.
- B) Emitir informe de los anteproyectos de ley y los reglamentos en materia de empleo público en relación con el personal de las administraciones de la Comunitat Valenciana, cuando le sean sometidos a consulta por estas.
- C) Emitir informe, en todo caso, de los anteproyectos de ley y los reglamentos en materia de empleo público en relación con el personal de la Administración del Consell.
- D) Emitir informe de los anteproyectos de ley y los reglamentos en materia de empleo público en relación con el personal de la Administración de la Generalitat, cuando le sean sometidos a consulta por esta.

**24.-De acuerdo con la literalidad del artículo 215 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, señale la respuesta CORRECTA:**

- A) Sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional quincuagésima primera de la ley de Contratos de Sector Público, los subcontratistas no tendrán acción directa frente a la Administración contratante por las obligaciones contraídas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecución del contrato principal y de los subcontratos.
- B) Si así se prevé en los pliegos, los licitadores deberán indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia económica o financiera y profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización.
- C) En los contratos de carácter secreto o reservado, o en aquellos cuya ejecución deba ir acompañada de medidas de seguridad especiales de acuerdo con disposiciones legales o reglamentarias o cuando lo exija la protección de los intereses esenciales de la seguridad del Estado, la subcontratación requerirá siempre autorización expresa del responsable del contrato.
- D) En todo caso, el contratista deberá comunicar por escrito, tras la formalización del contrato, al órgano de contratación la intención de celebrar los subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante o representantes legales del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de este para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que el mismo no se encuentra incurso en prohibición de contratar de acuerdo con el artículo 71.

**25.-De acuerdo con lo regulado en REGLAMENTO (UE) 2016/679, del Parlamento europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), señale la respuesta CORRECTA entre las siguientes:**

- A) El encargado del tratamiento es la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo que trata datos personales por cuenta del responsable del tratamiento y en dicha labor determina los fines.
- B) De acuerdo con el artículo 9 del Reglamento General de Protección de Datos, son datos de categorías especiales los correspondientes a las personas menores de edad.
- C) El interesado tendrá derecho a oponerse en cualquier momento, por motivos relacionados con su situación particular, a que datos personales que le conciernan sean objeto de un tratamiento basado en lo dispuesto en el artículo 6, apartado 1, letras e) o c), incluida la elaboración de perfiles sobre la base de dichas disposiciones.
- D) Es función de la persona delegada de protección de datos cooperar con la autoridad de control.

**26.-De acuerdo con el tenor literal del artículo 39 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, señale la respuesta CORRECTA:**

- A) En las unidades electorales donde el número de funcionarios sea superior a 6 e inferior a 50, su representación corresponderá a los Delegados de Personal. Hasta 30 funcionarios se elegirán tres Delegados, y de 31 a 49 se elegirán cinco, que ejercerán su representación conjunta y mancomunadamente.
- B) En las unidades electorales donde el número de funcionarios sea igual o superior a 6 e inferior a 50, su representación corresponderá a los Delegados de Personal. Hasta 30 funcionarios se elegirá un Delegado, y de 31 a 49 se elegirán tres, que ejercerán su representación solidariamente.
- C) En las unidades electorales donde el número de funcionarios sea igual o superior a 6 e inferior a 50, su representación corresponderá a los Delegados de Personal. Hasta 30 funcionarios se elegirá un Delegado, y de 31 a 49 se elegirán tres, que ejercerán su representación conjunta y mancomunadamente.
- D) En las unidades electorales donde el número de funcionarios sea superior a 6 e inferior a 50, su representación corresponderá a los Delegados de Personal. Hasta 30 funcionarios se elegirá un Delegado, y de 31 a 49 se elegirán tres, que ejercerán su representación solidariamente.



**27.-Señale la respuesta CORRECTA, de acuerdo con el tenor literal del artículo 25 de la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Generalitat, de la Función Pública Valenciana. El nombramiento del personal directivo público profesional corresponderá:**

- A) A la persona que ostente la titularidad de la presidencia de la Generalitat o conselleria a la cual esté adscrito el puesto de trabajo, bien directamente o bien en virtud de sus organismos dependientes.
- B) A la persona que ostente la titularidad de la presidencia de la Generalitat o conselleria a la cual esté adscrito el puesto de trabajo, así como a las personas que ostenten la dirección de los organismos autónomos a que estén adscritos dichos puestos.
- C) A la persona que ostente la titularidad de la presidencia de la Generalitat o conselleria a la cual esté adscrito el puesto de trabajo, así como a las personas que ostenten la dirección de los organismos autónomos y entidades públicas a que estén adscritos dichos puestos.
- D) A la consellera o el conseller competente en materia de función pública.

**28.-Señale la respuesta CORRECTA, de acuerdo con la literalidad del artículo 46 de la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Generalitat, de la Función Pública Valenciana. La clasificación de puestos de trabajo de naturaleza eventual contendrá:**

- A) El número de puesto, su denominación, forma de provisión y adscripción orgánica, así como las funciones y las retribuciones que le correspondan de conformidad con lo previsto en el artículo 20.
- B) El número de puesto, su denominación, naturaleza y adscripción orgánica y funcional, porcentaje de jornada, en su caso, así como las funciones y las retribuciones que le correspondan de conformidad con lo previsto en el artículo 20.
- C) El número de puesto, su denominación, forma de provisión y adscripción orgánica, porcentaje de jornada, en su caso, así como las funciones y las retribuciones que le correspondan de conformidad con lo previsto en el artículo 20.
- D) El número de puesto, su denominación, naturaleza y adscripción orgánica, así como las funciones y las retribuciones que le correspondan de conformidad con lo previsto en el artículo 20.

**29.-De acuerdo con la literalidad del artículo 67 de la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Generalitat, de la Función Pública Valenciana, señale la respuesta CORRECTA:**

- A) Los miembros del órgano de selección habrán de pertenecer al grupo y subgrupo de clasificación profesional al que corresponda una titulación de igual nivel académico al exigido en la respectiva convocatoria y, al menos, la mitad de sus miembros deberá poseer una titulación correspondiente a la misma área de conocimientos que la exigida en la convocatoria.
- B) En todo caso, los órganos de selección estarán compuestos exclusivamente por personal funcionario, salvo que se trate de seleccionar personal laboral, en cuyo caso, podrá estar compuesto, además, por personal de esta clase.
- C) Los órganos de selección no podrán proponer el acceso a la condición de personal funcionario de un número superior de personas aprobadas al de vacantes convocadas, excepto cuando así lo prevea la oferta de empleo público.
- D) De acuerdo con el principio de colaboración y cooperación entre administraciones, podrá formar parte de los órganos de selección de las universidades públicas una o un vocal perteneciente a la Administración de la Generalitat.

**30.-De acuerdo con el Título VIII Promoción profesional, de la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Generalitat, de la Función Pública Valenciana, señale la respuesta CORRECTA:**

- A) El personal funcionario interino de la Administración de la Generalitat tendrá derecho, en todo caso, a la percepción de la retribución correspondiente al complemento de carrera administrativa y de productividad que corresponda según el tiempo de servicios prestados.
- B) Para concurrir a las pruebas de promoción interna deberán reunirse los requisitos exigidos para el acceso, haber prestado servicios efectivos en la administración pública, organismo público, consorcio o universidad pública correspondiente durante, al menos, dos años en el cuerpo o escala desde la que se accede o durante tres con interrupción, así como superar las correspondientes pruebas selectivas.
- C) La carrera vertical del personal funcionario de carrera consiste en la obtención con destino definitivo de puestos de trabajo que, según su clasificación, pueden conllevar una mayor responsabilidad o dificultad técnica y que supondrá el reconocimiento, con los efectos previstos en esta ley, del nivel competencial correspondiente.
- D) Los instrumentos que conformen los sistemas de evaluación se adecuarán en todo caso a criterios de transparencia, publicidad, objetividad, fiabilidad, mérito, capacidad y relevancia de contenidos, de imparcialidad y no discriminación, y se aplicarán sin menoscabo de los derechos del personal empleado público.

**31.-Señale la respuesta CORRECTA, de acuerdo con la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Generalitat, de la Función Pública Valenciana:**

- A) El personal funcionario tendrá derecho a un período de excedencia no superior a cinco años para atender al cuidado de cada hija o hijo, tanto cuando sea por naturaleza como por adopción, o de cada menor sujeto a guarda con fines de adopción o acogimiento permanente, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa.
- B) El personal funcionario de carrera podrá obtener la excedencia voluntaria por interés particular cuando haya prestado servicios efectivos en cualquiera de las administraciones públicas, organismos públicos, consorcios o universidades públicas, durante un período mínimo de seis años inmediatamente anteriores.
- C) Quienes se encuentren en situación de excedencia voluntaria por agrupación familiar no devengarán retribuciones, ni les será computable el tiempo que permanezcan en tal situación a efectos de promoción profesional, antigüedad y derechos en el Régimen de Seguridad Social que les sea aplicable.
- D) El personal funcionario de carrera será declarado en la situación de servicio en otras administraciones públicas cuando adquiera la condición de personal funcionario al servicio de organizaciones internacionales o de carácter supranacional.

**32.-Señale cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA, de acuerdo con el artículo 184 de la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Generalitat, de la Función Pública Valenciana. Las personas que integran las juntas de personal:**

- A) Dispondrán de un crédito máximo de 50 horas mensuales dentro de la jornada de trabajo y retribuidas como de trabajo efectivo, que podrá ser objeto de renuncia y acumulación de conformidad con la regulación pactada. Sin embargo, no podrá realizarse acumulación de créditos horarios a favor de personal funcionario que ocupe puesto de trabajo por el procedimiento de libre designación.
- B) Dispondrán de un crédito máximo de 30 horas mensuales dentro de la jornada de trabajo y retribuidas como de trabajo efectivo, que podrá ser objeto de renuncia y acumulación de conformidad con la regulación pactada. Sin embargo, no podrá realizarse acumulación de créditos horarios a favor de personal funcionario que ocupe puesto de trabajo por el procedimiento de adscripción provisional.
- C) Dispondrán de un crédito máximo de 40 horas mensuales dentro de la jornada de trabajo y retribuidas como de trabajo efectivo, que podrá ser objeto de renuncia y acumulación de conformidad con la regulación pactada. Sin embargo, no podrá realizarse acumulación de créditos horarios a favor de personal funcionario que ocupe puesto de trabajo por el procedimiento de libre designación.
- D) Dispondrán de un crédito máximo de 40 horas mensuales dentro de la jornada de trabajo y retribuidas como de trabajo efectivo, que podrá ser objeto de renuncia y acumulación de conformidad con la regulación pactada. Sin embargo, no podrá realizarse acumulación de créditos horarios a favor de personal funcionario que ocupe puesto de trabajo por el procedimiento de concurso.

**33.-Señale cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA, según el artículo 185 de la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Generalitat, de la Función Pública Valenciana. Las juntas de personal tendrán, en sus respectivos ámbitos, las siguientes funciones:**

- A) Emitir informe, a solicitud de la administración pública, organismo público, consorcio o universidad pública correspondiente, sobre el traslado total o parcial de las instalaciones, implantación o revisión de sus sistemas de organización, métodos de trabajo y planes de formación del personal.
- B) Informar al personal sobre todos los temas y cuestiones a que se refiere este artículo, con los límites establecidos en la normativa vigente.
- C) Ser informado de todas las sanciones impuestas por faltas graves.
- D) Vigilar el cumplimiento de las normas vigentes en materia de igualdad efectiva, condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales, seguridad social y empleo y ejercer, en su caso, las acciones legales oportunas ante los organismos competentes.

**34.-Según el artículo 96 de la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Función Pública Valenciana, señale la respuesta CORRECTA:**

- A) En los procesos de incapacidad temporal del personal al servicio de la Administración de la Generalitat se complementarán las prestaciones de la Seguridad Social hasta el máximo que permita la normativa estatal de carácter básico, en cada uno de los regímenes existentes, desde el inicio de dicha situación hasta la conclusión de la misma.
- B) Al personal funcionario propio o de nuevo ingreso en la Administración de la Generalitat le será de aplicación el Régimen General de la Seguridad Social. El personal funcionario procedente de otras administraciones públicas, organismos públicos, consorcios o universidades públicas le será de aplicación el mismo régimen de Seguridad Social o de previsión que le es aplicable al personal funcionario propio o de nuevo ingreso en la Administración de la Generalitat.
- C) Al personal funcionario procedente de otras administraciones públicas, organismos públicos, consorcios o universidades públicas le será de aplicación el Régimen General de la Seguridad Social.
- D) En los procesos de incapacidad temporal del personal al servicio de la Administración de la Generalitat se complementarán las prestaciones de la Seguridad Social hasta el máximo que permita la normativa autonómica, en cada uno de los regímenes existentes, desde el inicio de dicha situación hasta la conclusión de la misma.

**35.-De conformidad con la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, indique cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA:**

- A) Las Comunidades Autónomas podrán establecer recargos sobre los tributos del Estado susceptibles de cesión, excepto en el Impuesto sobre Hidrocarburos.
- B) Los tributos que establezcan las Comunidades Autónomas podrán recaer sobre hechos imponible gravados por el Estado. Cuando el Estado, en el ejercicio de su potestad tributaria originaria establezca tributos sobre hechos imponible gravados por las Comunidades Autónomas, instrumentará en todo caso, las medidas de compensación o coordinación adecuadas en favor de las mismas.
- C) Los tributos que establezcan las Comunidades Autónomas podrán recaer sobre hechos imponible gravados por los tributos locales. Las Comunidades Autónomas podrán establecer y gestionar tributos sobre las materias que la legislación de Régimen Local reserve a los municipios.
- D) La cesión de los tributos será parcial cuando se ceda únicamente una parte de la recaudación correspondiente al tributo, y en ningún caso comprenda competencias normativas en los términos que determine la Ley de cesión.

**36.-Señale la respuesta CORRECTA, de conformidad con el tenor literal del artículo 1 de la Ley 13/1997, de 23 de diciembre, por la que se regula el tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y restantes tributos cedidos:**

- A) Los contribuyentes del Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas que residan habitualmente en la Comunitat Valenciana tributarán por este concepto impositivo a la Hacienda Valenciana, en los términos señalados en el presente título. A estos efectos, se estará al concepto de residencia habitual recogido en la normativa estatal reguladora del impuesto.
- B) En caso de que los contribuyentes que forman la unidad familiar tengan su residencia habitual en Comunidades distintas y opten por la tributación conjunta, resultarán de aplicación las normas recogidas en el capítulo III de este título, siempre que resida habitualmente en la Comunidad Valenciana el miembro de la misma cuya base liquidable, de acuerdo con las reglas de individualización del impuesto, sea menor.
- C) Cuando los contribuyentes del Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas que residan habitualmente en la Comunidad Valencianas estén integrados en una unidad familiar y opten por tributar individualmente en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, su tributación por este concepto impositivo a la Hacienda Valenciana se regirá por lo dispuesto en el capítulo III del título I.
- D) Los contribuyentes del Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas que residan habitualmente en la Comunidad Valenciana tributarán por este concepto impositivo a la Hacienda Valenciana, en los términos señalados en el presente título. A estos efectos, se estará al concepto de residencia habitual recogido en la normativa autonómica reguladora del impuesto.

**37.-De conformidad con la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, indique cuál de las siguientes afirmaciones es la CORRECTA:**

- A) Los Presupuestos de la Generalitat se adecuarán a los principios que rigen la gestión presupuestaria, a los escenarios presupuestarios plurianuales y a la consecución de los objetivos de los programas de gasto.
- B) Los Presupuestos de la Generalitat constituyen la expresión cifrada, conjunta y sistemática de los derechos a liquidar durante el ejercicio por cada uno de los sujetos que forman parte del sector público instrumental de la Generalitat.
- C) Los Presupuestos de la Generalitat se adecuarán a los principios que rigen la programación presupuestaria, a los escenarios presupuestarios plurianuales y a la consecución de los objetivos de los programas de gasto.
- D) Los Presupuestos de la Generalitat constituyen la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones a liquidar durante el ejercicio por cada uno de los sujetos que forman parte del sector público instrumental de la Generalitat.

**38.-Según el tenor literal del artículo 24 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, indique la respuesta CORRECTA:**

- A) La programación presupuestaria de la Generalitat está sometida al régimen de presupuesto único y anual, aprobado por Les Corts y enmarcado en los límites de un escenario presupuestario plurianual.
- B) Las disposiciones legales y reglamentarias, en su fase de elaboración y aprobación, los actos administrativos, los contratos y los convenios de colaboración y, en general cualquier actuación o decisión que afecte a los gastos o ingresos públicos presentes o futuros, adoptadas en el ámbito del sector público de la Generalitat valorarán, con carácter previo, sus repercusiones y efectos, y se supeditarán de forma estricta al cumplimiento de las exigencias de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y a los escenarios presupuestarios plurianuales.
- C) La gestión presupuestaria del sector público de la Generalitat está sometida al régimen de presupuesto único y anual, aprobado por el Consell y enmarcado en los límites de un escenario presupuestario plurianual.
- D) Las disposiciones legales y reglamentarias, en su fase de elaboración y aprobación, los actos administrativos, los contratos y los convenios de colaboración y, en general cualquier actuación o decisión que afecte a los gastos o ingresos públicos del presente ejercicio presupuestario, adoptadas en el ámbito del sector público de la Generalitat valorarán, con carácter previo, sus repercusiones y efectos, y se supeditarán de forma estricta al cumplimiento de las exigencias de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, solidaridad y a los escenarios presupuestarios plurianuales.

**39.-Indique cuál de las siguientes afirmaciones es la CORRECTA, de conformidad con el artículo 38 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones:**

- A) Los estados de ingresos de los presupuestos de los sujetos con presupuesto limitativo se estructurarán siguiendo las clasificaciones orgánica, económica y territorial.
- B) La clasificación económica de los estados de ingresos de los presupuestos de los sujetos con presupuesto limitativo agrupará los ingresos correspondientes a la Administración de la Generalitat y los correspondientes a cada uno del resto de sujetos, según proceda.
- C) La clasificación orgánica de los estados de ingresos de los presupuestos de los sujetos con presupuesto limitativo distinguirá los ingresos correspondientes a la Administración de la Generalitat y los correspondientes a cada uno del resto de sujetos, según proceda.
- D) La clasificación territorial de los estados de ingresos de los presupuestos de los sujetos con presupuesto limitativo agrupará por provincias, comarcas o municipios, los créditos asignados a los distintos centros gestores del gasto.

**40.-De conformidad con el artículo 58 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, indique cuál de las siguientes afirmaciones es la CORRECTA:**

- A) La ejecución de los créditos consignados en los presupuestos comprenderá las operaciones de compromiso o disposición del gasto y el reconocimiento de los derechos económicos.
- B) La operación del compromiso o disposición del gasto es el acto mediante el cual se acuerda, previos los trámites legales procedentes, la realización de gastos previamente aprobados, por un importe determinado o determinable. La disposición del gasto es un acto con relevancia jurídica para con terceros, que vincula a la Hacienda Pública de la Generalitat a la realización del gasto a que se refiera en la cuantía y condiciones establecidas.
- C) La operación del compromiso o disposición del gasto es el acto por el cual se autoriza la realización de un gasto por cuantía cierta o aproximada, reservándose, a tal fin, la totalidad o una parte de un crédito presupuestario.
- D) La operación del reconocimiento de derechos económicos es el acto mediante el que se declara la existencia de un crédito exigible contra la Hacienda Pública de la Generalitat, derivado de un gasto aprobado y dispuesto y que comporta la propuesta de pago correspondiente.

**41.-De conformidad con artículo 44 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, indique cuál de las siguientes afirmaciones es la CORRECTA:**

- A) El Consell establecerá el procedimiento a seguir en la tramitación de los expedientes de modificación de crédito.
- B) El procedimiento a seguir en la tramitación de los expedientes de modificación de crédito se corresponde con el contemplado en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
- C) Anualmente, la ley de presupuestos establecerá los órganos competentes, en el ámbito del sector público de la Generalitat, para la aprobación de las diferentes modificaciones de crédito.
- D) Las modificaciones de crédito se publicarán en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana* y en el *Boletín Oficial del Estado*.

**42.-De conformidad con artículo 40 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, indique cuál de las siguientes afirmaciones es la CORRECTA:**

- A) El número de ejercicios a que pueden aplicarse los gastos no será superior a dos. El gasto que se impute a cada uno de los ejercicios posteriores no podrá exceder de la cantidad que resulte de aplicar al crédito inicial a que corresponda la operación los siguientes porcentajes: en el ejercicio inmediato siguiente, el 70 %, en el segundo ejercicio, el 50 %.
- B) Podrán adquirirse compromisos de gastos que hayan de extenderse a ejercicios posteriores a aquel en que se autoricen, siempre que su ejecución se inicie en el ejercicio siguiente y no se superen los límites y anualidades fijados en este artículo y que se acredite su coherencia con los escenarios presupuestarios y programas plurianuales.
- C) La autorización de gastos de alcance plurianual se subordinará a los créditos que, para cada ejercicio, se consignen a tal efecto en el presupuesto de la Generalitat.
- D) El número de ejercicios a que pueden aplicarse los gastos no será superior a tres. El gasto que se impute a cada uno de los ejercicios posteriores no podrá exceder de la cantidad que resulte de aplicar al crédito inicial a que corresponda la operación los siguientes porcentajes: en el ejercicio inmediato siguiente, el 70 %, en el segundo ejercicio, el 50 % y en el tercero el 30%.



**43.-De conformidad con la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, indique cuál de las siguientes afirmaciones es la CORRECTA:**

- A) La Intervención General de la Generalitat ejercerá sus funciones de control conforme a los principios de autonomía, ejercicio desconcentrado y jerarquía interna.
- B) Corresponde a la Intervención General de la Generalitat el control interno y externo de la gestión económica y financiera del sector público de la Generalitat, a través de sus intervenciones delegadas.
- C) La Intervención General de la Generalitat no podrá ejercer el control sobre las entidades colaboradoras y beneficiarios de subvenciones y ayudas concedidas por los sujetos del sector público de la Generalitat y de las financiadas con cargo a fondos comunitarios.
- D) Las Intervenciones delegadas de la Generalitat ejercerán sus funciones de control conforme a los principios de autonomía, ejercicio descentralizado y jerarquía interna.

**44.-De conformidad con la Ley 6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes, indique cuál de las siguientes afirmaciones es la CORRECTA:**

- A) La Sindicatura de Comptes y la Intervención General de la Generalitat constituyen los órganos a los que, con la máxima iniciativa y responsabilidad, corresponde el control externo económico y presupuestario de la actividad financiera del sector público valenciano, así como de las cuentas que la justifiquen.
- B) Para la fiscalización de las cuentas generales de la Generalitat, éstas deberán ser presentadas por la conselleria competente en materia de hacienda, antes del 31 de diciembre del año siguiente al ejercicio económico al que correspondan, ante la Sindicatura de Comptes, que las examinará y fiscalizará.
- C) En el ejercicio de sus funciones de fiscalización, la Sindicatura de Comptes podrá acceder a los papeles de trabajo y a los documentos de soporte que hayan servido de base a cualquier informe de auditoría del sector público valenciano, realizado por auditores privados.
- D) La Sindicatura de Comptes dependerá orgánica y funcionalmente de Les Corts para el mejor cumplimiento de sus fines.

**45.-De conformidad con el tenor literal del artículo 40 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, indique cuál de las siguientes afirmaciones es la CORRECTA con respecto a los compromisos de gasto de carácter plurianual:**

- A) Podrán adquirirse compromisos de gastos que hayan de extenderse a ejercicios posteriores a aquel en que se autoricen, siempre que no se superen los límites y anualidades fijados en este artículo y que se acredite su coherencia con los escenarios presupuestarios y programas plurianuales.
- B) El número de ejercicios a que pueden aplicarse los gastos no será superior a cinco.
- C) En los contratos de obra de carácter plurianual, con excepción de los realizados bajo la modalidad de abono total del precio, se efectuará una retención adicional de crédito del 10 % del importe de adjudicación, en el momento en que ésta se realice.
- D) El gasto que se impute a cada uno de los ejercicios posteriores no podrá exceder de la cantidad que resulte de aplicar al crédito inicial a que corresponda la operación los siguientes porcentajes: en el ejercicio inmediato siguiente, el 60 %, en el segundo ejercicio, el 50 %, y en los ejercicios tercero y cuarto, el 40 %.

**46.-De conformidad con el artículo 10 del Decreto 77/2019, de 7 de junio, del Consell, de regulación del procedimiento de gestión del presupuesto de la Generalitat, indique la respuesta CORRECTA:**

- A) En el caso de líneas de subvención sujetas al régimen de concurrencia competitiva no podrá imputarse a las mismas ningún gasto que no se haya sometido a criterios de publicidad, transparencia y objetividad.
- B) En el caso de líneas de subvención sujetas al régimen de concurrencia competitiva no podrá imputarse a las mismas ningún gasto que no se haya sometido a criterios de publicidad, concurrencia y objetividad.
- C) En el caso de líneas de subvención sujetas al régimen de concurrencia competitiva podrá imputarse a las mismas, con carácter excepcional, algún gasto que no se haya sometido a criterios de publicidad y objetividad.
- D) En el caso de líneas de subvención sujetas al régimen de concurrencia competitiva no podrá imputarse a las mismas ningún gasto que no se haya sometido a criterios de publicidad, colaboración y objetividad.

**47.-De conformidad con el artículo 12 del Decreto 77/2019, de 7 de junio, del Consell, de regulación del procedimiento de gestión del presupuesto de la Generalitat, indique la respuesta CORRECTA:**

- A) Las transferencias corrientes o de capital que se instrumenten a través de convenios constituirán, con carácter general, una línea independiente.
- B) Las transferencias corrientes o de capital que se instrumenten a través de convenios constituirán, con carácter excepcional, una línea independiente.
- C) Las transferencias corrientes o de capital que se instrumenten a través de convenios nunca podrán constituir una línea independiente.
- D) Las transferencias corrientes y no de capital que se instrumenten a través de convenios constituirán una línea independiente.

**48.-Según el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, relativo al Título V, Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia, señale la respuesta CORRECTA:**

- A) La Unión europea garantizará la ausencia de controles de las personas en las fronteras exteriores y desarrollará una política común de asilo, inmigración y control de las fronteras interiores que esté basada en la solidaridad entre Estados miembros y sea respetuosa con los nacionales de terceros países.
- B) La Unión facilitará la tutela administrativa, garantizando en especial el principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales y extrajudiciales en materias penales.
- C) Los Estados miembros tendrán la posibilidad de organizar entre ellos y bajo su responsabilidad formas de cooperación y coordinación en la medida en que lo estimen apropiado, entre los servicios competentes de sus administraciones responsables de velar por la seguridad nacional.
- D) Se creará una mesa de expertos permanente en el Consejo con objeto de garantizar dentro de la Unión el fomento y la internalización de la cooperación operativa en materia de seguridad exterior.

**49.-Indique la respuesta CORRECTA, de acuerdo con el artículo 77 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, relativo a las Políticas sobre Controles en las Fronteras, Asilo e Inmigración. La Unión desarrollará una política que tendrá por objetivo:**

- A) Garantizar la ausencia total de controles de las personas y la vigilancia eficaz en el cruce de las fronteras exteriores.
- B) Garantizar los controles de las personas, sea cual sea su nacionalidad, cuando crucen las fronteras interiores.
- C) Garantizar la ausencia total de controles de las personas, sea cual sea su nacionalidad, cuando crucen las fronteras exteriores.
- D) Garantizar la ausencia total de controles de las personas, sea cual sea su nacionalidad, cuando crucen las fronteras interiores.

**50.-Señale la respuesta CORRECTA, de acuerdo con la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Generalitat, de la Función Pública Valenciana, NO es una situación administrativa del personal funcionario de carrera:**

- A) Servicios especiales.
- B) Excedencia voluntaria.
- C) Excedencia forzosa.
- D) Excedencia automática por suspensión de funciones.

**51.-Indique la respuesta CORRECTA, de acuerdo con el artículo 42 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en su Título III, relativo a Agricultura y Pesca, el Consejo, a propuesta de la Comisión, podrá autorizar la concesión de ayudas:**

- A) Para la protección de las explotaciones ambientales.
- B) En el marco de programas de desarrollo medioambiental.
- C) Para el fomento de asociaciones agrarias.
- D) Para la protección de las explotaciones desfavorecidas por condiciones estructurales o naturales.

**52.-De acuerdo con la Ley 14/2003, de 10 de abril, de Patrimonio de la Generalitat Valenciana, indique la respuesta CORRECTA:**

- A) La valoración de los derechos incorporales corresponde al departamento u organismo público que los tuvieran adscritos.
- B) Sobre los bienes destinados a un uso o servicio público no podrán recaer otras afectaciones de análoga naturaleza.
- C) La Generalitat no podrá adquirir bienes y derechos en virtud de actuaciones urbanísticas.
- D) La mutación demanial puede ser interna cuando existe cambio de titularidad del bien.

**53.-Señale la respuesta CORRECTA. Según el artículo 9 de la Ley Orgánica 2/1987, de 18 de mayo, de Conflictos Jurisdiccionales, cuando un Juez o Tribunal que, por su propia iniciativa o a instancia de parte, considere de su jurisdicción un asunto de que está conociendo un órgano administrativo, deberá, antes de requerirle de inhibición, solicitar el informe del Ministerio Fiscal, que habrá de evacuarlo:**

- A) En el plazo de diez días.
- B) En el plazo de cinco días.
- C) En el plazo de quince días.
- D) En el plazo de veinte días.

**54.-De acuerdo con la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y respecto a las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas, señale la respuesta CORRECTA:**

- A) Quedan sujetas a todas las normas contenidas en dicha Ley.
- B) Se rigen por el derecho privado, no siéndoles de aplicación dicha Ley.
- C) Quedan sujetas a lo dispuesto en las normas de dicha Ley que específicamente se refieran a las mismas.
- D) Tendrán la consideración de administración pública cuando ejerzan potestades administrativas.

**55.- Señale la respuesta CORRECTA. La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece respecto a los órganos colegiados:**

- A) Los órganos colegiados tendrán un Secretario que deberá ser un miembro del propio órgano.
- B) No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure incluido en el orden del día, salvo que sea declarada la urgencia del asunto por todos los miembros asistentes a la reunión.
- C) Los acuerdos serán adoptados con el voto favorable de la mayoría cualificada de los miembros del órgano colegiado.
- D) El acuerdo de creación y las normas de funcionamiento de los órganos colegiados que dicten resoluciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros deberán ser publicados en el Boletín o Diario Oficial de la Administración Pública en que se integran.

**56.-Señale la respuesta CORRECTA. Según lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, NO corresponde a los juzgados de lo contencioso administrativo conocer:**

- A) De todas las resoluciones que se dicten en materia de extranjería por la Administración periférica del Estado o por los órganos competentes de las Comunidades Autónomas.
- B) De las autorizaciones para la entrada en domicilios y restantes lugares cuyo acceso requiera el consentimiento de su titular, siempre que ello proceda para la ejecución forzosa de actos de la administración pública, salvo que se trate de la ejecución de medidas de protección de menores acordadas por la Entidad Pública competente en la materia.
- C) De los actos y disposiciones dictados por las autoridades independientes autonómicas u órganos competentes de las comunidades autónomas referidos en la Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción
- D) De las impugnaciones contra actos de las Juntas Electorales de Zona y de las formuladas en materia de proclamación de candidaturas y candidatos efectuada por cualquiera de las Juntas Electorales, en los términos previstos en la legislación electoral.

**57.-Señale la respuesta CORRECTA. El orden jurisdiccional contencioso-administrativo NO se halla integrado, según el artículo 6 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, por:**

- A) La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo.
- B) Las Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia.
- C) La Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional.
- D) Las Salas de lo Contencioso-administrativo de las Audiencias Provinciales.

**58.-Señale la respuesta CORRECTA. En el recurso contencioso-administrativo NO es un plazo de 20 días, según la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa:**

- A) El que tiene la Administración para remitir el expediente administrativo al órgano judicial.
- B) El de las partes demandadas para contestar a la demanda.
- C) El que tienen los interesados para comparecer como demandados ante el Juzgado o Sala.
- D) El del recurrente para que se deduzca la demanda.

**59.-Señale el enunciado CORRECTO. De acuerdo con el tenor literal de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa:**

- A) El plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo será de dos meses contados desde el día de la publicación de la disposición impugnada o al de la notificación o publicación del acto que ponga fin a la vía administrativa, si fuera expreso.
- B) Si el recurso contencioso-administrativo se dirigiera contra una actuación en vía de hecho, el plazo para interponer el recurso será de veinte días a contar desde el día siguiente en que se inició la actuación administrativa en vía de hecho, si hubiere requerimiento.
- C) Las medidas cautelares estarán en vigor hasta que recaiga sentencia firme que ponga fin al procedimiento en el que se hayan acordado, o hasta que éste finalice por cualquiera de las causas previstas en esta Ley. No obstante, podrán ser modificadas o revocadas durante el curso del procedimiento si cambiaran las circunstancias en virtud de las cuales se hubieran adoptado.
- D) Si el Juez o Tribunal, al dictar sentencia, estimare que la cuestión sometida a su conocimiento pudiera no haber sido apreciada debidamente por las partes, por existir en apariencia otros motivos susceptibles de fundar el recurso o la oposición, lo someterá a aquéllas mediante auto en que, advirtiéndolas que no se prejuzga el fallo definitivo, les expondrá y concederá a los interesados un plazo común de cinco días para que formulen las alegaciones, con suspensión del plazo para pronunciar el fallo.

**60.-Señale la respuesta CORRECTA. Según la Ley de 16 de diciembre de 1954, sobre expropiación forzosa, cuando la expropiación implique sólo la necesidad de ocupación de una parte de finca rústica o urbana, de tal modo que a consecuencia de aquélla resulte antieconómica para el propietario la conservación de la parte de finca no expropiada podrá éste solicitar de la Administración que dicha expropiación comprenda la totalidad de la finca, debiendo decidirse sobre ello en el plazo de:**

- A) Veinte días.
- B) Quince días.
- C) Diez días.
- D) Cinco días.

**61.-Señale la respuesta CORRECTA. En relación con la regulación del contrato formativo contenida en el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, si al término de dicho contrato formativo la persona continuase en la empresa:**

- A) Podrá concertarse un nuevo periodo de prueba, computándose la duración del contrato formativo a efectos de antigüedad en la empresa.
- B) Podrá concertarse un nuevo periodo de prueba, no computándose la duración del contrato formativo a efectos de antigüedad en la empresa.
- C) No podrá concertarse un nuevo periodo de prueba, no computándose la duración del contrato formativo a efectos de antigüedad en la empresa.
- D) No podrá concertarse un nuevo periodo de prueba, computándose la duración del contrato formativo a efectos de antigüedad en la empresa.

**62.-Señale la respuesta CORRECTA. Según el artículo 2.1 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, son relaciones laborales de carácter especial:**

- A) Los trabajos realizados a título de amistad, benevolencia o buena vecindad.
- B) La de los estibadores portuarios que presten servicio a través de entidades de puesta a disposición de trabajadores a las empresas titulares de licencias del servicio portuario de manipulación de mercancías, siempre y cuando dichas entidades desarrollen su actividad exclusivamente en el ámbito portuario.
- C) La del personal al servicio de las Administraciones Públicas y demás entes, organismos y entidades del sector público.
- D) La de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud.

**63.-Señale la respuesta CORRECTA. De conformidad con lo establecido en el artículo 8.5 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, el empresario deberá informar por escrito al trabajador, en los términos y plazos que se establezcan reglamentariamente, sobre los elementos esenciales del contrato y las principales condiciones de ejecución de la prestación laboral, siempre que tales elementos y condiciones no figuren en el contrato de trabajo formalizado por escrito, cuando:**

- A) La relación laboral sea de duración superior a un mes.
- B) La relación laboral sea de duración superior a dos meses.
- C) La relación laboral sea de duración superior a cuatro semanas.
- D) La relación laboral sea de duración superior a diez semanas.



**64.-Señale la respuesta CORRECTA:**

A) La Entitat Valenciana de l'Habitatge i el Sòl (EVHA) es un organismo autónomo de la Generalitat que está adscrito a la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio.

B) El Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) es un organismo autónomo de la Generalitat que está adscrito a la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda y depende directamente de la persona titular del departamento.

C) El Institut Valencià de Serveis Socials (IVASS) es un organismo autónomo de la Generalitat que está adscrito a la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda.

D) El Instituto Valenciano de Formación, Investigación y Calidad de los Servicios Sociales es una entidad pública empresarial de las previstas en el artículo 155.3 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones.

**65.-Señale la respuesta CORRECTA. De conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la Ley 3/2019, de 18 de febrero, de servicios sociales inclusivos de la Comunitat Valenciana, NO es un principio de carácter metodológico rector de los servicios sociales valencianos:**

A) La orientación centrada en la persona.

B) La promoción de la intervención y la integración.

C) La promoción de la autonomía y desarrollo personal.

D) La calidad y profesionalidad en la provisión de los servicios.

**66.-Señale la respuesta CORRECTA. De conformidad con la Ley 7/2011, de 1 de abril, de la Generalitat, de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunitat Valenciana, integran los servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunitat Valenciana:**

A) Exclusivamente el personal de los servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Generalitat.

B) El personal de los servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Generalitat y de las entidades locales.

C) El personal de los servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de las administraciones públicas de la Comunitat Valenciana, los bomberos voluntarios y los bomberos de empresa.

D) El personal de los servicios de bomberos municipales, de los consorcios de la diputación provincial y de la Generalitat, los bomberos forestales y los bomberos militares.

**67.-Señale la respuesta CORRECTA. Los principios y fundamentos de actuación que ordenan la función pública valenciana como instrumento para la gestión y realización de los intereses generales que tiene encomendados la administración son:**

- A) Objetividad, profesionalidad, transparencia, imparcialidad y oficialidad
- B) Objetividad, profesionalidad, transparencia, integridad, imparcialidad y austeridad.
- C) Transparencia, eficiencia y simplificación.
- D) Economía, eficacia, descentralización, desconcentración y sometimiento pleno a la ley y al derecho.

**68.-Señale la respuesta CORRECTA. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 10/2014, de 29 de diciembre, de Salud de la Comunitat Valenciana, los municipios ejercen, en el marco de lo previsto en la legislación estatal, entre otras, competencias sobre:**

- A) La aprobación, coordinación y fomento de programas de formación en el ámbito de la salud.
- B) El otorgamiento de la autorización y la licencia de apertura a los establecimientos sanitarios de atención a la salud mental.
- C) El control sanitario de edificios y lugares de vivienda y convivencia humana, especialmente de los centros de alimentación, peluquerías, saunas y centros de higiene personal, hoteles y centros residenciales, escuelas, campamentos turísticos y áreas de actividad físico-deportivas y de recreo.
- D) La aprobación, coordinación y fomento de programas de investigación e innovación en el ámbito de la salud.

**69.-Señale la respuesta CORRECTA. De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley 10/2014, de 29 de diciembre, de Salud de la Comunitat Valenciana, corresponde a la Generalitat la siguiente competencia:**

- A) El control sanitario de industrias, actividades, servicios y transportes.
- B) El establecimiento de los criterios que regulen la localización, distancia y características que deberán reunir los establecimientos donde se suministren, vendan, dispensen o consuman bebidas alcohólicas y tabaco, así como la vigilancia y control de estos establecimientos.
- C) La adopción de medidas de intervención sobre centros, servicios, establecimientos sanitarios y no sanitarios y de aquellas actividades que puedan afectar a la salud pública.
- D) La salubridad pública.

**70.-Según el Decreto Legislativo 1/2019, de 13 de diciembre, del Consell, de aprobación del texto refundido de la Ley del Estatuto de las personas consumidoras y usuarias de la Comunitat Valenciana, señale la respuesta CORRECTA:**

- A) La concurrencia entre lo dispuesto en dicho texto refundido y cualquier otra norma de la Generalitat se resolverá de acuerdo con el principio de prevalencia del texto refundido.
- B) Las Juntas arbitrales de consumo son órganos administrativos creados por los órganos competentes de la Generalitat en materia de consumo, a través de los que se articula y gestiona el arbitraje institucional de consumo.
- C) Corresponde al Consell diseñar y ejecutar programas de seguridad de productos de consumo, adoptando las medidas administrativas oportunas para la protección de las personas consumidoras y usuarias frente a cada tipo de riesgo.
- D) En el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana, son agentes del sistema de protección y defensa de las personas consumidoras y usuarias, entre otros, las asociaciones de personas consumidoras y usuarias.

**71.-Señale la respuesta CORRECTA. Según el Decreto 10/2023, de 19 de julio, del president de la Generalitat, por el que se determinan el número y la denominación de las consellerias, y sus atribuciones, las competencias en materia de prevención y extinción de incendios se atribuyen a la:**

- A) Presidencia de la Generalitat, a través de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias.
- B) Conselleria de Justicia e Interior.
- C) Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, a través de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias.
- D) Conselleria de Agricultura, Ganadería y Pesca.

**72.-Señale la respuesta CORRECTA. En relación con el ejercicio de las competencias administrativas contempladas en el artículo 2 del Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio, del Consell, de aprobación del texto refundido de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje, la ley garantiza:**

- A) La dirección pública de los procesos territoriales y urbanísticos.
- B) La cohesión territorial.
- C) La incorporación de los principios del desarrollo económico y social.
- D) La participación de la comunidad en las plusvalías generadas por las acciones de los entes públicos y privados.

**73.-De acuerdo con la Constitución Española de 1978, señale la opción CORRECTA:**

- A) Los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados, en todo caso, por una mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras.
- B) Los proyectos de reforma constitucional pueden aprobarse con el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado y de dos tercios del Congreso.
- C) Una vez aprobada la reforma constitucional por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los diez días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cada una de las cámaras.
- D) Los proyectos de reforma constitucional que supongan la revisión total de la Constitución serán sometidos a referéndum para su aprobación.

**74.-De acuerdo con el tenor literal de la Constitución Española de 1978, señale la respuesta CORRECTA:**

- A) La ley electoral determinará las causas de inelegibilidad e incompatibilidad de los Diputados y Senadores, que comprenderán, en todo caso, a los altos cargos de la Administración del Gobierno que determine la ley.
- B) Las Cámaras se reunirán en sesión conjunta para ejercer las competencias legislativas que el Título II de la Constitución Española atribuye expresamente a las Cortes Generales.
- C) Las Cámaras establecen sus propios Reglamentos, aprueban autónomamente sus presupuestos y, de común acuerdo, regulan el Estatuto del Personal de las Cortes Generales. Los Reglamentos y su reforma serán sometidos a una votación final sobre su totalidad, que requerirá la mayoría absoluta.
- D) Mediante ley se podrá autorizar la celebración de tratados por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución. Corresponde a las Cortes Generales la garantía del cumplimiento de estos tratados y de las resoluciones emanadas de los organismos internacionales o supranacionales titulares de la cesión.

**75.-Señale la respuesta CORRECTA. De conformidad con la Ley 2/2021, de 26 de marzo, del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, el síndico o la síndica de Greuges presentará ante les Corts Valencianes, un informe anual referido al ejercicio inmediatamente anterior:**

- A) En el plazo de sesenta días a contar desde el inicio del segundo periodo ordinario anual de sesiones.
- B) En el plazo de un mes a contar desde el inicio del primer periodo ordinario anual de sesiones.
- C) En el plazo de dos meses a contar desde el inicio del primer periodo ordinario anual de sesiones.
- D) En el plazo de treinta días a contar desde el inicio del segundo periodo ordinario anual de sesiones.

**76.-De conformidad con el tenor literal del Título IV de la Constitución Española de 1978, indique cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA:**

- A) El Gobierno se compone del Presidente, de los Vicepresidentes, en su caso, de los Ministros y de los demás miembros que establezca el Presidente.
- B) Si transcurrido el plazo de dos meses, a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato hubiere obtenido la confianza del Congreso, el Rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del Presidente del Congreso y, en su defecto, del Senado.
- C) El Gobierno cesante continuará en funciones hasta el nombramiento del nuevo Gobierno.
- D) La prerrogativa real de gracia no es aplicable a ninguno de los supuestos de su artículo 102.

**77.-De acuerdo con el tenor literal del Título V la Constitución Española de 1978, señale cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA:**

- A) Las Cámaras y sus Comisiones pueden reclamar la presencia de los miembros del Gobierno.
- B) El Gobierno responde solidariamente en su gestión política ante las Cámaras.
- C) La declaración de los estados de alarma, de excepción y de sitio no modificarán el principio de responsabilidad del Gobierno y de sus agentes reconocidos en la Constitución, pero sí en las leyes.
- D) Toda interpelación dará lugar a una moción de censura en la que la Cámara manifieste su posición.

**78.-De conformidad con el tenor literal del artículo 116 de la Constitución Española de 1978, señale cuál de las siguientes respuestas es CORRECTA:**

- A) El estado de sitio será declarado por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, a propuesta del Gobierno o de su Presidente.
- B) El estado de alarma será declarado por el presidente del Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo. El decreto podrá determinar el ámbito territorial a que se extienden los efectos de la declaración.
- C) Disuelto el Congreso o expirado su mandato, si se produjere alguna de las situaciones que dan lugar a cualquiera de dichos estados, las competencias del Congreso serán asumidas por su Diputación Permanente.
- D) El estado de excepción será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, previa autorización del Presidente del Congreso de los Diputados.

**79.-Según el tenor literal del Título VI de la Constitución Española de 1978, señale la respuesta CORRECTA:**

- A) El Presidente del Tribunal Supremo será nombrado por el Rey, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, en la forma que determine su reglamento de desarrollo.
- B) Una ley orgánica regulará el estatuto del Ministerio Fiscal.
- C) El Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social.
- D) Los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos del ordenamiento jurídico que la ley determine, así como en los Tribunales consuetudinarios y tradicionales.

**80.-De conformidad con el tenor literal del Título VI de la Constitución Española, señale la respuesta CORRECTA:**

- A) La justicia será gratuita respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar.
- B) Los daños causados por error judicial, así como los que sean consecuencia del funcionamiento de la Administración de Justicia, darán derecho a una indemnización a cargo del Estado, conforme a la ley.
- C) La ley orgánica del poder judicial determinará la constitución, funcionamiento y gobierno de los Juzgados y Tribunales, así como el estatuto jurídico de todos los Jueces, Magistrados y Fiscales, que formarán un Cuerpo único, y del personal al servicio de la Administración de Justicia.
- D) El Presidente del Tribunal Supremo será nombrado por el Rey, a propuesta del Congreso de los Diputados por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia.

**81.-De acuerdo con el tenor literal del Título VII “Economía y Hacienda” de la Constitución Española de 1978, señale la respuesta CORRECTA:**

- A) La ley establecerá las formas de participación de los interesados en la Seguridad Social y en la actividad de los entes y organismos públicos cuya función afecte directa o indirectamente a la calidad de la vida o al bienestar general.
- B) Si la Ley de Presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los Presupuestos del ejercicio anterior hasta la publicación de los nuevos.
- C) Son bienes de dominio público estatal los que determine la ley y, en todo caso, la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental.
- D) El Estado, mediante ley, planificará la actividad económica general para atender a las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo territorial y sectorial y estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y su más justa distribución.

**82.-De acuerdo con el tenor literal del Título VII “Economía y Hacienda” de la Constitución Española de 1978, señale la respuesta CORRECTA:**

- A) El Gobierno elaborará los proyectos de planificación, de acuerdo con las previsiones que le sean suministradas por las Comunidades Autónomas y el asesoramiento y colaboración de los sindicatos y otras organizaciones profesionales, empresariales y sociales. A tal fin, se constituirá un Consejo, cuya composición y funciones se desarrollarán por ley.
- B) Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta. Estos créditos no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la ley de emisión.
- C) Los poderes públicos atenderán a la modernización y desarrollo de todos los sectores económicos y, en particular, de la agricultura, de la ganadería, de la pesca, de la minería y de la artesanía, a fin de equiparar el nivel de vida de todos los españoles.
- D) Mediante ley se fijará el déficit estructural máximo permitido al Estado y a las Comunidades Autónomas, en relación con su producto interior bruto. Las Entidades Locales deberán presentar estabilidad presupuestaria.

**83.-Según el tenor literal de la Constitución Española de 1978, señale la respuesta CORRECTA:**

- A) Los Concejales serán elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio universal, libre, directo y secreto, en la forma establecida por la ley.
- B) No se podrán crear agrupaciones de municipios diferentes de la provincia.
- C) Cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley ordinaria.
- D) El Gobierno y la administración autónoma de las provincias estarán encomendados a Diputaciones u otras Corporaciones de carácter representativo.

**84.-De conformidad con la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, indique la respuesta CORRECTA:**

- A) Las Áreas Metropolitanas no gozan de la condición de Entidades Locales.
- B) En su calidad de Administraciones públicas de carácter territorial, y dentro de la esfera de sus competencias, no corresponden a los municipios, las provincias y las islas las potestades tributaria y financiera.
- C) En su calidad de Administraciones públicas de carácter territorial, y dentro de la esfera de sus competencias, no corresponden a los municipios, las provincias y las islas las potestades de ejecución forzosa y sancionadora.
- D) Las entidades locales sirven con objetividad los intereses públicos que les están encomendados y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.



**85.-De acuerdo con el tenor literal de la Constitución Española de 1978, señale la respuesta CORRECTA:**

- A) Los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un período de seis años y se renovarán por terceras partes cada dos.
- B) Los miembros del Tribunal Constitucional deberán ser nombrados entre Magistrados y Fiscales, Profesores de Universidad, funcionarios públicos y Abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional.
- C) El Presidente del Tribunal Constitucional será nombrado entre sus miembros por las Cortes Generales, a propuesta del mismo Tribunal en pleno y por un período de tres años.
- D) El Gobierno no podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas.

**86.-De acuerdo con el tenor literal de la Constitución Española de 1978, señale la respuesta CORRECTA:**

- A) Están legitimados para interponer el recurso de amparo, toda persona natural o jurídica que invoquen un interés legítimo, así como el Defensor del Pueblo u órganos equivalentes de las Comunidades Autónomas y el Ministerio Fiscal.
- B) Las sentencias del Tribunal Constitucional tienen el valor de cosa juzgada a partir del día de su publicación en el *Boletín Oficial del Estado* y cabe recurso contra ellas.
- C) El Tribunal Constitucional tiene jurisdicción en todo el territorio español y es competente para conocer del recurso de amparo por violación de los derechos y libertades referidos en el artículo 10 de la Constitución, en los casos y formas que la ley establezca.
- D) El Tribunal Constitucional tiene jurisdicción en todo el territorio español y es competente para conocer de los conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de los de éstas entre sí.

**87.-De acuerdo con el tenor literal del artículo 44 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, señale cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA:**

- A) Les Corts podrán delegar en el Consell la potestad de dictar normas con rango de Ley, denominadas Decretos Ley, en los mismos términos establecidos en los artículos 81, 83, 84 y 85 de la Constitución Española para los supuestos de delegación del Congreso al Gobierno de España.
- B) Les Corts podrán delegar en el Consell la potestad de dictar normas con rango de Ley, denominadas Decretos Legislativos, en los mismos términos establecidos en los artículos 82, 83, 84 y 85 de la Constitución Española para los supuestos de delegación del Congreso al Gobierno de España.
- C) Les Corts podrán delegar en el Consell la potestad de dictar normas con rango de Ley, denominadas Decretos Legislativos, en los mismos términos establecidos en los artículos 82, 83, 84 y 86 de la Constitución Española para los supuestos de delegación del Congreso al Gobierno de España.
- D) Les Corts podrán delegar en el Consell la potestad de dictar normas con rango de Ley, denominadas Decretos Legislativos, en los mismos términos establecidos en los artículos 80, 83, 84 y 85 de la Constitución Española para los supuestos de delegación del Congreso al Gobierno de España.

**88.-Señale cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA. Según el artículo 9 de la Ley de la Generalitat Valenciana 1/1987, de 31 de marzo, Electoral Valenciana, el mandato de los Diputados de las Cortes Valencianas es compatible con el desempeño de actividades privadas, salvo en los supuestos que a continuación se detallan:**

- A) La actividad de contratista o fiador de obras, servicios y suministros públicos que se paguen con fondos de la Generalitat, o el desempeño de cargos que lleven anejas funciones de dirección, representación o asesoramiento en compañías o empresas que se dediquen a dichas actividades.
- B) La celebración con posterioridad a la fecha de su elección como Diputado de conciertos de prestación de servicios de asesoramiento o de cualquier otra índole, con titularidad individual o compartida, en favor de la Administración de la Generalitat.
- C) La participación inferior al 10% adquirida en todo o en parte con anterioridad a la fecha de su elección como Diputado, salvo fuere por herencia, en empresas o sociedades que tengan conciertos de obras, servicios o suministros con entidades del sector público de la Generalitat.
- D) Actividades de gestión, defensa, dirección o asesoramiento ante la Administración de la Generalitat, sus entes u organismos autónomos, de asuntos que hayan de resolverse por ellos, que afecten directamente a la realización de algún servicio público o que estén encaminados a la obtención de subvenciones o avales públicos. Se exceptúan aquellas actividades particulares que en ejercicio de un derecho reconocido realicen los directamente interesados, así como las subvenciones o avales cuya concesión se derive de la aplicación automática de lo dispuesto en una Ley o Reglamento de carácter general.

**89.-Señale cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA. De conformidad con el artículo 14 de la Ley de la Generalitat Valenciana 1/1987, de 31 de marzo, Electoral Valenciana, el Decreto de convocatoria de elecciones a las Cortes Valencianas especificará:**

- A) El lugar, día y hora de constitución de las Cortes Valencianas, dentro del plazo máximo de noventa días, a contar desde la expiración del mandato anterior.
- B) La fijación del tiempo de duración de la campaña electoral.
- C) El día de la votación, que habrá de celebrarse en un plazo no inferior a cincuenta y tres días, ni superior a sesenta, contados desde la publicación de la convocatoria.
- D) El número de Diputados a elegir en cada circunscripción, según lo previsto en la presente Ley.

**90.-Señale la respuesta CORRECTA. De conformidad con la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, corresponde al President de la Generalitat, como más alto representante de la Comunitat Valenciana, la función de:**

- A) Designar representante de la Comunitat Valenciana en el Patronato del Archivo de la Corona de Aragón.
- B) Impartir instrucciones a los miembros del Consell.
- C) Resolver, en el marco de la legislación estatal, la celebración de consultas populares en el ámbito de la Comunitat Valenciana, sobre cuestiones de interés general en materias autonómicas o locales.
- D) Ejercer las competencias en materia de acción exterior atribuidas por el artículo 62 del Estatut d'Autonomia.

**91.-De acuerdo con lo que establece la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, indique la respuesta CORRECTA:**

- A) Las resoluciones administrativas de carácter singular no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, salvo que aquéllas tengan grado igual o superior a éstas.
- B) Las sesiones del Consell tendrán carácter reservado; sólo se hará público el contenido de los acuerdos. Los documentos que se elevan a la consideración del Consell tendrán carácter reservado hasta que se adopte acuerdo sobre los mismos.
- C) Podrán formar parte de las Comisiones Delegadas del Consell el President, los Vicepresidentes y los Consellers. Los Subsecretarios deberán integrarse en estas Comisiones en aquellos supuestos en los que, por razón de la materia objeto de estudio, se considere oportuno.
- D) El Consell podrá crear la Comisión de Secretarios autonómicos y Subsecretarios para preparar las reuniones del Consell y tratar otras cuestiones de interés común que sean competencia de las Comisiones Delegadas o de las Comisiones Interdepartamentales.

**92.-Indique a respuesta CORRECTA. De acuerdo con la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, en el procedimiento de elaboración de los Reglamentos:**

- A) Una copia del expediente se remitirá, en su caso, a la Presidencia y Consellerias en cuyo ámbito pudiera incidir, con el fin de que, en el plazo máximo de quince días, emitan informe.
- B) El órgano competente formulará el proyecto de disposición, debiéndose incorporar al expediente un informe económico únicamente en los supuestos que conlleve un elevado coste que pueda incidir en la administración.
- C) Cuando el proyecto normativo afecte a la esfera de derechos e intereses legítimos de los ciudadanos, se dará audiencia al objeto de que en el plazo de diez días puedan presentar cuantas alegaciones consideren oportunas.
- D) Con anterioridad a la aprobación definitiva del proyecto, éste deberá ser remitido a la subsecretaría del departamento, la cual solicitará el informe de la Abogacía General de la Generalitat.

**93.-Señale la respuesta CORRECTA. De conformidad con el artículo 70 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, son funciones de los Directores Generales:**

- A) Vigilar, fiscalizar y supervisar el funcionamiento de todas las dependencias a su cargo.
- B) Dirigir y gestionar los servicios y resolver los asuntos que le asigne el reglamento orgánico de la conselleria o que el subsecretario encomiende a su incumbencia.
- C) Establecer el régimen interno y externo de las oficinas de ellos dependientes.
- D) Elevar al final de cada legislatura a sus órganos superiores un informe acerca del funcionamiento, coste y rendimiento de los servicios a su cargo, proponiendo las modificaciones que le asignen las leyes, reglamentos u órganos superiores.

**94.-Señale la respuesta CORRECTA. De acuerdo con el artículo 64.2 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, Les Corts impulsarán la autonomía local, pudiendo delegar la ejecución de las funciones y competencias:**

- A) En aquellos entes locales supramunicipales que, mediante los medios cedidos por la Generalitat y el Estado, puedan asumirlas, asegurando la debida coordinación y eficacia en la prestación de los servicios.
- B) En aquellos Ayuntamientos que, por sus medios, puedan asumirlas, asegurando la debida coordinación y colaboración en la prestación de los servicios.
- C) En aquellos Ayuntamientos y entes locales supramunicipales que, por sus medios, puedan asumirlas, asegurando la debida coordinación y eficacia en la prestación de los servicios.
- D) En aquellos Ayuntamientos y entes locales supramunicipales que, mediante los medios propios y los cedidos por la Generalitat y el Estado, puedan asumirlas, asegurando la debida coordinación y eficacia en la prestación de los servicios.

**95.-Señale la respuesta CORRECTA. De acuerdo con el artículo 23 de la Ley 12/1985, del Consell Valencià de Cultura, la periodicidad del régimen de sesiones ordinarias de dicha institución será:**

- A) Como mínimo, trimestral en cuanto al Pleno, y mensual para la Comisión de Gobierno.
- B) Como mínimo, semestral en cuanto al Pleno, y mensual para la Comisión de Gobierno.
- C) Como mínimo, semestral en cuanto al Pleno, y trimestral para la Comisión de Gobierno.
- D) Como mínimo, anual en cuanto al Pleno, y mensual para la Comisión de Gobierno.

**96.-Señale la respuesta CORRECTA. De acuerdo con el artículo 25 de la Ley 7/1998, de 16 de septiembre, de Creación de la Academia Valenciana de la Lengua, el Pleno de la Academia Valenciana de la Lengua quedará constituido cuando estén presentes:**

- A) Al menos, la mitad de sus miembros, y en todo el caso, el Presidente y el Secretario o legalmente quien les sustituya.
- B) Al menos, la mitad más uno de sus miembros, y en todo el caso, el Presidente o legalmente quien le sustituya.
- C) Al menos, la mitad más uno de sus miembros, y en todo el caso, el Presidente y el Secretario o legalmente quien les sustituya.
- D) Al menos, dos tercios de sus miembros, y en todo el caso, el Presidente y el Secretario o legalmente quien les sustituya.

**97.-Indique la respuesta CORRECTA. Según el artículo 13 de la Ley 10/1994, de 19 de diciembre, de creación del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, las deliberaciones y acuerdos del Consell Jurídic Consultiu requieren la presencia:**

- A) Del presidente/a o de quien le sustituya, de al menos la mitad de los Consejeros/as que lo forman y del titular de la Secretaría General.
- B) Del presidente/a o de quien le sustituya, de al menos la mitad más uno de los Consejeros/as que lo forman y del titular de la Secretaría General.
- C) Del presidente/a o de quien le sustituya, de al menos dos tercios de los Consejeros/as que lo forman y del titular de la Secretaría General.
- D) Del presidente/a o de quien le sustituya, de al menos tres quintos de los Consejeros/as que lo forman y del titular de la Secretaría General.

**98.-Señale la respuesta CORRECTA. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 56.3 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, se creará el Consell del Audiovisual de la Comunitat Valenciana por Ley de Les Corts aprobada por mayoría:**

- A) De tres cuartas partes.
- B) De dos terceras partes.
- C) Simple.
- D) De tres quintas partes.

**99.-Indique la respuesta CORRECTA. El artículo 61 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana en su punto tercero establece que la Comunitat Valenciana, como región de la Unión Europea, sin perjuicio de la legislación del Estado:**

- A) Participará en los mecanismos de control del principio de subsidiariedad previsto en el Derecho de la Unión Europea.
- B) Participará en los mecanismos de control del principio de solidaridad previsto en el Derecho de la Unión Europea.
- C) Participará en los mecanismos de control del principio de lealtad previsto en el Derecho de la Unión Europea.
- D) Participará en los mecanismos de control del principio de colaboración previsto en el Derecho de la Unión Europea.

**100.-Indique la respuesta CORRECTA. El Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana NO incluye entre los principios en los que se basa la financiación de la Generalitat el de:**

- A) Suficiencia.
- B) Solidaridad.
- C) Autonomía.
- D) Equilibrio presupuestario.

**101.-Señale la respuesta CORRECTA. De conformidad con el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana y en relación con la autorización de endeudamiento a los entes locales de la Comunitat Valenciana:**

- A) La Generalitat ostenta la competencia de desarrollo legislativo y la ejecución.
- B) La Generalitat ostenta la competencia exclusiva de acuerdo con las bases y la ordenación de la actividad económica general en los términos que disponen los artículos 38, 131 y los números 11 y 13 del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución Española.
- C) Corresponde a la Generalitat la ejecución de la legislación del Estado, de acuerdo con lo que determine la legislación del Estado.
- D) La Generalitat ostenta la competencia exclusiva.

**102.-De conformidad con el tenor literal del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, señale la opción CORRECTA:**

- A) En el ejercicio de sus competencias financieras, la Generalitat velará por el equilibrio territorial dentro de la Comunitat Valenciana y por la realización interna del principio de subsidiariedad.
- B) Corresponde al Consell la aprobación del Presupuesto de la Generalitat, que debe ser sometido a Les Corts para su autorización.
- C) El presupuesto debe ser presentado a Les Corts al menos con tres meses de antelación al comienzo del correspondiente ejercicio.
- D) La Generalitat queda facultada para constituir instituciones de crédito especializado y otras instituciones necesarias para su política económica, en los términos establecidos en la legislación del Estado.

**103.-De conformidad con el Tratado de la Unión Europea, indique cuál de las siguientes afirmaciones es la CORRECTA:**

- A) La seguridad nacional de cada Estado miembro seguirá siendo responsabilidad exclusiva de éste, salvo en los casos de defensa común del territorio europeo.
- B) En virtud del principio de subsidiariedad, en los ámbitos que no sean de su competencia exclusiva, la Unión intervendrá sólo en caso de que, y en la medida en que, los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, ni a nivel central ni a nivel regional y local, sino que puedan alcanzarse mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la acción pretendida, a escala de la Unión.
- C) La Unión desarrollará con los países vecinos relaciones preferentes, con el objetivo de establecer un espacio de seguridad y de buena vecindad basado en los valores de la Unión y caracterizado por unas relaciones estrechas y pacíficas fundadas en la solidaridad.
- D) Los ciudadanos estarán directamente representados en la Unión a través del Parlamento Europeo. Los Estados miembros estarán representados en el Consejo Europeo por su jefe de Estado y en el Consejo por sus presidentes de gobiernos, que serán democráticamente responsables, bien ante sus Parlamentos nacionales, bien ante el Parlamento Europeo.

**104.-Respecto de las instituciones de la Unión Europea, señale la respuesta CORRECTA:**

- A) El Parlamento Europeo ejercerá conjuntamente con el Consejo la función legislativa y la función presupuestaria. Ejercerá funciones de control político y consultivas, en las condiciones establecidas en los Tratados. Elegirá al Presidente de la Comisión.
- B) Los actos legislativos de la Unión sólo podrán adoptarse a propuesta del Consejo, excepto cuando los Tratados dispongan otra cosa. Los demás actos se adoptarán a propuesta del Consejo cuando así lo establezcan los Tratados.
- C) El Consejo ejercerá conjuntamente con la Comisión la función legislativa y la función presupuestaria. Ejercerá funciones de definición de políticas y de coordinación, en las condiciones establecidas en los Tratados.
- D) El Tribunal de Justicia de la Unión Europea comprenderá el Tribunal de Justicia, compuesto por nueve jueces y el Tribunal General que dispondrá al menos de un abogado general por cada Estado miembro.

**105.-Señale la respuesta CORRECTA. De acuerdo con el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en relación con el comité regulado en su artículo 255 al que corresponde pronunciarse sobre la idoneidad de los candidatos para el ejercicio de las funciones de juez y abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea:**

- A) El comité estará compuesto por nueve personalidades elegidas de entre antiguos miembros del Tribunal de Justicia y del Tribunal General, miembros de los órganos jurisdiccionales nacionales superiores y juristas de reconocida competencia, uno de los cuales será propuesto por la Comisión.
- B) El comité estará compuesto por nueve personalidades elegidas de entre antiguos miembros del Tribunal de Justicia y del Tribunal General, miembros de los órganos jurisdiccionales nacionales superiores y juristas de reconocida competencia, uno de los cuales será propuesto por el Parlamento Europeo.
- C) El comité estará compuesto por siete personalidades elegidas de entre antiguos miembros del Tribunal de Justicia y del Tribunal General, miembros de los órganos jurisdiccionales nacionales superiores y juristas de reconocida competencia, uno de los cuales será propuesto por la Comisión.
- D) El comité estará compuesto por siete personalidades elegidas de entre antiguos miembros del Tribunal de Justicia y del Tribunal General, miembros de los órganos jurisdiccionales nacionales superiores y juristas de reconocida competencia, uno de los cuales será propuesto por el Parlamento Europeo.



**106.-Indique la respuesta CORRECTA. Según el artículo 302 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, los miembros del Comité Económico y Social serán nombrados por un periodo de:**

- A) Cinco años. El mandato será renovable.
- B) Seis años. El mandato será renovable.
- C) Cinco años. El mandato no será renovable
- D) Seis años. El mandato no será renovable

**107.-En relación con el presupuesto anual de la Unión Europea, señale la respuesta CORRECTA:**

- A) El Parlamento Europeo y la Comisión establecerán el presupuesto anual de la Unión con arreglo a un procedimiento legislativo especial.
- B) Cada institución, excepto el Banco Central Europeo, elaborará, antes del 1 de julio, un estado de previsiones de sus gastos para el ejercicio presupuestario siguiente. La Comisión reunirá estas previsiones en un proyecto de presupuesto, que podrá contener previsiones divergentes.
- C) El Consejo presentará al Parlamento Europeo y a la Comisión una propuesta que contenga el proyecto de presupuesto, a más tardar el 1 de noviembre del año que precede al de su ejecución.
- D) El Parlamento Europeo, bajo su propia responsabilidad y dentro del límite de los créditos autorizados, ejecutará el presupuesto en cooperación con los Estados miembros.

**108.-En relación con el pacto de estabilidad y crecimiento y el artículo 126 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, señale la respuesta CORRECTA:**

- A) La Comisión supervisará la evolución de la situación presupuestaria y del nivel de endeudamiento público de los Estados miembros con el fin de detectar errores manifiestos.
- B) Si un Estado miembro no cumpliera los criterios de convergencia, el Consejo elaborará un informe, en el que también se tendrá en cuenta si el déficit público supera los gastos públicos de inversión, así como todos los demás factores pertinentes, incluida la situación económica y presupuestaria a largo plazo del Estado miembro.
- C) Si un Estado miembro no cumpliera los criterios de convergencia, el Comité Económico y Financiero emitirá un informe sobre el dictamen del Consejo.
- D) Si el Consejo considerare que un Estado miembro presenta o puede presentar un déficit excesivo, remitirá un dictamen a dicho Estado miembro e informará de ello a la Comisión.

**109.-Señale la respuesta CORRECTA. De conformidad con el artículo 3 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la Unión Europea dispondrá de competencia exclusiva en los siguientes ámbitos:**

- A) La unión aduanera; el establecimiento de las normas sobre competencia necesarias para el funcionamiento del mercado interior; la energía; la política monetaria de los Estados miembros cuya moneda es el euro y la política comercial común.
- B) La unión aduanera; el medio ambiente; la política monetaria de los Estados miembros cuya moneda es el euro y la política comercial común.
- C) La unión aduanera; el medio ambiente; los transportes; la política monetaria de los Estados miembros cuya moneda es el euro y la política comercial común.
- D) La unión aduanera; el establecimiento de las normas sobre competencia necesarias para el funcionamiento del mercado interior; la política monetaria de los Estados miembros cuya moneda es el euro y la política comercial.

**110.-Señale la respuesta CORRECTA. De acuerdo con el artículo 61 del Estatuto de Autonomía, la Comunitat Valenciana, como región de la Unión Europea, sin perjuicio de la legislación del Estado:**

- A) Participará en los mecanismos de control del principio de transitoriedad previsto en el Derecho de la Unión Europea.
- B) Tiene derecho a participar en todos los procesos que establezca el Estado para configurar la posición española en el marco de las instituciones europeas, cuando estén referidas a competencias propias de la Comunitat Valenciana. También a ser oída en aquellos otros que, incluso sin ser de su competencia, le afecten directa o indirectamente.
- C) Tendrá al President de la Generalitat como representante único de la Comunitat Valenciana en el Comité de Solidaridad Regional.
- D) Ostenta la competencia, en el marco de las normas básicas del Estado, de desarrollo ejecutivo y de ejecución de las normas y disposiciones europeas en el ámbito de sus competencias.

**111.-Señale la respuesta CORRECTA. En el ámbito de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, de acuerdo con las leyes procesales, en aquellos procedimientos en los que las alegaciones de la parte actora se fundamenten en actuaciones discriminatorias, por razón de sexo, corresponderá probar la ausencia de discriminación:**

- A) A la persona demandante.
- B) A la persona demandada.
- C) Al órgano judicial, a instancia de parte.
- D) La ley no contempla tal previsión.

**112.-Señale la respuesta INCORRECTA. De conformidad con la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y en relación con la igualdad en el ámbito de la educación superior, las Administraciones públicas promoverán:**

- A) La inclusión, en los planes de estudio en que proceda, de enseñanzas en materia de igualdad entre mujeres y hombres.
- B) La creación de postgrados específicos.
- C) La realización de estudios e investigaciones especializadas en la materia.
- D) Que se respete y se garantice una representación alícuota en los distintos órganos consultivos, científicos y de decisión existentes en el organigrama artístico y cultural.

**113.-Señale la respuesta INCORRECTA. De acuerdo con la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, el sistema educativo incluirá:**

- A) Entre sus fines, la educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales.
- B) Entre sus fines, la educación en la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres.
- C) Dentro de sus principios de calidad, la integración del principio de igualdad en la formación del personal educativo.
- D) Dentro de sus principios de calidad, el fomento de la igualdad plena entre mujeres y hombres.

**114.-Conforme a la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, señale la respuesta CORRECTA:**

- A) Las empresas que formalicen contratos de interinidad, para sustituir a trabajadoras víctimas de violencia de género que hayan suspendido su contrato de trabajo, tendrán derecho a una bonificación de hasta el 50 por 100 de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes, durante todo el período de suspensión de la trabajadora sustituida.
- B) Las víctimas de violencia de género podrán personarse como acusación particular en cualquier momento del procedimiento y se les permitirá retrotraer las actuaciones ya practicadas antes de su personación.
- C) El programa de acción específico para las víctimas de violencia de género inscritas como demandantes de empleo incluirá medidas para favorecer el inicio de una nueva actividad por cuenta propia.
- D) La indemnización por daños y perjuicios a la víctima de violencia de género será satisfecha por la administración pública competente en materia de servicios sociales.

**115.-Señale la respuesta CORRECTA. La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, prevé una ayuda de pago único que podrán recibir las víctimas de violencia de género:**

- A) Por importe equivalente al de 12 meses por prestación de desempleo.
- B) Que será incompatible con cualquier otra ayuda económica de carácter autonómico o local concedida por la situación de violencia de género.
- C) Por importe equivalente al de 18 meses de prestación por desempleo cuando la víctima de la violencia ejercida contra la mujer tuviera reconocida oficialmente una discapacidad en grado igual o superior al 33 por 100.
- D) Por importe equivalente al de 24 meses de subsidio por desempleo si la víctima o alguno de los familiares que conviven con ella tiene reconocida oficialmente una minusvalía en grado igual o superior al 33 por 100.

**116.-Señale la respuesta CORRECTA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno:**

- A) Transcurrido el plazo máximo para resolver sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido estimada.
- B) Las resoluciones dictadas en materia de acceso a la información pública no serán recurribles directamente ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
- C) El incumplimiento reiterado de la obligación de resolver en plazo tendrá la consideración de infracción leve a los efectos de la aplicación a sus responsables del régimen disciplinario previsto en la correspondiente normativa reguladora.
- D) Serán motivadas las resoluciones que denieguen el acceso, las que concedan el acceso parcial o a través de una modalidad distinta a la solicitada y las que permitan el acceso cuando haya habido oposición de un tercero.

**117.-Señale la respuesta CORRECTA. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, las disposiciones del capítulo II del Título I, Transparencia de la actividad pública, serán también aplicables a:**

A) Las entidades privadas que perciban durante el período de un año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 euros o cuando al menos el 40 % del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 euros.

B) Las entidades privadas que perciban durante el período de un año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 euros o cuando al menos el 50 % del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 50.000 euros.

C) Las entidades privadas que perciban durante el período de un año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 50.000 euros o cuando al menos el 50 % del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 euros.

D) Las entidades privadas que perciban durante el período de un año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 150.000 euros o cuando al menos el 50 % del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 50.000 euros.

**118.-Indique la respuesta CORRECTA. Según la Ley 1/2022, de 13 de abril, de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunitat Valenciana, los sujetos obligados e incluidos en su artículo 3 deben publicar:**

A) Los resultados de los procesos de evaluación del desempeño del personal funcionario y laboral.

B) Información estadística del personal, que incluirá al menos la edad, el género, así como el porcentaje de las personas con diversidad funcional.

C) Las resoluciones de nombramientos de personal funcionario interino, cuando se trate de puestos de trabajo correspondientes a la categoría de entrada en el cuerpo, escala, agrupación profesional funcionarial o agrupación de puestos de trabajo correspondiente.

D) Las resoluciones de autorización de comisión de servicios forzosa del personal funcionario de la Generalitat.

**119.-Señale la respuesta CORRECTA. De acuerdo con el artículo 9 de la Ley 1/2014, de 28 de febrero, de la Generalitat, del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana. La persona designada para ostentar la Presidencia del Comité Econòmic i Social será nombrada por decreto del Consell a propuesta conjunta:**

- A) De las personas titulares de las consellerias competentes en materia de economía, hacienda, empleo, bienestar social, agricultura y pesca, previa consulta al Comité, cuyo parecer se entenderá favorable salvo que voten en contra la mayoría absoluta de sus miembros.
- B) De las personas titulares de las consellerias competentes en materia de economía, hacienda, empleo, bienestar social y agricultura, previa consulta al Comité, cuyo parecer se entenderá favorable salvo que voten en contra la mayoría absoluta de sus miembros.
- C) De las personas titulares de las consellerias competentes en materia de trabajo, hacienda, empleo, bienestar social, agricultura y turismo, previa consulta al Comité, cuyo parecer se entenderá favorable salvo que voten en contra tres cuartas partes de sus miembros.
- D) De las personas titulares de las consellerias competentes en materia de economía, hacienda, empleo, bienestar social y agricultura, previa consulta al Comité, cuyo parecer se entenderá favorable salvo que voten en contra tres cuartas partes de sus miembros.

**120.-De acuerdo con el Reglamento de Les Corts, señale la respuesta CORRECTA:**

- A) Los diputados y diputadas, en número no inferior a cinco, incluidos en las listas de un mismo partido, agrupación o coalición electoral que hubieran comparecido como tal ante el electorado en las últimas elecciones autonómicas, tendrán derecho a constituir grupo parlamentario propio.
- B) La presencia en el Grupo Mixto de diputados o diputadas pertenecientes a distintas formaciones electorales permitirá la constitución de agrupaciones, dentro del mismo, por aquellos diputados o diputadas pertenecientes a una misma formación electoral.
- C) Ningún diputado o diputada podrá formar parte de más de un grupo parlamentario, aunque sí podrá adscribirse a grupo parlamentario distinto al constituido por los diputados y diputadas pertenecientes a la formación electoral con la que concurrió a las elecciones.
- D) El diputado o la diputada que se ocupe, directamente, en el ámbito de una actividad mercantil, industrial o profesional, de un asunto que sea declarado objeto de debate en una sesión de pleno o comisión, deberá eximirse de su intervención en ésta.

**PRUEBAS SELECTIVAS DE ACCESO AL CUERPO A1-01  
SUPERIOR TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA  
ADMINISTRACIÓN DE LA GENERALITAT, SECTOR  
ADMINISTRACIÓN GENERAL.**

**TURNO LIBRE GENERAL, PERSONAS CON DIVERSIDAD  
FUNCIONAL Y ENFERMEDAD MENTAL.**

**(PROCESO DE ESTABILIZACIÓN)**

**Opción II: MATERIAS ECONÓMICAS**

**CONVOCATORIA 120/21**

**EJERCICIO ÚNICO**

**TIEMPO REALIZACIÓN:**

**(2 horas y 45 minutos)**

**1.-Señale el enunciado CORRECTO, de acuerdo con el tenor literal de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:**

- A) Los actos administrativos se producirán por escrito a través de medios electrónicos, a menos que una norma exija otra forma más adecuada de expresión y constancia.
- B) Toda resolución deberá ser cursada dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado, y deberá contener el texto íntegro de la resolución, con indicación de si pone fin o no a la vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, en su caso, en vía administrativa y judicial y el plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente.
- C) Las normas y actos dictados por los órganos de las Administraciones Públicas en el ejercicio de su propia competencia deberán ser observadas por el resto de los órganos administrativos, aunque no dependan jerárquicamente entre sí o pertenezcan a otra Administración.
- D) Las resoluciones administrativas de carácter singular podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, si aquéllas proceden de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general.

**2.-Señale el enunciado CORRECTO, de acuerdo con el tenor literal de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:**

- A) Cuando el interesado accediera al contenido de la notificación en sede electrónica, se le ofrecerá la posibilidad de que el resto de notificaciones se puedan realizar a través de medios electrónicos.
- B) En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la notificación se practicará en todo caso por el medio señalado al efecto por aquel.
- C) En cualquier caso, no podrá imponerse a los administrados una obligación no pecuniaria que no estuviese establecida con arreglo a una norma de rango legal.
- D) En los actos personales en que proceda la compulsión directa sobre la persona del obligado, cuando así lo autoricen las Leyes, y en la forma y cuantía que éstas determinen, las Administraciones Públicas pueden, para su ejecución, imponer multas coercitivas, reiteradas por lapsos de tiempo que sean suficientes para cumplir lo ordenado.



**3.-Señale la respuesta CORRECTA entre las siguientes en materia de administración electrónica:**

- A) En la sede electrónica se realizarán todas las actuaciones y trámites referidos a procedimientos o a servicios que requieran la identificación de la Administración Pública y, en su caso, la identificación o firma electrónica de las personas interesadas.
- B) Las Administraciones Públicas no podrán utilizar sistemas de código seguro de verificación de documentos en el desarrollo de actuaciones automatizadas, debiendo utilizar necesariamente un sello electrónico.
- C) La identificación o firma electrónica en el procedimiento administrativo mediante personal funcionario público habilitado requiere de la identificación de la persona interesada y de la prestación de su consentimiento expreso o tácito.
- D) Las copias auténticas se expedirán en todo caso a partir de un original y tendrán la misma validez y eficacia que los documentos originales.

**4.-Señale el enunciado CORRECTO, de acuerdo con el tenor literal de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:**

- A) Son nulos de pleno derecho los actos de las Administraciones Públicas dictados prescindiendo absolutamente del procedimiento reglamentariamente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados.
- B) Son nulos de pleno derecho los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder.
- C) El defecto de forma sólo determinará la anulabilidad de los actos administrativos cuando éstos carezcan de los requisitos formales para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados.
- D) Son nulos de pleno derecho los actos de las Administraciones Públicas dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia.

**5.-Señale el enunciado CORRECTO, de acuerdo con el tenor literal de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:**

- A) Los trámites que deban ser cumplimentados por los interesados deberán realizarse en el plazo de diez días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto, salvo en el caso de que en la norma correspondiente se fije plazo distinto.
- B) Iniciado el procedimiento, el órgano administrativo competente para instruir, podrá adoptar, de oficio o a instancia de parte y de forma motivada, las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, si existiesen elementos de juicio suficientes para ello, de acuerdo con los principios de proporcionalidad, efectividad y menor onerosidad.
- C) En el despacho de los expedientes se guardará el orden riguroso de incoación de cualquier asunto, salvo que por el titular de la unidad administrativa se dé orden motivada en contrario, de la que quede constancia.
- D) De acuerdo con el principio de simplificación administrativa, se acordarán en un solo acto todos los trámites que, por su naturaleza homogénea, admitan un impulso sucesivo y no sea obligado su cumplimiento simultáneo.

**6.-Señale la respuesta CORRECTA, de acuerdo con el tenor literal de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:**

- A) Los procedimientos se iniciarán de oficio por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, a petición razonada de otros órganos o por denuncia.
- B) Las cuestiones incidentales que se susciten en el procedimiento, incluso las que se refieran a la nulidad de actuaciones, no suspenderán la tramitación del mismo, salvo la abstención.
- C) Los actos de instrucción necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los hechos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución, se realizarán de oficio y a través de cualquier medio válido admitido en derecho, por el órgano que tramite el procedimiento, sin perjuicio del derecho de los interesados a proponer aquellas actuaciones que requieran su intervención o constituyan trámites legal o reglamentariamente establecidos.
- D) Las aplicaciones y sistemas de información utilizados para la instrucción de los procedimientos deberán garantizar el control de los tiempos y plazos, la identificación de los órganos, unidades y sus responsables y la tramitación de los expedientes, así como facilitar la simplificación y la publicidad de los procedimientos.

**7.-De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, identifique la respuesta CORRECTA:**

- A) Una de las circunstancias por las que se puede interponer el recurso extraordinario de revisión contra un acto en vía administrativa es que la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible y se haya declarado así en virtud de sentencia judicial.
- B) Contra las resoluciones y los actos de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o algún perjuicio a derechos e intereses legítimos, podrán interponerse por los interesados los recursos de alzada y potestativo de reposición, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 47 y 48 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
- C) En los casos de actos firmes en vía administrativa que al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios documentos incorporados al expediente, el recurso extraordinario de revisión se interpondrá dentro del plazo de cuatro años siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada.
- D) Contra la resolución de un recurso de reposición no podrá interponerse de nuevo dicho recurso, salvo en los casos determinados por la ley.

**8.-Señale el enunciado CORRECTO, de acuerdo con el tenor literal de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y en relación con la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública:**

- A) La Administración correspondiente, cuando hubiere indemnizado a los lesionados, exigirá de oficio en vía administrativa de sus autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, o culpa o negligencia graves, previa instrucción del correspondiente procedimiento.
- B) Cuando de la gestión dimanante de fórmulas conjuntas de actuación entre varias Administraciones públicas se derive responsabilidad en los términos previstos en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el particular podrá exigir a las Administraciones intervinientes que respondan de forma solidaria.
- C) Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo, exclusivamente, en los casos de fuerza mayor.
- D) Para hacer efectiva la responsabilidad patrimonial por los daños y perjuicios causados por las autoridades y personal al servicio de las administraciones públicas, los particulares exigirán directamente a la Administración la correspondiente indemnización, debiendo responder su personal de forma subsidiaria.

**9.-Señale el enunciado CORRECTO, de acuerdo con el tenor literal de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y en relación con la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública:**

- A) En todo caso, el daño alegado habrá de ser evidente, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas.
- B) Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas de toda lesión que sufran en sus bienes y derechos como consecuencia de la aplicación de actos legislativos de naturaleza expropiatoria de derechos que no tengan el deber jurídico de soportar cuando así se establezca en los propios actos legislativos y en los términos que en ellos se especifiquen.
- C) La responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia se regirá por la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Consejo General del Poder Judicial.
- D) La anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso administrativo de los actos o disposiciones administrativas no presupone, por sí misma, derecho a la indemnización.

**10.-Señale el enunciado CORRECTO, de acuerdo con el tenor literal de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y en relación con la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública:**

- A) Podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción administrativa las personas físicas y jurídicas, y en todo caso los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos, que resulten responsables de los mismos a título de dolo, culpa o negligencia grave.
- B) Es una manifestación del principio de proporcionalidad que las leyes reguladoras de los distintos regímenes sancionadores puedan prever los supuestos en que determinadas personas responderán del pago de las sanciones pecuniarias impuestas a quienes de ellas dependan o estén vinculadas.
- C) La graduación de la sanción considerará especialmente, entre otros criterios, la reincidencia, por comisión en el término de un año de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa.
- D) En el caso de desestimación presunta del recurso de alzada interpuesto contra la resolución por la que se impone la sanción, el plazo de prescripción de la sanción comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo legalmente previsto para la resolución de dicho recurso.

**11.-De acuerdo con el tenor literal de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en relación con el procedimiento sancionador, señale la respuesta CORRECTA:**

- A) Las propuestas de resolución en los procedimientos de carácter sancionador podrán ser motivadas, las resoluciones lo serán en todo caso.
- B) Las actuaciones previas serán realizadas por los órganos que tengan atribuidas funciones de investigación, averiguación e inspección en la materia y, en defecto de éstos, por la persona u órgano administrativo que se determine por el órgano competente para la iniciación o resolución del procedimiento.
- C) La administración actuante podrá consultar o recabar los documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra Administración, salvo que el interesado se opusiera a ello.
- D) Los hechos declarados probados por resoluciones judiciales firmes en el orden penal y civil vincularán a las Administraciones Públicas respecto de los procedimientos sancionadores que substancien.

**12.-De acuerdo con la Ley 14/2003, de 10 de abril, de Patrimonio de la Generalitat Valenciana, identifique la respuesta CORRECTA:**

- A) La inscripción en los registros de la propiedad industrial e intelectual de las propiedades y derechos incorporeales de la Generalitat corresponderá a la Dirección General competente en materia de patrimonio.
- B) La Generalitat podrá recuperar por sí misma la posesión de sus bienes demaniales en el plazo de un año a contar del día siguiente a la fecha en que se hubiera producido la usucapión. Transcurrido ese tiempo, procederá la acción correspondiente ante los tribunales ordinarios.
- C) La tramitación y aprobación del deslinde de las vías pecuarias, montes, carreteras, terrenos anejos y demás propiedades administrativas especiales corresponderá a los departamentos competentes en la materia, con arreglo a las disposiciones específicas que los regulen.
- D) La desafectación podrá hacerse de forma expresa o tácita, pudiendo incorporarse la declaración de desafectación en los acuerdos de cesión y enajenación.

**13.-De acuerdo con la Ley 14/2003, de 10 de abril, de Patrimonio de la Generalitat Valenciana, identifique la respuesta CORRECTA:**

- A) La autorización para uso común especial y privativo de bienes de dominio público devengará el precio público que corresponda de conformidad con la legislación tributaria.
- B) Los arrendamientos con o sin opción de compra y los arrendamientos financieros de bienes muebles se someterán a la legislación de contratos de las administraciones públicas.
- C) Se podrán adscribir bienes y derechos patrimoniales a organismos públicos vinculados o dependientes de la Generalitat, cuando sean necesarios para el cumplimiento directo de sus fines, pero no bienes demaniales, que solo pueden estar adscritos a administraciones públicas territoriales.
- D) El órgano competente podrá acordar la enajenación directa de sus bienes inmuebles y derechos inmobiliarios cuando el valor del bien o derecho fuera superior a 150.000 € y existieran derechos de adquisición preferente a favor de terceros.

**14.-De acuerdo con la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, identifique la respuesta CORRECTA:**

- A) Los requisitos que deberán cumplir las personas beneficiarias para la obtención de la subvención y forma de acreditarlos deben constar en la convocatoria.
- B) De conformidad con lo previsto en su artículo 41, en la tramitación anticipada de otorgamiento de subvenciones, podrá llegarse al momento procedimental inmediatamente anterior al de la propuesta de la resolución de la concesión, debiendo constar en todos los trámites que tal otorgamiento estará condicionado a la existencia, en los presupuestos del ejercicio económico siguiente, de crédito adecuado y suficiente para ello.
- C) Con carácter excepcional, podrán concederse de forma directa aquellas subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social o económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública. El Consell aprobará, mediante acuerdo, a propuesta de la conselleria competente por razón de la materia, y previo informe de la conselleria que tenga asignadas las competencias en materia de hacienda, las bases reguladoras a aplicar en cada caso.
- D) La Administración podrá comprobar el valor de mercado de los gastos subvencionados empleando cotizaciones en mercados nacionales y extranjeros.

**15.-En relación con las formas de actividad de la administración, identifique la respuesta CORRECTA:**

- A) Son susceptibles de arbitraje las controversias sobre materias de libre disposición conforme a derecho.
- B) La expropiación forzosa, debido a su regulación preconstitucional, no se considera una actividad de limitación de la administración.
- C) Las Administraciones Públicas que, en el ejercicio de sus respectivas competencias, establezcan medidas que limiten el ejercicio de derechos individuales o colectivos o exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad, deberán aplicar el principio de proporcionalidad y elegir la medida menos restrictiva, motivar su necesidad para la protección del interés público, así como justificar su adecuación para lograr los fines que se persiguen, sin que en ningún caso se produzcan diferencias de trato discriminatorias, salvo situaciones excepcionales.
- D) La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o documento que se acompañe o incorpore a una declaración responsable o a una comunicación previa, o la no presentación ante la Administración competente de la declaración responsable o comunicación previa, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin que pueda incurrir en otras responsabilidades.

**16.-De entre las siguientes afirmaciones en materia de gestión de los servicios públicos, identifique la respuesta CORRECTA:**

- A) Si un servicio público de la Generalitat es prestado por una persona jurídica de su sector público instrumental que tenga la condición de medio propio personificado estamos ante una gestión indirecta de éste.
- B) Una fórmula de gestión de servicio público colaborativa es la formalización de un convenio entre la Generalitat y una entidad con personalidad jurídico-privada, siendo el único requisito exigible que se trate de un poder adjudicador.
- C) Los consorcios podrán utilizarse para la gestión de los servicios públicos, en el marco de los convenios de cooperación transfronteriza en que participen las Administraciones españolas, y de acuerdo con las previsiones de los convenios internacionales ratificados por España en la materia.
- D) Las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de las competencias que tienen atribuidas, pueden legislar articulando instrumentos contractuales para la prestación de servicios públicos destinados a satisfacer necesidades de carácter social.

**17.-Ante la tramitación de un convenio se le plantean a un funcionario las siguientes cuestiones. Señale la respuesta CORRECTA:**

- A) El órgano mixto de seguimiento y control de los convenios es preceptivo en todos aquellos que conlleven obligaciones económicas para la Generalitat.
- B) La autorización del Consell para subscribir convenios será preceptiva en los convenios firmados con la Administración General del Estado, con otras comunidades autónomas, o con entidades del sector público que sean poderes adjudicadores.
- C) El informe del Registro de Convenios se emitirá en el plazo máximo de diez días hábiles desde la recepción del proyecto de convenio. En el caso de no evacuarse el informe en el plazo indicado, se entenderá favorable y podrán proseguirse las actuaciones para la firma del convenio.
- D) En el Registro de Convenios de la Generalitat se inscribirán los convenios suscritos por las sociedades mercantiles en las que la Generalitat cuente con una participación, directa o indirecta, superior al 40% de su capital social.

**18.-Un director general necesita contratar una serie de servicios y prestaciones en el ámbito del desarrollo de las competencias de su dirección general. Se ha leído la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y cree haber sacado una serie de conclusiones. Indique cuál de las cuatro afirmaciones que plantea es la CORRECTA:**

- A) La designación de un responsable del contrato es facultativa en función de la necesidad existente de supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada.
- B) Los fondos sin personalidad jurídica son entidades del sector público consideradas poderes adjudicadores.
- C) Las Corporaciones de derecho público quedan sujetas a la ley de contratos del sector público cuando cumplan los requisitos para ser poder adjudicador, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
- D) Es causa de anulabilidad no recoger las previsiones del artículo 122 en aquellos contratos cuya ejecución requiera el tratamiento por el contratista de datos personales por cuenta del responsable del tratamiento.



**19.-Visto el éxito de la consulta formulada, decide volver a lanzar una serie de afirmaciones al servicio de contratación para que, como experto en la materia, le indique si está en lo cierto respecto de las siguientes afirmaciones, de las cuales solo hay una respuesta CORRECTA. Indique cuál:**

- A) Los contratos relativos a servicios de conciliación son contratos de servicios de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
- B) Los contratos de suscripción a revistas jurídicas son contratos administrativos de servicios de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
- C) Los contratos de adquisición de programas de ordenador desarrollados a medida son contratos de servicios de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
- D) Cuando el contrato mixto contenga prestaciones de los contratos de obras, suministros o servicios, por una parte, y contratos de concesiones de obra o concesiones de servicios que son separables, se atenderá al carácter de la prestación principal.

**20.-De acuerdo con el tenor literal del artículo 130 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, señale la respuesta CORRECTA:**

- A) Cuando una norma legal, un convenio colectivo o un acuerdo de negociación colectiva de eficacia general, imponga al adjudicatario la obligación de subrogarse como empleador en determinadas relaciones laborales, los servicios dependientes del órgano de contratación deberán facilitar a los licitadores, en el propio pliego, la información sobre las condiciones de los contratos de los trabajadores a los que afecte la subrogación que resulte necesaria para permitir una exacta evaluación del valor estimado del contrato, debiendo hacer constar igualmente que tal información se facilita en cumplimiento de lo previsto en el presente artículo.
- B) Lo dispuesto en el artículo 130 respecto de la subrogación de trabajadores resultará igualmente de aplicación a los socios trabajadores de las cooperativas cuando estos estuvieran adscritos al servicio o actividad objeto de la subrogación.
- C) El pliego de cláusulas administrativas particulares podrá establecer la imposición de penalidades al contratista dentro de los límites establecidos en el artículo 192 para el supuesto de incumplimiento por el mismo de la obligación prevista en este artículo.
- D) En caso de que una Administración Pública decida prestar directamente un servicio que hasta la fecha venía siendo prestado por un operador económico, vendrá obligada, en todo caso, a la subrogación del personal que lo prestaba.

**21.-De acuerdo con el tenor literal del artículo 99 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, señale la respuesta CORRECTA:**

- A) El objeto de los contratos del sector público deberá ser determinado. El mismo se podrá definir en atención a las necesidades o funcionalidades concretas que se pretenden satisfacer, sin cerrar el objeto del contrato a una solución única.
- B) No podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad y transparencia o los relativos al tipo de tramitación y procedimiento de adjudicación que correspondan.
- C) En los contratos adjudicados por lotes, y salvo que se establezca otra previsión en el pliego que rija el contrato, cada lote constituirá un contrato, salvo en casos en que se presenten ofertas integradas, en los que todos los lotes constituirán un contrato.
- D) Se podrá reservar alguno o algunos de los lotes para Centros Especiales de Empleo o para empresas de inserción, o un porcentaje máximo de reserva de la ejecución de estos contratos en el marco de programas de empleo protegido, de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional cuarta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

**22. De conformidad con lo establecido en el artículo 82.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, sin perjuicio de lo señalado en el apartado 3 de dicho artículo y en el artículo siguiente, para la conservación de la clasificación deberá justificarse:**

- A) Anualmente el mantenimiento de la solvencia económica y financiera y, cada dos años, el de la solvencia técnica y profesional.
- B) Anualmente el mantenimiento de la solvencia económica y financiera y, cada tres años, el de la solvencia técnica y profesional.
- C) Cada dos años el mantenimiento de la solvencia económica y financiera, y anualmente el de la solvencia técnica y profesional.
- D) Cada dos años el mantenimiento de la solvencia económica y financiera y, cada tres años, el de la solvencia técnica y profesional.

**23.-Señale la respuesta CORRECTA. De acuerdo con el tenor literal del artículo 12 de la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Generalitat, de la Función Pública Valenciana, corresponde al Consell Assessor de la Funció Pública Valenciana:**

- A) Emitir informe, en todo caso, de los anteproyectos de ley y los reglamentos en materia de empleo público en relación con el personal de las administraciones de la Comunitat Valenciana.
- B) Emitir informe de los anteproyectos de ley y los reglamentos en materia de empleo público en relación con el personal de las administraciones de la Comunitat Valenciana, cuando le sean sometidos a consulta por estas.
- C) Emitir informe, en todo caso, de los anteproyectos de ley y los reglamentos en materia de empleo público en relación con el personal de la Administración del Consell.
- D) Emitir informe de los anteproyectos de ley y los reglamentos en materia de empleo público en relación con el personal de la Administración de la Generalitat, cuando le sean sometidos a consulta por esta.

**24.-De acuerdo con la literalidad del artículo 215 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, señale la respuesta CORRECTA:**

- A) Sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional quincuagésima primera de la ley de Contratos de Sector Público, los subcontratistas no tendrán acción directa frente a la Administración contratante por las obligaciones contraídas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecución del contrato principal y de los subcontratos.
- B) Si así se prevé en los pliegos, los licitadores deberán indicar en la oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia económica o financiera y profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización.
- C) En los contratos de carácter secreto o reservado, o en aquellos cuya ejecución deba ir acompañada de medidas de seguridad especiales de acuerdo con disposiciones legales o reglamentarias o cuando lo exija la protección de los intereses esenciales de la seguridad del Estado, la subcontratación requerirá siempre autorización expresa del responsable del contrato.
- D) En todo caso, el contratista deberá comunicar por escrito, tras la formalización del contrato, al órgano de contratación la intención de celebrar los subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante o representantes legales del subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de este para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que el mismo no se encuentra incurso en prohibición de contratar de acuerdo con el artículo 71.

**25.-De acuerdo con lo regulado en REGLAMENTO (UE) 2016/679, del Parlamento europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), señale la respuesta CORRECTA entre las siguientes:**

- A) El encargado del tratamiento es la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo que trata datos personales por cuenta del responsable del tratamiento y en dicha labor determina los fines.
- B) De acuerdo con el artículo 9 del Reglamento General de Protección de Datos, son datos de categorías especiales los correspondientes a las personas menores de edad.
- C) El interesado tendrá derecho a oponerse en cualquier momento, por motivos relacionados con su situación particular, a que datos personales que le conciernan sean objeto de un tratamiento basado en lo dispuesto en el artículo 6, apartado 1, letras e) o c), incluida la elaboración de perfiles sobre la base de dichas disposiciones.
- D) Es función de la persona delegada de protección de datos cooperar con la autoridad de control.

**26.-De acuerdo con el tenor literal del artículo 39 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, señale la respuesta CORRECTA:**

- A) En las unidades electorales donde el número de funcionarios sea superior a 6 e inferior a 50, su representación corresponderá a los Delegados de Personal. Hasta 30 funcionarios se elegirán tres Delegados, y de 31 a 49 se elegirán cinco, que ejercerán su representación conjunta y mancomunadamente.
- B) En las unidades electorales donde el número de funcionarios sea igual o superior a 6 e inferior a 50, su representación corresponderá a los Delegados de Personal. Hasta 30 funcionarios se elegirá un Delegado, y de 31 a 49 se elegirán tres, que ejercerán su representación solidariamente.
- C) En las unidades electorales donde el número de funcionarios sea igual o superior a 6 e inferior a 50, su representación corresponderá a los Delegados de Personal. Hasta 30 funcionarios se elegirá un Delegado, y de 31 a 49 se elegirán tres, que ejercerán su representación conjunta y mancomunadamente.
- D) En las unidades electorales donde el número de funcionarios sea superior a 6 e inferior a 50, su representación corresponderá a los Delegados de Personal. Hasta 30 funcionarios se elegirá un Delegado, y de 31 a 49 se elegirán tres, que ejercerán su representación solidariamente.

**27.-Señale la respuesta CORRECTA, de acuerdo con el tenor literal del artículo 25 de la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Generalitat, de la Función Pública Valenciana. El nombramiento del personal directivo público profesional corresponderá:**

A) A la persona que ostente la titularidad de la presidencia de la Generalitat o conselleria a la cual esté adscrito el puesto de trabajo, bien directamente o bien en virtud de sus organismos dependientes.

B) A la persona que ostente la titularidad de la presidencia de la Generalitat o conselleria a la cual esté adscrito el puesto de trabajo, así como a las personas que ostenten la dirección de los organismos autónomos a que estén adscritos dichos puestos.

C) A la persona que ostente la titularidad de la presidencia de la Generalitat o conselleria a la cual esté adscrito el puesto de trabajo, así como a las personas que ostenten la dirección de los organismos autónomos y entidades públicas a que estén adscritos dichos puestos.

D) A la consellera o el conseller competente en materia de función pública.

**28.-Señale la respuesta CORRECTA, de acuerdo con la literalidad del artículo 46 de la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Generalitat, de la Función Pública Valenciana. La clasificación de puestos de trabajo de naturaleza eventual contendrá:**

A) El número de puesto, su denominación, forma de provisión y adscripción orgánica, así como las funciones y las retribuciones que le correspondan de conformidad con lo previsto en el artículo 20.

B) El número de puesto, su denominación, naturaleza y adscripción orgánica y funcional, porcentaje de jornada, en su caso, así como las funciones y las retribuciones que le correspondan de conformidad con lo previsto en el artículo 20.

C) El número de puesto, su denominación, forma de provisión y adscripción orgánica, porcentaje de jornada, en su caso, así como las funciones y las retribuciones que le correspondan de conformidad con lo previsto en el artículo 20.

D) El número de puesto, su denominación, naturaleza y adscripción orgánica, así como las funciones y las retribuciones que le correspondan de conformidad con lo previsto en el artículo 20.

**29.-De acuerdo con la literalidad del artículo 67 de la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Generalitat, de la Función Pública Valenciana, señale la respuesta CORRECTA:**

- A) Los miembros del órgano de selección habrán de pertenecer al grupo y subgrupo de clasificación profesional al que corresponda una titulación de igual nivel académico al exigido en la respectiva convocatoria y, al menos, la mitad de sus miembros deberá poseer una titulación correspondiente a la misma área de conocimientos que la exigida en la convocatoria.
- B) En todo caso, los órganos de selección estarán compuestos exclusivamente por personal funcionario, salvo que se trate de seleccionar personal laboral, en cuyo caso, podrá estar compuesto, además, por personal de esta clase.
- C) Los órganos de selección no podrán proponer el acceso a la condición de personal funcionario de un número superior de personas aprobadas al de vacantes convocadas, excepto cuando así lo prevea la oferta de empleo público.
- D) De acuerdo con el principio de colaboración y cooperación entre administraciones, podrá formar parte de los órganos de selección de las universidades públicas una o un vocal perteneciente a la Administración de la Generalitat.

**30.-De acuerdo con el Título VIII Promoción profesional, de la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Generalitat, de la Función Pública Valenciana, señale la respuesta CORRECTA:**

- A) El personal funcionario interino de la Administración de la Generalitat tendrá derecho, en todo caso, a la percepción de la retribución correspondiente al complemento de carrera administrativa y de productividad que corresponda según el tiempo de servicios prestados.
- B) Para concurrir a las pruebas de promoción interna deberán reunirse los requisitos exigidos para el acceso, haber prestado servicios efectivos en la administración pública, organismo público, consorcio o universidad pública correspondiente durante, al menos, dos años en el cuerpo o escala desde la que se accede o durante tres con interrupción, así como superar las correspondientes pruebas selectivas.
- C) La carrera vertical del personal funcionario de carrera consiste en la obtención con destino definitivo de puestos de trabajo que, según su clasificación, pueden conllevar una mayor responsabilidad o dificultad técnica y que supondrá el reconocimiento, con los efectos previstos en esta ley, del nivel competencial correspondiente.
- D) Los instrumentos que conformen los sistemas de evaluación se adecuarán en todo caso a criterios de transparencia, publicidad, objetividad, fiabilidad, mérito, capacidad y relevancia de contenidos, de imparcialidad y no discriminación, y se aplicarán sin menoscabo de los derechos del personal empleado público.

**31.-Señale la respuesta CORRECTA, de acuerdo con la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Generalitat, de la Función Pública Valenciana:**

- A) El personal funcionario tendrá derecho a un período de excedencia no superior a cinco años para atender al cuidado de cada hija o hijo, tanto cuando sea por naturaleza como por adopción, o de cada menor sujeto a guarda con fines de adopción o acogimiento permanente, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa.
- B) El personal funcionario de carrera podrá obtener la excedencia voluntaria por interés particular cuando haya prestado servicios efectivos en cualquiera de las administraciones públicas, organismos públicos, consorcios o universidades públicas, durante un período mínimo de seis años inmediatamente anteriores.
- C) Quienes se encuentren en situación de excedencia voluntaria por agrupación familiar no devengarán retribuciones, ni les será computable el tiempo que permanezcan en tal situación a efectos de promoción profesional, antigüedad y derechos en el Régimen de Seguridad Social que les sea aplicable.
- D) El personal funcionario de carrera será declarado en la situación de servicio en otras administraciones públicas cuando adquiera la condición de personal funcionario al servicio de organizaciones internacionales o de carácter supranacional.

**32.-Señale cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA, de acuerdo con el artículo 184 de la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Generalitat, de la Función Pública Valenciana. Las personas que integran las juntas de personal:**

- A) Dispondrán de un crédito máximo de 50 horas mensuales dentro de la jornada de trabajo y retribuidas como de trabajo efectivo, que podrá ser objeto de renuncia y acumulación de conformidad con la regulación pactada. Sin embargo, no podrá realizarse acumulación de créditos horarios a favor de personal funcionario que ocupe puesto de trabajo por el procedimiento de libre designación.
- B) Dispondrán de un crédito máximo de 30 horas mensuales dentro de la jornada de trabajo y retribuidas como de trabajo efectivo, que podrá ser objeto de renuncia y acumulación de conformidad con la regulación pactada. Sin embargo, no podrá realizarse acumulación de créditos horarios a favor de personal funcionario que ocupe puesto de trabajo por el procedimiento de adscripción provisional.
- C) Dispondrán de un crédito máximo de 40 horas mensuales dentro de la jornada de trabajo y retribuidas como de trabajo efectivo, que podrá ser objeto de renuncia y acumulación de conformidad con la regulación pactada. Sin embargo, no podrá realizarse acumulación de créditos horarios a favor de personal funcionario que ocupe puesto de trabajo por el procedimiento de libre designación.
- D) Dispondrán de un crédito máximo de 40 horas mensuales dentro de la jornada de trabajo y retribuidas como de trabajo efectivo, que podrá ser objeto de renuncia y acumulación de conformidad con la regulación pactada. Sin embargo, no podrá realizarse acumulación de créditos horarios a favor de personal funcionario que ocupe puesto de trabajo por el procedimiento de concurso.

**33.-Señale cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA, según el artículo 185 de la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Generalitat, de la Función Pública Valenciana. Las juntas de personal tendrán, en sus respectivos ámbitos, las siguientes funciones:**

- A) Emitir informe, a solicitud de la administración pública, organismo público, consorcio o universidad pública correspondiente, sobre el traslado total o parcial de las instalaciones, implantación o revisión de sus sistemas de organización, métodos de trabajo y planes de formación del personal.
- B) Informar al personal sobre todos los temas y cuestiones a que se refiere este artículo, con los límites establecidos en la normativa vigente.
- C) Ser informado de todas las sanciones impuestas por faltas graves.
- D) Vigilar el cumplimiento de las normas vigentes en materia de igualdad efectiva, condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales, seguridad social y empleo y ejercer, en su caso, las acciones legales oportunas ante los organismos competentes.

**34.-Según el artículo 96 de la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Función Pública Valenciana, señale la respuesta CORRECTA:**

- A) En los procesos de incapacidad temporal del personal al servicio de la Administración de la Generalitat se complementarán las prestaciones de la Seguridad Social hasta el máximo que permita la normativa estatal de carácter básico, en cada uno de los regímenes existentes, desde el inicio de dicha situación hasta la conclusión de la misma.
- B) Al personal funcionario propio o de nuevo ingreso en la Administración de la Generalitat le será de aplicación el Régimen General de la Seguridad Social. El personal funcionario procedente de otras administraciones públicas, organismos públicos, consorcios o universidades públicas le será de aplicación el mismo régimen de Seguridad Social o de previsión que le es aplicable al personal funcionario propio o de nuevo ingreso en la Administración de la Generalitat.
- C) Al personal funcionario procedente de otras administraciones públicas, organismos públicos, consorcios o universidades públicas le será de aplicación el Régimen General de la Seguridad Social.
- D) En los procesos de incapacidad temporal del personal al servicio de la Administración de la Generalitat se complementarán las prestaciones de la Seguridad Social hasta el máximo que permita la normativa autonómica, en cada uno de los regímenes existentes, desde el inicio de dicha situación hasta la conclusión de la misma.



**35.-De conformidad con la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, indique cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA:**

- A) Las Comunidades Autónomas podrán establecer recargos sobre los tributos del Estado susceptibles de cesión, excepto en el Impuesto sobre Hidrocarburos.
- B) Los tributos que establezcan las Comunidades Autónomas podrán recaer sobre hechos imponible gravados por el Estado. Cuando el Estado, en el ejercicio de su potestad tributaria originaria establezca tributos sobre hechos imponible gravados por las Comunidades Autónomas, instrumentará en todo caso, las medidas de compensación o coordinación adecuadas en favor de las mismas.
- C) Los tributos que establezcan las Comunidades Autónomas podrán recaer sobre hechos imponible gravados por los tributos locales. Las Comunidades Autónomas podrán establecer y gestionar tributos sobre las materias que la legislación de Régimen Local reserve a los municipios.
- D) La cesión de los tributos será parcial cuando se ceda únicamente una parte de la recaudación correspondiente al tributo, y en ningún caso comprenda competencias normativas en los términos que determine la Ley de cesión.

**36.-Señale la respuesta CORRECTA, de conformidad con el tenor literal del artículo 1 de la Ley 13/1997, de 23 de diciembre, por la que se regula el tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y restantes tributos cedidos:**

- A) Los contribuyentes del Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas que residan habitualmente en la Comunitat Valenciana tributarán por este concepto impositivo a la Hacienda Valenciana, en los términos señalados en el presente título. A estos efectos, se estará al concepto de residencia habitual recogido en la normativa estatal reguladora del impuesto.
- B) En caso de que los contribuyentes que forman la unidad familiar tengan su residencia habitual en Comunidades distintas y opten por la tributación conjunta, resultarán de aplicación las normas recogidas en el capítulo III de este título, siempre que resida habitualmente en la Comunidad Valenciana el miembro de la misma cuya base liquidable, de acuerdo con las reglas de individualización del impuesto, sea menor.
- C) Cuando los contribuyentes del Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas que residan habitualmente en la Comunidad Valencianas estén integrados en una unidad familiar y opten por tributar individualmente en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, su tributación por este concepto impositivo a la Hacienda Valenciana se regirá por lo dispuesto en el capítulo III del título I.
- D) Los contribuyentes del Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas que residan habitualmente en la Comunidad Valenciana tributarán por este concepto impositivo a la Hacienda Valenciana, en los términos señalados en el presente título. A estos efectos, se estará al concepto de residencia habitual recogido en la normativa autonómica reguladora del impuesto.

**37.-De conformidad con la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, indique cuál de las siguientes afirmaciones es la CORRECTA:**

- A) Los Presupuestos de la Generalitat se adecuarán a los principios que rigen la gestión presupuestaria, a los escenarios presupuestarios plurianuales y a la consecución de los objetivos de los programas de gasto.
- B) Los Presupuestos de la Generalitat constituyen la expresión cifrada, conjunta y sistemática de los derechos a liquidar durante el ejercicio por cada uno de los sujetos que forman parte del sector público instrumental de la Generalitat.
- C) Los Presupuestos de la Generalitat se adecuarán a los principios que rigen la programación presupuestaria, a los escenarios presupuestarios plurianuales y a la consecución de los objetivos de los programas de gasto.
- D) Los Presupuestos de la Generalitat constituyen la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones a liquidar durante el ejercicio por cada uno de los sujetos que forman parte del sector público instrumental de la Generalitat.

**38.-Según el tenor literal del artículo 24 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, indique la respuesta CORRECTA:**

- A) La programación presupuestaria de la Generalitat está sometida al régimen de presupuesto único y anual, aprobado por Les Corts y enmarcado en los límites de un escenario presupuestario plurianual.
- B) Las disposiciones legales y reglamentarias, en su fase de elaboración y aprobación, los actos administrativos, los contratos y los convenios de colaboración y, en general cualquier actuación o decisión que afecte a los gastos o ingresos públicos presentes o futuros, adoptadas en el ámbito del sector público de la Generalitat valorarán, con carácter previo, sus repercusiones y efectos, y se supeditarán de forma estricta al cumplimiento de las exigencias de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y a los escenarios presupuestarios plurianuales.
- C) La gestión presupuestaria del sector público de la Generalitat está sometida al régimen de presupuesto único y anual, aprobado por el Consell y enmarcado en los límites de un escenario presupuestario plurianual.
- D) Las disposiciones legales y reglamentarias, en su fase de elaboración y aprobación, los actos administrativos, los contratos y los convenios de colaboración y, en general cualquier actuación o decisión que afecte a los gastos o ingresos públicos del presente ejercicio presupuestario, adoptadas en el ámbito del sector público de la Generalitat valorarán, con carácter previo, sus repercusiones y efectos, y se supeditarán de forma estricta al cumplimiento de las exigencias de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, solidaridad y a los escenarios presupuestarios plurianuales.

**39.-Indique cuál de las siguientes afirmaciones es la CORRECTA, de conformidad con el artículo 38 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones:**

- A) Los estados de ingresos de los presupuestos de los sujetos con presupuesto limitativo se estructurarán siguiendo las clasificaciones orgánica, económica y territorial.
- B) La clasificación económica de los estados de ingresos de los presupuestos de los sujetos con presupuesto limitativo agrupará los ingresos correspondientes a la Administración de la Generalitat y los correspondientes a cada uno del resto de sujetos, según proceda.
- C) La clasificación orgánica de los estados de ingresos de los presupuestos de los sujetos con presupuesto limitativo distinguirá los ingresos correspondientes a la Administración de la Generalitat y los correspondientes a cada uno del resto de sujetos, según proceda.
- D) La clasificación territorial de los estados de ingresos de los presupuestos de los sujetos con presupuesto limitativo agrupará por provincias, comarcas o municipios, los créditos asignados a los distintos centros gestores del gasto.

**40.-De conformidad con el artículo 58 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, indique cuál de las siguientes afirmaciones es la CORRECTA:**

- A) La ejecución de los créditos consignados en los presupuestos comprenderá las operaciones de compromiso o disposición del gasto y el reconocimiento de los derechos económicos.
- B) La operación del compromiso o disposición del gasto es el acto mediante el cual se acuerda, previos los trámites legales procedentes, la realización de gastos previamente aprobados, por un importe determinado o determinable. La disposición del gasto es un acto con relevancia jurídica para con terceros, que vincula a la Hacienda Pública de la Generalitat a la realización del gasto a que se refiera en la cuantía y condiciones establecidas.
- C) La operación del compromiso o disposición del gasto es el acto por el cual se autoriza la realización de un gasto por cuantía cierta o aproximada, reservándose, a tal fin, la totalidad o una parte de un crédito presupuestario.
- D) La operación del reconocimiento de derechos económicos es el acto mediante el que se declara la existencia de un crédito exigible contra la Hacienda Pública de la Generalitat, derivado de un gasto aprobado y dispuesto y que comporta la propuesta de pago correspondiente.

**41.-De conformidad con artículo 44 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, indique cuál de las siguientes afirmaciones es la CORRECTA:**

- A) El Consell establecerá el procedimiento a seguir en la tramitación de los expedientes de modificación de crédito.
- B) El procedimiento a seguir en la tramitación de los expedientes de modificación de crédito se corresponde con el contemplado en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
- C) Anualmente, la ley de presupuestos establecerá los órganos competentes, en el ámbito del sector público de la Generalitat, para la aprobación de las diferentes modificaciones de crédito.
- D) Las modificaciones de crédito se publicarán en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana* y en el *Boletín Oficial del Estado*.

**42.-De conformidad con artículo 40 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, indique cuál de las siguientes afirmaciones es la CORRECTA:**

- A) El número de ejercicios a que pueden aplicarse los gastos no será superior a dos. El gasto que se impute a cada uno de los ejercicios posteriores no podrá exceder de la cantidad que resulte de aplicar al crédito inicial a que corresponda la operación los siguientes porcentajes: en el ejercicio inmediato siguiente, el 70 %, en el segundo ejercicio, el 50 %.
- B) Podrán adquirirse compromisos de gastos que hayan de extenderse a ejercicios posteriores a aquel en que se autoricen, siempre que su ejecución se inicie en el ejercicio siguiente y no se superen los límites y anualidades fijados en este artículo y que se acredite su coherencia con los escenarios presupuestarios y programas plurianuales.
- C) La autorización de gastos de alcance plurianual se subordinará a los créditos que, para cada ejercicio, se consignen a tal efecto en el presupuesto de la Generalitat.
- D) El número de ejercicios a que pueden aplicarse los gastos no será superior a tres. El gasto que se impute a cada uno de los ejercicios posteriores no podrá exceder de la cantidad que resulte de aplicar al crédito inicial a que corresponda la operación los siguientes porcentajes: en el ejercicio inmediato siguiente, el 70 %, en el segundo ejercicio, el 50 % y en el tercero el 30%.

**43.-De conformidad con la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, indique cuál de las siguientes afirmaciones es la CORRECTA:**

- A) La Intervención General de la Generalitat ejercerá sus funciones de control conforme a los principios de autonomía, ejercicio desconcentrado y jerarquía interna.
- B) Corresponde a la Intervención General de la Generalitat el control interno y externo de la gestión económica y financiera del sector público de la Generalitat, a través de sus intervenciones delegadas.
- C) La Intervención General de la Generalitat no podrá ejercer el control sobre las entidades colaboradoras y beneficiarios de subvenciones y ayudas concedidas por los sujetos del sector público de la Generalitat y de las financiadas con cargo a fondos comunitarios.
- D) Las Intervenciones delegadas de la Generalitat ejercerán sus funciones de control conforme a los principios de autonomía, ejercicio descentralizado y jerarquía interna.

**44.-De conformidad con la Ley 6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes, indique cuál de las siguientes afirmaciones es la CORRECTA:**

- A) La Sindicatura de Comptes y la Intervención General de la Generalitat constituyen los órganos a los que, con la máxima iniciativa y responsabilidad, corresponde el control externo económico y presupuestario de la actividad financiera del sector público valenciano, así como de las cuentas que la justifiquen.
- B) Para la fiscalización de las cuentas generales de la Generalitat, éstas deberán ser presentadas por la conselleria competente en materia de hacienda, antes del 31 de diciembre del año siguiente al ejercicio económico al que correspondan, ante la Sindicatura de Comptes, que las examinará y fiscalizará.
- C) En el ejercicio de sus funciones de fiscalización, la Sindicatura de Comptes podrá acceder a los papeles de trabajo y a los documentos de soporte que hayan servido de base a cualquier informe de auditoría del sector público valenciano, realizado por auditores privados.
- D) La Sindicatura de Comptes dependerá orgánica y funcionalmente de Les Corts para el mejor cumplimiento de sus fines.

**45.-De conformidad con el tenor literal del artículo 40 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, indique cuál de las siguientes afirmaciones es la CORRECTA con respecto a los compromisos de gasto de carácter plurianual:**

- A) Podrán adquirirse compromisos de gastos que hayan de extenderse a ejercicios posteriores a aquel en que se autoricen, siempre que no se superen los límites y anualidades fijados en este artículo y que se acredite su coherencia con los escenarios presupuestarios y programas plurianuales.
- B) El número de ejercicios a que pueden aplicarse los gastos no será superior a cinco.
- C) En los contratos de obra de carácter plurianual, con excepción de los realizados bajo la modalidad de abono total del precio, se efectuará una retención adicional de crédito del 10 % del importe de adjudicación, en el momento en que ésta se realice.
- D) El gasto que se impute a cada uno de los ejercicios posteriores no podrá exceder de la cantidad que resulte de aplicar al crédito inicial a que corresponda la operación los siguientes porcentajes: en el ejercicio inmediato siguiente, el 60 %, en el segundo ejercicio, el 50 %, y en los ejercicios tercero y cuarto, el 40 %.

**46.-De conformidad con el artículo 10 del Decreto 77/2019, de 7 de junio, del Consell, de regulación del procedimiento de gestión del presupuesto de la Generalitat, indique la respuesta CORRECTA:**

- A) En el caso de líneas de subvención sujetas al régimen de concurrencia competitiva no podrá imputarse a las mismas ningún gasto que no se haya sometido a criterios de publicidad, transparencia y objetividad.
- B) En el caso de líneas de subvención sujetas al régimen de concurrencia competitiva no podrá imputarse a las mismas ningún gasto que no se haya sometido a criterios de publicidad, concurrencia y objetividad.
- C) En el caso de líneas de subvención sujetas al régimen de concurrencia competitiva podrá imputarse a las mismas, con carácter excepcional, algún gasto que no se haya sometido a criterios de publicidad y objetividad.
- D) En el caso de líneas de subvención sujetas al régimen de concurrencia competitiva no podrá imputarse a las mismas ningún gasto que no se haya sometido a criterios de publicidad, colaboración y objetividad.

**47.-De conformidad con el artículo 12 del Decreto 77/2019, de 7 de junio, del Consell, de regulación del procedimiento de gestión del presupuesto de la Generalitat, indique la respuesta CORRECTA:**

- A) Las transferencias corrientes o de capital que se instrumenten a través de convenios constituirán, con carácter general, una línea independiente.
- B) Las transferencias corrientes o de capital que se instrumenten a través de convenios constituirán, con carácter excepcional, una línea independiente.
- C) Las transferencias corrientes o de capital que se instrumenten a través de convenios nunca podrán constituir una línea independiente.
- D) Las transferencias corrientes y no de capital que se instrumenten a través de convenios constituirán una línea independiente.

**48.-Según el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, relativo al Título V, Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia, señale la respuesta CORRECTA:**

- A) La Unión europea garantizará la ausencia de controles de las personas en las fronteras exteriores y desarrollará una política común de asilo, inmigración y control de las fronteras interiores que esté basada en la solidaridad entre Estados miembros y sea respetuosa con los nacionales de terceros países.
- B) La Unión facilitará la tutela administrativa, garantizando en especial el principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales y extrajudiciales en materias penales.
- C) Los Estados miembros tendrán la posibilidad de organizar entre ellos y bajo su responsabilidad formas de cooperación y coordinación en la medida en que lo estimen apropiado, entre los servicios competentes de sus administraciones responsables de velar por la seguridad nacional.
- D) Se creará una mesa de expertos permanente en el Consejo con objeto de garantizar dentro de la Unión el fomento y la internalización de la cooperación operativa en materia de seguridad exterior.

**49.-Indique la respuesta CORRECTA, de acuerdo con el artículo 77 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, relativo a las Políticas sobre Controles en las Fronteras, Asilo e Inmigración. La Unión desarrollará una política que tendrá por objetivo:**

- A) Garantizar la ausencia total de controles de las personas y la vigilancia eficaz en el cruce de las fronteras exteriores.
- B) Garantizar los controles de las personas, sea cual sea su nacionalidad, cuando crucen las fronteras interiores.
- C) Garantizar la ausencia total de controles de las personas, sea cual sea su nacionalidad, cuando crucen las fronteras exteriores.
- D) Garantizar la ausencia total de controles de las personas, sea cual sea su nacionalidad, cuando crucen las fronteras interiores.

**50.-Señale la respuesta CORRECTA, de acuerdo con la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Generalitat, de la Función Pública Valenciana, NO es una situación administrativa del personal funcionario de carrera:**

- A) Servicios especiales.
- B) Excedencia voluntaria.
- C) Excedencia forzosa.
- D) Excedencia automática por suspensión de funciones.

**51.-Indique la respuesta CORRECTA, de acuerdo con el artículo 42 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en su Título III, relativo a Agricultura y Pesca, el Consejo, a propuesta de la Comisión, podrá autorizar la concesión de ayudas:**

- A) Para la protección de las explotaciones ambientales.
- B) En el marco de programas de desarrollo medioambiental.
- C) Para el fomento de asociaciones agrarias.
- D) Para la protección de las explotaciones desfavorecidas por condiciones estructurales o naturales.



**52.-De acuerdo con la Ley 14/2003, de 10 de abril, de Patrimonio de la Generalitat Valenciana, indique la respuesta CORRECTA:**

- A) La valoración de los derechos incorporales corresponde al departamento u organismo público que los tuvieran adscritos.
- B) Sobre los bienes destinados a un uso o servicio público no podrán recaer otras afectaciones de análoga naturaleza.
- C) La Generalitat no podrá adquirir bienes y derechos en virtud de actuaciones urbanísticas.
- D) La mutación demanial puede ser interna cuando existe cambio de titularidad del bien.

**53.-NO es una competencia en materia contable de la Intervención General de la Generalitat, de acuerdo con la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones:**

- A) Recabar la presentación de las cuentas que hayan de rendirse a la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana.
- B) Centralizar la información contable de las distintas entidades integrantes del sector público de la Generalitat.
- C) Aprobar el Plan General de Contabilidad Pública en el que se recogerán y desarrollarán los principios contables públicos.
- D) Gestionar la contabilidad de la Administración de la Generalitat y de sus organismos autónomos.

**54.-De acuerdo con la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, señale la respuesta INCORRECTA:**

- A) La “aprobación del gasto” es el acto por el cual se autoriza la realización de un gasto por cuantía cierta o aproximada, reservándose, a tal fin, la totalidad o una parte de un crédito presupuestario.
- B) La “aprobación del gasto” implica relaciones con terceros ajenos a la Hacienda Pública de la Generalitat.
- C) El “compromiso o disposición del gasto” es el acto mediante el cual se acuerda, previos los trámites legales procedentes, la realización de gastos previamente aprobados, por un importe determinado o determinable.
- D) El “reconocimiento de la obligación” es el acto mediante el que se declara la existencia de un crédito exigible contra la Hacienda Pública de la Generalitat derivado de un gasto aprobado y dispuesto y que comporta la propuesta de pago correspondiente.

**55.-Señale la respuesta CORRECTA. En relación con la Cuenta General de la Generalitat, de acuerdo con la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones:**

A) Las cuentas rendidas por los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana son documentos

que forman parte de la Cuenta General de la Generalitat.

B) La Cuenta General de la Generalitat deberá suministrar información sobre la situación económica, financiera y patrimonial del sector público de la Generalitat.

C) Las cuentas rendidas por los sujetos integrados en el sector público empresarial y fundacional no son documentos que formen parte de la Cuenta General de la Generalitat.

D) La Cuenta General de la Generalitat de cada año se formará por la Intervención General de la Generalitat y se elevará al Consell para su remisión a la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana antes del día 30 de noviembre del año al que se refiera.

**56.-En relación con la Cuenta General de la Generalitat, de acuerdo con la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, señale la respuesta INCORRECTA:**

A) La Cuenta General de la Generalitat debe suministrar información sobre la ejecución y liquidación de los presupuestos y el grado de realización de los objetivos.

B) Se adjuntarán a la Cuenta General de la Generalitat de cada ejercicio las cuentas de las universidades públicas valencianas.

C) La Cuenta General de la Generalitat debe suministrar información sobre los resultados económico-patrimoniales del ejercicio.

D) La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana procederá al examen y comprobación de la Cuenta General de la Generalitat, así como a la emisión y al envío a Les Corts del informe correspondiente antes del 30 de noviembre del año siguiente al que se refiere, con el fin de que éstas lo aprueben o hagan las oportunas observaciones.

**57.-Según el Decreto 25/2017, de 24 de febrero, del Consell, por el que se regulan los fondos de caja fija, señale la respuesta INCORRECTA:**

- A) Las consellerias y organismos autónomos atenderán con cargo a los fondos de caja fija, los gastos periódicos o repetitivos, como los referentes a dietas, gastos de locomoción, material no inventariable, conservación, tracto sucesivo y otros de similares características.
- B) Los fondos de caja fija tienen la consideración de gastos a justificar.
- C) Los fondos de caja fija se ingresarán en las cuentas corrientes abiertas a tal efecto en la entidad o entidades financieras que establezca la secretaría autonómica competente en materia de tesorería, de acuerdo con la normativa vigente sobre la materia.
- D) Las subsecretarías o unidades equivalentes a las que las cajas estén adscritas justificarán la aplicación o situación de los fondos conforme se establezca por la conselleria competente en materia de hacienda.

**58.-De acuerdo con Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, señale la respuesta INCORRECTA:**

- A) Los organismos públicos se clasifican en organismos autónomos y en entidades de derecho público.
- B) Los organismos públicos tienen personalidad jurídica privada, patrimonio y tesorería propios.
- C) Los organismos públicos, cualquiera que sea su naturaleza, pueden depender funcionalmente de una o varias consellerias, sin perjuicio de su adscripción a la conselleria que, por razón de la materia, sea competente en su actividad principal ordinaria, de acuerdo con los fines y objetivos que tengan específicamente asignados.
- D) Los organismos públicos se crean por ley de Les Corts.

**59.-En relación con los pagos a justificar, según la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, señale la respuesta CORRECTA:**

- A) Los perceptores de las órdenes de pago a justificar serán responsables, en los términos previstos en esta ley, de la custodia y uso de los fondos y de la rendición de la cuenta, debiendo justificar en el plazo de dos meses la aplicación de las cantidades recibidas, excepto las correspondientes a pagos por expropiaciones que serán rendidas en el plazo de tres meses.
- B) Los perceptores de las órdenes de pago a justificar serán responsables, en los términos previstos en esta ley, de la custodia y uso de los fondos y de la rendición de la cuenta, debiendo justificar en el plazo de un mes la aplicación de las cantidades recibidas, excepto las correspondientes a pagos por expropiaciones que serán rendidas en el plazo de dos meses.
- C) Las órdenes de pago que, excepcionalmente, en el momento de su expedición no puedan ir acompañadas de los documentos acreditativos del derecho de la persona acreedora, tendrán el carácter de «a justificar», sin perjuicio de la aplicación procedente a los créditos presupuestarios correspondientes.
- D) Durante el transcurso de los tres meses siguientes a la fecha de aportación de las documentaciones justificativas, se procederá a la aprobación o reparo de la cuenta rendida por la autoridad competente.

**60.-De acuerdo con Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, señale la respuesta INCORRECTA:**

- A) Los organismos autónomos son organismos públicos que se rigen por el derecho mercantil.
- B) Las fundaciones del sector público de la Generalitat tienen personalidad jurídica de naturaleza privada, y en ningún caso dispondrán de facultades que impliquen el ejercicio de potestades administrativas.
- C) Las sociedades mercantiles de la Generalitat tienen personalidad jurídica de naturaleza privada, y en ningún caso dispondrán de facultades que impliquen el ejercicio de potestades administrativas.
- D) Las entidades de derecho público cuyas funciones sean susceptibles de contraprestación se denominan entidades públicas empresariales.

**61.-Señale la respuesta CORRECTA. NO es un principio general de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera:**

- A) El principio de sostenibilidad financiera.
- B) El principio de transparencia.
- C) El principio de anualidad.
- D) El principio de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.

**62.-De acuerdo con la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, señale la respuesta INCORRECTA:**

- A) La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de las Administraciones Públicas y demás entidades que forman parte del sector público se someterá al principio de estabilidad presupuestaria.
- B) Los ingresos que obtengan las Comunidades Autónomas por encima de los previstos se destinarán necesariamente a gasto social.
- C) El límite de deuda pública de cada una de las Comunidades Autónomas no podrá superar el 13 por ciento de su Producto Interior Bruto regional.
- D) La Administración Pública que supere su límite de deuda pública no podrá realizar operaciones de endeudamiento neto.

**63.-Señale cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA. Entre los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos en la agenda 2030 de la Organización de las Naciones unidas están los siguientes:**

- A) Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas; conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible; lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas; lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
- B) Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas; promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos; construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación; garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos.
- C) Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles; garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles; tolerancia cero con el racismo y la homofobia; adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.
- D) Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible; garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos; garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos; reducir la desigualdad en los países y entre ellos.

**64.-Una situación de desempleo que se debe, fundamentalmente, a la resistencia a la baja de los salarios reales cuando éstos son demasiado elevados, se denomina:**

- A) Paro friccional.
- B) Paro neoclásico.
- C) Paro keynesiano.
- D) Paro cíclico.

**65.-Señale cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA. Con relación a los ciclos económicos:**

- A) Los cambios de ciclos económicos se producen de forma periódica y se inician simultáneamente en los distintos sectores económicos.
- B) Las expectativas de los agentes no influyen apenas en una mayor oscilación de los periodos de auge y recesión.
- C) En ocasiones, los cambios de ciclos económicos obedecen a factores externos, como guerras, desastres naturales, entre otros.
- D) En los periodos expansivos es habitual un incremento importante de la cifra de desempleados.

**66.-Señale cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA. Según el artículo 158 de la Constitución Española de 1978:**

- A) Con el fin de corregir desequilibrios interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad, se constituirá un Fondo de Compensación, cuyos recursos serán distribuidos por las Cortes Generales entre las Comunidades Autónomas.
- B) Con el fin de corregir desequilibrios interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad, se constituirá un Fondo de Compensación, cuyos recursos serán distribuidos por las Cortes Generales entre las Comunidades Autónomas y provincias, en su caso.
- C) Con el fin de corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad, se constituirá un Fondo de Compensación, cuyos recursos serán distribuidos por las Cortes Generales entre las Comunidades Autónomas y provincias, en su caso.
- D) Con el fin de corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad, se constituirá un Fondo de Compensación con destino a gastos de inversión, cuyos recursos serán distribuidos por las Cortes Generales entre las Comunidades Autónomas y provincias, en su caso.

**67.- Señale cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA. De acuerdo con el artículo 7 del Reglamento 2021/1058, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021, relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional y al Fondo de Cohesión. El FEDER y el Fondo de Cohesión no proporcionarán ayuda para:**

- A) La clausura o la construcción de centrales nucleares.
- B) La fabricación, la transformación y la comercialización de tabaco y productos del tabaco.
- C) Equipos, software y activos inmateriales.
- D) Empresas en crisis, tal como se definen en el artículo 2, punto 18, del Reglamento (UE) n.º 651/2014, a menos que se autorice en virtud de una ayuda de minimis o de normas temporales sobre ayudas estatales establecidas para hacer frente a circunstancias excepcionales.

**68.-Según el Butlletí d'Informació Agrària del 2º trimestre de 2023, ¿cuáles han sido en la campaña 2022/2023, en términos de valor, los 4 principales países de destino de las exportaciones citrícolas de la Comunitat Valenciana?**

- A) Alemania, Francia, Estados Unidos y Polonia.
- B) Alemania, Francia, Países Bajos y Polonia.
- C) Alemania, Francia, Estados Unidos e Italia.
- D) Alemania, Estados Unidos, Francia y Reino Unido.

**69.-Respecto de la evolución demográfica de la Comunitat Valenciana, es CORRECTO que:**

- A) En el año 2021, el fenómeno migratorio tiene como consecuencia que la Comunitat Valenciana se reduzca el número de personas empadronadas y que, por el contrario, el saldo vegetativo sea positivo al haber menos defunciones que nacimientos.
- B) La esperanza de vida de la población valenciana no superaba, en 2021, los 80 años en el caso de los hombres.
- C) La población de la Comunitat representa algo más del 12% del total de la población de España.
- D) La población de la Comunitat en el año 2021 no llegaba a los 5.000.000 de habitantes.

**70.-Respecto a la población en edad de trabajar en la Comunitat Valenciana, señale la afirmación CORRECTA:**

- A) Es la población activa más la población parada.
- B) Es mayor en el caso de los hombres que en el de las mujeres.
- C) Supera los cuatro millones de personas.
- D) Se viene reduciendo en los últimos años.

**71.-Indique el enunciado CORRECTO. De conformidad con la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera:**

- A) Los créditos presupuestarios para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de ingresos de sus Presupuestos y no podrán ser objeto de enmienda o modificación mientras se ajusten a las condiciones de la Ley de emisión.
- B) Aprobados los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública por las Cortes Generales, la elaboración de los proyectos de Presupuesto de las Administraciones Públicas habrán de acomodarse a dichos objetivos.
- C) Corresponde al Gobierno calcular la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española, de acuerdo con la metodología utilizada por Banco Central Europeo en aplicación de su normativa.
- D) La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal establecerá mecanismos de coordinación entre todas las Administraciones Públicas para garantizar la aplicación efectiva de los principios contenidos en esta Ley y su coherencia con la normativa española.

**72.-Señale la respuesta CORRECTA. ¿Qué medida se encuadraría en el marco de las políticas activas de carácter estructural para el mercado de trabajo?**

- A) Reformar y mejorar la formación profesional.
- B) Incrementar la cuantía de la prestación por desempleo.
- C) Aumentar las cuotas empresariales a la seguridad social.
- D) Reducir el periodo de cotización necesario para tener derecho a la prestación por desempleo.



**73.-De acuerdo con la Constitución Española de 1978, señale la opción CORRECTA:**

- A) Los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados, en todo caso, por una mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras.
- B) Los proyectos de reforma constitucional pueden aprobarse con el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado y de dos tercios del Congreso.
- C) Una vez aprobada la reforma constitucional por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los diez días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cada una de las cámaras.
- D) Los proyectos de reforma constitucional que supongan la revisión total de la Constitución serán sometidos a referéndum para su aprobación.

**74.-De acuerdo con el tenor literal de la Constitución Española de 1978, señale la respuesta CORRECTA:**

- A) La ley electoral determinará las causas de inelegibilidad e incompatibilidad de los Diputados y Senadores, que comprenderán, en todo caso, a los altos cargos de la Administración del Gobierno que determine la ley.
- B) Las Cámaras se reunirán en sesión conjunta para ejercer las competencias legislativas que el Título II de la Constitución Española atribuye expresamente a las Cortes Generales.
- C) Las Cámaras establecen sus propios Reglamentos, aprueban autónomamente sus presupuestos y, de común acuerdo, regulan el Estatuto del Personal de las Cortes Generales. Los Reglamentos y su reforma serán sometidos a una votación final sobre su totalidad, que requerirá la mayoría absoluta.
- D) Mediante ley se podrá autorizar la celebración de tratados por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución. Corresponde a las Cortes Generales la garantía del cumplimiento de estos tratados y de las resoluciones emanadas de los organismos internacionales o supranacionales titulares de la cesión.

**75.-Señale la respuesta CORRECTA. De conformidad con la Ley 2/2021, de 26 de marzo, del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, el síndico o la síndica de Greuges presentará ante les Corts Valencianes, un informe anual referido al ejercicio inmediatamente anterior:**

- A) En el plazo de sesenta días a contar desde el inicio del segundo periodo ordinario anual de sesiones.
- B) En el plazo de un mes a contar desde el inicio del primer periodo ordinario anual de sesiones.
- C) En el plazo de dos meses a contar desde el inicio del primer periodo ordinario anual de sesiones.
- D) En el plazo de treinta días a contar desde el inicio del segundo periodo ordinario anual de sesiones.

**76.-De conformidad con el tenor literal del Título IV de la Constitución Española de 1978, indique cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA:**

- A) El Gobierno se compone del Presidente, de los Vicepresidentes, en su caso, de los Ministros y de los demás miembros que establezca el Presidente.
- B) Si transcurrido el plazo de dos meses, a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato hubiere obtenido la confianza del Congreso, el Rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del Presidente del Congreso y, en su defecto, del Senado.
- C) El Gobierno cesante continuará en funciones hasta el nombramiento del nuevo Gobierno.
- D) La prerrogativa real de gracia no es aplicable a ninguno de los supuestos de su artículo 102.

**77.-De acuerdo con el tenor literal del Título V la Constitución Española de 1978, señale cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA:**

- A) Las Cámaras y sus Comisiones pueden reclamar la presencia de los miembros del Gobierno.
- B) El Gobierno responde solidariamente en su gestión política ante las Cámaras.
- C) La declaración de los estados de alarma, de excepción y de sitio no modificarán el principio de responsabilidad del Gobierno y de sus agentes reconocidos en la Constitución, pero sí en las leyes.
- D) Toda interpelación dará lugar a una moción de censura en la que la Cámara manifieste su posición.

**78.-De conformidad con el tenor literal del artículo 116 de la Constitución Española de 1978, señale cuál de las siguientes respuestas es CORRECTA:**

- A) El estado de sitio será declarado por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, a propuesta del Gobierno o de su Presidente.
- B) El estado de alarma será declarado por el presidente del Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo. El decreto podrá determinar el ámbito territorial a que se extienden los efectos de la declaración.
- C) Disuelto el Congreso o expirado su mandato, si se produjere alguna de las situaciones que dan lugar a cualquiera de dichos estados, las competencias del Congreso serán asumidas por su Diputación Permanente.
- D) El estado de excepción será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, previa autorización del Presidente del Congreso de los Diputados.

**79.-Según el tenor literal del Título VI de la Constitución Española de 1978, señale la respuesta CORRECTA:**

- A) El Presidente del Tribunal Supremo será nombrado por el Rey, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, en la forma que determine su reglamento de desarrollo.
- B) Una ley orgánica regulará el estatuto del Ministerio Fiscal.
- C) El Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social.
- D) Los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos del ordenamiento jurídico que la ley determine, así como en los Tribunales consuetudinarios y tradicionales.

**80.- De conformidad con el tenor literal del Título VI de la Constitución Española, señale la respuesta CORRECTA:**

- A) La justicia será gratuita respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar.
- B) Los daños causados por error judicial, así como los que sean consecuencia del funcionamiento de la Administración de Justicia, darán derecho a una indemnización a cargo del Estado, conforme a la ley.
- C) La ley orgánica del poder judicial determinará la constitución, funcionamiento y gobierno de los Juzgados y Tribunales, así como el estatuto jurídico de todos los Jueces, Magistrados y Fiscales, que formarán un Cuerpo único, y del personal al servicio de la Administración de Justicia.
- D) El Presidente del Tribunal Supremo será nombrado por el Rey, a propuesta del Congreso de los Diputados por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia.

**81.-De acuerdo con el tenor literal del Título VII “Economía y Hacienda” de la Constitución Española de 1978, señale la respuesta CORRECTA:**

- A) La ley establecerá las formas de participación de los interesados en la Seguridad Social y en la actividad de los entes y organismos públicos cuya función afecte directa o indirectamente a la calidad de la vida o al bienestar general.
- B) Si la Ley de Presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los Presupuestos del ejercicio anterior hasta la publicación de los nuevos.
- C) Son bienes de dominio público estatal los que determine la ley y, en todo caso, la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental.
- D) El Estado, mediante ley, planificará la actividad económica general para atender a las necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo territorial y sectorial y estimular el crecimiento de la renta y de la riqueza y su más justa distribución.

**82.-De acuerdo con el tenor literal del Título VII “Economía y Hacienda” de la Constitución Española de 1978, señale la respuesta CORRECTA:**

- A) El Gobierno elaborará los proyectos de planificación, de acuerdo con las previsiones que le sean suministradas por las Comunidades Autónomas y el asesoramiento y colaboración de los sindicatos y otras organizaciones profesionales, empresariales y sociales. A tal fin, se constituirá un Consejo, cuya composición y funciones se desarrollarán por ley.
- B) Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta. Estos créditos no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la ley de emisión.
- C) Los poderes públicos atenderán a la modernización y desarrollo de todos los sectores económicos y, en particular, de la agricultura, de la ganadería, de la pesca, de la minería y de la artesanía, a fin de equiparar el nivel de vida de todos los españoles.
- D) Mediante ley se fijará el déficit estructural máximo permitido al Estado y a las Comunidades Autónomas, en relación con su producto interior bruto. Las Entidades Locales deberán presentar estabilidad presupuestaria.

**83.-Según el tenor literal de la Constitución Española de 1978, señale la respuesta CORRECTA:**

- A) Los Concejales serán elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio universal, libre, directo y secreto, en la forma establecida por la ley.
- B) No se podrán crear agrupaciones de municipios diferentes de la provincia.
- C) Cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley ordinaria.
- D) El Gobierno y la administración autónoma de las provincias estarán encomendados a Diputaciones u otras Corporaciones de carácter representativo.

**84.-De conformidad con la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, indique la respuesta CORRECTA:**

- A) Las Áreas Metropolitanas no gozan de la condición de Entidades Locales.
- B) En su calidad de Administraciones públicas de carácter territorial, y dentro de la esfera de sus competencias, no corresponden a los municipios, las provincias y las islas las potestades tributaria y financiera.
- C) En su calidad de Administraciones públicas de carácter territorial, y dentro de la esfera de sus competencias, no corresponden a los municipios, las provincias y las islas las potestades de ejecución forzosa y sancionadora.
- D) Las entidades locales sirven con objetividad los intereses públicos que les están encomendados y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.

**85.-De acuerdo con el tenor literal de la Constitución Española de 1978, señale la respuesta CORRECTA:**

- A) Los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un período de seis años y se renovarán por terceras partes cada dos.
- B) Los miembros del Tribunal Constitucional deberán ser nombrados entre Magistrados y Fiscales, Profesores de Universidad, funcionarios públicos y Abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional.
- C) El Presidente del Tribunal Constitucional será nombrado entre sus miembros por las Cortes Generales, a propuesta del mismo Tribunal en pleno y por un período de tres años.
- D) El Gobierno no podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas.

**86.-De acuerdo con el tenor literal de la Constitución Española de 1978, señale la respuesta CORRECTA:**

- A) Están legitimados para interponer el recurso de amparo, toda persona natural o jurídica que invoquen un interés legítimo, así como el Defensor del Pueblo u órganos equivalentes de las Comunidades Autónomas y el Ministerio Fiscal.
- B) Las sentencias del Tribunal Constitucional tienen el valor de cosa juzgada a partir del día de su publicación en el *Boletín Oficial del Estado* y cabe recurso contra ellas.
- C) El Tribunal Constitucional tiene jurisdicción en todo el territorio español y es competente para conocer del recurso de amparo por violación de los derechos y libertades referidos en el artículo 10 de la Constitución, en los casos y formas que la ley establezca.
- D) El Tribunal Constitucional tiene jurisdicción en todo el territorio español y es competente para conocer de los conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de los de éstas entre sí.

**87.-De acuerdo con el tenor literal del artículo 44 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, señale cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA:**

- A) Les Corts podrán delegar en el Consell la potestad de dictar normas con rango de Ley, denominadas Decretos Ley, en los mismos términos establecidos en los artículos 81, 83, 84 y 85 de la Constitución Española para los supuestos de delegación del Congreso al Gobierno de España.
- B) Les Corts podrán delegar en el Consell la potestad de dictar normas con rango de Ley, denominadas Decretos Legislativos, en los mismos términos establecidos en los artículos 82, 83, 84 y 85 de la Constitución Española para los supuestos de delegación del Congreso al Gobierno de España.
- C) Les Corts podrán delegar en el Consell la potestad de dictar normas con rango de Ley, denominadas Decretos Legislativos, en los mismos términos establecidos en los artículos 82, 83, 84 y 86 de la Constitución Española para los supuestos de delegación del Congreso al Gobierno de España.
- D) Les Corts podrán delegar en el Consell la potestad de dictar normas con rango de Ley, denominadas Decretos Legislativos, en los mismos términos establecidos en los artículos 80, 83, 84 y 85 de la Constitución Española para los supuestos de delegación del Congreso al Gobierno de España.

**88.-Señale cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA. Según el artículo 9 de la Ley de la Generalitat Valenciana 1/1987, de 31 de marzo, Electoral Valenciana, el mandato de los Diputados de las Cortes Valencianas es compatible con el desempeño de actividades privadas, salvo en los supuestos que a continuación se detallan:**

- A) La actividad de contratista o fiador de obras, servicios y suministros públicos que se paguen con fondos de la Generalitat, o el desempeño de cargos que lleven anejas funciones de dirección, representación o asesoramiento en compañías o empresas que se dediquen a dichas actividades.
- B) La celebración con posterioridad a la fecha de su elección como Diputado de conciertos de prestación de servicios de asesoramiento o de cualquier otra índole, con titularidad individual o compartida, en favor de la Administración de la Generalitat.
- C) La participación inferior al 10% adquirida en todo o en parte con anterioridad a la fecha de su elección como Diputado, salvo fuere por herencia, en empresas o sociedades que tengan conciertos de obras, servicios o suministros con entidades del sector público de la Generalitat.
- D) Actividades de gestión, defensa, dirección o asesoramiento ante la Administración de la Generalitat, sus entes u organismos autónomos, de asuntos que hayan de resolverse por ellos, que afecten directamente a la realización de algún servicio público o que estén encaminados a la obtención de subvenciones o avales públicos. Se exceptúan aquellas actividades particulares que en ejercicio de un derecho reconocido realicen los directamente interesados, así como las subvenciones o avales cuya concesión se derive de la aplicación automática de lo dispuesto en una Ley o Reglamento de carácter general.

**89.-Señale cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA. De conformidad con el artículo 14 de la Ley de la Generalitat Valenciana 1/1987, de 31 de marzo, Electoral Valenciana, el Decreto de convocatoria de elecciones a las Cortes Valencianas especificará:**

- A) El lugar, día y hora de constitución de las Cortes Valencianas, dentro del plazo máximo de noventa días, a contar desde la expiración del mandato anterior.
- B) La fijación del tiempo de duración de la campaña electoral.
- C) El día de la votación, que habrá de celebrarse en un plazo no inferior a cincuenta y tres días, ni superior a sesenta, contados desde la publicación de la convocatoria.
- D) El número de Diputados a elegir en cada circunscripción, según lo previsto en la presente Ley.

**90.-Señale la respuesta CORRECTA. De conformidad con la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, corresponde al President de la Generalitat, como más alto representante de la Comunitat Valenciana, la función de:**

- A) Designar representante de la Comunitat Valenciana en el Patronato del Archivo de la Corona de Aragón.
- B) Impartir instrucciones a los miembros del Consell.
- C) Resolver, en el marco de la legislación estatal, la celebración de consultas populares en el ámbito de la Comunitat Valenciana, sobre cuestiones de interés general en materias autonómicas o locales.
- D) Ejercer las competencias en materia de acción exterior atribuidas por el artículo 62 del Estatut d'Autonomia.

**91.-De acuerdo con lo que establece la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, indique la respuesta CORRECTA:**

- A) Las resoluciones administrativas de carácter singular no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, salvo que aquéllas tengan grado igual o superior a éstas.
- B) Las sesiones del Consell tendrán carácter reservado; sólo se hará público el contenido de los acuerdos. Los documentos que se elevan a la consideración del Consell tendrán carácter reservado hasta que se adopte acuerdo sobre los mismos.
- C) Podrán formar parte de las Comisiones Delegadas del Consell el President, los Vicepresidentes y los Consellers. Los Subsecretarios deberán integrarse en estas Comisiones en aquellos supuestos en los que, por razón de la materia objeto de estudio, se considere oportuno.
- D) El Consell podrá crear la Comisión de Secretarios autonómicos y Subsecretarios para preparar las reuniones del Consell y tratar otras cuestiones de interés común que sean competencia de las Comisiones Delegadas o de las Comisiones Interdepartamentales.



**92.-Indique a respuesta CORRECTA. De acuerdo con la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, en el procedimiento de elaboración de los Reglamentos:**

- A) Una copia del expediente se remitirá, en su caso, a la Presidencia y Consellerias en cuyo ámbito pudiera incidir, con el fin de que, en el plazo máximo de quince días, emitan informe.
- B) El órgano competente formulará el proyecto de disposición, debiéndose incorporar al expediente un informe económico únicamente en los supuestos que conlleve un elevado coste que pueda incidir en la administración.
- C) Cuando el proyecto normativo afecte a la esfera de derechos e intereses legítimos de los ciudadanos, se dará audiencia al objeto de que en el plazo de diez días puedan presentar cuantas alegaciones consideren oportunas.
- D) Con anterioridad a la aprobación definitiva del proyecto, éste deberá ser remitido a la subsecretaría del departamento, la cual solicitará el informe de la Abogacía General de la Generalitat.

**93.-Señale la respuesta CORRECTA. De conformidad con el artículo 70 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, son funciones de los Directores Generales:**

- A) Vigilar, fiscalizar y supervisar el funcionamiento de todas las dependencias a su cargo.
- B) Dirigir y gestionar los servicios y resolver los asuntos que le asigne el reglamento orgánico de la conselleria o que el subsecretario encomiende a su incumbencia.
- C) Establecer el régimen interno y externo de las oficinas de ellos dependientes.
- D) Elevar al final de cada legislatura a sus órganos superiores un informe acerca del funcionamiento, coste y rendimiento de los servicios a su cargo, proponiendo las modificaciones que le asignen las leyes, reglamentos u órganos superiores.

**94.-Señale la respuesta CORRECTA. De acuerdo con el artículo 64.2 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, Les Corts impulsarán la autonomía local, pudiendo delegar la ejecución de las funciones y competencias:**

- A) En aquellos entes locales supramunicipales que, mediante los medios cedidos por la Generalitat y el Estado, puedan asumirlas, asegurando la debida coordinación y eficacia en la prestación de los servicios.
- B) En aquellos Ayuntamientos que, por sus medios, puedan asumirlas, asegurando la debida coordinación y colaboración en la prestación de los servicios.
- C) En aquellos Ayuntamientos y entes locales supramunicipales que, por sus medios, puedan asumirlas, asegurando la debida coordinación y eficacia en la prestación de los servicios.
- D) En aquellos Ayuntamientos y entes locales supramunicipales que, mediante los medios propios y los cedidos por la Generalitat y el Estado, puedan asumirlas, asegurando la debida coordinación y eficacia en la prestación de los servicios.

**95.-Señale la respuesta CORRECTA. De acuerdo con el artículo 23 de la Ley 12/1985, del Consell Valencià de Cultura, la periodicidad del régimen de sesiones ordinarias de dicha institución será:**

- A) Como mínimo, trimestral en cuanto al Pleno, y mensual para la Comisión de Gobierno.
- B) Como mínimo, semestral en cuanto al Pleno, y mensual para la Comisión de Gobierno.
- C) Como mínimo, semestral en cuanto al Pleno, y trimestral para la Comisión de Gobierno.
- D) Como mínimo, anual en cuanto al Pleno, y mensual para la Comisión de Gobierno.

**96.-Señale la respuesta CORRECTA. De acuerdo con el artículo 25 de la Ley 7/1998, de 16 de septiembre, de Creación de la Academia Valenciana de la Lengua, el Pleno de la Academia Valenciana de la Lengua quedará constituido cuando estén presentes:**

- A) Al menos, la mitad de sus miembros, y en todo el caso, el Presidente y el Secretario o legalmente quien les sustituya.
- B) Al menos, la mitad más uno de sus miembros, y en todo el caso, el Presidente o legalmente quien le sustituya.
- C) Al menos, la mitad más uno de sus miembros, y en todo el caso, el Presidente y el Secretario o legalmente quien les sustituya.
- D) Al menos, dos tercios de sus miembros, y en todo el caso, el Presidente y el Secretario o legalmente quien les sustituya.

**97.-Indique la respuesta CORRECTA. Según el artículo 13 de la Ley 10/1994, de 19 de diciembre, de creación del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, las deliberaciones y acuerdos del Consell Jurídic Consultiu requieren la presencia:**

- A) Del presidente/a o de quien le sustituya, de al menos la mitad de los Consejeros/as que lo forman y del titular de la Secretaría General.
- B) Del presidente/a o de quien le sustituya, de al menos la mitad más uno de los Consejeros/as que lo forman y del titular de la Secretaría General.
- C) Del presidente/a o de quien le sustituya, de al menos dos tercios de los Consejeros/as que lo forman y del titular de la Secretaría General.
- D) Del presidente/a o de quien le sustituya, de al menos tres quintos de los Consejeros/as que lo forman y del titular de la Secretaría General.

**98.-Señale la respuesta CORRECTA. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 56.3 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, se creará el Consell del Audiovisual de la Comunitat Valenciana por Ley de Les Corts aprobada por mayoría:**

- A) De tres cuartas partes.
- B) De dos terceras partes.
- C) Simple.
- D) De tres quintas partes.

**99.-Indique la respuesta CORRECTA. El artículo 61 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana en su punto tercero establece que la Comunitat Valenciana, como región de la Unión Europea, sin perjuicio de la legislación del Estado:**

- A) Participará en los mecanismos de control del principio de subsidiariedad previsto en el Derecho de la Unión Europea.
- B) Participará en los mecanismos de control del principio de solidaridad previsto en el Derecho de la Unión Europea.
- C) Participará en los mecanismos de control del principio de lealtad previsto en el Derecho de la Unión Europea.
- D) Participará en los mecanismos de control del principio de colaboración previsto en el Derecho de la Unión Europea.

**100.-Indique la respuesta CORRECTA. El Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana NO incluye entre los principios en los que se basa la financiación de la Generalitat el de:**

- A) Suficiencia.
- B) Solidaridad.
- C) Autonomía.
- D) Equilibrio presupuestario.

**101.-Señale la respuesta CORRECTA. De conformidad con el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana y en relación con la autorización de endeudamiento a los entes locales de la Comunitat Valenciana:**

- A) La Generalitat ostenta la competencia de desarrollo legislativo y la ejecución.
- B) La Generalitat ostenta la competencia exclusiva de acuerdo con las bases y la ordenación de la actividad económica general en los términos que disponen los artículos 38, 131 y los números 11 y 13 del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución Española.
- C) Corresponde a la Generalitat la ejecución de la legislación del Estado, de acuerdo con lo que determine la legislación del Estado.
- D) La Generalitat ostenta la competencia exclusiva.

**102.-De conformidad con el tenor literal del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, señale la opción CORRECTA:**

- A) En el ejercicio de sus competencias financieras, la Generalitat velará por el equilibrio territorial dentro de la Comunitat Valenciana y por la realización interna del principio de subsidiariedad.
- B) Corresponde al Consell la aprobación del Presupuesto de la Generalitat, que debe ser sometido a Les Corts para su autorización.
- C) El presupuesto debe ser presentado a Les Corts al menos con tres meses de antelación al comienzo del correspondiente ejercicio.
- D) La Generalitat queda facultada para constituir instituciones de crédito especializado y otras instituciones necesarias para su política económica, en los términos establecidos en la legislación del Estado.

**103.-De conformidad con el Tratado de la Unión Europea, indique cuál de las siguientes afirmaciones es la CORRECTA:**

- A) La seguridad nacional de cada Estado miembro seguirá siendo responsabilidad exclusiva de éste, salvo en los casos de defensa común del territorio europeo.
- B) En virtud del principio de subsidiariedad, en los ámbitos que no sean de su competencia exclusiva, la Unión intervendrá sólo en caso de que, y en la medida en que, los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, ni a nivel central ni a nivel regional y local, sino que puedan alcanzarse mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la acción pretendida, a escala de la Unión.
- C) La Unión desarrollará con los países vecinos relaciones preferentes, con el objetivo de establecer un espacio de seguridad y de buena vecindad basado en los valores de la Unión y caracterizado por unas relaciones estrechas y pacíficas fundadas en la solidaridad.
- D) Los ciudadanos estarán directamente representados en la Unión a través del Parlamento Europeo. Los Estados miembros estarán representados en el Consejo Europeo por su jefe de Estado y en el Consejo por sus presidentes de gobiernos, que serán democráticamente responsables, bien ante sus Parlamentos nacionales, bien ante el Parlamento Europeo.

**104.-Respecto de las instituciones de la Unión Europea, señale la respuesta CORRECTA:**

- A) El Parlamento Europeo ejercerá conjuntamente con el Consejo la función legislativa y la función presupuestaria. Ejercerá funciones de control político y consultivas, en las condiciones establecidas en los Tratados. Elegirá al Presidente de la Comisión.
- B) Los actos legislativos de la Unión sólo podrán adoptarse a propuesta del Consejo, excepto cuando los Tratados dispongan otra cosa. Los demás actos se adoptarán a propuesta del Consejo cuando así lo establezcan los Tratados.
- C) El Consejo ejercerá conjuntamente con la Comisión la función legislativa y la función presupuestaria. Ejercerá funciones de definición de políticas y de coordinación, en las condiciones establecidas en los Tratados.
- D) El Tribunal de Justicia de la Unión Europea comprenderá el Tribunal de Justicia, compuesto por nueve jueces y el Tribunal General que dispondrá al menos de un abogado general por cada Estado miembro.

**105.-Señale la respuesta CORRECTA. De acuerdo con el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en relación con el comité regulado en su artículo 255 al que corresponde pronunciarse sobre la idoneidad de los candidatos para el ejercicio de las funciones de juez y abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea:**

- A) El comité estará compuesto por nueve personalidades elegidas de entre antiguos miembros del Tribunal de Justicia y del Tribunal General, miembros de los órganos jurisdiccionales nacionales superiores y juristas de reconocida competencia, uno de los cuales será propuesto por la Comisión.
- B) El comité estará compuesto por nueve personalidades elegidas de entre antiguos miembros del Tribunal de Justicia y del Tribunal General, miembros de los órganos jurisdiccionales nacionales superiores y juristas de reconocida competencia, uno de los cuales será propuesto por el Parlamento Europeo.
- C) El comité estará compuesto por siete personalidades elegidas de entre antiguos miembros del Tribunal de Justicia y del Tribunal General, miembros de los órganos jurisdiccionales nacionales superiores y juristas de reconocida competencia, uno de los cuales será propuesto por la Comisión.
- D) El comité estará compuesto por siete personalidades elegidas de entre antiguos miembros del Tribunal de Justicia y del Tribunal General, miembros de los órganos jurisdiccionales nacionales superiores y juristas de reconocida competencia, uno de los cuales será propuesto por el Parlamento Europeo.

**106.-Indique la respuesta CORRECTA. Según el artículo 302 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, los miembros del Comité Económico y Social serán nombrados por un periodo de:**

- A) Cinco años. El mandato será renovable.
- B) Seis años. El mandato será renovable.
- C) Cinco años. El mandato no será renovable
- D) Seis años. El mandato no será renovable

**107.-En relación con el presupuesto anual de la Unión Europea, señale la respuesta CORRECTA:**

- A) El Parlamento Europeo y la Comisión establecerán el presupuesto anual de la Unión con arreglo a un procedimiento legislativo especial.
- B) Cada institución, excepto el Banco Central Europeo, elaborará, antes del 1 de julio, un estado de previsiones de sus gastos para el ejercicio presupuestario siguiente. La Comisión reunirá estas previsiones en un proyecto de presupuesto, que podrá contener previsiones divergentes.
- C) El Consejo presentará al Parlamento Europeo y a la Comisión una propuesta que contenga el proyecto de presupuesto, a más tardar el 1 de noviembre del año que precede al de su ejecución.
- D) El Parlamento Europeo, bajo su propia responsabilidad y dentro del límite de los créditos autorizados, ejecutará el presupuesto en cooperación con los Estados miembros.

**108.-En relación con el pacto de estabilidad y crecimiento y el artículo 126 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, señale la respuesta CORRECTA:**

- A) La Comisión supervisará la evolución de la situación presupuestaria y del nivel de endeudamiento público de los Estados miembros con el fin de detectar errores manifiestos.
- B) Si un Estado miembro no cumple los criterios de convergencia, el Consejo elaborará un informe, en el que también se tendrá en cuenta si el déficit público supera los gastos públicos de inversión, así como todos los demás factores pertinentes, incluida la situación económica y presupuestaria a largo plazo del Estado miembro.
- C) Si un Estado miembro no cumple los criterios de convergencia, el Comité Económico y Financiero emitirá un informe sobre el dictamen del Consejo.
- D) Si el Consejo considerare que un Estado miembro presenta o puede presentar un déficit excesivo, remitirá un dictamen a dicho Estado miembro e informará de ello a la Comisión.

**109.-Señale la respuesta CORRECTA. De conformidad con el artículo 3 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la Unión Europea dispondrá de competencia exclusiva en los siguientes ámbitos:**

- A) La unión aduanera; el establecimiento de las normas sobre competencia necesarias para el funcionamiento del mercado interior; la energía; la política monetaria de los Estados miembros cuya moneda es el euro y la política comercial común.
- B) La unión aduanera; el medio ambiente; la política monetaria de los Estados miembros cuya moneda es el euro y la política comercial común.
- C) La unión aduanera; el medio ambiente; los transportes; la política monetaria de los Estados miembros cuya moneda es el euro y la política comercial común.
- D) La unión aduanera; el establecimiento de las normas sobre competencia necesarias para el funcionamiento del mercado interior; la política monetaria de los Estados miembros cuya moneda es el euro y la política comercial.

**110.-Señale la respuesta CORRECTA. De acuerdo con el artículo 61 del Estatuto de Autonomía, la Comunitat Valenciana, como región de la Unión Europea, sin perjuicio de la legislación del Estado:**

- A) Participará en los mecanismos de control del principio de transitoriedad previsto en el Derecho de la Unión Europea.
- B) Tiene derecho a participar en todos los procesos que establezca el Estado para configurar la posición española en el marco de las instituciones europeas, cuando estén referidas a competencias propias de la Comunitat Valenciana. También a ser oída en aquellos otros que, incluso sin ser de su competencia, le afecten directa o indirectamente.
- C) Tendrá al President de la Generalitat como representante único de la Comunitat Valenciana en el Comité de Solidaridad Regional.
- D) Ostenta la competencia, en el marco de las normas básicas del Estado, de desarrollo ejecutivo y de ejecución de las normas y disposiciones europeas en el ámbito de sus competencias.

**111.-Señale la respuesta CORRECTA. En el ámbito de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, de acuerdo con las leyes procesales, en aquellos procedimientos en los que las alegaciones de la parte actora se fundamenten en actuaciones discriminatorias, por razón de sexo, corresponderá probar la ausencia de discriminación:**

- A) A la persona demandante.
- B) A la persona demandada.
- C) Al órgano judicial, a instancia de parte.
- D) La ley no contempla tal previsión.

**112.-Señale la respuesta INCORRECTA. De conformidad con la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y en relación con la igualdad en el ámbito de la educación superior, las Administraciones públicas promoverán:**

- A) La inclusión, en los planes de estudio en que proceda, de enseñanzas en materia de igualdad entre mujeres y hombres.
- B) La creación de postgrados específicos.
- C) La realización de estudios e investigaciones especializadas en la materia.
- D) Que se respete y se garantice una representación alícuota en los distintos órganos consultivos, científicos y de decisión existentes en el organigrama artístico y cultural.

**113.-Señale la respuesta INCORRECTA. De acuerdo con la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, el sistema educativo incluirá:**

- A) Entre sus fines, la educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales.
- B) Entre sus fines, la educación en la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres.
- C) Dentro de sus principios de calidad, la integración del principio de igualdad en la formación del personal educativo.
- D) Dentro de sus principios de calidad, el fomento de la igualdad plena entre mujeres y hombres.

**114.-Conforme a la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, señale la respuesta CORRECTA:**

- A) Las empresas que formalicen contratos de interinidad, para sustituir a trabajadoras víctimas de violencia de género que hayan suspendido su contrato de trabajo, tendrán derecho a una bonificación de hasta el 50 por 100 de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes, durante todo el período de suspensión de la trabajadora sustituida.
- B) Las víctimas de violencia de género podrán personarse como acusación particular en cualquier momento del procedimiento y se les permitirá retrotraer las actuaciones ya practicadas antes de su personación.
- C) El programa de acción específico para las víctimas de violencia de género inscritas como demandantes de empleo incluirá medidas para favorecer el inicio de una nueva actividad por cuenta propia.
- D) La indemnización por daños y perjuicios a la víctima de violencia de género será satisfecha por la administración pública competente en materia de servicios sociales.



**115.-Señale la respuesta CORRECTA. La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, prevé una ayuda de pago único que podrán recibir las víctimas de violencia de género:**

- A) Por importe equivalente al de 12 meses por prestación de desempleo.
- B) Que será incompatible con cualquier otra ayuda económica de carácter autonómico o local concedida por la situación de violencia de género.
- C) Por importe equivalente al de 18 meses de prestación por desempleo cuando la víctima de la violencia ejercida contra la mujer tuviera reconocida oficialmente una discapacidad en grado igual o superior al 33 por 100.
- D) Por importe equivalente al de 24 meses de subsidio por desempleo si la víctima o alguno de los familiares que conviven con ella tiene reconocida oficialmente una minusvalía en grado igual o superior al 33 por 100.

**116.-Señale la respuesta CORRECTA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno:**

- A) Transcurrido el plazo máximo para resolver sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido estimada.
- B) Las resoluciones dictadas en materia de acceso a la información pública no serán recurribles directamente ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
- C) El incumplimiento reiterado de la obligación de resolver en plazo tendrá la consideración de infracción leve a los efectos de la aplicación a sus responsables del régimen disciplinario previsto en la correspondiente normativa reguladora.
- D) Serán motivadas las resoluciones que denieguen el acceso, las que concedan el acceso parcial o a través de una modalidad distinta a la solicitada y las que permitan el acceso cuando haya habido oposición de un tercero.

**117.-Señale la respuesta CORRECTA. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, las disposiciones del capítulo II del Título I, Transparencia de la actividad pública, serán también aplicables a:**

A) Las entidades privadas que perciban durante el período de un año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 euros o cuando al menos el 40 % del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 euros.

B) Las entidades privadas que perciban durante el período de un año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 euros o cuando al menos el 50 % del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 50.000 euros.

C) Las entidades privadas que perciban durante el período de un año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 50.000 euros o cuando al menos el 50 % del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 euros.

D) Las entidades privadas que perciban durante el período de un año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 150.000 euros o cuando al menos el 50 % del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 50.000 euros.

**118.-Indique la respuesta CORRECTA. Según la Ley 1/2022, de 13 de abril, de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunitat Valenciana, los sujetos obligados e incluidos en su artículo 3 deben publicar:**

A) Los resultados de los procesos de evaluación del desempeño del personal funcionario y laboral.

B) Información estadística del personal, que incluirá al menos la edad, el género, así como el porcentaje de las personas con diversidad funcional.

C) Las resoluciones de nombramientos de personal funcionario interino, cuando se trate de puestos de trabajo correspondientes a la categoría de entrada en el cuerpo, escala, agrupación profesional funcionarial o agrupación de puestos de trabajo correspondiente.

D) Las resoluciones de autorización de comisión de servicios forzosa del personal funcionario de la Generalitat.

**119.-Señale la respuesta CORRECTA. De acuerdo con el artículo 9 de la Ley 1/2014, de 28 de febrero, de la Generalitat, del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana. La persona designada para ostentar la Presidencia del Comité Econòmic i Social será nombrada por decreto del Consell a propuesta conjunta:**

- A) De las personas titulares de las consellerias competentes en materia de economía, hacienda, empleo, bienestar social, agricultura y pesca, previa consulta al Comité, cuyo parecer se entenderá favorable salvo que voten en contra la mayoría absoluta de sus miembros.
- B) De las personas titulares de las consellerias competentes en materia de economía, hacienda, empleo, bienestar social y agricultura, previa consulta al Comité, cuyo parecer se entenderá favorable salvo que voten en contra la mayoría absoluta de sus miembros.
- C) De las personas titulares de las consellerias competentes en materia de trabajo, hacienda, empleo, bienestar social, agricultura y turismo, previa consulta al Comité, cuyo parecer se entenderá favorable salvo que voten en contra tres cuartas partes de sus miembros.
- D) De las personas titulares de las consellerias competentes en materia de economía, hacienda, empleo, bienestar social y agricultura, previa consulta al Comité, cuyo parecer se entenderá favorable salvo que voten en contra tres cuartas partes de sus miembros.

**120.-De acuerdo con el Reglamento de Les Corts, señale la respuesta CORRECTA:**

- A) Los diputados y diputadas, en número no inferior a cinco, incluidos en las listas de un mismo partido, agrupación o coalición electoral que hubieran comparecido como tal ante el electorado en las últimas elecciones autonómicas, tendrán derecho a constituir grupo parlamentario propio.
- B) La presencia en el Grupo Mixto de diputados o diputadas pertenecientes a distintas formaciones electorales permitirá la constitución de agrupaciones, dentro del mismo, por aquellos diputados o diputadas pertenecientes a una misma formación electoral.
- C) Ningún diputado o diputada podrá formar parte de más de un grupo parlamentario, aunque sí podrá adscribirse a grupo parlamentario distinto al constituido por los diputados y diputadas pertenecientes a la formación electoral con la que concurrió a las elecciones.
- D) El diputado o la diputada que se ocupe, directamente, en el ámbito de una actividad mercantil, industrial o profesional, de un asunto que sea declarado objeto de debate en una sesión de pleno o comisión, deberá eximirse de su intervención en ésta.







**PROVES SELECTIVES D'ACCÉS AL COS A1-01 SUPERIOR  
TÈCNIC D'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ  
DE LA GENERALITAT, SECTOR ADMINISTRACIÓ GENERAL.**

**TORN LLIURE GENERAL, PERSONES AMB DIVERSITAT  
FUNCIONAL I MALALTIA MENTAL.**

**(PROCÉS D'ESTABILITZACIÓ)**

**Opció I: MATÈRIES JURÍDIQUES**

**CONVOCATÒRIA 120/21**

**EXERCICI ÚNIC**

**TEMPS REALITZACIÓ:**

**(2 hores i 45 minuts)**

**1.-Indique l'enunciat CORRECTE, d'acord amb el tenor literal de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques:**

- A) Els actes administratius es produiran per escrit a través de mitjans electrònics, llevat que una norma exigisca una altra forma més adequada d'expressió i constància.
- B) Tota resolució haurà de ser cursada dins del termini de deu dies a partir de la data en què l'acte haja sigut dictat, i haurà de contindre el text íntegre de la resolució, amb indicació de si posa fi o no a la via administrativa, l'expressió dels recursos que procedisquen, si és el cas, en via administrativa i judicial i el termini per a interposar-los, sense perjuí que els interessats puguin exercitar, si és el cas, qualsevol altre que estimen procedent.
- C) Les normes i actes dictats pels òrgans de les Administracions Públiques en l'exercici de la seua pròpia competència hauran de ser observades per la resta dels òrgans administratius, encara que no depenguen jeràrquicament entre si o pertanguen a una altra Administració.
- D) Les resolucions administratives de caràcter singular podran vulnerar el que s'establix en una disposició de caràcter general, si aquelles procedixen d'un òrgan d'igual o superior jerarquia al que va dictar la disposició general.

**2.-Indique l'enunciat CORRECTE, d'acord amb el tenor literal de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques:**

- A) Quan l'interessat accedira al contingut de la notificació en seu electrònica, se li oferirà la possibilitat que la resta de notificacions es puguin realitzar a través de mitjans electrònics.
- B) En els procediments iniciats a sol·licitud de l'interessat, la notificació es practicarà en tot cas pel mitjà assenyalat a este efecte per aquell.
- C) En qualsevol cas, no podrà imposar-se als administrats una obligació no pecuniària que no estiga establida conformement a una norma de rang legal.
- D) En els actes personals en què procedisca la compulsió directa sobre la persona de l'obligat, quan així ho autoritzen les Lleis, i en la forma i quantia que estes determinen, les Administracions Públiques poden, per a la seua execució, imposar multes coercitives, reiterades per lapses de temps que siguen suficients per a complir l'ordenat.



**3.-Indique la resposta CORRECTA entre les següents en matèria d'administració electrònica:**

- A) En la seu electrònica es realitzaran totes les actuacions i tràmits referits a procediments o a servicis que requerisquen la identificació de l'Administració Pública i, si és el cas, la identificació o firma electrònica de les persones interessades.
- B) Les Administracions Públiques no podran utilitzar sistemes de codi segur de verificació de documents en el desenvolupament d'actuacions automatitzades, havent d'utilitzar necessàriament un segell electrònic.
- C) La identificació o firma electrònica en el procediment administratiu mitjançant personal funcionari públic habilitat requerix de la identificació de la persona interessada i de la prestació del seu consentiment exprés o tàcit.
- D) Les còpies autèntiques s'expediran en tot cas a partir d'un original i tindran la mateixa validesa i eficàcia que els documents originals.

**4.-Indique l'enunciat CORRECTE, d'acord amb el tenor literal de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques:**

- A) Són nuls de ple dret els actes de les Administracions Públiques dictats prescindint absolutament del procediment reglamentàriament establert o de les normes que contenen les regles essencials per a la formació de la voluntat dels òrgans col·legiats.
- B) Són nuls de ple dret els actes de l'Administració que incórreguen en qualsevol infracció de l'ordenament jurídic, fins i tot la desviació de poder.
- C) El defecte de forma només determinarà l'anul·labilitat dels actes administratius quan estos manquen dels requisits formals per a aconseguir la seua fi o done lloc a la indefensió dels interessats.
- D) Són nuls de ple dret els actes de les Administracions Públiques dictats per òrgan manifestament incompetent per raó de la matèria.

**5.-Indique l'enunciat CORRECTE, d'acord amb el tenor literal de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques:**

- A) Els tràmits que hagen de ser emplenats pels interessats s'hauran de realitzar en el termini de deu dies a partir del següent al de la notificació del corresponent acte, excepte en cas que en la norma corresponent es fixe termini diferent.
- B) Iniciat el procediment, l'òrgan administratiu competent per a instruir, podrà adoptar, d'ofici o a instància de part i de forma motivada, les mesures provisionals que estime oportunes per a assegurar l'eficàcia de la resolució que puga recaure, si existiren elements de juí suficients per a això, d'acord amb els principis de proporcionalitat, efectivitat i menor onerositat.
- C) En el despatx dels expedients es guardarà l'orde rigorós d'incoació de qualsevol assumpte, llevat que pel titular de la unitat administrativa es done orde motivada en contra, de la qual quede constància.
- D) D'acord amb el principi de simplificació administrativa, s'acordaran en un sol acte tots els tràmits que, per la seua naturalesa homogènia, admeten un impuls successiu i no siga obligat el seu compliment simultani.

**6.-Indique la resposta CORRECTA, d'acord amb el tenor literal de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques:**

- A) Els procediments s'iniciaran d'ofici per acord de l'òrgan competent, bé per pròpia iniciativa o a conseqüència d'orde superior, a petició raonada d'altres òrgans o per denúncia.
- B) Les qüestions incidentals que se susciten en el procediment, fins i tot les que es referisquen a la nul·litat d'actuacions, no suspendran la tramitació d'este, excepte l'abstenció.
- C) Els actes d'instrucció necessaris per a la determinació, coneixement i comprovació dels fets en virtut dels quals s'haja de pronunciar la resolució, es realitzaran d'ofici i a través de qualsevol mitjà vàlid admés en dret, per l'òrgan que tramite el procediment, sense perjuí del dret dels interessats a proposar aquelles actuacions que requerisquen la seua intervenció o constituïsquen tràmits legalment o reglamentàriament establits.
- D) Les aplicacions i sistemes d'informació utilitzats per a la instrucció dels procediments hauran de garantir el control dels temps i terminis, la identificació dels òrgans, unitats i els seus responsables i la tramitació dels expedients, així com facilitar la simplificació i la publicitat dels procediments.

**7.-D'acord amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, indique la resposta CORRECTA:**

- A) Una de les circumstàncies per les quals es pot interposar el recurs extraordinari de revisió contra un acte en via administrativa és que la resolució s'haja dictat a conseqüència de prevaricació, suborn, violència, maquinació fraudulenta o una altra conducta punible i s'haja declarat així en virtut de sentència judicial.
- B) Contra les resolucions i els actes de tràmit, si estos últims decidixen directament o indirectament el fons de l'assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procediment, produeixen indefensió o algun perjudici a drets i interessos legítims, podran ser interposats pels interessats els recursos d'alçada i potestatiu de reposició, que caldrà fundar en qualsevol dels motius de nul·litat o anul·labilitat previstos en els articles 47 i 48 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
- C) En els casos d'actes fermes en via administrativa que en dictar-los s'haja incorregut en error de fet, que resulte dels mateixos documents incorporats a l'expedient, el recurs extraordinari de revisió s'interposarà dins del termini de quatre anys següents a la data de la notificació de la resolució impugnada.
- D) Contra la resolució d'un recurs de reposició no es podrà interposar de nou este recurs, excepte en els casos determinats per la llei.

**8.-Indique l'enunciat CORRECTE, d'acord amb el tenor literal de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, i en relació amb la responsabilitat patrimonial de l'Administració Pública:**

- A) L'Administració corresponent, quan haja indemnitzat els lesionats, exigirà d'ofici en via administrativa de les seues autoritats i altre personal al seu servici la responsabilitat en què hagen incorregut per dol, o culpa o negligència greus, prèvia instrucció del corresponent procediment.
- B) Quan de la gestió dimanant de fórmules conjuntes d'actuació entre diverses Administracions públiques es derive responsabilitat en els termes previstos en la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, el particular podrà exigir a les Administracions intervinents que responguen de manera solidària.
- C) Els particulars tindran dret a ser indemnitzats per les Administracions Públiques corresponents, de tota lesió que patisquen en qualsevol dels seus béns i drets, sempre que la lesió siga conseqüència del funcionament normal o anormal dels servicis públics excepte, exclusivament, en els casos de força major.
- D) Per a fer efectiva la responsabilitat patrimonial pels danys i perjudicis causats per les autoritats i personal al servici de les administracions públiques, els particulars exigiran directament a l'Administració la corresponent indemnització, havent de respondre el seu personal de manera subsidiària.

**9.-Indique l'enunciat CORRECTE, d'acord amb el tenor literal de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, i en relació amb la responsabilitat patrimonial de l'Administració Pública:**

- A) En tot cas, el mal al·legat haurà de ser evident, avaluable econòmicament i individualitzat en relació amb una persona o grup de persones.
- B) Els particulars tindran dret a ser indemnitzats per les Administracions Públiques de tota lesió que patisquen en els seus béns i drets a conseqüència de l'aplicació d'actes legislatius de naturalesa expropiatòria de drets que no tinguen el deure jurídic de suportar quan així s'establisca en els mateixos actes legislatius i en els termes que en estos s'especifiquen.
- C) La responsabilitat patrimonial de l'Estat pel funcionament de l'Administració de Justícia es regirà per la Llei orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del Consell General del Poder Judicial.
- D) L'anul·lació en via administrativa o per l'orde jurisdiccional contenciós administratiu dels actes o disposicions administratives no pressuposa, per si mateixa, dret a la indemnització.

**10.-Indique l'enunciat CORRECTE, d'acord amb el tenor literal de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, i en relació amb la responsabilitat patrimonial de l'Administració Pública:**

- A) Podran ser sancionades per fets constitutius d'infracció administrativa les persones físiques i jurídiques, i en tot cas els grups d'afectats, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms, que resulten responsables d'estos a títol de dol, culpa o negligència greu.
- B) És una manifestació del principi de proporcionalitat que les lleis reguladores dels diferents règims sancionadors puguin preveure els supòsits en què determinades persones respondran del pagament de les sancions pecuniàries imposades als qui d'estes depenguen o estiguen vinculades.
- C) La graduació de la sanció considerarà especialment, entre altres criteris, la reincidència, per comissió en el terme d'un any d'una infracció de la mateixa naturalesa quan així haja sigut declarat per resolució ferma en via administrativa.
- D) En el cas de desestimació presumpta del recurs d'alçada interposat contra la resolució per la qual s'imposa la sanció, el termini de prescripció de la sanció començarà a comptar-se des del dia següent d'aquell en què finalitze el termini legalment previst per a la resolució d'este recurs.

**11.-D'acord amb el tenor literal de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i en relació amb el procediment sancionador, indique la resposta CORRECTA:**

- A) Les propostes de resolució en els procediments de caràcter sancionador podran ser motivades, les resolucions ho seran en tot cas.
- B) Les actuacions prèvies seran realitzades pels òrgans que tinguen atribuïdes funcions d'investigació, esbrinament i inspecció en la matèria i, a falta d'estos, per la persona o òrgan administratiu que determine l'òrgan competent per a la iniciació o resolució del procediment.
- C) L'administració actuant podrà consultar o recaptar els documents que ja es troben en poder de l'Administració actuant o hagen sigut elaborats per qualsevol altra Administració, llevat que l'interessat s'opose a això.
- D) Els fets declarats provats per resolucions judicials fermes en l'orde penal i civil vincularan a les Administracions Públiques respecte dels procediments sancionadors que substancien.

**12.-D'acord amb la Llei 14/2003, de 10 d'abril, de Patrimoni de la Generalitat Valenciana, identifique la resposta CORRECTA:**

- A) La inscripció en els registres de la propietat industrial i intel·lectual de les propietats i drets incorporals de la Generalitat correspondrà a la Direcció General competent en matèria de patrimoni.
- B) La Generalitat podrà recuperar per si mateixa la possessió dels seus béns demaniais en el termini d'un any a comptar a partir del dia següent de la data en què s'haja produït la usucapió. Transcorregut eixe temps, serà procedent l'acció corresponent davant els tribunals ordinaris.
- C) La tramitació i aprovació de la partió de les vies pecuàries, monts, carreteres, terrenys annexos i altres propietats administratives especials correspondrà als departaments competents en la matèria, conformement a les disposicions específiques que els regulen.
- D) La desafectació podrà fer-se de manera expressa o tàcita, podent incorporar-se la declaració de desafectació en els acords de cessió i alienació.

**13.-D'acord amb la Llei 14/2003, de 10 d'abril, de Patrimoni de la Generalitat Valenciana, indique la resposta CORRECTA:**

- A) L'autorització per a ús comú especial i privatiu de béns de domini públic generarà el preu públic que corresponga de conformitat amb la legislació tributària.
- B) Els arrendaments amb opció de compra o sense i els arrendaments financers de béns mobles se sotmetran a la legislació de contractes de les administracions públiques.
- C) Es podran adscriure béns i drets patrimonials a organismes públics vinculats o dependents de la Generalitat, quan siguen necessaris per al compliment directe dels seus fins, però no béns demaniais, que només poden estar adscrits a administracions públiques territorials.
- D) L'òrgan competent podrà acordar l'alienació directa dels seus béns immobles i drets immobiliaris quan el valor del bé o dret siga superior a 150.000 € i existiren drets d'adquisició preferent a favor de tercers.

**14.-D'acord amb la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, indique la resposta CORRECTA:**

- A) Els requisits que hauran de complir les persones beneficiàries per a l'obtenció de la subvenció i manera d'acreditar-los han de constar en la convocatòria.
- B) De conformitat amb el que preveu l'article 41, en la tramitació anticipada d'atorgament de subvencions, es podrà arribar al moment procedimental immediatament anterior al de la proposta de la resolució de la concessió, havent de constar en tots els tràmits que este atorgament estarà condicionat a l'existència, en els pressupostos de l'exercici econòmic següent, de crèdit adequat i suficient per a això.
- C) Amb caràcter excepcional, es podran concedir de manera directa aquelles subvencions en què s'acrediten raons d'interés públic, social o econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que dificulten la seua convocatòria pública. El Consell aprovarà, mitjançant acord, a proposta de la conselleria competent per raó de la matèria, i previ informe de la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d'hisenda, les bases reguladores que s'han d'aplicar en cada cas.
- D) L'Administració podrà comprovar el valor de mercat de les despeses subvencionades emprant cotitzacions en mercats nacionals i estrangers.

**15.-En relació amb les formes d'activitat de l'administració, indique la resposta CORRECTA:**

- A) Són susceptibles d'arbitratge les controvèrsies sobre matèries de lliure disposició conformement a dret.
- B) L'expropiació forçosa, a causa de la seua regulació preconstitucional, no es considera una activitat de limitació de l'administració.
- C) Les Administracions Públiques que, en l'exercici de les seues respectives competències, establisquen mesures que limiten l'exercici de drets individuals o col·lectius o exigisquen el compliment de requisits per al desenvolupament d'una activitat, hauran d'aplicar el principi de proporcionalitat i triar la mesura menys restrictiva, motivar la seua necessitat per a la protecció de l'interés públic, així com justificar la seua adequació per a aconseguir els fins que es persequen, sense que en cap cas es produïsquen diferències de tracte discriminatòries, excepte situacions excepcionals.
- D) La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada, manifestació o document que s'acompanye o incorpore a una declaració responsable o a una comunicació prèvia, o la no presentació davant l'Administració competent de la declaració responsable o comunicació prèvia, determinarà la impossibilitat de continuar amb l'exercici del dret o activitat afectada des del moment en què es tinga constància de estos fets, sense que pugui incorré en altres responsabilitats.

**16.-D'entre les següents afirmacions en matèria de gestió dels servicis públics, indique la resposta CORRECTA:**

- A) Si un servici públic de la Generalitat és prestat per una persona jurídica del seu sector públic instrumental que tinga la condició de mitjà propi personificat estem davant una gestió indirecta d'este.
- B) Una fórmula de gestió de servici públic col·laborativa és la formalització d'un conveni entre la Generalitat i una entitat amb personalitat juridicoprivada, sent l'únic requisit exigible que es tracte d'un poder adjudicador.
- C) Els consorcis es podran utilitzar per a la gestió dels servicis públics, en el marc dels convenis de cooperació transfronterera en què participen les Administracions espanyoles, i d'acord amb les previsions dels convenis internacionals ratificats per Espanya en la matèria.
- D) Les Comunitats Autònomes, en l'exercici de les competències que tenen atribuïdes, poden legislar articulant instruments contractuals per a la prestació de servicis públics destinats a satisfer necessitats de caràcter social.

**17.-Davant la tramitació d'un conveni se li plantegen a un funcionari les següents qüestions. Indique la resposta CORRECTA:**

- A) L'òrgan mixt de seguiment i control dels convenis és preceptiu en tots aquells que comporten obligacions econòmiques per a la Generalitat.
- B) L'autorització del Consell per a subscriure convenis serà preceptiva en els convenis firmats amb l'Administració General de l'Estat, amb altres comunitats autònomes, o amb entitats del sector públic que siguin poders adjudicadors.
- C) L'informe del Registre de Convenis s'emetrà en el termini màxim de deu dies hàbils des de la recepció del projecte de conveni. En el cas de no evacuar-se l'informe en el termini indicat, s'entendrà favorable i es podran prosseguir les actuacions per a la firma del conveni.
- D) En el Registre de Convenis de la Generalitat s'inscriuran els convenis subscrits per les societats mercantils en les quals la Generalitat compte amb una participació, directa o indirecta, superior al 40 % de la seua capital social.

**18.-Un director general necessita contractar una sèrie de servicis i prestacions en l'àmbit del desenvolupament de les competències de la seua direcció general. S'ha llegit la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, i creu haver tret una sèrie de conclusions. Indique quina de les quatre afirmacions que planteja és la CORRECTA:**

- A) La designació d'un responsable del contracte és facultativa en funció de la necessitat existent de supervisar la seua execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d'assegurar la correcta realització de la prestació pactada.
- B) Els fons sense personalitat jurídica són entitats del sector públic considerades poders adjudicadors.
- C) Les Corporacions de dret públic queden subjectes a la llei de contractes del sector públic quan complisquen els requisits per a ser poder adjudicador, d'acord amb el que disposa l'article 3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
- D) És causa d'anul·labilitat no recollir les previsions de l'article 122 en aquells contractes l'execució dels quals requereisca el tractament pel contractista de dades personals per compte del responsable del tractament.



**19.-Vist l'èxit de la consulta formulada, decidix tornar a llançar una sèrie d'afirmacions al servici de contractació perquè, com a expert en la matèria, li indique si té raó respecte de les següents afirmacions, de les quals només hi ha una resposta CORRECTA. Indique quina:**

- A) Els contractes relatius a servicis de conciliació són contractes de servicis de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
- B) Els contractes de subscripció a revistes jurídiques són contractes administratius de servicis de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
- C) Els contractes d'adquisició de programes d'ordinador desenvolupats a mesura són contractes de servicis de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
- D) Quan el contracte mixt continga prestacions dels contractes d'obres, subministraments o servicis, d'una banda, i contractes de concessions d'obra o concessions de servicis que són separables, s'atendrà el caràcter de la prestació principal.

**20.-D'acord amb el tenor literal de l'article 130 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, indique la resposta CORRECTA:**

- A) Quan una norma legal, un conveni col·lectiu o un acord de negociació col·lectiva d'eficàcia general, impose a l'adjudicatari l'obligació de subrogar-se com a ocupador en determinades relacions laborals, els servicis dependents de l'òrgan de contractació hauran de facilitar als licitadors, en el mateix plec, la informació sobre les condicions dels contractes dels treballadors als quals afecte la subrogació que resulte necessària per a permetre una exacta avaluació del valor estimat del contracte, havent de fer constar igualment que esta informació es facilita en compliment del que preveu este article.
- B) El que disposa l'article 130 respecte de la subrogació de treballadors resultarà igualment aplicable als socis treballadors de les cooperatives quan estos estiguen adscrits al servici o activitat objecte de la subrogació.
- C) El plec de clàusules administratives particulars podrà establir la imposició de penalitats al contractista dins dels límits establits en l'article 192 per al supòsit d'incompliment per este de l'obligació prevista en este article.
- D) En cas que una Administració Pública decidisca prestar directament un servici que fins a la data era prestat per un operador econòmic, vindrà obligada, en tot cas, a la subrogació del personal que el prestava.

**21.-D'acord amb el tenor literal de l'article 99 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, indique la resposta CORRECTA:**

- A) L'objecte dels contractes del sector públic haurà de ser determinat. Este es podrà definir en atenció a les necessitats o funcionalitats concretes que es pretenen satisfer, sense tancar l'objecte del contracte a una solució única.
- B) No es podrà fraccionar un contracte amb la finalitat de disminuir la quantia d'este i eludir així els requisits de publicitat i transparència o els relatius al tipus de tramitació i procediment d'adjudicació que corresponguen.
- C) En els contractes adjudicats per lots, i llevat que s'establisca una altra previsió en el plec que regisca el contracte, cada lot constituirà un contracte, excepte en casos en què es presenten ofertes integrades, en els quals tots els lots constituïran un contracte.
- D) Es podrà reservar algun o alguns dels lots per a Centres Especials d'Ocupació o per a empreses d'inserció, o un percentatge màxim de reserva de l'execució d'estos contractes en el marc de programes d'ocupació protegida, de conformitat amb el que disposa la disposició addicional quarta de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

**22. De conformitat amb el que estableix l'article 82.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, sense perjuí de l'assenyalat en l'apartat 3 d'este article i en l'article següent, per a la conservació de la classificació haurà de justificar-se:**

- A) Anualment el manteniment de la solvència econòmica i financera i, cada dos anys, el de la solvència tècnica i professional.
- B) Anualment el manteniment de la solvència econòmica i financera i, cada tres anys, el de la solvència tècnica i professional.
- C) Cada dos anys el manteniment de la solvència econòmica i financera, i anualment el de la solvència tècnica i professional.
- D) Cada dos anys el manteniment de la solvència econòmica i financera i, cada tres anys, el de la solvència tècnica i professional.

**23.-Indique la resposta CORRECTA. D'acord amb el tenor literal de l'article 12 de la Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la Generalitat, de la Funció Pública Valenciana, correspon al Consell Assessor de la Funció Pública Valenciana:**

- A) Emetre informe, en tot cas, dels avantprojectes de llei i els reglaments en matèria d'ocupació pública en relació amb el personal de les administracions de la Comunitat Valenciana.
- B) Emetre informe dels avantprojectes de llei i els reglaments en matèria d'ocupació pública en relació amb el personal de les administracions de la Comunitat Valenciana, quan li siguen sotmesos a consulta per estes.
- C) Emetre informe, en tot cas, dels avantprojectes de llei i els reglaments en matèria d'ocupació pública en relació amb el personal de l'Administració del Consell.
- D) Emetre informe dels avantprojectes de llei i els reglaments en matèria d'ocupació pública en relació amb el personal de l'Administració de la Generalitat, quan li siguen sotmesos a consulta per esta.

**24.-D'acord amb la literalitat de l'article 215 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, indique la resposta CORRECTA:**

- A) Sense perjudici del que estableix la disposició addicional cinquantesima primera de la llei de Contractes de Sector Públic, els subcontractistes no tindran acció directa enfront de l'Administració contractant per les obligacions concretes amb ells pel contractista a conseqüència de l'execució del contracte principal i dels subcontractes.
- B) Si així es preveu en els plecs, els licitadors hauran d'indicar en l'oferta la part del contracte que tinguen previst subcontractar, assenyalant el seu import, i el nom o el perfil empresarial, definit per referència a les condicions de solvència econòmica o financera i professional o tècnica, dels subcontractistes als quals s'haja d'encomanar la seua realització.
- C) En els contractes de caràcter secret o reservat, o en aquells l'execució dels quals haja d'anar acompanyada de mesures de seguretat especials d'acord amb disposicions legals o reglamentàries o quan ho exigisca la protecció dels interessos essencials de la seguretat de l'Estat, la subcontractació requerirà sempre autorització expressa del responsable del contracte.
- D) En tot cas, el contractista haurà de comunicar per escrit, després de la formalització del contracte, a l'òrgan de contractació la intenció de subscriure els subcontractes, indicarà la part de la prestació que es pretén subcontractar i la identitat, dades de contacte i representant o representants legals del subcontractista, justificarà prou l'aptitud d'este per a executar-la per referència als elements tècnics i humans de què disposa i a la seua experiència, i acreditarà que este no es troba incurs en prohibició de contractar d'acord amb l'article 71.

**25.-D'acord amb el regulat en REGLAMENT (UE) 2016/679, del Parlament europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'estes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), indique la resposta CORRECTA entre les següents:**

- A) L'encarregat del tractament és la persona física o jurídica, autoritat pública, servici o un altre organisme que tracta dades personals per compte del responsable del tractament i en esta labor determina els fins.
- B) D'acord amb l'article 9 del Reglament General de Protecció de Dades, són dades de categories especials les corresponents a les persones menors d'edat.
- C) L'interessat tindrà dret a oposar-se en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seua situació particular, al fet que dades personals que el concernisquen siguen objecte d'un tractament basat en el que disposa l'article 6, apartat 1, lletres e) o c), incloent-hi l'elaboració de perfils sobre la base d'estes disposicions.
- D) És funció de la persona delegada de protecció de dades cooperar amb l'autoritat de control.

**26.-D'acord amb el tenor literal de l'article 39 del text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic, aprovat mitjançant Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, indique la resposta CORRECTA:**

- A) En les unitats electorals on el nombre de funcionaris siga superior a 6 i inferior a 50, la seua representació correspondrà als Delegats de Personal. Fins a 30 funcionaris s'elegiran tres Delegats, i de 31 a 49 se n'elegiran cinc, que exerciran la seua representació conjuntament i mancomunadament.
- B) En les unitats electorals on el nombre de funcionaris siga igual o superior a 6 i inferior a 50, la seua representació correspondrà als Delegats de Personal. Fins a 30 funcionaris s'elegirà un Delegat, i de 31 a 49 se n'elegiran tres, que exerciran la seua representació solidàriament.
- C) En les unitats electorals on el nombre de funcionaris siga igual o superior a 6 i inferior a 50, la seua representació correspondrà als Delegats de Personal. Fins a 30 funcionaris s'elegirà un Delegat, i de 31 a 49 se n'elegiran tres, que exerciran la seua representació conjuntament i mancomunadament.
- D) En les unitats electorals on el nombre de funcionaris siga superior a 6 i inferior a 50, la seua representació correspondrà als Delegats de Personal. Fins a 30 funcionaris s'elegirà un Delegat, i de 31 a 49 se n'elegiran tres, que exerciran la seua representació solidàriament.

**27.-Indique la resposta CORRECTA, d'acord amb el tenor literal de l'article 25 de la Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la Generalitat, de la Funció Pública Valenciana. El nomenament del personal directiu públic professional correspondrà:**

- A) A la persona que ostente la titularitat de la presidència de la Generalitat o conselleria a la qual estiga adscrit el lloc de treball, bé directament o bé en virtut dels seus organismes dependents.
- B) A la persona que ostente la titularitat de la presidència de la Generalitat o conselleria a la qual estiga adscrit el lloc de treball, així com a les persones que ostenten la direcció dels organismes autònoms al quals estiguen adscrits estos llocs.
- C) A la persona que ostente la titularitat de la presidència de la Generalitat o conselleria a la qual estiga adscrit el lloc de treball, així com a les persones que ostenten la direcció dels organismes autònoms i entitats públiques a les quals estiguen adscrits estos llocs.
- D) A la consellera o el conseller competent en matèria de funció pública.

**28.-Indique la resposta CORRECTA, d'acord amb la literalitat de l'article 46 de la Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la Generalitat, de la Funció Pública Valenciana. La classificació de llocs de treball de naturalesa eventual contindrà:**

- A) El número de lloc, la seua denominació, forma de provisió i adscripció orgànica, així com les funcions i les retribucions que li corresponguen de conformitat amb el que preveu l'article 20.
- B) El número de lloc, la seua denominació, naturalesa i adscripció orgànica i funcional, percentatge de jornada, si és el cas, així com les funcions i les retribucions que li corresponguen de conformitat amb el que preveu l'article 20.
- C) El número de lloc, la seua denominació, forma de provisió i adscripció orgànica, percentatge de jornada, si és el cas, així com les funcions i les retribucions que li corresponguen de conformitat amb el que preveu l'article 20.
- D) El número de lloc, la seua denominació, naturalesa i adscripció orgànica, així com les funcions i les retribucions que li corresponguen de conformitat amb el que preveu l'article 20.

**29.-D'acord amb la literalitat de l'article 67 de la Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la Generalitat, de la Funció Pública Valenciana, indique la resposta CORRECTA:**

- A) Els membres de l'òrgan de selecció hauran de pertànyer al grup i subgrup de classificació professional al qual corresponga una titulació d'igual nivell acadèmic a l'exigit en la respectiva convocatòria i, almenys, la mitat dels seus membres haurà de posseir una titulació corresponent a la mateixa àrea de coneixements que l'exigida en la convocatòria.
- B) En tot cas, els òrgans de selecció estaran compostos exclusivament per personal funcionari, llevat que es tracte de seleccionar personal laboral, i en este cas, podrà estar compost, a més, per personal d'esta classe.
- C) Els òrgans de selecció no podran proposar l'accés a la condició de personal funcionari d'un nombre superior de persones aprovades al de vacants convocades, excepte quan així ho preveja l'oferta d'ocupació pública.
- D) D'acord amb el principi de col·laboració i cooperació entre administracions, podrà formar part dels òrgans de selecció de les universitats públiques una o un vocal pertanyent a l'Administració de la Generalitat.

**30.-D'acord amb el Títol VIII Promoció professional, de la Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la Generalitat, de la Funció Pública Valenciana, indique la resposta CORRECTA:**

- A) El personal funcionari interí de l'Administració de la Generalitat tindrà dret, en tot cas, a la percepció de la retribució corresponent al complement de carrera administrativa i de productivitat que corresponga segons el temps de servicis prestats.
- B) Per a concórrer a les proves de promoció interna s'hauran de reunir els requisits exigits per a l'accés, haver prestat servicis efectius en l'administració pública, organisme públic, consorci o universitat pública corresponent durant, almenys, dos anys en el cos o escala des de la qual s'accedix o durant tres amb interrupció, així com superar les corresponents proves selectives.
- C) La carrera vertical del personal funcionari de carrera consistix en l'obtenció amb destinació definitiva de llocs de treball que, segons la seua classificació, poden comportar una major responsabilitat o dificultat tècnica i que suposarà el reconeixement, amb els efectes previstos en esta llei, del nivell competencial corresponent.
- D) Els instruments que conformen els sistemes d'avaluació s'adequaran en tot cas a criteris de transparència, publicitat, objectivitat, fiabilitat, mèrit, capacitat i rellevància de continguts, d'imparcialitat i no discriminació, i s'aplicaran sense menyscapte dels drets del personal empleat públic.

**31.-Indique la resposta CORRECTA, d'acord amb la Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la Generalitat, de la Funció Pública Valenciana:**

- A) El personal funcionari tindrà dret a un període d'excedència no superior a cinc anys per a estar a cura de cada filla o fill, tant quan siga per naturalesa com per adopció, o de cada menor subjecte a guarda amb finalitats d'adopció o acolliment permanent, a comptar des de la data de naixement o, si és el cas, de la resolució judicial o administrativa.
- B) El personal funcionari de carrera podrà obtindre l'excedència voluntària per interès particular quan haja prestat servicis efectius en qualsevol de les administracions públiques, organismes públics, consorcis o universitats públiques, durant un període mínim de sis anys immediatament anteriors.
- C) Els qui es troben en situació d'excedència voluntària per agrupació familiar no generaran retribucions, ni els serà computable el temps que romanguen en esta situació a l'efecte de promoció professional, antiguitat i drets en el Règim de Seguretat Social que els siga aplicable.
- D) El personal funcionari de carrera serà declarat en la situació de servici en altres administracions públiques quan adquireisca la condició de personal funcionari al servici d'organitzacions internacionals o de caràcter supranacional.

**32.-Indique quina de les següents afirmacions és CORRECTA, d'acord amb l'article 184 de la Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la Generalitat, de la Funció Pública Valenciana. Les persones que integren les juntes de personal:**

- A) Disposaran d'un crèdit màxim de 50 hores mensuals dins de la jornada de treball i retribuïdes com de treball efectiu, que podrà ser objecte de renúncia i acumulació de conformitat amb la regulació pactada. No obstant això, no es podrà realitzar acumulació de crèdits horaris a favor de personal funcionari que ocupe lloc de treball pel procediment de lliure designació.
- B) Disposaran d'un crèdit màxim de 30 hores mensuals dins de la jornada de treball i retribuïdes com de treball efectiu, que podrà ser objecte de renúncia i acumulació de conformitat amb la regulació pactada. No obstant això, no es podrà realitzar acumulació de crèdits horaris a favor de personal funcionari que ocupe lloc de treball pel procediment d'adscripció provisional.
- C) Disposaran d'un crèdit màxim de 40 hores mensuals dins de la jornada de treball i retribuïdes com de treball efectiu, que podrà ser objecte de renúncia i acumulació de conformitat amb la regulació pactada. No obstant això, no es podrà realitzar acumulació de crèdits horaris a favor de personal funcionari que ocupe lloc de treball pel procediment de lliure designació.
- D) Disposaran d'un crèdit màxim de 40 hores mensuals dins de la jornada de treball i retribuïdes com de treball efectiu, que podrà ser objecte de renúncia i acumulació de conformitat amb la regulació pactada. No obstant això, no es podrà realitzar acumulació de crèdits horaris a favor de personal funcionari que ocupe lloc de treball pel procediment de concurs.

**33.-Indique quina de les següents afirmacions és INCORRECTA, segons l'article 185 de la Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la Generalitat, de la Funció Pública Valenciana. Les juntes de personal tindran, en els seus respectius àmbits, les següents funcions:**

A) Emetre informe, a sol·licitud de l'administració pública, organisme públic, consorci o universitat pública corresponent, sobre el trasllat total o parcial de les instal·lacions, implantació o revisió dels seus sistemes d'organització, mètodes de treball i plans de formació del personal.

B) Informar el personal sobre tots els temes i qüestions a què es referix este article, amb els límits establits en la normativa vigent.

C) Ser informat de totes les sancions imposades per faltes greus.

D) Vigilar el compliment de les normes vigents en matèria d'igualtat efectiva, condicions de treball, prevenció de riscos laborals, seguretat social i ocupació i exercir, si és el cas, les accions legals oportunes davant els organismes competents.

**34.-Segons l'article 96 de la Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la Funció Pública Valenciana, indique la resposta CORRECTA:**

A) En els processos d'incapacitat temporal del personal al servici de l'Administració de la Generalitat es complementaran les prestacions de la Seguretat Social fins al màxim que permeta la normativa estatal de caràcter bàsic, en cadascun dels règims existents, des de l'inici d'esta situació fins a la conclusió d'esta.

B) Al personal funcionari propi o de nou ingrés en l'Administració de la Generalitat li serà aplicable el Règim General de la Seguretat Social. El personal funcionari procedent d'altres administracions públiques, organismes públics, consorcis o universitats públiques li serà aplicable el mateix règim de Seguretat Social o de previsió que li és aplicable al personal funcionari propi o de nou ingrés en l'Administració de la Generalitat.

C) Al personal funcionari procedent d'altres administracions públiques, organismes públics, consorcis o universitats públiques li serà aplicable el Règim General de la Seguretat Social.

D) En els processos d'incapacitat temporal del personal al servici de l'Administració de la Generalitat es complementaran les prestacions de la Seguretat Social fins al màxim que permeta la normativa autonòmica, en cadascun dels règims existents, des de l'inici d'esta situació fins a la conclusió d'esta.



**35.-De conformitat amb la Llei orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de Finançament de les Comunitats Autònomes, indique quina de les següents afirmacions és CORRECTA:**

- A) Les Comunitats Autònomes podran establir recàrrecs sobre els tributs de l'Estat susceptibles de cessió, excepte en l'Impost sobre Hidrocarburs.
- B) Els tributs que establisquen les Comunitats Autònomes podran recaure sobre fets imposables gravats per l'Estat. Quan l'Estat, en l'exercici de la seua potestat tributària originària establisca tributs sobre fets imposables gravats per les Comunitats Autònomes, instrumentarà en tot cas, les mesures de compensació o coordinació adequades a favor d'estes.
- C) Els tributs que establisquen les Comunitats Autònomes podran recaure sobre fets imposables gravats pels tributs locals. Les Comunitats Autònomes podran establir i gestionar tributs sobre les matèries que la legislació de Règim Local reserve als municipis.
- D) La cessió dels tributs serà parcial quan se cedisca únicament una part de la recaptació corresponent al tribut, i en cap cas comprega competències normatives en els termes que determine la Llei de cessió.

**36.-Indique la resposta CORRECTA, de conformitat amb el tenor literal de l'article 1 de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits:**

- A) Els contribuents de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques que residisquen habitualment a la Comunitat Valenciana tributaran per este concepte impositiu a la Hisenda Valenciana, en els termes esmentat en este títol. A este efecte, s'estarà al concepte de residència habitual recollit en la normativa estatal reguladora de l'impost.
- B) En cas que els contribuents que formen la unitat familiar tinguen la seua residència habitual en Comunitats diferents i opten per la tributació conjunta, resultaran aplicables les normes recollides en el capítol III d'este títol, sempre que residisca habitualment a la Comunitat Valenciana el membre d'esta la base liquidable de la qual, d'acord amb les regles d'individualització de l'impost, siga menor.
- C) Quan els contribuents de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques que residisquen habitualment a la Comunitat Valencianes estiguen integrats en una unitat familiar i opten per tributar individualment en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, la seua tributació per este concepte impositiu a la Hisenda Valenciana estarà regit pel que disposa el capítol III del títol I.
- D) Els contribuents de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques que residisquen habitualment a la Comunitat Valenciana tributaran per este concepte impositiu a la Hisenda Valenciana, en els termes assenyalats en este títol. A este efecte, s'estarà al concepte de residència habitual recollit en la normativa autonòmica reguladora de l'impost.

**37.-De conformitat amb la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, indique quina de les següents afirmacions és la CORRECTA:**

- A) Els Pressupostos de la Generalitat s'adequaran als principis que regixen la gestió pressupostària, als escenaris pressupostaris plurianuals i a la consecució dels objectius dels programes de despesa.
- B) Els Pressupostos de la Generalitat constitueixen l'expressió xifrada, conjunta i sistemàtica dels drets a liquidar durant l'exercici per cadascun dels subjectes que formen part del sector públic instrumental de la Generalitat.
- C) Els Pressupostos de la Generalitat s'adequaran als principis que regixen la programació pressupostària, als escenaris pressupostaris plurianuals i a la consecució dels objectius dels programes de despesa.
- D) Els Pressupostos de la Generalitat constitueixen l'expressió xifrada, conjunta i sistemàtica de les obligacions a liquidar durant l'exercici per cadascun dels subjectes que formen part del sector públic instrumental de la Generalitat.

**38.-Segons el tenor literal de l'article 24 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, indique la resposta CORRECTA:**

- A) La programació pressupostària de la Generalitat està sotmesa al règim de pressupost únic i anual, aprovat per Les Corts i emmarcat en els límits d'un escenari pressupostari plurianual.
- B) Les disposicions legals i reglamentàries, en la seua fase d'elaboració i aprovació, els actes administratius, els contractes i els convenis de col·laboració i, en general qualsevol actuació o decisió que afecte les despeses o ingressos públics presents o futurs, adoptats en l'àmbit del sector públic de la Generalitat valoraran, amb caràcter previ, les seues repercussions i efectes, i se supeditaran de manera estricta al compliment de les exigències dels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i als escenaris pressupostaris plurianuals.
- C) La gestió pressupostària del sector públic de la Generalitat està sotmesa al règim de pressupost únic i anual, aprovat pel Consell i emmarcat en els límits d'un escenari pressupostari plurianual.
- D) Les disposicions legals i reglamentàries, en la seua fase d'elaboració i aprovació, els actes administratius, els contractes i els convenis de col·laboració i, en general qualsevol actuació o decisió que afecte les despeses o ingressos públics d'este exercici pressupostari, adoptades en l'àmbit del sector públic de la Generalitat valoraran, amb caràcter previ, les seues repercussions i efectes, i se supeditaran de manera estricta al compliment de les exigències dels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, solidaritat i als escenaris pressupostaris plurianuals.

**39.-Indique quina de les següents afirmacions és la CORRECTA, de conformitat amb l'article 38 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions:**

- A) Els estats d'ingressos dels pressupostos dels subjectes amb pressupost limitatiu s'estructuraran seguint les classificacions orgànica, econòmica i territorial.
- B) La classificació econòmica dels estats d'ingressos dels pressupostos dels subjectes amb pressupost limitatiu agruparà els ingressos corresponents a l'Administració de la Generalitat i els corresponents a cadascun de la resta de subjectes, segons siga procedent.
- C) La classificació orgànica dels estats d'ingressos dels pressupostos dels subjectes amb pressupost limitatiu distingirà els ingressos corresponents a l'Administració de la Generalitat i els corresponents a cadascun de la resta de subjectes, segons siga procedent.
- D) La classificació territorial dels estats d'ingressos dels pressupostos dels subjectes amb pressupost limitatiu agruparà per províncies, comarques o municipis, els crèdits assignats als diferents centres gestors de la despesa.

**40.-De conformitat amb l'article 58 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, indique quina de les següents afirmacions és la CORRECTA:**

- A) L'execució dels crèdits consignats en els pressupostos comprendrà les operacions de compromís o disposició de la despesa i el reconeixement dels drets econòmics.
- B) L'operació del compromís o disposició de la despesa és l'acte mitjançant el qual s'acorda, previs els tràmits legals procedents, la realització de despeses prèviament aprovades, per un import determinat o determinable. La disposició de la despesa és un acte amb rellevància jurídica envers tercers, que vincula la Hisenda Pública de la Generalitat a la realització de la despesa a què es referisca en la quantia i condicions establides.
- C) L'operació del compromís o disposició de la despesa és l'acte pel qual s'autoritza la realització d'una despesa per quantia certa o aproximada, reservant-se, a este fi, la totalitat o una part d'un crèdit pressupostari.
- D) L'operació del reconeixement de drets econòmics és l'acte mitjançant el qual es declara l'existència d'un crèdit exigible contra la Hisenda Pública de la Generalitat, derivat d'una despesa aprovada i disposada i que comporta la proposta de pagament corresponent.

**41.-De conformitat amb article 44 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, indique quina de les següents afirmacions és la CORRECTA:**

- A) El Consell establirà el procediment a seguir en la tramitació dels expedients de modificació de crèdit.
- B) El procediment a seguir en la tramitació dels expedients de modificació de crèdit es correspon amb el previst en la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària.
- C) Anualment, la llei de pressupostos establirà els òrgans competents, en l'àmbit del sector públic de la Generalitat, per a l'aprovació de les diferents modificacions de crèdit.
- D) Les modificacions de crèdit es publicaran en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana* i en el *Boletín Oficial del Estado*.

**42.-De conformitat amb article 40 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, indique quina de les següents afirmacions és la CORRECTA:**

- A) El nombre d'exercicis als quals es poden aplicar les despeses no serà superior a dos. La despesa que s'impute a cadascun dels exercicis posteriors no podrà excedir la quantitat que resulte d'aplicar al crèdit inicial el que corresponga l'operació els següents percentatges: en l'exercici immediatament següent, el 70%, en el segon exercici, el 50%.
- B) Es podran adquirir compromisos de despeses que s'hagen d'estendre a exercicis posteriors a aquell en què s'autoritzen, sempre que la seua execució s'inicie en l'exercici següent i no se superen els límits i anualitats fixats en este article i que s'acredite la seua coherència amb els escenaris pressupostaris i programes plurianuals.
- C) L'autorització de despeses d'abast plurianual se subordinarà als crèdits que, per a cada exercici, es consignen a este efecte en el pressupost de la Generalitat.
- D) El nombre d'exercicis als quals es poden aplicar les despeses no serà superior a tres. La despesa que s'impute a cadascun dels exercicis posteriors no podrà excedir la quantitat que resulte d'aplicar al crèdit inicial el que corresponga l'operació els següents percentatges: en l'exercici immediatament següent, el 70%, en el segon exercici, el 50% i en el tercer el 30%.

**43.-De conformitat amb la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, indique quina de les següents afirmacions és la CORRECTA:**

- A) La Intervenció General de la Generalitat exercirà les seues funcions de control conformement als principis d'autonomia, exercici desconcentrat i jerarquia interna.
- B) Correspon a la Intervenció General de la Generalitat el control intern i extern de la gestió econòmica i financera del sector públic de la Generalitat, a través de les seues intervencions delegades.
- C) La Intervenció General de la Generalitat no podrà exercir el control sobre les entitats col·laboradores i beneficiaris de subvencions i ajudes concedides pels subjectes del sector públic de la Generalitat i de les finançades amb càrrec a fons comunitaris.
- D) Les Intervencions delegades de la Generalitat exerciran les seues funcions de control conformement als principis d'autonomia, exercici descentralitzat i jerarquia interna.

**44.-De conformitat amb la Llei 6/1985, d'11 de maig, de Sindicatura de Comptes, indique quina de les següents afirmacions és la CORRECTA:**

- A) La Sindicatura de Comptes i la Intervenció General de la Generalitat constituïxen els òrgans als quals, amb la màxima iniciativa i responsabilitat, correspon el control extern econòmic i pressupostari de l'activitat financera del sector públic valencià, així com dels comptes que la justifiquen.
- B) Per a la fiscalització dels comptes generals de la Generalitat, estos hauran de ser presentats per la conselleria competent en matèria d'hisenda, abans del 31 de desembre de l'any següent a l'exercici econòmic al qual corresponguen, davant la Sindicatura de Comptes, que les examinarà i fiscalitzarà.
- C) En l'exercici de les seues funcions de fiscalització, la Sindicatura de Comptes podrà accedir als papers de treball i als documents de suport que hagen servit de base a qualsevol informe d'auditoria del sector públic valencià, realitzat per auditors privats.
- D) La Sindicatura de Comptes dependrà orgànicament i funcionalment de Les Corts per al millor compliment dels seus fins.

**45.-De conformitat amb el tenor literal de l'article 40 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, indique quina de les següents afirmacions és la CORRECTA respecte als compromisos de despesa de caràcter plurianual:**

- A) Podran adquirir-se compromisos de despeses que s'hagen d'estendre a exercicis posteriors a aquell en què s'autoritzen, sempre que no se superen els límits i anualitats fixats en este article i que s'acredite la seua coherència amb els escenaris pressupostaris i programes plurianuals.
- B) El nombre d'exercicis als quals poden aplicar-se les despeses no serà superior a cinc.
- C) En els contractes d'obra de caràcter plurianual, amb excepció dels realitzats sota la modalitat d'abonament total del preu, s'efectuarà una retenció addicional de crèdit del 10% de l'import d'adjudicació, en el moment en què esta es realitze.
- D) La despesa que s'impute a cadascun dels exercicis posteriors no podrà excedir la quantitat que resulte d'aplicar al crèdit inicial el que corresponga l'operació els següents percentatges: en l'exercici immediatament següent, el 60%, en el segon exercici, el 50%, i en els exercicis tercer i quart, el 40%.

**46.-De conformitat amb el article 10 del Decret 77/2019, de 7 de juny, del Consell, de regulació del procediment de gestió del pressupost de la Generalitat, indique la resposta CORRECTA:**

- A) En el cas de línies de subvenció subjectes al règim de concurrència competitiva no podrà imputar-se a estes cap despesa que no s'haja sotmés a criteris de publicitat, transparència i objectivitat.
- B) En el cas de línies de subvenció subjectes al règim de concurrència competitiva no podrà imputar-se a estes cap despesa que no s'haja sotmés a criteris de publicitat, concurrència i objectivitat.
- C) En el cas de línies de subvenció subjectes al règim de concurrència competitiva podrà imputar-se a estes, amb caràcter excepcional, alguna despesa que no s'haja sotmés a criteris de publicitat i objectivitat.
- D) En el cas de línies de subvenció subjectes al règim de concurrència competitiva no podrà imputar-se a estes cap despesa que no s'haja sotmés a criteris de publicitat, col·laboració i objectivitat.

**47.-De conformitat amb l'article 12 del Decret 77/2019, de 7 de juny, del Consell, de regulació del procediment de gestió del pressupost de la Generalitat, indique la resposta CORRECTA:**

- A) Les transferències corrents o de capital que s'instrumenten a través de convenis constituïran, amb caràcter general, una línia independent.
- B) Les transferències corrents o de capital que s'instrumenten a través de convenis constituïran, amb caràcter excepcional, una línia independent.
- C) Les transferències corrents o de capital que s'instrumenten a través de convenis mai podran constituir una línia independent.
- D) Les transferències corrents i no de capital que s'instrumenten a través de convenis constituïran una línia independent.

**48.-Segons el Tractat de Funcionament de la Unió Europea, relatiu al Títol V, Espai de Llibertat, Seguretat i Justícia, indique la resposta CORRECTA:**

- A) La Unió europea garantirà l'absència de controls de les persones a les fronteres exteriors i desenvoluparà una política comuna d'asil, immigració i control de les fronteres interiors que estiga basada en la solidaritat entre Estats membres i siga respectuosa amb els nacionals de tercers països.
- B) La Unió facilitarà la tutela administrativa, garantint especialment el principi de reconeixement mutu de les resolucions judicials i extrajudicials en matèries penals.
- C) Els Estats membres tindran la possibilitat d'organitzar entre ells i sota la seua responsabilitat formes de cooperació i coordinació en la mesura en què ho estimen apropiat, entre els servicis competents de les seues administracions responsables de vetlar per la seguretat nacional.
- D) Es crearà una mesa d'experts permanent en el Consell a fi de garantir dins de la Unió el foment i la internalització de la cooperació operativa en matèria de seguretat exterior.

**49.-Indique la resposta CORRECTA, d'acord amb l'article 77 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea, relatiu a les Polítiques sobre Controls a les Fronteres, Asil i Immigració. La Unió desenvoluparà una política que tindrà per objectiu:**

- A) Garantir l'absència total de controls de les persones i la vigilància eficaç en l'encreuament de les fronteres exteriors.
- B) Garantir els controls de les persones, siga quina siga la seua nacionalitat, quan travessen les fronteres interiors.
- C) Garantir l'absència total de controls de les persones, siga quina siga la seua nacionalitat, quan travessen les fronteres exteriors.
- D) Garantir l'absència total de controls de les persones, siga quina siga la seua nacionalitat, quan travessen les fronteres interiors.

**50.-Indique la resposta CORRECTA, d'acord amb la Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la Generalitat, de la Funció Pública Valenciana, NO és una situació administrativa del personal funcionari de carrera:**

- A) Servicis especials.
- B) Excedència voluntària.
- C) Excedència forçosa.
- D) Excedència automàtica per suspensió de funcions.

**51.-Indique la resposta CORRECTA, d'acord amb l'article 42 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea, en el Títol III, relatiu a Agricultura i Pesca, el Consell, a proposta de la Comissió, podrà autoritzar la concessió d'ajudes:**

- A) Per a la protecció de les explotacions ambientals.
- B) En el marc de programes de desenvolupament mediambiental.
- C) Per al foment d'associacions agràries.
- D) Per a la protecció de les explotacions desfavorides per condicions estructurals o naturals.



**52.-D'acord amb la Llei 14/2003, de 10 d'abril, de Patrimoni de la Generalitat Valenciana, indique la resposta CORRECTA:**

- A) La valoració dels drets incorporals correspon al departament o organisme públic que els tinguen adscrits.
- B) Sobre els béns destinats a un ús o servici públic no podran recaure altres afectacions d'anàloga naturalesa.
- C) La Generalitat no podrà adquirir béns i drets en virtut d'actuacions urbanístiques.
- D) La mutació demanial pot ser interna quan existix canvi de titularitat del bé.

**53.-Indique la resposta CORRECTA. Segons l'article 9 de la Llei orgànica 2/1987, de 18 de maig, de Conflictes Jurisdiccionals, quan un Jutge o Tribunal que, per la seua pròpia iniciativa o a instància de part, considere de la seua jurisdicció un assumpte que està coneixent un òrgan administratiu, abans de requerir-li d'inhibició, haurà de sol·licitar l'informe del Ministeri Fiscal, que haurà d'evacuar-lo:**

- A) En el termini de deu dies.
- B) En el termini de cinc dies.
- C) En el termini de quinze dies.
- D) En el termini de vint dies.

**54.-D'acord amb la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, i respecte a les entitats de dret privat vinculades o dependents de les Administracions Públiques, indique la resposta CORRECTA:**

- A) Queden subjectes a totes les normes contingudes en esta Llei.
- B) Es regixen pel dret privat i no els són aplicable esta Llei.
- C) Queden subjectes al que disposen les normes d'esta Llei que específicament es referisquen a estes.
- D) Tindran la consideració d'administració pública quan exercisquen potestats administratives.

**55.-Indique la resposta CORRECTA. La Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, estableix respecte als òrgans col·legiats:**

- A) Els òrgans col·legiats tindran un Secretari que haurà de ser un membre del mateix òrgan.
- B) No podrà ser objecte de deliberació o acord cap assumpte que no figure inclòs en l'orde del dia, llevat que siga declarada la urgència de l'assumpte per tots els membres assistents a la reunió.
- C) Els acords seran adoptats amb el vot favorable de la majoria qualificada dels membres de l'òrgan col·legiat.
- D) L'acord de creació i les normes de funcionament dels òrgans col·legiats que dicten resolucions que tinguin efectes jurídics enfront de tercers hauran de ser publicats en el Butlletí o Diari Oficial de l'Administració Pública en què s'integren.

**56.-Indique la resposta CORRECTA. Segons el que estableix la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa, NO correspon als jutjats contenciosos administratius conèixer:**

- A) De totes les resolucions que siguin dictades en matèria d'estrangeria per l'Administració perifèrica de l'Estat o pels òrgans competents de les Comunitats Autònomes.
- B) De les autoritzacions per a l'entrada en domicilis i restants llocs l'accés dels quals requereix el consentiment del seu titular, sempre que això procedisca per a l'execució forçosa d'actes de l'administració pública, llevat que es tracte de l'execució de mesures de protecció de menors acordades per l'Entitat Pública competent en la matèria.
- C) Dels actes i disposicions dictats per les autoritats independents autonòmiques o òrgans competents de les comunitats autònomes esmentats en la Llei reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.
- D) De les impugnacions contra actes de les Junes Electorals de Zona i de les formulades en matèria de proclamació de candidatures i candidats efectuada per qualsevol de les Junes Electorals, en els termes previstos en la legislació electoral.

**57.-Indique la resposta CORRECTA. L'orde jurisdiccional contenciós administratiu NO es troba integrat, segons l'article 6 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa, per:**

- A) La Sala contenciosa administrativa del Tribunal Suprem.
- B) Les Sales contencioses administratives dels Tribunals Superiors de Justícia.
- C) La Sala contenciosa administrativa de l'Audiència Nacional.
- D) Les Sales contencioses administratives de les Audiències Provincials.

**58.-Indique la resposta CORRECTA. En el recurs contenciós administratiu NO és un termini de 20 dies, segons la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa:**

- A) El que té l'Administració per a remetre l'expedient administratiu a l'òrgan judicial.
- B) El de les parts demandades per a contestar la demanda.
- C) El que tenen els interessats per a comparéixer com a demandats davant el Jutjat o Sala.
- D) El del recurrent perquè es deduísca la demanda.

**59.-Indique l'enunciat CORRECTE. D'acord amb el tenor literal de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa:**

- A) El termini per a interposar el recurs contenciós administratiu serà de dos mesos comptats a partir del dia de la publicació de la disposició impugnada o al de la notificació o publicació de l'acte que pose fi a la via administrativa, si és exprés.
- B) Si el recurs contenciós administratiu es dirigira contra una actuació en via de fet, el termini per a interposar el recurs serà de vint dies a comptar a partir del dia següent en què es va iniciar l'actuació administrativa en via de fet, si hi ha requeriment.
- C) Les mesures cautelars estaran en vigor fins que recaiga sentència ferma que pose fi al procediment en el qual s'hagen acordat, o fins que este finalitze per qualsevol de les causes previstes en esta Llei. No obstant això, podran ser modificades o revocades durant el curs del procediment si canviaren les circumstàncies en virtut de les quals s'hagen adoptat.
- D) Si el Jutge o Tribunal, en dictar sentència, estima que la qüestió sotmesa al seu coneixement puga no haver sigut apreciada degudament per les parts, per existir en aparença altres motius susceptibles de fundar el recurs o l'oposició, el sotmetrà a aquelles mitjançant acte en què, advertint que no es prejutja la decisió definitiva, els exposarà i concedirà als interessats un termini comú de cinc dies perquè formulen les al·legacions, amb suspensió del termini per a pronunciar la decisió.

**60.-Indique la resposta CORRECTA. Segons la Llei de 16 de desembre de 1954, sobre expropiació forçosa, quan l'expropiació implique només la necessitat d'ocupació d'una part de finca rústica o urbana, de tal manera que a conseqüència d'aquella resulte antieconòmica per al propietari la conservació de la part de finca no expropiada podrà este sol·licitar de l'Administració que esta expropiació comprega la totalitat de la finca, havent de decidir-se sobre això en el termini de:**

- A) Vint dies.
- B) Quinze dies.
- C) Deu dies.
- D) Cinc dies.

**61.-Indique la resposta CORRECTA. En relació amb la regulació del contracte formatiu continguda en el Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, si al final d'este contracte formatiu la persona continua en l'empresa:**

- A) Es podrà concertar un nou període de prova, computant-se la duració del contracte formatiu a l'efecte d'antiguitat en l'empresa.
- B) Es podrà concertar un nou període de prova, no computant-se la duració del contracte formatiu a l'efecte d'antiguitat en l'empresa.
- C) No es podrà concertar un nou període de prova, no computant-se la duració del contracte formatiu a l'efecte d'antiguitat en l'empresa.
- D) No es podrà concertar un nou període de prova, computant-se la duració del contracte formatiu a l'efecte d'antiguitat en l'empresa.

**62.-Indique la resposta CORRECTA. Segons l'article 2.1 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, són relacions laborals de caràcter especial:**

- A) Els treballs realitzats a títol d'amistat, benevolència o bon veïnatge.
- B) La dels estibadors portuaris que presten servici a través d'entitats de posada a la disposició de treballadors a les empreses titulars de llicències del servici portuari de manipulació de mercaderies, sempre que estes entitats desenvolupen la seua activitat exclusivament en l'àmbit portuari.
- C) La del personal al servici de les Administracions Públiques i altres ens, organismes i entitats del sector públic.
- D) La de residència per a la formació d'especialistes en Ciències de la Salut.

**63.-Indique la resposta CORRECTA. De conformitat amb el que estableix l'article 8.5 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, l'empresari haurà d'informar per escrit el treballador, en els termes i terminis que s'establisquen reglamentàriament, sobre els elements essencials del contracte i les principals condicions d'execució de la prestació laboral, sempre que estos elements i condicions no figuren en el contracte de treball formalitzat per escrit, quan:**

- A) La relació laboral siga de duració superior a un mes.
- B) La relació laboral siga de duració superior a dos mesos.
- C) La relació laboral siga de duració superior a quatre setmanes.
- D) La relació laboral siga de duració superior a deu setmanes.

**64.-Indique la resposta CORRECTA:**

- A) L'Entitat Valenciana de l'Habitatge i el Sòl (EVHA) és un organisme autònom de la Generalitat que està adscrit a la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori.
- B) L'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) és un organisme autònom de la Generalitat que està adscrit a la Vicepresidència Segona i Conselleria de Servicis Socials, Igualtat i Habitatge i depén directament de la persona titular del departament.
- C) L'Institut Valencià de Serveis Socials (IVASS) és un organisme autònom de la Generalitat que està adscrit a la Vicepresidència Segona i Conselleria de Servicis Socials, Igualtat i Habitatge.
- D) L'Institut Valencià de Formació, Investigació i Qualitat dels Servicis Socials és una entitat pública empresarial de les previstes en l'article 155.3 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions.

**65.-Indique la resposta CORRECTA. De conformitat amb el que estableix l'article 6 de la Llei 3/2019, de 18 de febrer, de servicis socials inclusius de la Comunitat Valenciana, NO és un principi de caràcter metodològic rector dels servicis socials valencians:**

- A) L'orientació centrada en la persona.
- B) La promoció de la intervenció i la integració.
- C) La promoció de l'autonomia i desenvolupament personal.
- D) La qualitat i professionalitat en la provisió dels servicis.

**66.-Indique la resposta CORRECTA. De conformitat amb la Llei 7/2011, d'1 d'abril, de la Generalitat, dels Servicis de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de la Comunitat Valenciana, integren els servicis de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de la Comunitat Valenciana:**

- A) Exclusivament el personal dels servicis de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de la Generalitat.
- B) El personal dels servicis de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de la Generalitat i de les entitats locals.
- C) El personal dels servicis de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de les administracions públiques de la Comunitat Valenciana, els bombers voluntaris i els bombers d'empresa.
- D) El personal dels servicis de bombers municipals, dels consorcis de la diputació provincial i de la Generalitat, els bombers forestals i els bombers militars.

**67.-Indique la resposta CORRECTA. Els principis i fonaments d'actuació que ordenen la funció pública valenciana com a instrument per a la gestió i realització dels interessos generals que té encomanats l'administració són:**

- A) Objectivitat, professionalitat, transparència, imparcialitat i oficialitat
- B) Objectivitat, professionalitat, transparència, integritat, imparcialitat i austeritat.
- C) Transparència, eficiència i simplificació.
- D) Economia, eficàcia, descentralització, desconcentració i sotmetiment ple a la llei i al dret.

**68.- Indique la resposta CORRECTA. De conformitat amb el que disposa la Llei 10/2014, de 29 de desembre, de Salut de la Comunitat Valenciana, els municipis exercixen, en el marc del que preveu la legislació estatal, entre altres, competències sobre:**

- A) L'aprovació, coordinació i foment de programes de formació en l'àmbit de la salut.
- B) L'atorgament de l'autorització i la llicència d'obertura als establiments sanitaris d'atenció a la salut mental.
- C) El control sanitari d'edificis i llocs d'habitatge i convivència humana, especialment dels centres d'alimentació, perruqueries, saunes i centres d'higiene personal, hotels i centres residencials, escoles, campaments turístics i àrees d'activitat físicoesportives i d'esbarjo.
- D) L'aprovació, coordinació i foment de programes d'investigació i innovació en l'àmbit de la salut.

**69.-Indique la resposta CORRECTA. De conformitat amb el que estableix l'article 5 de la Llei 10/2014, de 29 de desembre, de Salut de la Comunitat Valenciana, correspon a la Generalitat la següent competència:**

- A) El control sanitari d'indústries, activitats, servicis i transports.
- B) L'establiment dels criteris que regulen la localització, distància i característiques que hauran de reunir els establiments on se subministren, venguen, dispensen o consumisquen begudes alcohòliques i tabac, així com la vigilància i control d'estos establiments.
- C) L'adopció de mesures d'intervenció sobre centres, servicis, establiments sanitaris i no sanitaris i d'aquelles activitats que puguen afectar la salut pública.
- D) La salubritat pública.

**70.-Segons el Decret legislatiu 1/2019, de 13 de desembre, del Consell, d'aprovació del text refós de la Llei de l'Estatut de les persones consumidores i usuàries de la Comunitat Valenciana, indique la resposta CORRECTA:**

- A) La concurrència entre el que disposa este text refós i qualsevol altra norma de la Generalitat es resoldrà d'acord amb el principi de prevalença del text refós.
- B) Les Junes arbitrals de consum són òrgans administratius creats pels òrgans competents de la Generalitat en matèria de consum, a través dels quals s'articula i gestiona l'arbitratge institucional de consum.
- C) Correspon al Consell dissenyar i executar programes de seguretat de productes de consum, adoptant les mesures administratives oportunes per a la protecció de les persones consumidores i usuàries enfront de cada tipus de risc.
- D) En l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, són agents del sistema de protecció i defensa de les persones consumidores i usuàries, entre altres, les associacions de persones consumidores i usuàries.

**71.-Indique la resposta CORRECTA. Segons el Decret 10/2023, de 19 de juliol, del president de la Generalitat, pel qual es determinen el nombre i la denominació de les conselleries, i les seues atribucions, les competències en matèria de prevenció i extinció d'incendis s'atribuïxen a la:**

- A) Presidència de la Generalitat, a través de l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències.
- B) Conselleria de Justícia i Interior.
- C) Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori, a través de l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències.
- D) Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

**72.-Indique la resposta CORRECTA. En relació amb l'exercici de les competències administratives previstes en l'article 2 del Decret legislatiu 1/2021, de 18 de juny, del Consell, d'aprovació del text refós de la Llei d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge, la llei garanteix:**

- A) La direcció pública dels processos territorials i urbanístics.
- B) La cohesió territorial.
- C) La incorporació dels principis del desenvolupament econòmic i social.
- D) La participació de la comunitat en les plusvàlues generades per les accions dels ens públics i privats.

**73.-D'acord amb la Constitució Espanyola de 1978, indique l'opció CORRECTA:**

- A) Els projectes de reforma constitucional hauran de ser aprovats, en tot cas, per una majoria de tres quints de cadascuna de les Cambres.
- B) Els projectes de reforma constitucional poden aprovar-se amb el vot favorable de la majoria absoluta del Senat i de dos terços del Congrés.
- C) Una vegada aprovada la reforma constitucional per les Corts Generals, serà sotmesa a referèndum per a la seua ratificació quan així ho sol·liciten, dins dels deu dies següents a la seua aprovació, una desena part dels membres de cadascuna de les cambres.
- D) Els projectes de reforma constitucional que suposen la revisió total de la Constitució seran sotmesos a referèndum per a la seua aprovació.

**74.-D'acord amb el tenor literal de la Constitució Espanyola de 1978, indique la resposta CORRECTA:**

- A) La Llei electoral determinarà les causes d'inelegibilitat i incompatibilitat dels Diputats i Senadors, que comprendran, en tot cas, els alts càrrecs de l'Administració del Govern que determine la Llei.
- B) Les Cambres es reuniran en sessió conjunta per a exercir les competències legislatives que el Títol II de la Constitució Espanyola atribueix expressament a les Corts Generals.
- C) Les Cambres estableixen els seus propis Reglaments, aproven autònomament els seus pressupostos i, de comú acord, regulen l'Estatut del Personal de les Corts Generals. Els Reglaments i la seua reforma seran sotmesos a una votació final sobre la seua totalitat, que requerirà la majoria absoluta.
- D) Mitjançant Llei es podrà autoritzar la formalització de tractats pels quals s'atribuïska a una organització o institució internacional l'exercici de competències derivades de la Constitució. Correspon a les Corts Generals la garantia del compliment d'estos tractats i de les resolucions emanades dels organismes internacionals o supranacionals titulars de la cessió.

**75.-Indique la resposta CORRECTA. De conformitat amb la Llei 2/2021, de 26 de març, del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, el síndic o la síndica de Greuges presentarà davant les Corts Valencianes, un informe anual referit a l'exercici immediatament anterior:**

- A) En el termini de seixanta dies a comptar a partir de l'inici del segon període ordinari anual de sessions.
- B) En el termini d'un mes a comptar a partir de l'inici del primer període ordinari anual de sessions.
- C) En el termini de dos mesos a comptar a partir de l'inici del primer període ordinari anual de sessions.
- D) En el termini de trenta dies a comptar a partir de l'inici del segon període ordinari anual de sessions.



**76.-De conformitat amb el tenor literal del Títol IV de la Constitució Espanyola de 1978, indique quina de les següents afirmacions és CORRECTA:**

- A) El Govern es compon del President, dels Vicepresidents, si és el cas, dels Ministres i dels altres membres que establisca el President.
- B) Si transcorregut el termini de dos mesos, a partir de la primera votació d'investidura, cap candidat ha obtingut la confiança del Congrés, el Rei dissoldrà totes dues Cambres i convocarà noves eleccions amb la ratificació del President del Congrés i, si no n'hi ha, del Senat.
- C) El Govern cessant continuarà en funcions fins al nomenament del nou Govern.
- D) La prerrogativa real de gràcia no és aplicable a cap dels supòsits de l'article 102.

**77.-D'acord amb el tenor literal del Títol V la Constitució Espanyola de 1978, indique quina de les següents afirmacions és CORRECTA:**

- A) Les Cambres i les seues Comissions poden reclamar la presència dels membres del Govern.
- B) El Govern respon solidàriament en la seua gestió política davant les Cambres.
- C) La declaració dels estats d'alarma, d'excepció i de lloc no modificaran el principi de responsabilitat del Govern i dels seus agents reconeguts en la Constitució, però sí en les lleis.
- D) Tota interpel·lació donarà lloc a una moció de censura en la qual la Cambra manifeste la seua posició.

**78.-De conformitat amb el tenor literal de l'article 116 de la Constitució Espanyola de 1978, indique quina de les següents respostes és CORRECTA:**

- A) L'estat de setge serà declarat per la majoria absoluta del Congrés dels Diputats, a proposta del Govern o del seu President.
- B) L'estat d'alarma serà declarat pel president del Govern mitjançant decret acordat en Consell de Ministres per un termini màxim de quinze dies, donant compte al Congrés dels Diputats, reunit immediatament a este efecte i sense l'autorització dels quals no podrà ser prorrogat este termini. El decret podrà determinar l'àmbit territorial al que s'estenen els efectes de la declaració.
- C) Dissolt el Congrés o expirat el seu mandat, si es produïra alguna de les situacions que donen lloc a qualsevol d'estos estats, les competències del Congrés seran assumides per la seua Diputació Permanent.
- D) L'estat d'excepció serà declarat pel Govern mitjançant decret acordat en Consell de Ministres, prèvia autorització del President del Congrés dels Diputats.

**79.-Segons el tenor literal del Títol VI de la Constitució Espanyola de 1978, indique la resposta CORRECTA:**

- A) El President del Tribunal Suprem serà nomenat pel Rei, a proposta del Consell General del Poder Judicial, en la forma que determine el seu reglament de desplegament.
- B) Una llei orgànica regularà l'estatut del Ministeri Fiscal.
- C) El Ministeri Fiscal, sense perjudi de les funcions encomanades a altres òrgans, té per missió promoure l'acció de la justícia en defensa de la legalitat, dels drets dels ciutadans i de l'interés públic tutelat per la llei, d'ofici o a petició dels interessats, així com vetllar per la independència dels Tribunals i procurar davant estos la satisfacció de l'interés social.
- D) Els ciutadans podran exercir l'acció popular i participar en l'Administració de Justícia mitjançant la institució del Jurat, en la forma i respecte a aquells processos de l'ordenament jurídic que la llei determine, així com en els Tribunals consuetudinaris i tradicionals.

**80.- De conformitat amb el tenor literal del Títol VI de la Constitució Espanyola, indique la resposta CORRECTA:**

- A) La justícia serà gratuïta respecte dels qui acrediten insuficiència de recursos per a litigar.
- B) Els danys causats per error judicial, així com els que siguin conseqüència del funcionament de l'Administració de Justícia, donaran dret a una indemnització a càrrec de l'Estat, conformement a la llei.
- C) La llei orgànica del poder judicial determinarà la constitució, funcionament i govern dels Jutjats i Tribunals, així com l'estatut jurídic de tots els Jutges, Magistrats i Fiscals, que formaran un Cos únic, i del personal al servei de l'Administració de Justícia.
- D) El President del Tribunal Suprem serà nomenat pel Rei, a proposta del Congrés dels Diputats per majoria de tres quintes dels seus membres, entre advocats i altres juristes, tots ells de reconeguda competència.

**81.-D'acord amb el tenor literal del Títol VII “Economia i Hisenda” de la Constitució Espanyola de 1978, indique la resposta CORRECTA:**

- A) La llei establirà les formes de participació dels interessats en la Seguretat Social i en l'activitat dels ens i organismes públics la funció dels quals afecte directament o indirectament la qualitat de la vida o el benestar general.
- B) Si la Llei de Pressupostos no s'aprova abans del primer dia de l'exercici econòmic corresponent, es consideraran automàticament prorrogats els Pressupostos de l'exercici anterior fins a la publicació dels nous.
- C) Són béns de domini públic estatal els que determine la llei i, en tot cas, la zona maritimoterrestre, les platges, la mar territorial i els recursos naturals de la zona econòmica i la plataforma continental.
- D) L'Estat, mitjançant llei, planificarà l'activitat econòmica general per a atendre les necessitats col·lectives, equilibrar i harmonitzar el desenvolupament territorial i sectorial i estimular el creixement de la renda i de la riquesa i la seua més justa distribució.

**82.-D'acord amb el tenor literal del Títol VII “Economia i Hisenda” de la Constitució Espanyola de 1978, indique la resposta CORRECTA:**

- A) El Govern elaborarà els projectes de planificació, d'acord amb les previsions que li siguin subministrades per les Comunitats Autònomes i l'assessorament i col·laboració dels sindicats i altres organitzacions professionals, empresarials i socials. A este fi, es constituirà un Consell, la composició i les funcions del qual es desplegaran per llei.
- B) Els crèdits per a satisfer els interessos i el capital del deute públic de les Administracions s'entendran sempre inclosos en l'estat de despeses dels seus pressupostos i el seu pagament gaudirà de prioritat absoluta. Estos crèdits no podran ser objecte d'esmena o modificació, mentre s'ajusten a les condicions de la llei d'emissió.
- C) Els poders públics atendran la modernització i desenvolupament de tots els sectors econòmics i, en particular, de l'agricultura, de la ramaderia, de la pesca, de la mineria i de l'artesania, a fi d'equiparar el nivell de vida de tots els espanyols.
- D) Mitjançant llei es fixarà el dèficit estructural màxim permés a l'Estat i a les Comunitats Autònomes, en relació amb el seu producte interior brut. Les Entitats Locals hauran de presentar estabilitat pressupostària.

**83.-Segons el tenor literal de la Constitució Espanyola de 1978, indique la resposta CORRECTA:**

- A) Els Regidors seran elegits pels veïns del municipi mitjançant sufragi universal, lliure, directe i secret, en la forma establida per la llei.
- B) No es podran crear agrupacions de municipis diferents de la província.
- C) Qualsevol alteració dels límits provincials haurà de ser aprovada per les Corts Generals mitjançant llei ordinària.
- D) El Govern i l'administració autònoma de les províncies estaran encomanats a Diputacions o altres Corporacions de caràcter representatiu.

**84.-De conformitat amb la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, indique la resposta CORRECTA:**

- A) Les Àrees Metropolitanes no gaudixen de la condició d'Entitats Locals.
- B) En la seua qualitat d'Administracions públiques de caràcter territorial, i dins de l'esfera de les seues competències, no corresponen als municipis, les províncies i les illes les potestats tributària i financera.
- C) En la seua qualitat d'Administracions públiques de caràcter territorial, i dins de l'esfera de les seues competències, no corresponen als municipis, les províncies i les illes les potestats d'execució forçosa i sancionadora.
- D) Les entitats locals servixen amb objectivitat els interessos públics que els estan encomanats i actuen d'acord amb els principis d'eficàcia, descentralització, desconcentració i coordinació, amb sotmetiment ple a la llei i al Dret.

**85.-D'acord amb el tenor literal de la Constitució Espanyola de 1978, indique la resposta CORRECTA:**

- A) Els membres del Tribunal Constitucional seran designats per un període de sis anys i es renovaran per tercers parts cada dos.
- B) Els membres del Tribunal Constitucional hauran de ser nomenats entre Magistrats i Fiscals, Professors d'Universitat, funcionaris públics i Advocats, tots ells juristes de reconeguda competència amb més de quinze anys d'exercici professional.
- C) El President del Tribunal Constitucional serà nomenat entre els seus membres per les Corts Generals, a proposta del mateix Tribunal en ple i per un període de tres anys.
- D) El Govern no podrà impugnar davant el Tribunal Constitucional les disposicions i resolucions adoptades pels òrgans de les Comunitats Autònomes.

**86.-D'acord amb el tenor literal de la Constitució Espanyola de 1978, indique la resposta CORRECTA:**

- A) Estan legitimats per a interposar el recurs d'empara, tota persona natural o jurídica que invoquen un interès legítim, així com el Defensor del Poble o òrgans equivalents de les Comunitats Autònomes i el Ministeri Fiscal.
- B) Les sentències del Tribunal Constitucional tenen el valor de cosa jutjada a partir del dia de la seua publicació en el *Boletín Oficial del Estado* i cap recurs contra estes.
- C) El Tribunal Constitucional té jurisdicció en tot el territori espanyol i és competent per a conèixer del recurs d'empara per violació dels drets i llibertats esmentats en l'article 10 de la Constitució, en els casos i formes que la llei estableisca.
- D) El Tribunal Constitucional té jurisdicció en tot el territori espanyol i és competent per a conèixer dels conflictes de competència entre l'Estat i les Comunitats Autònomes o dels d'estes entre si.

**87.-D'acord amb el tenor literal de l'article 44 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, indique quina de les següents afirmacions és CORRECTA:**

- A) Les Corts podran delegar en el Consell la potestat de dictar normes amb rang de Llei, denominades Decrets llei, en els mateixos termes establits en els articles 81, 83, 84 i 85 de la Constitució Espanyola per als supòsits de delegació del Congrés al Govern d'Espanya.
- B) Les Corts podran delegar en el Consell la potestat de dictar normes amb rang de Llei, denominades Decrets Legislatius, en els mateixos termes establits en els articles 82, 83, 84 i 85 de la Constitució Espanyola per als supòsits de delegació del Congrés al Govern d'Espanya.
- C) Les Corts podran delegar en el Consell la potestat de dictar normes amb rang de Llei, denominades Decrets Legislatius, en els mateixos termes establits en els articles 82, 83, 84 i 86 de la Constitució Espanyola per als supòsits de delegació del Congrés al Govern d'Espanya.
- D) Les Corts podran delegar en el Consell la potestat de dictar normes amb rang de Llei, denominades Decrets Legislatius, en els mateixos termes establits en els articles 80, 83, 84 i 85 de la Constitució Espanyola per als supòsits de delegació del Congrés al Govern d'Espanya.

**88.-Indique quina de les següents afirmacions és INCORRECTA. Segons l'article 9 de la Llei de la Generalitat Valenciana 1/1987, de 31 de març, Electoral Valenciana, el mandat dels Diputats de les Corts Valencianes és compatible amb l'acompliment d'activitats privades, excepte en els supòsits que a continuació es detallen:**

A) L'activitat de contractista o fiador d'obres, servicis i subministraments públics que es paguen amb fons de la Generalitat, o l'acompliment de càrrecs que porten annexes funcions de direcció, representació o assessorament en companyies o empreses que es dediquen a estes activitats.

B) La formalització amb posterioritat a la data de la seua elecció com a Diputat de concerts de prestació de servicis d'assessorament o de qualsevol altra índole, amb titularitat individual o compartida, a favor de l'Administració de la Generalitat.

C) La participació inferior al 10% adquirida en tot o en part amb anterioritat a la data de la seua elecció com a Diputat, excepte que siga per herència, en empreses o societats que tinguen concerts d'obres, servicis o subministraments amb entitats del sector públic de la Generalitat.

D) Activitats de gestió, defensa, direcció o assessorament davant l'Administració de la Generalitat, els seus ens o organismes autònoms, d'assumpes que s'hagen de resoldre per ells, que afecten directament la realització d'algun servici públic o que estiguen encaminats a l'obtenció de subvencions o avals públics. S'exceptuen aquelles activitats particulars que en exercici d'un dret reconegut realitzen els directament interessats, així com les subvencions o avals la concessió dels quals es derive de l'aplicació automàtica del que disposa una Llei o Reglament de caràcter general.

**89.-Indique quina de les següents afirmacions és INCORRECTA. De conformitat amb l'article 14 de la Llei de la Generalitat Valenciana 1/1987, de 31 de març, Electoral Valenciana, el Decret de convocatòria d'eleccions a les Corts Valencianes especificarà:**

A) El lloc, dia i hora de constitució de les Corts Valencianes, dins del termini màxim de noranta dies, a comptar a partir de l'expiració del mandat anterior.

B) La fixació del temps de duració de la campanya electoral.

C) El dia de la votació, que haurà de celebrar-se en un termini no inferior a cinquanta-tres dies, ni superior a seixanta, comptats des de la publicació de la convocatòria.

D) El nombre de Diputats a elegir en cada circumscripció, segons el que preveu esta Llei.

**90.-Indique la resposta CORRECTA. De conformitat amb la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, correspon al President de la Generalitat, com a més alt representant de la Comunitat Valenciana, la funció de:**

- A) Designar representant de la Comunitat Valenciana en el Patronat de l'Arxiu de la Corona d'Aragó.
- B) Impartir instruccions als membres del Consell.
- C) Resoldre, en el marc de la legislació estatal, la celebració de consultes populars en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, sobre qüestions d'interés general en matèries autonòmiques o locals.
- D) Exercir les competències en matèria d'acció exterior atribuïdes per l'article 62 de l'Estatut d'Autonomia.

**91.-D'acord amb el que estableix la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, indique la resposta CORRECTA:**

- A) Les resolucions administratives de caràcter singular no podran vulnerar el que estableix una disposició de caràcter general, llevat que aquelles tinguen grau igual o superior a estes.
- B) Les sessions del Consell tindran caràcter reservat; només es farà públic el contingut dels acords. Els documents que s'elevan a la consideració del Consell tindran caràcter reservat fins que s'adopti acord sobre estos.
- C) Podran formar part de les Comissions Delegades del Consell el President, els Vicepresidents i els Consellers. Els Sotssecretaris hauran d'integrar-se en estes Comissions en aquells supòsits en els quals, per raó de la matèria objecte d'estudi, es considere oportú.
- D) El Consell podrà crear la Comissió de Secretaris autonòmics i Sotssecretaris per a preparar les reunions del Consell i tractar altres qüestions d'interés comú que siguen competència de les Comissions Delegades o de les Comissions Interdepartamentals.

**92.-Indique a resposta CORRECTA. D'acord amb la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, en el procediment d'elaboració dels Reglaments:**

- A) Una còpia de l'expedient es remetrà, si és el cas, a la Presidència i Conselleries en l'àmbit de les quals puga incidir, amb la finalitat que, en el termini màxim de quinze dies, emeten informe.
- B) L'òrgan competent formularà el projecte de disposició, havent-se d'incorporar a l'expedient un informe econòmic únicament en els supòsits que comporte un elevat cost que puga incidir en l'administració.
- C) Quan el projecte normatiu afecte l'esfera de drets i interessos legítims dels ciutadans, es donarà audiència a fi que en el termini de deu dies puguen presentar totes les al·legacions que consideren oportunes.
- D) Amb anterioritat a l'aprovació definitiva del projecte, este haurà de ser remés a la sotssecretaria del departament, la qual sol·licitarà l'informe de l'Advocacia General de la Generalitat.

**93.-Indique la resposta CORRECTA. De conformitat amb l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, són funcions dels Directors Generals:**

- A) Vigilar, fiscalitzar i supervisar el funcionament de totes les dependències al seu càrrec.
- B) Dirigir i gestionar els servicis i resoldre els assumptes que li assigne el reglament orgànic de la conselleria o que el sotssecretari encomane a la seua incumbència.
- C) Establir el règim intern i extern de les oficines d'ells dependents.
- D) Elevar al final de cada legislatura als seus òrgans superiors un informe sobre el funcionament, cost i rendiment dels servicis al seu càrrec, proposant les modificacions que li assignen les lleis, reglaments o òrgans superiors.

**94.-Indique la resposta CORRECTA. D'acord amb l'article 64.2 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, Les Corts impulsaran l'autonomia local, podent delegar l'execució de les funcions i competències:**

- A) En aquells ens locals supramunicipals que, mitjançant els mitjans cedits per la Generalitat i l'Estat, puguen assumir-les, assegurant la deguda coordinació i eficàcia en la prestació dels servicis.
- B) En aquells Ajuntaments que, pels seus mitjans, puguen assumir-les, assegurant la deguda coordinació i col·laboració en la prestació dels servicis.
- C) En aquells Ajuntaments i ens locals supramunicipals que, pels seus mitjans, puguen assumir-les, assegurant la deguda coordinació i eficàcia en la prestació dels servicis.
- D) En aquells Ajuntaments i ens locals supramunicipals que, mitjançant els mitjans propis i els cedits per la Generalitat i l'Estat, puguen assumir-les, assegurant la deguda coordinació i eficàcia en la prestació dels servicis.



**95.-Indique la resposta CORRECTA. D'acord amb l'article 23 de la Llei 12/1985, del Consell Valencià de Cultura, la periodicitat del règim de sessions ordinàries d'esta institució serà:**

- A) Com a mínim , trimestral quant al Ple, i mensual per a la Comissió de Govern.
- B) Com a mínim, semestral quant al Ple, i mensual per a la Comissió de Govern.
- C) Com a mínim, semestral quant al Ple, i trimestral per a la Comissió de Govern.
- D) Com a mínim, anual quant al Ple, i mensual per a la Comissió de Govern.

**96.-Indique la resposta CORRECTA. D'acord amb l'article 25 de la Llei 7/1998, de 16 de setembre, de creació de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, el Ple de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua quedarà constituït quan estiguen presents:**

- A) Almenys, la mitat dels seus membres, i en tot el cas, el President i el Secretari o legalment qui els substituïska.
- B) Almenys, la mitat més un dels seus membres, i en tot el cas, el President o legalment qui li substituïska.
- C) Almenys, la mitat més un dels seus membres, i en tot el cas, el President i el Secretari o legalment qui els substituïska.
- D) Almenys, dos terços dels seus membres, i en tot el cas, el President i el Secretari o legalment qui els substituïska.

**97.-Indique la resposta CORRECTA. Segons l'article 13 de la Llei 10/1994, de 19 de desembre, de creació del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, les deliberacions i acords del Consell Jurídic Consultiu requerixen la presència:**

- A) Del president/a o de qui li substituïska, d'almenys la mitat dels Consellers/es que el formen i del titular de la Secretaria General.
- B) Del president/a o de qui li substituïska, d'almenys la mitat més un dels Consellers/as que el formen i del titular de la Secretaria General.
- C) Del president/a o de qui li substituïska, d'almenys dos terços dels Consellers/as que el formen i del titular de la Secretaria General.
- D) Del president/a o de qui li substituïska, d'almenys tres quints dels Consellers/as que el formen i del titular de la Secretaria General.

**98.-Indique la resposta CORRECTA. D'acord amb el que disposa l'article 56.3 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, es crearà el Consell de l'Audiovisual de la Comunitat Valenciana per Llei de Les Corts aprovada per majoria:**

- A) De tres quartes parts.
- B) De dos tercers parts.
- C) Simple.
- D) De tres quintes parts.

**99.-Indique la resposta CORRECTA. L'article 61 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana al punt tercer estableix que la Comunitat Valenciana, com a regió de la Unió Europea, sense perjudici de la legislació de l'Estat:**

- A) Participarà en els mecanismes de control del principi de subsidiarietat previst en el Dret de la Unió Europea.
- B) Participarà en els mecanismes de control del principi de solidaritat previst en el Dret de la Unió Europea.
- C) Participarà en els mecanismes de control del principi de lleialtat previst en el Dret de la Unió Europea.
- D) Participarà en els mecanismes de control del principi de col·laboració previst en el Dret de la Unió Europea .

**100.-Indique la resposta CORRECTA. L'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana NO inclou entre els principis en els quals es basa el finançament de la Generalitat el de:**

- A) Sufficiència.
- B) Solidaritat.
- C) Autonomia.
- D) Equilibri pressupostari.

**101.-Indique la resposta CORRECTA. De conformitat amb l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i en relació amb l'autorització d'endeutament als ens locals de la Comunitat Valenciana:**

- A) La Generalitat ostenta la competència de desenvolupament legislatiu i l'execució.
- B) La Generalitat ostenta la competència exclusiva d'acord amb les bases i l'ordenació de l'activitat econòmica general en els termes que disposen els articles 38, 131 i els números 11 i 13 de l'apartat 1 de l'article 149 de la Constitució Espanyola.
- C) Correspon a la Generalitat l'execució de la legislació de l'Estat, d'acord amb el que determine la legislació de l'Estat.
- D) La Generalitat ostenta la competència exclusiva.

**102.-De conformitat amb el tenor literal de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, indique l'opció CORRECTA:**

- A) En l'exercici de les seues competències financeres, la Generalitat vetlarà per l'equilibri territorial dins de la Comunitat Valenciana i per la realització interna del principi de subsidiarietat.
- B) Correspon al Consell l'aprovació del Pressupost de la Generalitat, que ha de ser sotmés a Les Corts per a la seua autorització.
- C) El pressupost ha de ser presentat a Les Corts almenys amb tres mesos d'antelació al començament del corresponent exercici.
- D) La Generalitat queda facultada per a constituir institucions de crèdit especialitzat i altres institucions necessàries per a la seua política econòmica, en els termes establits en la legislació de l'Estat.

**103.-De conformitat amb el Tractat de la Unió Europea, indique quina de les següents afirmacions és la CORRECTA:**

- A) La seguretat nacional de cada Estat membre continuarà sent responsabilitat exclusiva d'este, excepte en els casos de defensa comú del territori europeu.
- B) En virtut del principi de subsidiarietat, en els àmbits que no siguen de la seua competència exclusiva, la Unió intervindrà només en cas que, i en la mesura que, els objectius de l'acció pretesa no puguin ser aconseguits de manera suficient pels Estats membres, ni a nivell central ni a nivell regional i local, sinó que puguin aconseguir-se millor, a causa de la dimensió o a l'efecte de l'acció pretesa, a escala de la Unió.
- C) La Unió desenvoluparà amb els països veïns relacions preferents, amb l'objectiu d'establir un espai de seguretat i de bon veïnatge basat en els valors de la Unió i caracteritzat per unes relacions estretes i pacífiques fundades en la solidaritat.
- D) Els ciutadans estaran directament representats en la Unió a través del Parlament Europeu. Els Estats membres estaran representats en el Consell Europeu pel seu cap d'Estat i en el Consell pels seus presidents de governs, que seran democràticament responsables, bé davant els seus Parlaments nacionals, bé davant el Parlament Europeu.

**104.-Respecte de les institucions de la Unió Europea, Indique la resposta CORRECTA:**

- A) El Parlament Europeu exercirà conjuntament amb el Consell la funció legislativa i la funció pressupostària. Exercirà funcions de control polític i consultives, en les condicions establides en els Tractats. Elegirà el President de la Comissió.
- B) Els actes legislatius de la Unió només podran adoptar-se a proposta del Consell, excepte quan els Tractats disposen una altra cosa. Els altres actes s'adoptaran a proposta del Consell quan així ho establisquen els Tractats.
- C) El Consell exercirà conjuntament amb la Comissió la funció legislativa i la funció pressupostària. Exercirà funcions de definició de polítiques i de coordinació, en les condicions establides en els Tractats.
- D) El Tribunal de Justícia de la Unió Europea comprendrà el Tribunal de Justícia, compost per nou jutges i el Tribunal General que disposarà almenys d'un advocat general per cada Estat membre.

**105.-Indique la resposta CORRECTA. D'acord amb el Tractat de Funcionament de la Unió Europea, i en relació amb el comitè regulat en l'article 255 al qual correspon pronunciar-se sobre la idoneïtat dels candidats per a l'exercici de les funcions de jutge i advocat general del Tribunal de Justícia de la Unió Europea:**

- A) El comitè estarà compost per nou personalitats elegides d'entre antics membres del Tribunal de Justícia i del Tribunal General, membres dels òrgans jurisdiccionals nacionals superiors i juristes de reconeguda competència, un dels quals serà proposat per la Comissió.
- B) El comitè estarà compost per nou personalitats elegides d'entre antics membres del Tribunal de Justícia i del Tribunal General, membres dels òrgans jurisdiccionals nacionals superiors i juristes de reconeguda competència, un dels quals serà proposat pel Parlament Europeu.
- C) El comitè estarà compost per set personalitats elegides d'entre antics membres del Tribunal de Justícia i del Tribunal General, membres dels òrgans jurisdiccionals nacionals superiors i juristes de reconeguda competència, un dels quals serà proposat per la Comissió.
- D) El comitè estarà compost per set personalitats elegides d'entre antics membres del Tribunal de Justícia i del Tribunal General, membres dels òrgans jurisdiccionals nacionals superiors i juristes de reconeguda competència, un dels quals serà proposat pel Parlament Europeu.

**106.-Indique la resposta CORRECTA. Segons l'article 302 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea, els membres del Comité Econòmic i Social seran nomenats per un període de:**

- A) Cinc anys. El mandat serà renovable.
- B) Sis anys. El mandat serà renovable.
- C) Cinc anys. El mandat no serà renovable
- D) Sis anys. El mandat no serà renovable

**107.-En relació amb el pressupost anual de la Unió Europea, indique la resposta CORRECTA:**

- A) El Parlament Europeu i la Comissió establiran el pressupost anual de la Unió conformement a un procediment legislatiu especial.
- B) Cada institució, excepte el Banc Central Europeu, elaborarà, abans de l'1 de juliol, un estat de previsions de les seues despeses per a l'exercici pressupostari següent. La Comissió reunirà estes previsions en un projecte de pressupost, que podrà contindre previsions divergents.
- C) El Consell presentarà al Parlament Europeu i a la Comissió una proposta que continga el projecte de pressupost, a tot tardar l'1 de novembre de l'any que precedeix al de la seua execució.
- D) El Parlament Europeu, sota la seua pròpia responsabilitat i dins del límit dels crèdits autoritzats, executarà el pressupost en cooperació amb els Estats membres.

**108.-En relació amb el pacte d'estabilitat i creixement i l'article 126 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea, indique la resposta CORRECTA:**

- A) La Comissió supervisarà l'evolució de la situació pressupostària i del nivell d'endeutament públic dels Estats membres amb la finalitat de detectar errors manifestos.
- B) Si un Estat membre no complix els criteris de convergència, el Consell elaborarà un informe, en el qual també es tindrà en compte si el dèficit públic supera les despeses públiques d'inversió, així com tots els altres factors pertinents, incloent-hi la situació econòmica i pressupostària a llarg termini de l'Estat membre.
- C) Si un Estat membre no complix els criteris de convergència, el Comité Econòmic i Financer emetrà un informe sobre el dictamen del Consell.
- D) Si el Consell considera que un Estat membre presenta o pot presentar un dèficit excessiu, remetrà un dictamen a este Estat membre i informará d'això a la Comissió.

**109.-Indique la resposta CORRECTA. De conformitat amb l'article 3 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea, la Unió Europea disposarà de competència exclusiva en els següents àmbits:**

- A) La unió duanera; l'establiment de les normes sobre competència necessàries per al funcionament del mercat interior; l'energia; la política monetària dels Estats membres la moneda dels quals és l'euro i la política comercial comuna.
- B) La unió duanera; el medi ambient; la política monetària dels Estats membres la moneda dels quals és l'euro i la política comercial comuna.
- C) La unió duanera; el medi ambient; els transports; la política monetària dels Estats membres la moneda dels quals és l'euro i la política comercial comuna.
- D) La unió duanera; l'establiment de les normes sobre competència necessàries per al funcionament del mercat interior; la política monetària dels Estats membres la moneda dels quals és l'euro i la política comercial.

**110.-Indique la resposta CORRECTA. D'acord amb l'article 61 de l'Estatut d'Autonomia, la Comunitat Valenciana, com a regió de la Unió Europea, sense perjuí de la legislació de l'Estat:**

- A) Participarà en els mecanismes de control del principi de transitorietat previst en el Dret de la Unió Europea.
- B) Té dret a participar en tots els processos que establisca l'Estat per a configurar la posició espanyola en el marc de les institucions europees, quan estiguen referides a competències pròpies de la Comunitat Valenciana. També a ser oïda en aquells altres que, fins i tot sense ser de la seua competència, l'afecten directament o indirectament.
- C) Tindrà al President de la Generalitat com a representant únic de la Comunitat Valenciana en el Comité de Solidaritat Regional.
- D) Ostenta la competència, en el marc de les normes bàsiques de l'Estat, de desenvolupament executiu i d'execució de les normes i disposicions europees en l'àmbit de les seues competències.

**111.-Indique la resposta CORRECTA. En l'àmbit de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, d'acord amb les lleis processals, en aquells procediments en els quals les al·legacions de la part actora es fonamenten en actuacions discriminatòries, per raó de sexe, correspondrà provar l'absència de discriminació:**

- A) A la persona demandant.
- B) A la persona demandada.
- C) A l'òrgan judicial, a instància de part.
- D) La llei no preveu esta previsió.

**112.-Indique la resposta INCORRECTA. De conformitat amb la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, i en relació amb la igualtat en l'àmbit de l'educació superior, les Administracions públiques promouran:**

- A) La inclusió, en els plans d'estudi en què siga procedent, d'ensenyaments en matèria d'igualtat entre dones i homes.
- B) La creació de postgraus específics.
- C) La realització d'estudis i investigacions especialitzades en la matèria.
- D) Que es respecte i es garantisca una representació alíquota en els diferents òrgans consultius, científics i de decisió existents en l'organigrama artístic i cultural.

**113.-Indique la resposta INCORRECTA. D'acord amb la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, el sistema educatiu inclourà:**

- A) Entre els seus fins, l'educació en el respecte dels drets i llibertats fonamentals.
- B) Entre els seus fins, l'educació en la igualtat de drets i oportunitats entre dones i homes.
- C) Dins dels seus principis de qualitat, la integració del principi d'igualtat en la formació del personal educatiu.
- D) Dins dels seus principis de qualitat, el foment de la igualtat plena entre dones i homes.

**114.-Conformement a la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere, indique la resposta CORRECTA:**

- A) Les empreses que formalitzen contractes d'interinitat, per a substituir treballadores víctimes de violència de gènere que hagen suspés el seu contracte de treball, tindran dret a una bonificació de fins al 50 per 100 de les quotes empresarials a la Seguretat Social per contingències comunes, durant tot el període de suspensió de la treballadora substituïda.
- B) Les víctimes de violència de gènere podran personar-se com a acusació particular en qualsevol moment del procediment i se'ls permetrà retrotraure les actuacions ja practicades abans de la seua personació.
- C) El programa d'acció específic per a les víctimes de violència de gènere inscrites com a demandants d'ocupació inclourà mesures per a afavorir l'inici d'una nova activitat per compte propi.
- D) La indemnització per danys i perjudicis a la víctima de violència de gènere serà satisfeta per l'administració pública competent en matèria de servicis socials.

**115.-Indique la resposta CORRECTA. La Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere, preveu una ajuda de pagament únic que podran rebre les víctimes de violència de gènere:**

- A) Per import equivalent al de 12 mesos per prestació de desocupació.
- B) Que serà incompatible amb qualsevol altra ajuda econòmica de caràcter autonòmic o local concedida per la situació de violència de gènere.
- C) Per import equivalent al de 18 mesos de prestació per desocupació quan la víctima de la violència exercida contra la dona tinga reconeguda oficialment una discapacitat en grau igual o superior al 33 per 100.
- D) Per import equivalent al de 24 mesos de subsidi per desocupació si la víctima o algun dels familiars que conviu amb ella té reconeguda oficialment una minusvalidesa en grau igual o superior al 33 per 100.

**116.-Indique la resposta CORRECTA. De conformitat amb el que disposa l'article 20 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern:**

- A) Transcorregut el termini màxim per a resoldre sense que s'haja dictat i notificat resolució expressa s'entendrà que la sol·licitud ha sigut estimada.
- B) Les resolucions dictades en matèria d'accés a la informació pública no seran recurribles directament davant la Jurisdicció contenciosa administrativa.
- C) L'incompliment reiterat de l'obligació de resoldre en termini tindrà la consideració d'infracció lleu a l'efecte de l'aplicació als seus responsables del règim disciplinari previst en la corresponent normativa reguladora.
- D) Seran motivades les resolucions que deneguen l'accés, les que concedisquen l'accés parcial o a través d'una modalitat diferent a la sol·licitada i les que permeten l'accés quan hi haja hagut oposició d'un tercer.



**117.-Indique la resposta CORRECTA. De conformitat amb el que disposa la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, les disposicions del capítol II del Títol I, Transparència de l'activitat pública, seran també aplicables a:**

A) Les entitats privades que perceben durant el període d'un any ajudes o subvencions públiques en una quantia superior a 100.000 euros o quan almenys el 40 % del total dels seus ingressos anuals tinguen caràcter d'ajuda o subvenció pública, sempre que assolisquen com a mínim la quantitat de 5.000 euros.

B) Les entitats privades que perceben durant el període d'un any ajudes o subvencions públiques en una quantia superior a 100.000 euros o quan almenys el 50 % del total dels seus ingressos anuals tinguen caràcter d'ajuda o subvenció pública, sempre que assolisquen com a mínim la quantitat de 50.000 euros.

C) Les entitats privades que perceben durant el període d'un any ajudes o subvencions públiques en una quantia superior a 50.000 euros o quan almenys el 50 % del total dels seus ingressos anuals tinguen caràcter d'ajuda o subvenció pública, sempre que assolisquen com a mínim la quantitat de 5.000 euros.

D) Les entitats privades que perceben durant el període d'un any ajudes o subvencions públiques en una quantia superior a 150.000 euros o quan almenys el 50 % del total dels seus ingressos anuals tinguen caràcter d'ajuda o subvenció pública, sempre que aconseguisquen com a mínim la quantitat de 50.000 euros.

**118.-Indique la resposta CORRECTA. Segons la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana, els subjectes obligats i inclosos en l'article 3 han de publicar:**

A) Els resultats dels processos d'avaluació de l'acompliment del personal funcionari i laboral.

B) Informació estadística del personal, que inclourà almenys l'edat, el gènere, així com el percentatge de les persones amb diversitat funcional.

C) Les resolucions de nomenaments de personal funcionari interí, quan es tracte de llocs de treball corresponents a la categoria d'entrada en el cos, escala, agrupació professional funcional o agrupació de llocs de treball corresponent.

D) Les resolucions d'autorització de comissió de servicis forçosa del personal funcionari de la Generalitat.

**119.-Indique la resposta CORRECTA. D'acord amb l'article 9 de la Llei 1/2014, de 28 de febrer, de la Generalitat, del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana. La persona designada per a ostentar la Presidència del Comité Econòmic i Social serà nomenada per decret del Consell a proposta conjunta:**

A) De les persones titulars de les conselleries competents en matèria d'economia, hisenda, ocupació, benestar social, agricultura i pesca, prèvia consulta al Comité, el parer del qual s'entendrà favorable llevat que voten en contra la majoria absoluta dels seus membres.

B) De les persones titulars de les conselleries competents en matèria d'economia, hisenda, ocupació, benestar social i agricultura, prèvia consulta al Comité, el parer del qual s'entendrà favorable llevat que voten en contra la majoria absoluta dels seus membres.

C) De les persones titulars de les conselleries competents en matèria de treball, hisenda, ocupació, benestar social, agricultura i turisme, prèvia consulta al Comité, el parer del qual s'entendrà favorable llevat que voten en contra tres quartes parts dels seus membres.

D) De les persones titulars de les conselleries competents en matèria d'economia, hisenda, ocupació, benestar social i agricultura, prèvia consulta al Comité, el parer del qual s'entendrà favorable llevat que voten en contra tres quartes parts dels seus membres.

**120.-D'acord amb el Reglament de Les Corts, indique la resposta CORRECTA:**

A) Els diputats i diputades, en número no inferior a cinc, inclosos en les llistes d'un mateix partit, agrupació o coalició electoral que hagen comparegut com a tal davant l'electorat en les últimes eleccions autonòmiques, tindran dret a constituir grup parlamentari propi.

B) La presència en el Grup Mixt de diputats o diputades pertanyents a diferents formacions electorals permetrà la constitució d'agrupacions, dins d'este, per aquells diputats o diputades pertanyents a una mateixa formació electoral.

C) Cap diputat o diputada podrà formar part de més d'un grup parlamentari, encara que sí que podrà adscriure's a grup parlamentari diferent al constituït pels diputats i diputades pertanyents a la formació electoral amb la qual va concórrer a les eleccions.

D) El diputat o la diputada que s'ocupe, directament, en l'àmbit d'una activitat mercantil, industrial o professional, d'un assumpte que siga declarat objecte de debat en una sessió de ple o comissió, s'hi haurà d'eximir de la seua intervenció.

**PROVES SELECTIVES D'ACCÉS AL COS A1-01 SUPERIOR  
TÈCNIC D'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ  
DE LA GENERALITAT, SECTOR ADMINISTRACIÓ GENERAL.**

**TORN LLIURE GENERAL, PERSONES AMB DIVERSITAT  
FUNCIONAL I MALALTIA MENTAL.**

**(PROCÉS D'ESTABILITZACIÓ)**

**Opció II: MATÈRIES ECONÒMIQUES**

**CONVOCATÒRIA 120/21**

**EXERCICI ÚNIC**

**TEMPS REALITZACIÓ:**

**(2 hores i 45 minuts)**

**1.-Indique l'enunciat CORRECTE, d'acord amb el tenor literal de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques:**

- A) Els actes administratius es produiran per escrit a través de mitjans electrònics, llevat que una norma exigisca una altra forma més adequada d'expressió i constància.
- B) Tota resolució haurà de ser cursada dins del termini de deu dies a partir de la data en què l'acte haja sigut dictat, i haurà de contindre el text íntegre de la resolució, amb indicació de si posa fi o no a la via administrativa, l'expressió dels recursos que procedisquen, si és el cas, en via administrativa i judicial i el termini per a interposar-los, sense perjuí que els interessats puguin exercitar, si és el cas, qualsevol altre que estimen procedent.
- C) Les normes i actes dictats pels òrgans de les Administracions Públiques en l'exercici de la seua pròpia competència hauran de ser observades per la resta dels òrgans administratius, encara que no depenguen jeràrquicament entre si o pertanguen a una altra Administració.
- D) Les resolucions administratives de caràcter singular podran vulnerar el que s'establix en una disposició de caràcter general, si aquelles procedixen d'un òrgan d'igual o superior jerarquia al que va dictar la disposició general.

**2.-Indique l'enunciat CORRECTE, d'acord amb el tenor literal de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques:**

- A) Quan l'interessat accedira al contingut de la notificació en seu electrònica, se li oferirà la possibilitat que la resta de notificacions es puguin realitzar a través de mitjans electrònics.
- B) En els procediments iniciats a sol·licitud de l'interessat, la notificació es practicarà en tot cas pel mitjà assenyalat a este efecte per aquell.
- C) En qualsevol cas, no podrà imposar-se als administrats una obligació no pecuniària que no estiga establida conformement a una norma de rang legal.
- D) En els actes personals en què procedisca la compulsió directa sobre la persona de l'obligat, quan així ho autoritzen les Lleis, i en la forma i quantia que estes determinen, les Administracions Públiques poden, per a la seua execució, imposar multes coercitives, reiterades per lapses de temps que siguen suficients per a complir l'ordenat.

**3.-Indique la resposta CORRECTA entre les següents en matèria d'administració electrònica:**

- A) En la seu electrònica es realitzaran totes les actuacions i tràmits referits a procediments o a servicis que requerisquen la identificació de l'Administració Pública i, si és el cas, la identificació o firma electrònica de les persones interessades.
- B) Les Administracions Públiques no podran utilitzar sistemes de codi segur de verificació de documents en el desenvolupament d'actuacions automatitzades, havent d'utilitzar necessàriament un segell electrònic.
- C) La identificació o firma electrònica en el procediment administratiu mitjançant personal funcionari públic habilitat requerix de la identificació de la persona interessada i de la prestació del seu consentiment exprés o tàcit.
- D) Les còpies autèntiques s'expediran en tot cas a partir d'un original i tindran la mateixa validesa i eficàcia que els documents originals.

**4.-Indique l'enunciat CORRECTE, d'acord amb el tenor literal de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques:**

- A) Són nuls de ple dret els actes de les Administracions Públiques dictats prescindint absolutament del procediment reglamentàriament establert o de les normes que contenen les regles essencials per a la formació de la voluntat dels òrgans col·legiats.
- B) Són nuls de ple dret els actes de l'Administració que incórreguen en qualsevol infracció de l'ordenament jurídic, fins i tot la desviació de poder.
- C) El defecte de forma només determinarà l'anul·labilitat dels actes administratius quan estos manquen dels requisits formals per a aconseguir la seua fi o done lloc a la indefensió dels interessats.
- D) Són nuls de ple dret els actes de les Administracions Públiques dictats per òrgan manifestament incompetent per raó de la matèria.

**5.-Indique l'enunciat CORRECTE, d'acord amb el tenor literal de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques:**

- A) Els tràmits que hagen de ser emplenats pels interessats s'hauran de realitzar en el termini de deu dies a partir del següent al de la notificació del corresponent acte, excepte en cas que en la norma corresponent es fixe termini diferent.
- B) Iniciat el procediment, l'òrgan administratiu competent per a instruir, podrà adoptar, d'ofici o a instància de part i de forma motivada, les mesures provisionals que estime oportunes per a assegurar l'eficàcia de la resolució que puga recaure, si existiren elements de juí suficients per a això, d'acord amb els principis de proporcionalitat, efectivitat i menor onerositat.
- C) En el despatx dels expedients es guardarà l'orde rigorós d'incoació de qualsevol assumpte, llevat que pel titular de la unitat administrativa es done orde motivada en contra, de la qual quede constància.
- D) D'acord amb el principi de simplificació administrativa, s'acordaran en un sol acte tots els tràmits que, per la seua naturalesa homogènia, admeten un impuls successiu i no siga obligat el seu compliment simultani.

**6.-Indique la resposta CORRECTA, d'acord amb el tenor literal de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques:**

- A) Els procediments s'iniciaran d'ofici per acord de l'òrgan competent, bé per pròpia iniciativa o a conseqüència d'orde superior, a petició raonada d'altres òrgans o per denúncia.
- B) Les qüestions incidentals que se susciten en el procediment, fins i tot les que es referisquen a la nul·litat d'actuacions, no suspendran la tramitació d'este, excepte l'abstenció.
- C) Els actes d'instrucció necessaris per a la determinació, coneixement i comprovació dels fets en virtut dels quals s'haja de pronunciar la resolució, es realitzaran d'ofici i a través de qualsevol mitjà vàlid admés en dret, per l'òrgan que tramite el procediment, sense perjuí del dret dels interessats a proposar aquelles actuacions que requerisquen la seua intervenció o constituïsquen tràmits legalment o reglamentàriament establits.
- D) Les aplicacions i sistemes d'informació utilitzats per a la instrucció dels procediments hauran de garantir el control dels temps i terminis, la identificació dels òrgans, unitats i els seus responsables i la tramitació dels expedients, així com facilitar la simplificació i la publicitat dels procediments.

**7.-D'acord amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, indique la resposta CORRECTA:**

- A) Una de les circumstàncies per les quals es pot interposar el recurs extraordinari de revisió contra un acte en via administrativa és que la resolució s'haja dictat a conseqüència de prevaricació, suborn, violència, maquinació fraudulenta o una altra conducta punible i s'haja declarat així en virtut de sentència judicial.
- B) Contra les resolucions i els actes de tràmit, si estos últims decidixen directament o indirectament el fons de l'assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procediment, produeixen indefensió o algun perjudici a drets i interessos legítims, podran ser interposats pels interessats els recursos d'alçada i potestatiu de reposició, que caldrà fundar en qualsevol dels motius de nul·litat o anul·labilitat previstos en els articles 47 i 48 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
- C) En els casos d'actes fermes en via administrativa que en dictar-los s'haja incorregut en error de fet, que resulte dels mateixos documents incorporats a l'expedient, el recurs extraordinari de revisió s'interposarà dins del termini de quatre anys següents a la data de la notificació de la resolució impugnada.
- D) Contra la resolució d'un recurs de reposició no es podrà interposar de nou este recurs, excepte en els casos determinats per la llei.

**8.-Indique l'enunciat CORRECTE, d'acord amb el tenor literal de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, i en relació amb la responsabilitat patrimonial de l'Administració Pública:**

- A) L'Administració corresponent, quan haja indemnitzat els lesionats, exigirà d'ofici en via administrativa de les seues autoritats i altre personal al seu servici la responsabilitat en què hagen incorregut per dol, o culpa o negligència greus, prèvia instrucció del corresponent procediment.
- B) Quan de la gestió dimanant de fórmules conjuntes d'actuació entre diverses Administracions públiques es derive responsabilitat en els termes previstos en la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, el particular podrà exigir a les Administracions intervinents que responguen de manera solidària.
- C) Els particulars tindran dret a ser indemnitzats per les Administracions Públiques corresponents, de tota lesió que patisquen en qualsevol dels seus béns i drets, sempre que la lesió siga conseqüència del funcionament normal o anormal dels servicis públics excepte, exclusivament, en els casos de força major.
- D) Per a fer efectiva la responsabilitat patrimonial pels danys i perjudicis causats per les autoritats i personal al servici de les administracions públiques, els particulars exigiran directament a l'Administració la corresponent indemnització, havent de respondre el seu personal de manera subsidiària.

**9.-Indique l'enunciat CORRECTE, d'acord amb el tenor literal de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, i en relació amb la responsabilitat patrimonial de l'Administració Pública:**

- A) En tot cas, el mal al·legat haurà de ser evident, avaluable econòmicament i individualitzat en relació amb una persona o grup de persones.
- B) Els particulars tindran dret a ser indemnitzats per les Administracions Públiques de tota lesió que patisquen en els seus béns i drets a conseqüència de l'aplicació d'actes legislatius de naturalesa expropiatòria de drets que no tinguen el deure jurídic de suportar quan així s'establisca en els mateixos actes legislatius i en els termes que en estos s'especifiquen.
- C) La responsabilitat patrimonial de l'Estat pel funcionament de l'Administració de Justícia es regirà per la Llei orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del Consell General del Poder Judicial.
- D) L'anul·lació en via administrativa o per l'orde jurisdiccional contenciós administratiu dels actes o disposicions administratives no pressuposa, per si mateixa, dret a la indemnització.

**10.-Indique l'enunciat CORRECTE, d'acord amb el tenor literal de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, i en relació amb la responsabilitat patrimonial de l'Administració Pública:**

- A) Podran ser sancionades per fets constitutius d'infracció administrativa les persones físiques i jurídiques, i en tot cas els grups d'afectats, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms, que resulten responsables d'estos a títol de dol, culpa o negligència greu.
- B) És una manifestació del principi de proporcionalitat que les lleis reguladores dels diferents règims sancionadors puguin preveure els supòsits en què determinades persones respondran del pagament de les sancions pecuniàries imposades als qui d'estes depenguen o estiguen vinculades.
- C) La graduació de la sanció considerarà especialment, entre altres criteris, la reincidència, per comissió en el terme d'un any d'una infracció de la mateixa naturalesa quan així haja sigut declarat per resolució ferma en via administrativa.
- D) En el cas de desestimació presumpta del recurs d'alçada interposat contra la resolució per la qual s'imposa la sanció, el termini de prescripció de la sanció començarà a comptar-se des del dia següent d'aquell en què finalitze el termini legalment previst per a la resolució d'este recurs.



**11.-D'acord amb el tenor literal de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i en relació amb el procediment sancionador, indique la resposta CORRECTA:**

- A) Les propostes de resolució en els procediments de caràcter sancionador podran ser motivades, les resolucions ho seran en tot cas.
- B) Les actuacions prèvies seran realitzades pels òrgans que tinguen atribuïdes funcions d'investigació, esbrinament i inspecció en la matèria i, a falta d'estos, per la persona o òrgan administratiu que determine l'òrgan competent per a la iniciació o resolució del procediment.
- C) L'administració actuant podrà consultar o recaptar els documents que ja es troben en poder de l'Administració actuant o hagen sigut elaborats per qualsevol altra Administració, llevat que l'interessat s'opose a això.
- D) Els fets declarats provats per resolucions judicials fermes en l'orde penal i civil vincularan a les Administracions Públiques respecte dels procediments sancionadors que substancien.

**12.-D'acord amb la Llei 14/2003, de 10 d'abril, de Patrimoni de la Generalitat Valenciana, identifique la resposta CORRECTA:**

- A) La inscripció en els registres de la propietat industrial i intel·lectual de les propietats i drets incorporals de la Generalitat correspondrà a la Direcció General competent en matèria de patrimoni.
- B) La Generalitat podrà recuperar per si mateixa la possessió dels seus béns demaniais en el termini d'un any a comptar a partir del dia següent de la data en què s'haja produït la usucapió. Transcorregut eixe temps, serà procedent l'acció corresponent davant els tribunals ordinaris.
- C) La tramitació i aprovació de la partió de les vies pecuàries, monts, carreteres, terrenys annexos i altres propietats administratives especials correspondrà als departaments competents en la matèria, conformement a les disposicions específiques que els regulen.
- D) La desafectació podrà fer-se de manera expressa o tàcita, podent incorporar-se la declaració de desafectació en els acords de cessió i alienació.

**13.-D'acord amb la Llei 14/2003, de 10 d'abril, de Patrimoni de la Generalitat Valenciana, indique la resposta CORRECTA:**

- A) L'autorització per a ús comú especial i privatiu de béns de domini públic generarà el preu públic que corresponga de conformitat amb la legislació tributària.
- B) Els arrendaments amb opció de compra o sense i els arrendaments financers de béns mobles se sotmetran a la legislació de contractes de les administracions públiques.
- C) Es podran adscriure béns i drets patrimonials a organismes públics vinculats o dependents de la Generalitat, quan siguen necessaris per al compliment directe dels seus fins, però no béns demaniais, que només poden estar adscrits a administracions públiques territorials.
- D) L'òrgan competent podrà acordar l'alienació directa dels seus béns immobles i drets immobiliaris quan el valor del bé o dret siga superior a 150.000 € i existiren drets d'adquisició preferent a favor de tercers.

**14.-D'acord amb la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, indique la resposta CORRECTA:**

- A) Els requisits que hauran de complir les persones beneficiàries per a l'obtenció de la subvenció i manera d'acreditar-los han de constar en la convocatòria.
- B) De conformitat amb el que preveu l'article 41, en la tramitació anticipada d'atorgament de subvencions, es podrà arribar al moment procedimental immediatament anterior al de la proposta de la resolució de la concessió, havent de constar en tots els tràmits que este atorgament estarà condicionat a l'existència, en els pressupostos de l'exercici econòmic següent, de crèdit adequat i suficient per a això.
- C) Amb caràcter excepcional, es podran concedir de manera directa aquelles subvencions en què s'acrediten raons d'interés públic, social o econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que dificulten la seua convocatòria pública. El Consell aprovarà, mitjançant acord, a proposta de la conselleria competent per raó de la matèria, i previ informe de la conselleria que tinga assignades les competències en matèria d'hisenda, les bases reguladores que s'han d'aplicar en cada cas.
- D) L'Administració podrà comprovar el valor de mercat de les despeses subvencionades emprant cotitzacions en mercats nacionals i estrangers.

**15.-En relació amb les formes d'activitat de l'administració, indique la resposta CORRECTA:**

- A) Són susceptibles d'arbitratge les controvèrsies sobre matèries de lliure disposició conformement a dret.
- B) L'expropiació forçosa, a causa de la seua regulació preconstitucional, no es considera una activitat de limitació de l'administració.
- C) Les Administracions Públiques que, en l'exercici de les seues respectives competències, establisquen mesures que limiten l'exercici de drets individuals o col·lectius o exigisquen el compliment de requisits per al desenvolupament d'una activitat, hauran d'aplicar el principi de proporcionalitat i triar la mesura menys restrictiva, motivar la seua necessitat per a la protecció de l'interés públic, així com justificar la seua adequació per a aconseguir els fins que es persegueixen, sense que en cap cas es produïsquen diferències de tracte discriminatòries, excepte situacions excepcionals.
- D) La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada, manifestació o document que s'acompanye o incorpore a una declaració responsable o a una comunicació prèvia, o la no presentació davant l'Administració competent de la declaració responsable o comunicació prèvia, determinarà la impossibilitat de continuar amb l'exercici del dret o activitat afectada des del moment en què es tinga constància de estos fets, sense que pugui incorré en altres responsabilitats.

**16.-D'entre les següents afirmacions en matèria de gestió dels servicis públics, indique la resposta CORRECTA:**

- A) Si un servici públic de la Generalitat és prestat per una persona jurídica del seu sector públic instrumental que tinga la condició de mitjà propi personificat estem davant una gestió indirecta d'este.
- B) Una fórmula de gestió de servici públic col·laborativa és la formalització d'un conveni entre la Generalitat i una entitat amb personalitat juridicoprivada, sent l'únic requisit exigible que es tracte d'un poder adjudicador.
- C) Els consorcis es podran utilitzar per a la gestió dels servicis públics, en el marc dels convenis de cooperació transfronterera en què participen les Administracions espanyoles, i d'acord amb les previsions dels convenis internacionals ratificats per Espanya en la matèria.
- D) Les Comunitats Autònomes, en l'exercici de les competències que tenen atribuïdes, poden legislar articulant instruments contractuals per a la prestació de servicis públics destinats a satisfer necessitats de caràcter social.

**17.-Davant la tramitació d'un conveni se li plantegen a un funcionari les següents qüestions. Indique la resposta CORRECTA:**

- A) L'òrgan mixt de seguiment i control dels convenis és preceptiu en tots aquells que comporten obligacions econòmiques per a la Generalitat.
- B) L'autorització del Consell per a subscriure convenis serà preceptiva en els convenis firmats amb l'Administració General de l'Estat, amb altres comunitats autònomes, o amb entitats del sector públic que siguin poders adjudicadors.
- C) L'informe del Registre de Convenis s'emetrà en el termini màxim de deu dies hàbils des de la recepció del projecte de conveni. En el cas de no evacuar-se l'informe en el termini indicat, s'entendrà favorable i es podran prosseguir les actuacions per a la firma del conveni.
- D) En el Registre de Convenis de la Generalitat s'inscriuran els convenis subscrits per les societats mercantils en les quals la Generalitat compte amb una participació, directa o indirecta, superior al 40 % de la seua capital social.

**18.-Un director general necessita contractar una sèrie de servicis i prestacions en l'àmbit del desenvolupament de les competències de la seua direcció general. S'ha llegit la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, i creu haver tret una sèrie de conclusions. Indique quina de les quatre afirmacions que planteja és la CORRECTA:**

- A) La designació d'un responsable del contracte és facultativa en funció de la necessitat existent de supervisar la seua execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d'assegurar la correcta realització de la prestació pactada.
- B) Els fons sense personalitat jurídica són entitats del sector públic considerades poders adjudicadors.
- C) Les Corporacions de dret públic queden subjectes a la llei de contractes del sector públic quan complisquen els requisits per a ser poder adjudicador, d'acord amb el que disposa l'article 3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
- D) És causa d'anul·labilitat no recollir les previsions de l'article 122 en aquells contractes l'execució dels quals requereisca el tractament pel contractista de dades personals per compte del responsable del tractament.

**19.-Vist l'èxit de la consulta formulada, decidix tornar a llançar una sèrie d'afirmacions al servici de contractació perquè, com a expert en la matèria, li indique si té raó respecte de les següents afirmacions, de les quals només hi ha una resposta CORRECTA. Indique quina:**

- A) Els contractes relatius a servicis de conciliació són contractes de servicis de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
- B) Els contractes de subscripció a revistes jurídiques són contractes administratius de servicis de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
- C) Els contractes d'adquisició de programes d'ordinador desenvolupats a mesura són contractes de servicis de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
- D) Quan el contracte mixt continga prestacions dels contractes d'obres, subministraments o servicis, d'una banda, i contractes de concessions d'obra o concessions de servicis que són separables, s'atendrà el caràcter de la prestació principal.

**20.-D'acord amb el tenor literal de l'article 130 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, indique la resposta CORRECTA:**

- A) Quan una norma legal, un conveni col·lectiu o un acord de negociació col·lectiva d'eficàcia general, impose a l'adjudicatari l'obligació de subrogar-se com a ocupador en determinades relacions laborals, els servicis dependents de l'òrgan de contractació hauran de facilitar als licitadors, en el mateix plec, la informació sobre les condicions dels contractes dels treballadors als quals afecte la subrogació que resulte necessària per a permetre una exacta avaluació del valor estimat del contracte, havent de fer constar igualment que esta informació es facilita en compliment del que preveu este article.
- B) El que disposa l'article 130 respecte de la subrogació de treballadors resultarà igualment aplicable als socis treballadors de les cooperatives quan estos estiguen adscrits al servici o activitat objecte de la subrogació.
- C) El plec de clàusules administratives particulars podrà establir la imposició de penalitats al contractista dins dels límits establits en l'article 192 per al supòsit d'incompliment per este de l'obligació prevista en este article.
- D) En cas que una Administració Pública decidisca prestar directament un servici que fins a la data era prestat per un operador econòmic, vindrà obligada, en tot cas, a la subrogació del personal que el prestava.

**21.-D'acord amb el tenor literal de l'article 99 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, indique la resposta CORRECTA:**

- A) L'objecte dels contractes del sector públic haurà de ser determinat. Este es podrà definir en atenció a les necessitats o funcionalitats concretes que es pretenen satisfer, sense tancar l'objecte del contracte a una solució única.
- B) No es podrà fraccionar un contracte amb la finalitat de disminuir la quantia d'este i eludir així els requisits de publicitat i transparència o els relatius al tipus de tramitació i procediment d'adjudicació que corresponguen.
- C) En els contractes adjudicats per lots, i llevat que s'establisca una altra previsió en el plec que regisca el contracte, cada lot constituirà un contracte, excepte en casos en què es presenten ofertes integrades, en els quals tots els lots constituïran un contracte.
- D) Es podrà reservar algun o alguns dels lots per a Centres Especials d'Ocupació o per a empreses d'inserció, o un percentatge màxim de reserva de l'execució d'estos contractes en el marc de programes d'ocupació protegida, de conformitat amb el que disposa la disposició addicional quarta de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

**22. De conformitat amb el que estableix l'article 82.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, sense perjuí de l'assenyalat en l'apartat 3 d'este article i en l'article següent, per a la conservació de la classificació haurà de justificar-se:**

- A) Anualment el manteniment de la solvència econòmica i financera i, cada dos anys, el de la solvència tècnica i professional.
- B) Anualment el manteniment de la solvència econòmica i financera i, cada tres anys, el de la solvència tècnica i professional.
- C) Cada dos anys el manteniment de la solvència econòmica i financera, i anualment el de la solvència tècnica i professional.
- D) Cada dos anys el manteniment de la solvència econòmica i financera i, cada tres anys, el de la solvència tècnica i professional.

**23.-Indique la resposta CORRECTA. D'acord amb el tenor literal de l'article 12 de la Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la Generalitat, de la Funció Pública Valenciana, correspon al Consell Assessor de la Funció Pública Valenciana:**

- A) Emetre informe, en tot cas, dels avantprojectes de llei i els reglaments en matèria d'ocupació pública en relació amb el personal de les administracions de la Comunitat Valenciana.
- B) Emetre informe dels avantprojectes de llei i els reglaments en matèria d'ocupació pública en relació amb el personal de les administracions de la Comunitat Valenciana, quan li siguin sotmesos a consulta per estes.
- C) Emetre informe, en tot cas, dels avantprojectes de llei i els reglaments en matèria d'ocupació pública en relació amb el personal de l'Administració del Consell.
- D) Emetre informe dels avantprojectes de llei i els reglaments en matèria d'ocupació pública en relació amb el personal de l'Administració de la Generalitat, quan li siguin sotmesos a consulta per esta.

**24.-D'acord amb la literalitat de l'article 215 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, indique la resposta CORRECTA:**

- A) Sense perjudici del que estableix la disposició addicional cinquantesena primera de la llei de Contractes de Sector Públic, els subcontractistes no tindran acció directa enfront de l'Administració contractant per les obligacions contraetes amb ells pel contractista a conseqüència de l'execució del contracte principal i dels subcontractes.
- B) Si així es preveu en els plecs, els licitadors hauran d'indicar en l'oferta la part del contracte que tinguen previst subcontractar, assenyalant el seu import, i el nom o el perfil empresarial, definit per referència a les condicions de solvència econòmica o financera i professional o tècnica, dels subcontractistes als quals s'haja d'encomanar la seua realització.
- C) En els contractes de caràcter secret o reservat, o en aquells l'execució dels quals haja d'anar acompanyada de mesures de seguretat especials d'acord amb disposicions legals o reglamentàries o quan ho exigisca la protecció dels interessos essencials de la seguretat de l'Estat, la subcontractació requerirà sempre autorització expressa del responsable del contracte.
- D) En tot cas, el contractista haurà de comunicar per escrit, després de la formalització del contracte, a l'òrgan de contractació la intenció de subscriure els subcontractes, indicarà la part de la prestació que es pretén subcontractar i la identitat, dades de contacte i representant o representants legals del subcontractista, justificarà prou l'aptitud d'este per a executar-la per referència als elements tècnics i humans de què disposa i a la seua experiència, i acreditarà que este no es troba incurs en prohibició de contractar d'acord amb l'article 71.

**25.-D'acord amb el regulat en REGLAMENT (UE) 2016/679, del Parlament europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'estes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), indique la resposta CORRECTA entre les següents:**

- A) L'encarregat del tractament és la persona física o jurídica, autoritat pública, servici o un altre organisme que tracta dades personals per compte del responsable del tractament i en esta labor determina els fins.
- B) D'acord amb l'article 9 del Reglament General de Protecció de Dades, són dades de categories especials les corresponents a les persones menors d'edat.
- C) L'interessat tindrà dret a oposar-se en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seua situació particular, al fet que dades personals que el concernisquen siguen objecte d'un tractament basat en el que disposa l'article 6, apartat 1, lletres e) o c), incloent-hi l'elaboració de perfils sobre la base d'estes disposicions.
- D) És funció de la persona delegada de protecció de dades cooperar amb l'autoritat de control.

**26.-D'acord amb el tenor literal de l'article 39 del text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic, aprovat mitjançant Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, indique la resposta CORRECTA:**

- A) En les unitats electorals on el nombre de funcionaris siga superior a 6 i inferior a 50, la seua representació correspondrà als Delegats de Personal. Fins a 30 funcionaris s'elegiran tres Delegats, i de 31 a 49 se n'elegiran cinc, que exerciran la seua representació conjuntament i mancomunadament.
- B) En les unitats electorals on el nombre de funcionaris siga igual o superior a 6 i inferior a 50, la seua representació correspondrà als Delegats de Personal. Fins a 30 funcionaris s'elegirà un Delegat, i de 31 a 49 se n'elegiran tres, que exerciran la seua representació solidàriament.
- C) En les unitats electorals on el nombre de funcionaris siga igual o superior a 6 i inferior a 50, la seua representació correspondrà als Delegats de Personal. Fins a 30 funcionaris s'elegirà un Delegat, i de 31 a 49 se n'elegiran tres, que exerciran la seua representació conjuntament i mancomunadament.
- D) En les unitats electorals on el nombre de funcionaris siga superior a 6 i inferior a 50, la seua representació correspondrà als Delegats de Personal. Fins a 30 funcionaris s'elegirà un Delegat, i de 31 a 49 se n'elegiran tres, que exerciran la seua representació solidàriament.



**27.-Indique la resposta CORRECTA, d'acord amb el tenor literal de l'article 25 de la Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la Generalitat, de la Funció Pública Valenciana. El nomenament del personal directiu públic professional correspondrà:**

- A) A la persona que ostente la titularitat de la presidència de la Generalitat o conselleria a la qual estiga adscrit el lloc de treball, bé directament o bé en virtut dels seus organismes dependents.
- B) A la persona que ostente la titularitat de la presidència de la Generalitat o conselleria a la qual estiga adscrit el lloc de treball, així com a les persones que ostenten la direcció dels organismes autònoms al quals estiguen adscrits estos llocs.
- C) A la persona que ostente la titularitat de la presidència de la Generalitat o conselleria a la qual estiga adscrit el lloc de treball, així com a les persones que ostenten la direcció dels organismes autònoms i entitats públiques a les quals estiguen adscrits estos llocs.
- D) A la consellera o el conseller competent en matèria de funció pública.

**28.-Indique la resposta CORRECTA, d'acord amb la literalitat de l'article 46 de la Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la Generalitat, de la Funció Pública Valenciana. La classificació de llocs de treball de naturalesa eventual contindrà:**

- A) El número de lloc, la seua denominació, forma de provisió i adscripció orgànica, així com les funcions i les retribucions que li corresponguen de conformitat amb el que preveu l'article 20.
- B) El número de lloc, la seua denominació, naturalesa i adscripció orgànica i funcional, percentatge de jornada, si és el cas, així com les funcions i les retribucions que li corresponguen de conformitat amb el que preveu l'article 20.
- C) El número de lloc, la seua denominació, forma de provisió i adscripció orgànica, percentatge de jornada, si és el cas, així com les funcions i les retribucions que li corresponguen de conformitat amb el que preveu l'article 20.
- D) El número de lloc, la seua denominació, naturalesa i adscripció orgànica, així com les funcions i les retribucions que li corresponguen de conformitat amb el que preveu l'article 20.

**29.-D'acord amb la literalitat de l'article 67 de la Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la Generalitat, de la Funció Pública Valenciana, indique la resposta CORRECTA:**

- A) Els membres de l'òrgan de selecció hauran de pertànyer al grup i subgrup de classificació professional al qual corresponga una titulació d'igual nivell acadèmic a l'exigit en la respectiva convocatòria i, almenys, la mitat dels seus membres haurà de posseir una titulació corresponent a la mateixa àrea de coneixements que l'exigida en la convocatòria.
- B) En tot cas, els òrgans de selecció estaran compostos exclusivament per personal funcionari, llevat que es tracte de seleccionar personal laboral, i en este cas, podrà estar compost, a més, per personal d'esta classe.
- C) Els òrgans de selecció no podran proposar l'accés a la condició de personal funcionari d'un nombre superior de persones aprovades al de vacants convocades, excepte quan així ho preveja l'oferta d'ocupació pública.
- D) D'acord amb el principi de col·laboració i cooperació entre administracions, podrà formar part dels òrgans de selecció de les universitats públiques una o un vocal pertanyent a l'Administració de la Generalitat.

**30.-D'acord amb el Títol VIII Promoció professional, de la Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la Generalitat, de la Funció Pública Valenciana, indique la resposta CORRECTA:**

- A) El personal funcionari interí de l'Administració de la Generalitat tindrà dret, en tot cas, a la percepció de la retribució corresponent al complement de carrera administrativa i de productivitat que corresponga segons el temps de servicis prestats.
- B) Per a concórrer a les proves de promoció interna s'hauran de reunir els requisits exigits per a l'accés, haver prestat servicis efectius en l'administració pública, organisme públic, consorci o universitat pública corresponent durant, almenys, dos anys en el cos o escala des de la qual s'accedix o durant tres amb interrupció, així com superar les corresponents proves selectives.
- C) La carrera vertical del personal funcionari de carrera consistix en l'obtenció amb destinació definitiva de llocs de treball que, segons la seua classificació, poden comportar una major responsabilitat o dificultat tècnica i que suposarà el reconeixement, amb els efectes previstos en esta llei, del nivell competencial corresponent.
- D) Els instruments que conformen els sistemes d'avaluació s'adequaran en tot cas a criteris de transparència, publicitat, objectivitat, fiabilitat, mèrit, capacitat i rellevància de continguts, d'imparcialitat i no discriminació, i s'aplicaran sense menyscapte dels drets del personal empleat públic.

**31.-Indique la resposta CORRECTA, d'acord amb la Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la Generalitat, de la Funció Pública Valenciana:**

- A) El personal funcionari tindrà dret a un període d'excedència no superior a cinc anys per a estar a cura de cada filla o fill, tant quan siga per naturalesa com per adopció, o de cada menor subjecte a guarda amb finalitats d'adopció o acolliment permanent, a comptar des de la data de naixement o, si és el cas, de la resolució judicial o administrativa.
- B) El personal funcionari de carrera podrà obtindre l'excedència voluntària per interès particular quan haja prestat servicis efectius en qualsevol de les administracions públiques, organismes públics, consorcis o universitats públiques, durant un període mínim de sis anys immediatament anteriors.
- C) Els qui es troben en situació d'excedència voluntària per agrupació familiar no generaran retribucions, ni els serà computable el temps que romanguen en esta situació a l'efecte de promoció professional, antiguitat i drets en el Règim de Seguretat Social que els siga aplicable.
- D) El personal funcionari de carrera serà declarat en la situació de servici en altres administracions públiques quan adquireisca la condició de personal funcionari al servici d'organitzacions internacionals o de caràcter supranacional.

**32.-Indique quina de les següents afirmacions és CORRECTA, d'acord amb l'article 184 de la Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la Generalitat, de la Funció Pública Valenciana. Les persones que integren les juntes de personal:**

- A) Disposaran d'un crèdit màxim de 50 hores mensuals dins de la jornada de treball i retribuïdes com de treball efectiu, que podrà ser objecte de renúncia i acumulació de conformitat amb la regulació pactada. No obstant això, no es podrà realitzar acumulació de crèdits horaris a favor de personal funcionari que ocupe lloc de treball pel procediment de lliure designació.
- B) Disposaran d'un crèdit màxim de 30 hores mensuals dins de la jornada de treball i retribuïdes com de treball efectiu, que podrà ser objecte de renúncia i acumulació de conformitat amb la regulació pactada. No obstant això, no es podrà realitzar acumulació de crèdits horaris a favor de personal funcionari que ocupe lloc de treball pel procediment d'adscripció provisional.
- C) Disposaran d'un crèdit màxim de 40 hores mensuals dins de la jornada de treball i retribuïdes com de treball efectiu, que podrà ser objecte de renúncia i acumulació de conformitat amb la regulació pactada. No obstant això, no es podrà realitzar acumulació de crèdits horaris a favor de personal funcionari que ocupe lloc de treball pel procediment de lliure designació.
- D) Disposaran d'un crèdit màxim de 40 hores mensuals dins de la jornada de treball i retribuïdes com de treball efectiu, que podrà ser objecte de renúncia i acumulació de conformitat amb la regulació pactada. No obstant això, no es podrà realitzar acumulació de crèdits horaris a favor de personal funcionari que ocupe lloc de treball pel procediment de concurs.

**33.-Indique quina de les següents afirmacions és INCORRECTA, segons l'article 185 de la Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la Generalitat, de la Funció Pública Valenciana. Les juntes de personal tindran, en els seus respectius àmbits, les següents funcions:**

A) Emetre informe, a sol·licitud de l'administració pública, organisme públic, consorci o universitat pública corresponent, sobre el trasllat total o parcial de les instal·lacions, implantació o revisió dels seus sistemes d'organització, mètodes de treball i plans de formació del personal.

B) Informar el personal sobre tots els temes i qüestions a què es referix este article, amb els límits establits en la normativa vigent.

C) Ser informat de totes les sancions imposades per faltes greus.

D) Vigilar el compliment de les normes vigents en matèria d'igualtat efectiva, condicions de treball, prevenció de riscos laborals, seguretat social i ocupació i exercir, si és el cas, les accions legals oportunes davant els organismes competents.

**34.-Segons l'article 96 de la Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la Funció Pública Valenciana, indique la resposta CORRECTA:**

A) En els processos d'incapacitat temporal del personal al servici de l'Administració de la Generalitat es complementaran les prestacions de la Seguretat Social fins al màxim que permeta la normativa estatal de caràcter bàsic, en cadascun dels règims existents, des de l'inici d'esta situació fins a la conclusió d'esta.

B) Al personal funcionari propi o de nou ingrés en l'Administració de la Generalitat li serà aplicable el Règim General de la Seguretat Social. El personal funcionari procedent d'altres administracions públiques, organismes públics, consorcis o universitats públiques li serà aplicable el mateix règim de Seguretat Social o de previsió que li és aplicable al personal funcionari propi o de nou ingrés en l'Administració de la Generalitat.

C) Al personal funcionari procedent d'altres administracions públiques, organismes públics, consorcis o universitats públiques li serà aplicable el Règim General de la Seguretat Social.

D) En els processos d'incapacitat temporal del personal al servici de l'Administració de la Generalitat es complementaran les prestacions de la Seguretat Social fins al màxim que permeta la normativa autonòmica, en cadascun dels règims existents, des de l'inici d'esta situació fins a la conclusió d'esta.

**35.-De conformitat amb la Llei orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de Finançament de les Comunitats Autònomes, indique quina de les següents afirmacions és CORRECTA:**

- A) Les Comunitats Autònomes podran establir recàrrecs sobre els tributs de l'Estat susceptibles de cessió, excepte en l'Impost sobre Hidrocarburs.
- B) Els tributs que establisquen les Comunitats Autònomes podran recaure sobre fets imposables gravats per l'Estat. Quan l'Estat, en l'exercici de la seua potestat tributària originària establisca tributs sobre fets imposables gravats per les Comunitats Autònomes, instrumentarà en tot cas, les mesures de compensació o coordinació adequades a favor d'estes.
- C) Els tributs que establisquen les Comunitats Autònomes podran recaure sobre fets imposables gravats pels tributs locals. Les Comunitats Autònomes podran establir i gestionar tributs sobre les matèries que la legislació de Règim Local reserve als municipis.
- D) La cessió dels tributs serà parcial quan se cedisca únicament una part de la recaptació corresponent al tribut, i en cap cas comprega competències normatives en els termes que determine la Llei de cessió.

**36.-Indique la resposta CORRECTA, de conformitat amb el tenor literal de l'article 1 de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits:**

- A) Els contribuents de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques que residisquen habitualment a la Comunitat Valenciana tributaran per este concepte impositiu a la Hisenda Valenciana, en els termes esmentat en este títol. A este efecte, s'estarà al concepte de residència habitual recollit en la normativa estatal reguladora de l'impost.
- B) En cas que els contribuents que formen la unitat familiar tinguen la seua residència habitual en Comunitats diferents i opten per la tributació conjunta, resultaran aplicables les normes recollides en el capítol III d'este títol, sempre que residisca habitualment a la Comunitat Valenciana el membre d'esta la base liquidable de la qual, d'acord amb les regles d'individualització de l'impost, siga menor.
- C) Quan els contribuents de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques que residisquen habitualment a la Comunitat Valencianes estiguen integrats en una unitat familiar i opten per tributar individualment en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, la seua tributació per este concepte impositiu a la Hisenda Valenciana estarà regit pel que disposa el capítol III del títol I.
- D) Els contribuents de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques que residisquen habitualment a la Comunitat Valenciana tributaran per este concepte impositiu a la Hisenda Valenciana, en els termes assenyalats en este títol. A este efecte, s'estarà al concepte de residència habitual recollit en la normativa autonòmica reguladora de l'impost.

**37.-De conformitat amb la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, indique quina de les següents afirmacions és la CORRECTA:**

- A) Els Pressupostos de la Generalitat s'adequaran als principis que regixen la gestió pressupostària, als escenaris pressupostaris plurianuals i a la consecució dels objectius dels programes de despesa.
- B) Els Pressupostos de la Generalitat constitueixen l'expressió xifrada, conjunta i sistemàtica dels drets a liquidar durant l'exercici per cadascun dels subjectes que formen part del sector públic instrumental de la Generalitat.
- C) Els Pressupostos de la Generalitat s'adequaran als principis que regixen la programació pressupostària, als escenaris pressupostaris plurianuals i a la consecució dels objectius dels programes de despesa.
- D) Els Pressupostos de la Generalitat constitueixen l'expressió xifrada, conjunta i sistemàtica de les obligacions a liquidar durant l'exercici per cadascun dels subjectes que formen part del sector públic instrumental de la Generalitat.

**38.-Segons el tenor literal de l'article 24 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, indique la resposta CORRECTA:**

- A) La programació pressupostària de la Generalitat està sotmesa al règim de pressupost únic i anual, aprovat per Les Corts i emmarcat en els límits d'un escenari pressupostari plurianual.
- B) Les disposicions legals i reglamentàries, en la seua fase d'elaboració i aprovació, els actes administratius, els contractes i els convenis de col·laboració i, en general qualsevol actuació o decisió que afecte les despeses o ingressos públics presents o futurs, adoptats en l'àmbit del sector públic de la Generalitat valoraran, amb caràcter previ, les seues repercussions i efectes, i se supeditaran de manera estricta al compliment de les exigències dels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i als escenaris pressupostaris plurianuals.
- C) La gestió pressupostària del sector públic de la Generalitat està sotmesa al règim de pressupost únic i anual, aprovat pel Consell i emmarcat en els límits d'un escenari pressupostari plurianual.
- D) Les disposicions legals i reglamentàries, en la seua fase d'elaboració i aprovació, els actes administratius, els contractes i els convenis de col·laboració i, en general qualsevol actuació o decisió que afecte les despeses o ingressos públics d'este exercici pressupostari, adoptades en l'àmbit del sector públic de la Generalitat valoraran, amb caràcter previ, les seues repercussions i efectes, i se supeditaran de manera estricta al compliment de les exigències dels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, solidaritat i als escenaris pressupostaris plurianuals.

**39.-Indique quina de les següents afirmacions és la CORRECTA, de conformitat amb l'article 38 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions:**

- A) Els estats d'ingressos dels pressupostos dels subjectes amb pressupost limitatiu s'estructuraran seguint les classificacions orgànica, econòmica i territorial.
- B) La classificació econòmica dels estats d'ingressos dels pressupostos dels subjectes amb pressupost limitatiu agruparà els ingressos corresponents a l'Administració de la Generalitat i els corresponents a cadascun de la resta de subjectes, segons siga procedent.
- C) La classificació orgànica dels estats d'ingressos dels pressupostos dels subjectes amb pressupost limitatiu distingirà els ingressos corresponents a l'Administració de la Generalitat i els corresponents a cadascun de la resta de subjectes, segons siga procedent.
- D) La classificació territorial dels estats d'ingressos dels pressupostos dels subjectes amb pressupost limitatiu agruparà per províncies, comarques o municipis, els crèdits assignats als diferents centres gestors de la despesa.

**40.-De conformitat amb l'article 58 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, indique quina de les següents afirmacions és la CORRECTA:**

- A) L'execució dels crèdits consignats en els pressupostos comprendrà les operacions de compromís o disposició de la despesa i el reconeixement dels drets econòmics.
- B) L'operació del compromís o disposició de la despesa és l'acte mitjançant el qual s'acorda, previs els tràmits legals procedents, la realització de despeses prèviament aprovades, per un import determinat o determinable. La disposició de la despesa és un acte amb rellevància jurídica envers tercers, que vincula la Hisenda Pública de la Generalitat a la realització de la despesa a què es referisca en la quantia i condicions establides.
- C) L'operació del compromís o disposició de la despesa és l'acte pel qual s'autoritza la realització d'una despesa per quantia certa o aproximada, reservant-se, a este fi, la totalitat o una part d'un crèdit pressupostari.
- D) L'operació del reconeixement de drets econòmics és l'acte mitjançant el qual es declara l'existència d'un crèdit exigible contra la Hisenda Pública de la Generalitat, derivat d'una despesa aprovada i disposada i que comporta la proposta de pagament corresponent.

**41.-De conformitat amb article 44 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, indique quina de les següents afirmacions és la CORRECTA:**

- A) El Consell establirà el procediment a seguir en la tramitació dels expedients de modificació de crèdit.
- B) El procediment a seguir en la tramitació dels expedients de modificació de crèdit es correspon amb el previst en la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària.
- C) Anualment, la llei de pressupostos establirà els òrgans competents, en l'àmbit del sector públic de la Generalitat, per a l'aprovació de les diferents modificacions de crèdit.
- D) Les modificacions de crèdit es publicaran en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana* i en el *Boletín Oficial del Estado*.

**42.-De conformitat amb article 40 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, indique quina de les següents afirmacions és la CORRECTA:**

- A) El nombre d'exercicis als quals es poden aplicar les despeses no serà superior a dos. La despesa que s'impute a cadascun dels exercicis posteriors no podrà excedir la quantitat que resulte d'aplicar al crèdit inicial el que corresponga l'operació els següents percentatges: en l'exercici immediatament següent, el 70%, en el segon exercici, el 50%.
- B) Es podran adquirir compromisos de despeses que s'hagen d'estendre a exercicis posteriors a aquell en què s'autoritzen, sempre que la seua execució s'inicie en l'exercici següent i no se superen els límits i anualitats fixats en este article i que s'acredite la seua coherència amb els escenaris pressupostaris i programes plurianuals.
- C) L'autorització de despeses d'abast plurianual se subordinarà als crèdits que, per a cada exercici, es consignen a este efecte en el pressupost de la Generalitat.
- D) El nombre d'exercicis als quals es poden aplicar les despeses no serà superior a tres. La despesa que s'impute a cadascun dels exercicis posteriors no podrà excedir la quantitat que resulte d'aplicar al crèdit inicial el que corresponga l'operació els següents percentatges: en l'exercici immediatament següent, el 70%, en el segon exercici, el 50% i en el tercer el 30%.



**43.-De conformitat amb la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, indique quina de les següents afirmacions és la CORRECTA:**

- A) La Intervenció General de la Generalitat exercirà les seues funcions de control conformement als principis d'autonomia, exercici desconcentrat i jerarquia interna.
- B) Correspon a la Intervenció General de la Generalitat el control intern i extern de la gestió econòmica i financera del sector públic de la Generalitat, a través de les seues intervencions delegades.
- C) La Intervenció General de la Generalitat no podrà exercir el control sobre les entitats col·laboradores i beneficiaris de subvencions i ajudes concedides pels subjectes del sector públic de la Generalitat i de les finançades amb càrrec a fons comunitaris.
- D) Les Intervencions delegades de la Generalitat exerciran les seues funcions de control conformement als principis d'autonomia, exercici descentralitzat i jerarquia interna.

**44.-De conformitat amb la Llei 6/1985, d'11 de maig, de Sindicatura de Comptes, indique quina de les següents afirmacions és la CORRECTA:**

- A) La Sindicatura de Comptes i la Intervenció General de la Generalitat constituïxen els òrgans als quals, amb la màxima iniciativa i responsabilitat, correspon el control extern econòmic i pressupostari de l'activitat financera del sector públic valencià, així com dels comptes que la justifiquen.
- B) Per a la fiscalització dels comptes generals de la Generalitat, estos hauran de ser presentats per la conselleria competent en matèria d'hisenda, abans del 31 de desembre de l'any següent a l'exercici econòmic al qual corresponguen, davant la Sindicatura de Comptes, que les examinarà i fiscalitzarà.
- C) En l'exercici de les seues funcions de fiscalització, la Sindicatura de Comptes podrà accedir als papers de treball i als documents de suport que hagen servit de base a qualsevol informe d'auditoria del sector públic valencià, realitzat per auditors privats.
- D) La Sindicatura de Comptes dependrà orgànicament i funcionalment de Les Corts per al millor compliment dels seus fins.

**45.-De conformitat amb el tenor literal de l'article 40 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, indique quina de les següents afirmacions és la CORRECTA respecte als compromisos de despesa de caràcter plurianual:**

- A) Podran adquirir-se compromisos de despeses que s'hagen d'estendre a exercicis posteriors a aquell en què s'autoritzen, sempre que no se superen els límits i anualitats fixats en este article i que s'acredite la seua coherència amb els escenaris pressupostaris i programes plurianuals.
- B) El nombre d'exercicis als quals poden aplicar-se les despeses no serà superior a cinc.
- C) En els contractes d'obra de caràcter plurianual, amb excepció dels realitzats sota la modalitat d'abonament total del preu, s'efectuarà una retenció addicional de crèdit del 10% de l'import d'adjudicació, en el moment en què esta es realitze.
- D) La despesa que s'impute a cadascun dels exercicis posteriors no podrà excedir la quantitat que resulte d'aplicar al crèdit inicial el que corresponga l'operació els següents percentatges: en l'exercici immediatament següent, el 60%, en el segon exercici, el 50%, i en els exercicis tercer i quart, el 40%.

**46.-De conformitat amb el article 10 del Decret 77/2019, de 7 de juny, del Consell, de regulació del procediment de gestió del pressupost de la Generalitat, indique la resposta CORRECTA:**

- A) En el cas de línies de subvenció subjectes al règim de concurrència competitiva no podrà imputar-se a estes cap despesa que no s'haja sotmés a criteris de publicitat, transparència i objectivitat.
- B) En el cas de línies de subvenció subjectes al règim de concurrència competitiva no podrà imputar-se a estes cap despesa que no s'haja sotmés a criteris de publicitat, concurrència i objectivitat.
- C) En el cas de línies de subvenció subjectes al règim de concurrència competitiva podrà imputar-se a estes, amb caràcter excepcional, alguna despesa que no s'haja sotmés a criteris de publicitat i objectivitat.
- D) En el cas de línies de subvenció subjectes al règim de concurrència competitiva no podrà imputar-se a estes cap despesa que no s'haja sotmés a criteris de publicitat, col·laboració i objectivitat.

**47.-De conformitat amb l'article 12 del Decret 77/2019, de 7 de juny, del Consell, de regulació del procediment de gestió del pressupost de la Generalitat, indique la resposta CORRECTA:**

- A) Les transferències corrents o de capital que s'instrumenten a través de convenis constituïran, amb caràcter general, una línia independent.
- B) Les transferències corrents o de capital que s'instrumenten a través de convenis constituïran, amb caràcter excepcional, una línia independent.
- C) Les transferències corrents o de capital que s'instrumenten a través de convenis mai podran constituir una línia independent.
- D) Les transferències corrents i no de capital que s'instrumenten a través de convenis constituïran una línia independent.

**48.-Segons el Tractat de Funcionament de la Unió Europea, relatiu al Títol V, Espai de Llibertat, Seguretat i Justícia, indique la resposta CORRECTA:**

- A) La Unió europea garantirà l'absència de controls de les persones a les fronteres exteriors i desenvoluparà una política comuna d'asil, immigració i control de les fronteres interiors que estiga basada en la solidaritat entre Estats membres i siga respectuosa amb els nacionals de tercers països.
- B) La Unió facilitarà la tutela administrativa, garantint especialment el principi de reconeixement mutu de les resolucions judicials i extrajudicials en matèries penals.
- C) Els Estats membres tindran la possibilitat d'organitzar entre ells i sota la seua responsabilitat formes de cooperació i coordinació en la mesura en què ho estimen apropiat, entre els servicis competents de les seues administracions responsables de vetlar per la seguretat nacional.
- D) Es crearà una mesa d'experts permanent en el Consell a fi de garantir dins de la Unió el foment i la internalització de la cooperació operativa en matèria de seguretat exterior.

**49.-Indique la resposta CORRECTA, d'acord amb l'article 77 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea, relatiu a les Polítiques sobre Controls a les Fronteres, Asil i Immigració. La Unió desenvoluparà una política que tindrà per objectiu:**

- A) Garantir l'absència total de controls de les persones i la vigilància eficaç en l'encreuament de les fronteres exteriors.
- B) Garantir els controls de les persones, siga quina siga la seua nacionalitat, quan travessen les fronteres interiors.
- C) Garantir l'absència total de controls de les persones, siga quina siga la seua nacionalitat, quan travessen les fronteres exteriors.
- D) Garantir l'absència total de controls de les persones, siga quina siga la seua nacionalitat, quan travessen les fronteres interiors.

**50.-Indique la resposta CORRECTA, d'acord amb la Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la Generalitat, de la Funció Pública Valenciana, NO és una situació administrativa del personal funcionari de carrera:**

- A) Servicis especials.
- B) Excedència voluntària.
- C) Excedència forçosa.
- D) Excedència automàtica per suspensió de funcions.

**51.-Indique la resposta CORRECTA, d'acord amb l'article 42 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea, en el Títol III, relatiu a Agricultura i Pesca, el Consell, a proposta de la Comissió, podrà autoritzar la concessió d'ajudes:**

- A) Per a la protecció de les explotacions ambientals.
- B) En el marc de programes de desenvolupament mediambiental.
- C) Per al foment d'associacions agràries.
- D) Per a la protecció de les explotacions desfavorides per condicions estructurals o naturals.

**52.-D'acord amb la Llei 14/2003, de 10 d'abril, de Patrimoni de la Generalitat Valenciana, indique la resposta CORRECTA:**

- A) La valoració dels drets incorporals correspon al departament o organisme públic que els tinguen adscrits.
- B) Sobre els béns destinats a un ús o servici públic no podran recaure altres afectacions d'anàloga naturalesa.
- C) La Generalitat no podrà adquirir béns i drets en virtut d'actuacions urbanístiques.
- D) La mutació demanial pot ser interna quan existix canvi de titularitat del bé.

**53.-NO és una competència en matèria comptable de la Intervenció General de la Generalitat, d'acord amb la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions:**

- A) Recaptar la presentació dels comptes que hagen de rendir-se a la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana.
- B) Centralitzar la informació comptable de les diferents entitats integrants del sector públic de la Generalitat.
- C) Aprovar el Pla General de Comptabilitat Pública en el qual es recolliran i desenvoluparan els principis comptables públics.
- D) Gestionar la comptabilitat de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

**54.-D'acord amb la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, indique la resposta INCORRECTA:**

- A) L'“aprovació de la despesa” és l'acte pel qual s'autoritza la realització d'una despesa per quantia certa o aproximada, reservant-se, a este fi, la totalitat o una part d'un crèdit pressupostari.
- B) L'“aprovació de la despesa” implica relacions amb tercers aliens a la Hisenda Pública de la Generalitat.
- C) El “compromís o disposició de la despesa” és l'acte mitjançant el qual s'acorda, previs els tràmits legals procedents, la realització de despeses prèviament aprovades, per un import determinat o determinable.
- D) El “reconeixement de l'obligació” és l'acte mitjançant el qual es declara l'existència d'un crèdit exigible contra la Hisenda Pública de la Generalitat derivat d'una despesa aprovada i disposada i que comporta la proposta de pagament corresponent.

**55.-Indique la resposta CORRECTA. En relació amb el Compte General de la Generalitat, d'acord amb la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions:**

- A) Els comptes rendits pels ajuntaments de la Comunitat Valenciana són documents que formen part del Compte General de la Generalitat.
- B) El Compte General de la Generalitat haurà de subministrar informació sobre la situació econòmica, financera i patrimonial del sector públic de la Generalitat.
- C) Els comptes rendits pels subjectes integrats en el sector públic empresarial i fundacional no són documents que formen part del Compte General de la Generalitat.
- D) El Compte General de la Generalitat de cada any serà format per la Intervenció General de la Generalitat i s'eleva al Consell per a la seua remissió a la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana abans del dia 30 de novembre de l'any a què es referisca.

**56.-En relació amb el Compte General de la Generalitat, d'acord amb la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, indique la resposta INCORRECTA:**

- A) El Compte General de la Generalitat ha de subministrar informació sobre l'execució i liquidació dels pressupostos i el grau de realització dels objectius.
- B) S'adjuntaran al Compte General de la Generalitat de cada exercici els comptes de les universitats públiques valencianes.
- C) El Compte General de la Generalitat ha de subministrar informació sobre els resultats economicopatrimonials de l'exercici.
- D) La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana procedirà a l'examen i comprovació del Compte General de la Generalitat, així com a l'emissió i a l'enviament a Les Corts de l'informe corresponent abans del 30 de novembre de l'any següent al qual es referix, amb la finalitat que estes l'aproven o facen les oportunes observacions.

**57.-Segons el Decret 25/2017, de 24 de febrer, del Consell, pel qual es regulen els fons de caixa fixa, indique la resposta INCORRECTA:**

- A) Les conselleries i organismes autònoms atendran amb càrrec als fons de caixa fixa, les despeses periòdiques o repetitives, com els referents a dietes, despeses de locomoció, material no inventariable, conservació, tracte successiu i altres de similars característiques.
- B) Els fons de caixa fixa tenen la consideració de despeses a justificar.
- C) Els fons de caixa fixa s'ingressaran en els comptes corrents oberts a este efecte en l'entitat o entitats financeres que establisca la secretaria autonòmica competent en matèria de tresoreria, d'acord amb la normativa vigent sobre la matèria.
- D) Les sotssecretaries o unitats equivalents a les quals les caixes estiguen adscrites justificaran l'aplicació o situació dels fons conformement s'establisca per la conselleria competent en matèria d'hisenda.

**58.-D'acord amb Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, assenyale la resposta INCORRECTA:**

- A) Els organismes públics es classifiquen en organismes autònoms i en entitats de dret públic.
- B) Els organismes públics tenen personalitat jurídica privada, patrimoni i tresoreria propis.
- C) Els organismes públics, siga quina siga la seua naturalesa, poden dependre funcionalment d'una o diverses conselleries, sense perjuí de la seua adscripció a la conselleria que, per raó de la matèria, siga competent en la seua activitat principal ordinària, d'acord amb els fins i objectius que tinguen específicament assignats.
- D) Els organismes públics són creades per llei de les Corts.

**59.-En relació amb els pagaments a justificar, segons la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, indique la resposta CORRECTA:**

- A) Els perceptors de les ordres de pagament a justificar seran responsables, en els termes previstos en esta llei, de la custòdia i ús dels fons i de la rendició del compte, havent de justificar en el termini de dos mesos l'aplicació de les quantitats rebudes, excepte les corresponents a pagaments per expropiacions que seran rendides en el termini de tres mesos.
- B) Els perceptors de les ordres de pagament a justificar seran responsables, en els termes previstos en esta llei, de la custòdia i ús dels fons i de la rendició del compte, havent de justificar en el termini d'un mes l'aplicació de les quantitats rebudes, excepte les corresponents a pagaments per expropiacions que seran rendides en el termini de dos mesos.
- C) Les ordres de pagament que, excepcionalment, en el moment de la seua expedició no puguin anar acompanyades dels documents acreditatius del dret de la persona creditora, tindran el caràcter de «a justificar», sense perjudici de l'aplicació procedent als crèdits pressupostaris corresponents.
- D) Durant el transcurs dels tres mesos següents a la data d'aportació de les documentacions justificatives, es procedirà a l'aprovació o objecció del compte rendit per l'autoritat competent.

**60.-D'acord amb Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, indique la resposta INCORRECTA:**

- A) Els organismes autònoms són organismes públics que es regixen pel dret mercantil.
- B) Les fundacions del sector públic de la Generalitat tenen personalitat jurídica de naturalesa privada, i en cap cas disposaran de facultats que impliquen l'exercici de potestats administratives.
- C) Les societats mercantils de la Generalitat tenen personalitat jurídica de naturalesa privada, i en cap cas disposaran de facultats que impliquen l'exercici de potestats administratives.
- D) Les entitats de dret públic les funcions del qual siguen susceptibles de contraprestació es denominen entitats públiques empresarials.

**61.-Indique la resposta CORRECTA. NO és un principi general de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera:**

- A) El principi de sostenibilitat financera.
- B) El principi de transparència.
- C) El principi d'annualitat.
- D) El principi d'eficiència en l'assignació i utilització dels recursos públics.



**62.- D'acord amb la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, assenyalet la resposta INCORRECTA:**

- A) L'elaboració, aprovació i execució dels Pressupostos i altres actuacions que afecten les despeses o ingressos de les Administracions Públiques i altres entitats que formen part del sector públic se sotmetrà al principi d'estabilitat pressupostària.
- B) Els ingressos que obtinguen les Comunitats Autònomes per damunt dels previstos es destinaran necessàriament a despesa social.
- C) El límit de deute públic de cadascuna de les Comunitats Autònomes no podrà superar el 13 per cent del seu Producte Interior Brut regional.
- D) L'Administració Pública que supere el seu límit de deute públic no podrà realitzar operacions d'endeutament net.

**63.-Indique quina de les següents afirmacions és INCORRECTA. Entre els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible establits en l'agenda 2030 de l'Organització de les Nacions unides estan els següents:**

- A) Promoure societats pacífiques i inclusives per al desenvolupament sostenible, facilitar l'accés a la justícia per a tots i construir a tots els nivells institucions eficaces i inclusives que rendisquen comptes; conservar i utilitzar sosteniblement els oceans, les mars i els recursos marins per al desenvolupament sostenible; aconseguir la igualtat de gènere i empoderar totes les dones i les xiquetes; aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilents i sostenibles.
- B) Aconseguir la igualtat de gènere i empoderar totes les dones i les xiquetes; promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l'ocupació plena i productiva i el treball decent per a tots; construir infraestructures resilents, promoure la industrialització inclusiva i sostenible i fomentar la innovació; garantir la disponibilitat i la gestió sostenible de l'aigua i el sanejament per a tots.
- C) Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilents i sostenibles; garantir modalitats de consum i producció sostenibles; tolerància zero amb el racisme i l'homofòbia; adoptar mesures urgents per a combatre el canvi climàtic i els seus efectes.
- D) Posar fi a la fam, aconseguir la seguretat alimentària i la millora de la nutrició i promoure l'agricultura sostenible; garantir una educació inclusiva i equitativa de qualitat i promoure oportunitats d'aprenentatge permanent per a tots; garantir l'accés a una energia assequible, segura, sostenible i moderna per a tots; reduir la desigualtat als països i entre estos.

**64.-Una situació de desocupació que es deu, fonamentalment, a la resistència a la baixa dels salaris reals quan estos són massa elevats, es denomina:**

- A) Atur friccional.
- B) Atur neoclàssic.
- C) Atur keynesià.
- D) Atur cíclic.

**65.-Indique quina de les següents afirmacions és CORRECTA. En relació amb els cicles econòmics:**

- A) Els canvis de cicles econòmics es produïxen de manera periòdica i s'inicien simultàniament en els diferents sectors econòmics.
- B) Les expectatives dels agents no influïxen a penes en una major oscil·lació dels períodes d'auge i recessió.
- C) A vegades, els canvis de cicles econòmics obeïxen a factors externs, com ara guerres, desastres naturals, entre d'altres.
- D) En els períodes expansius és habitual un increment important de la xifra d'aturats.

**66.-Indique quina de les següents afirmacions és CORRECTA. Segons l'article 158 de la Constitució Espanyola de 1978:**

- A) Amb la finalitat de corregir desequilibris interterritorials i fer efectiu el principi de solidaritat, es constituirà un Fons de Compensació, els recursos de la qual seran distribuïts per les Corts Generals entre les Comunitats Autònomes.
- B) Amb la finalitat de corregir desequilibris interterritorials i fer efectiu el principi de solidaritat, es constituirà un Fons de Compensació, els recursos de la qual seran distribuïts per les Corts Generals entre les Comunitats Autònomes i províncies, si és el cas.
- C) Amb la finalitat de corregir desequilibris econòmics interterritorials i fer efectiu el principi de solidaritat, es constituirà un Fons de Compensació, els recursos de la qual seran distribuïts per les Corts Generals entre les Comunitats Autònomes i províncies, si és el cas.
- D) Amb la finalitat de corregir desequilibris econòmics interterritorials i fer efectiu el principi de solidaritat, es constituirà un Fons de Compensació amb destinació a despeses d'inversió, els recursos de la qual seran distribuïts per les Corts Generals entre les Comunitats Autònomes i províncies, si és el cas.

**67.- Indique quina de les següents afirmacions és INCORRECTA. D'acord amb l'article 7 del Reglament 2021/1058, del Parlament Europeu i del Consell, de 24 de juny de 2021, relatiu al Fons Europeu de Desenvolupament Regional i al Fons de Cohesió. El FEDER i el Fons de Cohesió no proporcionaran ajuda per a:**

- A) La clausura o la construcció de centrals nuclears.
- B) La fabricació, la transformació i la comercialització de tabac i productes del tabac.
- C) Equips, programari i actius immaterials.
- D) Empreses en crisi, tal com es definixen en l'article 2, punt 18, del Reglament (UE) núm. 651/2014, llevat que s'autoritze en virtut d'una ajuda de minimis o de normes temporals sobre ajudes estatals establides per a fer front a circumstàncies excepcionals.

**68.-Segons el Butlletí d'Informació Agrària del 2n trimestre de 2023, quins han sigut en la campanya 2022/2023, en termes de valor, els 4 principals països de destinació de les exportacions cítriques de la Comunitat Valenciana?**

- A) Alemanya, França, els Estats Units i Polònia.
- B) Alemanya, França, Països Baixos i Polònia.
- C) Alemanya, França, els Estats Units i Itàlia.
- D) Alemanya, els Estats Units, França i el Regne Unit.

**69.-Respecte de l'evolució demogràfica de la Comunitat Valenciana, és CORRECTE que:**

- A) L'any 2021, el fenomen migratori té com a conseqüència que la Comunitat Valenciana es reduïska el nombre de persones empadronades i que, per contra, el saldo vegetatiu siga positiu a l'haver menys defuncions que naixements.
- B) L'esperança de vida de la població valenciana no superava, en 2021, els 80 anys en el cas dels homes.
- C) La població de la Comunitat representa un poc més del 12% del total de la població d'Espanya.
- D) La població de la Comunitat l'any 2021 no arribava als 5.000.000 d'habitants.

**70.-Respecte a la població en edat de treballar a la Comunitat Valenciana, indique l'afirmació CORRECTA:**

- A) És la població activa més la població parada.
- B) És major en el cas dels homes que en el de les dones.
- C) Supera els quatre milions de persones.
- D) Es ve reduint en els últims anys.

**71.-Indique l'enunciat CORRECTE. De conformitat amb la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera:**

- A) Els crèdits pressupostaris per a satisfer els interessos i el capital del deute públic de les Administracions s'entendran sempre inclosos en l'estat d'ingressos dels seus Pressupostos i no podran ser objecte d'esmena o modificació mentre s'ajusten a les condicions de la Llei d'emissió.
- B) Aprovats els objectius d'estabilitat pressupostària i de deute públic per les Corts Generals, l'elaboració dels projectes de Pressupost de les Administracions Públiques hauran d'acomodar-se a estos objectius.
- C) Correspon al Govern calcular la taxa de referència de creixement del Producte Interior Brut de mitjà termini de l'economia espanyola, d'acord amb la metodologia utilitzada per Banc Central Europeu en aplicació de la seua normativa.
- D) L'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal establirà mecanismes de coordinació entre totes les Administracions Públiques per a garantir l'aplicació efectiva dels principis continguts en esta Llei i la seua coherència amb la normativa espanyola.

**72.-Indique la resposta CORRECTA. Quina mesura s'enquadraria en el marc de les polítiques actives de caràcter estructural per al mercat de treball?**

- A) Reformar i millorar la formació professional.
- B) Incrementar la quantia de la prestació per desocupació.
- C) Augmentar les quotes empresarials a la seguretat social.
- D) Reduir el període de cotització necessari per a tindre dret a la prestació per desocupació.

**73.-D'acord amb la Constitució Espanyola de 1978, indique l'opció CORRECTA:**

- A) Els projectes de reforma constitucional hauran de ser aprovats, en tot cas, per una majoria de tres quints de cadascuna de les Cambres.
- B) Els projectes de reforma constitucional poden aprovar-se amb el vot favorable de la majoria absoluta del Senat i de dos terços del Congrés.
- C) Una vegada aprovada la reforma constitucional per les Corts Generals, serà sotmesa a referèndum per a la seua ratificació quan així ho sol·liciten, dins dels deu dies següents a la seua aprovació, una desena part dels membres de cadascuna de les cambres.
- D) Els projectes de reforma constitucional que suposen la revisió total de la Constitució seran sotmesos a referèndum per a la seua aprovació.

**74.-D'acord amb el tenor literal de la Constitució Espanyola de 1978, indique la resposta CORRECTA:**

- A) La Llei electoral determinarà les causes d'inelegibilitat i incompatibilitat dels Diputats i Senadors, que comprendran, en tot cas, els alts càrrecs de l'Administració del Govern que determine la Llei.
- B) Les Cambres es reuniran en sessió conjunta per a exercir les competències legislatives que el Títol II de la Constitució Espanyola atribuïx expressament a les Corts Generals.
- C) Les Cambres estableixen els seus propis Reglaments, aproven autònomament els seus pressupostos i, de comú acord, regulen l'Estatut del Personal de les Corts Generals. Els Reglaments i la seua reforma seran sotmesos a una votació final sobre la seua totalitat, que requerirà la majoria absoluta.
- D) Mitjançant Llei es podrà autoritzar la formalització de tractats pels quals s'atribuïska a una organització o institució internacional l'exercici de competències derivades de la Constitució. Correspon a les Corts Generals la garantia del compliment d'estos tractats i de les resolucions emanades dels organismes internacionals o supranacionals titulars de la cessió.

**75.-Indique la resposta CORRECTA. De conformitat amb la Llei 2/2021, de 26 de març, del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, el síndic o la síndica de Greuges presentarà davant les Corts Valencianes, un informe anual referit a l'exercici immediatament anterior:**

- A) En el termini de seixanta dies a comptar a partir de l'inici del segon període ordinari anual de sessions.
- B) En el termini d'un mes a comptar a partir de l'inici del primer període ordinari anual de sessions.
- C) En el termini de dos mesos a comptar a partir de l'inici del primer període ordinari anual de sessions.
- D) En el termini de trenta dies a comptar a partir de l'inici del segon període ordinari anual de sessions.

**76.-De conformitat amb el tenor literal del Títol IV de la Constitució Espanyola de 1978, indique quina de les següents afirmacions és CORRECTA:**

- A) El Govern es compon del President, dels Vicepresidents, si és el cas, dels Ministres i dels altres membres que establisca el President.
- B) Si transcorregut el termini de dos mesos, a partir de la primera votació d'investidura, cap candidat ha obtingut la confiança del Congrés, el Rei dissoldrà totes dues Cambres i convocarà noves eleccions amb la ratificació del President del Congrés i, si no n'hi ha, del Senat.
- C) El Govern cessant continuarà en funcions fins al nomenament del nou Govern.
- D) La prerrogativa real de gràcia no és aplicable a cap dels supòsits de l'article 102.

**77.-D'acord amb el tenor literal del Títol V la Constitució Espanyola de 1978, indique quina de les següents afirmacions és CORRECTA:**

- A) Les Cambres i les seues Comissions poden reclamar la presència dels membres del Govern.
- B) El Govern respon solidàriament en la seua gestió política davant les Cambres.
- C) La declaració dels estats d'alarma, d'excepció i de lloc no modificaran el principi de responsabilitat del Govern i dels seus agents reconeguts en la Constitució, però sí en les lleis.
- D) Tota interpel·lació donarà lloc a una moció de censura en la qual la Cambra manifeste la seua posició.

**78.-De conformitat amb el tenor literal de l'article 116 de la Constitució Espanyola de 1978, indique quina de les següents respostes és CORRECTA:**

- A) L'estat de setge serà declarat per la majoria absoluta del Congrés dels Diputats, a proposta del Govern o del seu President.
- B) L'estat d'alarma serà declarat pel president del Govern mitjançant decret acordat en Consell de Ministres per un termini màxim de quinze dies, donant compte al Congrés dels Diputats, reunit immediatament a este efecte i sense l'autorització dels quals no podrà ser prorrogat este termini. El decret podrà determinar l'àmbit territorial al que s'estenen els efectes de la declaració.
- C) Dissolt el Congrés o expirat el seu mandat, si es produïra alguna de les situacions que donen lloc a qualsevol d'estos estats, les competències del Congrés seran assumides per la seua Diputació Permanent.
- D) L'estat d'excepció serà declarat pel Govern mitjançant decret acordat en Consell de Ministres, prèvia autorització del President del Congrés dels Diputats.

**79.-Segons el tenor literal del Títol VI de la Constitució Espanyola de 1978, indique la resposta CORRECTA:**

- A) El President del Tribunal Suprem serà nomenat pel Rei, a proposta del Consell General del Poder Judicial, en la forma que determine el seu reglament de desplegament.
- B) Una llei orgànica regularà l'estatut del Ministeri Fiscal.
- C) El Ministeri Fiscal, sense perjuí de les funcions encomanades a altres òrgans, té per missió promoure l'acció de la justícia en defensa de la legalitat, dels drets dels ciutadans i de l'interés públic tutelat per la llei, d'ofici o a petició dels interessats, així com vetllar per la independència dels Tribunals i procurar davant estos la satisfacció de l'interés social.
- D) Els ciutadans podran exercir l'acció popular i participar en l'Administració de Justícia mitjançant la institució del Jurat, en la forma i respecte a aquells processos de l'ordenament jurídic que la llei determine, així com en els Tribunals consuetudinaris i tradicionals.

**80.- De conformitat amb el tenor literal del Títol VI de la Constitució Espanyola, indique la resposta CORRECTA:**

- A) La justícia serà gratuïta respecte dels qui acrediten insuficiència de recursos per a litigar.
- B) Els danys causats per error judicial, així com els que siguin conseqüència del funcionament de l'Administració de Justícia, donaran dret a una indemnització a càrrec de l'Estat, conformement a la llei.
- C) La llei orgànica del poder judicial determinarà la constitució, funcionament i govern dels Jutjats i Tribunals, així com l'estatut jurídic de tots els Jutges, Magistrats i Fiscals, que formaran un Cos únic, i del personal al servei de l'Administració de Justícia.
- D) El President del Tribunal Suprem serà nomenat pel Rei, a proposta del Congrés dels Diputats per majoria de tres quints dels seus membres, entre advocats i altres juristes, tots ells de reconeguda competència.

**81.-D'acord amb el tenor literal del Títol VII "Economia i Hisenda" de la Constitució Espanyola de 1978, indique la resposta CORRECTA:**

- A) La llei establirà les formes de participació dels interessats en la Seguretat Social i en l'activitat dels ens i organismes públics la funció dels quals afecte directament o indirectament la qualitat de la vida o el benestar general.
- B) Si la llei de Pressupostos no s'aprova abans del primer dia de l'exercici econòmic corresponent, es consideraran automàticament prorrogats els Pressupostos de l'exercici anterior fins a la publicació dels nous.
- C) Són béns de domini públic estatal els que determine la llei i, en tot cas, la zona maritimoterrestre, les platges, la mar territorial i els recursos naturals de la zona econòmica i la plataforma continental.
- D) L'Estat, mitjançant llei, planificarà l'activitat econòmica general per a atendre les necessitats col·lectives, equilibrar i harmonitzar el desenvolupament territorial i sectorial i estimular el creixement de la renda i de la riquesa i la seua més justa distribució.



**82.-D'acord amb el tenor literal del Títol VII “Economia i Hisenda” de la Constitució Espanyola de 1978, indique la resposta CORRECTA:**

- A) El Govern elaborarà els projectes de planificació, d'acord amb les previsions que li siguin subministrades per les Comunitats Autònomes i l'assessorament i col·laboració dels sindicats i altres organitzacions professionals, empresarials i socials. A este fi, es constituirà un Consell, la composició i les funcions del qual es desplegaran per llei.
- B) Els crèdits per a satisfer els interessos i el capital del deute públic de les Administracions s'entendran sempre inclosos en l'estat de despeses dels seus pressupostos i el seu pagament gaudirà de prioritat absoluta. Estos crèdits no podran ser objecte d'esmena o modificació, mentres s'ajusten a les condicions de la llei d'emissió.
- C) Els poders públics atendran la modernització i desenvolupament de tots els sectors econòmics i, en particular, de l'agricultura, de la ramaderia, de la pesca, de la mineria i de l'artesania, a fi d'equiparar el nivell de vida de tots els espanyols.
- D) Mitjançant llei es fixarà el dèficit estructural màxim permés a l'Estat i a les Comunitats Autònomes, en relació amb el seu producte interior brut. Les Entitats Locals hauran de presentar estabilitat pressupostària.

**83.-Segons el tenor literal de la Constitució Espanyola de 1978, indique la resposta CORRECTA:**

- A) Els Regidors seran elegits pels veïns del municipi mitjançant sufragi universal, lliure, directe i secret, en la forma establida per la llei.
- B) No es podran crear agrupacions de municipis diferents de la província.
- C) Qualsevol alteració dels límits provincials haurà de ser aprovada per les Corts Generals mitjançant llei ordinària.
- D) El Govern i l'administració autònoma de les províncies estaran encomanats a Diputacions o altres Corporacions de caràcter representatiu.

**84.-De conformitat amb la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, indique la resposta CORRECTA:**

- A) Les Àrees Metropolitanes no gaudixen de la condició d'Entitats Locals.
- B) En la seua qualitat d'Administracions públiques de caràcter territorial, i dins de l'esfera de les seues competències, no corresponen als municipis, les províncies i les illes les potestats tributària i financera.
- C) En la seua qualitat d'Administracions públiques de caràcter territorial, i dins de l'esfera de les seues competències, no corresponen als municipis, les províncies i les illes les potestats d'execució forçosa i sancionadora.
- D) Les entitats locals servixen amb objectivitat els interessos públics que els estan encomanats i actuen d'acord amb els principis d'eficàcia, descentralització, desconcentració i coordinació, amb sotmetiment ple a la llei i al Dret.

**85.-D'acord amb el tenor literal de la Constitució Espanyola de 1978, indique la resposta CORRECTA:**

- A) Els membres del Tribunal Constitucional seran designats per un període de sis anys i es renovaran per tercers parts cada dos.
- B) Els membres del Tribunal Constitucional hauran de ser nomenats entre Magistrats i Fiscals, Professors d'Universitat, funcionaris públics i Advocats, tots ells juristes de reconeguda competència amb més de quinze anys d'exercici professional.
- C) El President del Tribunal Constitucional serà nomenat entre els seus membres per les Corts Generals, a proposta del mateix Tribunal en ple i per un període de tres anys.
- D) El Govern no podrà impugnar davant el Tribunal Constitucional les disposicions i resolucions adoptades pels òrgans de les Comunitats Autònomes.

**86.-D'acord amb el tenor literal de la Constitució Espanyola de 1978, indique la resposta CORRECTA:**

- A) Estan legitimats per a interposar el recurs d'empara, tota persona natural o jurídica que invoquen un interès legítim, així com el Defensor del Poble o òrgans equivalents de les Comunitats Autònomes i el Ministeri Fiscal.
- B) Les sentències del Tribunal Constitucional tenen el valor de cosa jutjada a partir del dia de la seua publicació en el *Boletín Oficial del Estado* i cap recurs contra estes.
- C) El Tribunal Constitucional té jurisdicció en tot el territori espanyol i és competent per a conèixer del recurs d'empara per violació dels drets i llibertats esmentats en l'article 10 de la Constitució, en els casos i formes que la llei establisca.
- D) El Tribunal Constitucional té jurisdicció en tot el territori espanyol i és competent per a conèixer dels conflictes de competència entre l'Estat i les Comunitats Autònomes o dels d'estes entre si.

**87.-D'acord amb el tenor literal de l'article 44 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, indique quina de les següents afirmacions és CORRECTA:**

- A) Les Corts podran delegar en el Consell la potestat de dictar normes amb rang de Llei, denominades Decrets Llei, en els mateixos termes establits en els articles 81, 83, 84 i 85 de la Constitució Espanyola per als supòsits de delegació del Congrés al Govern d'Espanya.
- B) Les Corts podran delegar en el Consell la potestat de dictar normes amb rang de Llei, denominades Decrets Legislatius, en els mateixos termes establits en els articles 82, 83, 84 i 85 de la Constitució Espanyola per als supòsits de delegació del Congrés al Govern d'Espanya.
- C) Les Corts podran delegar en el Consell la potestat de dictar normes amb rang de Llei, denominades Decrets Legislatius, en els mateixos termes establits en els articles 82, 83, 84 i 86 de la Constitució Espanyola per als supòsits de delegació del Congrés al Govern d'Espanya.
- D) Les Corts podran delegar en el Consell la potestat de dictar normes amb rang de Llei, denominades Decrets Legislatius, en els mateixos termes establits en els articles 80, 83, 84 i 85 de la Constitució Espanyola per als supòsits de delegació del Congrés al Govern d'Espanya.

**88.-Indique quina de les següents afirmacions és INCORRECTA. Segons l'article 9 de la Llei de la Generalitat Valenciana 1/1987, de 31 de març, Electoral Valenciana, el mandat dels Diputats de les Corts Valencianes és compatible amb l'acompliment d'activitats privades, excepte en els supòsits que a continuació es detallen:**

- A) L'activitat de contractista o fiador d'obres, servicis i subministraments públics que es paguen amb fons de la Generalitat, o l'acompliment de càrrecs que porten annexes funcions de direcció, representació o assessorament en companyies o empreses que es dediquen a estes activitats.
- B) La formalització amb posterioritat a la data de la seua elecció com a Diputat de concerts de prestació de servicis d'assessorament o de qualsevol altra índole, amb titularitat individual o compartida, a favor de l'Administració de la Generalitat.
- C) La participació inferior al 10% adquirida en tot o en part amb anterioritat a la data de la seua elecció com a Diputat, excepte que siga per herència, en empreses o societats que tinguen concerts d'obres, servicis o subministraments amb entitats del sector públic de la Generalitat.
- D) Activitats de gestió, defensa, direcció o assessorament davant l'Administració de la Generalitat, els seus ens o organismes autònoms, d'assumpes que s'hagen de resoldre per ells, que afecten directament la realització d'algun servici públic o que estiguen encaminats a l'obtenció de subvencions o avals públics. S'exceptuen aquelles activitats particulars que en exercici d'un dret reconegut realitzen els directament interessats, així com les subvencions o avals la concessió dels quals es derive de l'aplicació automàtica del que disposa una Llei o Reglament de caràcter general.

**89.-Indique quina de les següents afirmacions és INCORRECTA. De conformitat amb l'article 14 de la Llei de la Generalitat Valenciana 1/1987, de 31 de març, Electoral Valenciana, el Decret de convocatòria d'eleccions a les Corts Valencianes especificarà:**

- A) El lloc, dia i hora de constitució de les Corts Valencianes, dins del termini màxim de noranta dies, a comptar a partir de l'expiració del mandat anterior.
- B) La fixació del temps de duració de la campanya electoral.
- C) El dia de la votació, que haurà de celebrar-se en un termini no inferior a cinquanta-tres dies, ni superior a seixanta, comptats des de la publicació de la convocatòria.
- D) El nombre de Diputats a elegir en cada circumscripció, segons el que preveu esta Llei.

**90.-Indique la resposta CORRECTA. De conformitat amb la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, correspon al President de la Generalitat, com a més alt representant de la Comunitat Valenciana, la funció de:**

- A) Designar representant de la Comunitat Valenciana en el Patronat de l'Arxiu de la Corona d'Aragó.
- B) Impartir instruccions als membres del Consell.
- C) Resoldre, en el marc de la legislació estatal, la celebració de consultes populars en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, sobre qüestions d'interés general en matèries autonòmiques o locals.
- D) Exercir les competències en matèria d'acció exterior atribuïdes per l'article 62 de l'Estatut d'Autonomia.

**91.-D'acord amb el que estableix la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, indique la resposta CORRECTA:**

- A) Les resolucions administratives de caràcter singular no podran vulnerar el que estableix una disposició de caràcter general, llevat que aquelles tinguen grau igual o superior a estes.
- B) Les sessions del Consell tindran caràcter reservat; només es farà públic el contingut dels acords. Els documents que s'elevan a la consideració del Consell tindran caràcter reservat fins que s'adopte acord sobre estos.
- C) Podran formar part de les Comissions Delegades del Consell el President, els Vicepresidents i els Consellers. Els Sotssecretaris hauran d'integrar-se en estes Comissions en aquells supòsits en els quals, per raó de la matèria objecte d'estudi, es considere oportú.
- D) El Consell podrà crear la Comissió de Secretaris autonòmics i Sotssecretaris per a preparar les reunions del Consell i tractar altres qüestions d'interés comú que siguen competència de les Comissions Delegades o de les Comissions Interdepartamentals.

**92.-Indique a resposta CORRECTA. D'acord amb la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, en el procediment d'elaboració dels Reglaments:**

- A) Una còpia de l'expedient es remetrà, si és el cas, a la Presidència i Conselleries en l'àmbit de les quals puga incidir, amb la finalitat que, en el termini màxim de quinze dies, emeten informe.
- B) L'òrgan competent formularà el projecte de disposició, havent-se d'incorporar a l'expedient un informe econòmic únicament en els supòsits que comporte un elevat cost que puga incidir en l'administració.
- C) Quan el projecte normatiu afecte l'esfera de drets i interessos legítims dels ciutadans, es donarà audiència a fi que en el termini de deu dies puguen presentar totes les al·legacions que consideren oportunes.
- D) Amb anterioritat a l'aprovació definitiva del projecte, este haurà de ser remés a la sotssecretaria del departament, la qual sol·licitarà l'informe de l'Advocacia General de la Generalitat.

**93.-Indique la resposta CORRECTA. De conformitat amb l'article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, són funcions dels Directors Generals:**

- A) Vigilar, fiscalitzar i supervisar el funcionament de totes les dependències al seu càrrec.
- B) Dirigir i gestionar els servicis i resoldre els assumptes que li assigne el reglament orgànic de la conselleria o que el sotssecretari encomane a la seua incumbència.
- C) Establir el règim intern i extern de les oficines d'ells dependents.
- D) Elevar al final de cada legislatura als seus òrgans superiors un informe sobre el funcionament, cost i rendiment dels servicis al seu càrrec, proposant les modificacions que li assignen les lleis, reglaments o òrgans superiors.

**94.-Indique la resposta CORRECTA. D'acord amb l'article 64.2 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, Les Corts impulsaran l'autonomia local, podent delegar l'execució de les funcions i competències:**

- A) En aquells ens locals supramunicipals que, mitjançant els mitjans cedits per la Generalitat i l'Estat, puguen assumir-les, assegurant la deguda coordinació i eficàcia en la prestació dels servicis.
- B) En aquells Ajuntaments que, pels seus mitjans, puguen assumir-les, assegurant la deguda coordinació i col·laboració en la prestació dels servicis.
- C) En aquells Ajuntaments i ens locals supramunicipals que, pels seus mitjans, puguen assumir-les, assegurant la deguda coordinació i eficàcia en la prestació dels servicis.
- D) En aquells Ajuntaments i ens locals supramunicipals que, mitjançant els mitjans propis i els cedits per la Generalitat i l'Estat, puguen assumir-les, assegurant la deguda coordinació i eficàcia en la prestació dels servicis.

**95.-Indique la resposta CORRECTA. D'acord amb l'article 23 de la Llei 12/1985, del Consell Valencià de Cultura, la periodicitat del règim de sessions ordinàries d'esta institució serà:**

- A) Com a mínim , trimestral quant al Ple, i mensual per a la Comissió de Govern.
- B) Com a mínim, semestral quant al Ple, i mensual per a la Comissió de Govern.
- C) Com a mínim, semestral quant al Ple, i trimestral per a la Comissió de Govern.
- D) Com a mínim, anual quant al Ple, i mensual per a la Comissió de Govern.

**96.-Indique la resposta CORRECTA. D'acord amb l'article 25 de la Llei 7/1998, de 16 de setembre, de creació de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, el Ple de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua quedarà constituït quan estiguen presents:**

- A) Almenys, la mitat dels seus membres, i en tot el cas, el President i el Secretari o legalment qui els substituïska.
- B) Almenys, la mitat més un dels seus membres, i en tot el cas, el President o legalment qui li substituïska.
- C) Almenys, la mitat més un dels seus membres, i en tot el cas, el President i el Secretari o legalment qui els substituïska.
- D) Almenys, dos terços dels seus membres, i en tot el cas, el President i el Secretari o legalment qui els substituïska.

**97.-Indique la resposta CORRECTA. Segons l'article 13 de la Llei 10/1994, de 19 de desembre, de creació del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, les deliberacions i acords del Consell Jurídic Consultiu requerixen la presència:**

- A) Del president/a o de qui li substituïska, d'almenys la mitat dels Consellers/es que el formen i del titular de la Secretaria General.
- B) Del president/a o de qui li substituïska, d'almenys la mitat més un dels Consellers/as que el formen i del titular de la Secretaria General.
- C) Del president/a o de qui li substituïska, d'almenys dos terços dels Consellers/as que el formen i del titular de la Secretaria General.
- D) Del president/a o de qui li substituïska, d'almenys tres quints dels Consellers/as que el formen i del titular de la Secretaria General.

**98.-Indique la resposta CORRECTA. D'acord amb el que disposa l'article 56.3 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, es crearà el Consell de l'Audiovisual de la Comunitat Valenciana per Llei de Les Corts aprovada per majoria:**

- A) De tres quartes parts.
- B) De dos tercers parts.
- C) Simple.
- D) De tres quintes parts.

**99.-Indique la resposta CORRECTA. L'article 61 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana al punt tercer estableix que la Comunitat Valenciana, com a regió de la Unió Europea, sense perjudici de la legislació de l'Estat:**

- A) Participarà en els mecanismes de control del principi de subsidiarietat previst en el Dret de la Unió Europea.
- B) Participarà en els mecanismes de control del principi de solidaritat previst en el Dret de la Unió Europea.
- C) Participarà en els mecanismes de control del principi de lleialtat previst en el Dret de la Unió Europea.
- D) Participarà en els mecanismes de control del principi de col·laboració previst en el Dret de la Unió Europea .

**100.-Indique la resposta CORRECTA. L'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana NO inclou entre els principis en els quals es basa el finançament de la Generalitat el de:**

- A) Sufficiència.
- B) Solidaritat.
- C) Autonomia.
- D) Equilibri pressupostari.

**101.-Indique la resposta CORRECTA. De conformitat amb l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i en relació amb l'autorització d'endeutament als ens locals de la Comunitat Valenciana:**

- A) La Generalitat ostenta la competència de desenvolupament legislatiu i l'execució.
- B) La Generalitat ostenta la competència exclusiva d'acord amb les bases i l'ordenació de l'activitat econòmica general en els termes que disposen els articles 38, 131 i els números 11 i 13 de l'apartat 1 de l'article 149 de la Constitució Espanyola.
- C) Correspon a la Generalitat l'execució de la legislació de l'Estat, d'acord amb el que determine la legislació de l'Estat.
- D) La Generalitat ostenta la competència exclusiva.

**102.-De conformitat amb el tenor literal de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, indique l'opció CORRECTA:**

- A) En l'exercici de les seues competències financeres, la Generalitat vetlarà per l'equilibri territorial dins de la Comunitat Valenciana i per la realització interna del principi de subsidiarietat.
- B) Correspon al Consell l'aprovació del Pressupost de la Generalitat, que ha de ser sotmés a Les Corts per a la seua autorització.
- C) El pressupost ha de ser presentat a Les Corts almenys amb tres mesos d'antelació al començament del corresponent exercici.
- D) La Generalitat queda facultada per a constituir institucions de crèdit especialitzat i altres institucions necessàries per a la seua política econòmica, en els termes establits en la legislació de l'Estat.

**103.-De conformitat amb el Tractat de la Unió Europea, indique quina de les següents afirmacions és la CORRECTA:**

- A) La seguretat nacional de cada Estat membre continuarà sent responsabilitat exclusiva d'este, excepte en els casos de defensa comú del territori europeu.
- B) En virtut del principi de subsidiarietat, en els àmbits que no siguen de la seua competència exclusiva, la Unió intervindrà només en cas que, i en la mesura que, els objectius de l'acció pretesa no puguin ser aconseguits de manera suficient pels Estats membres, ni a nivell central ni a nivell regional i local, sinó que puguin aconseguir-se millor, a causa de la dimensió o a l'efecte de l'acció pretesa, a escala de la Unió.
- C) La Unió desenvoluparà amb els països veïns relacions preferents, amb l'objectiu d'establir un espai de seguretat i de bon veïnatge basat en els valors de la Unió i caracteritzat per unes relacions estretes i pacífiques fundades en la solidaritat.
- D) Els ciutadans estaran directament representats en la Unió a través del Parlament Europeu. Els Estats membres estaran representats en el Consell Europeu pel seu cap d'Estat i en el Consell pels seus presidents de governs, que seran democràticament responsables, bé davant els seus Parlaments nacionals, bé davant el Parlament Europeu.



**104.-Respecte de les institucions de la Unió Europea, Indique la resposta CORRECTA:**

- A) El Parlament Europeu exercirà conjuntament amb el Consell la funció legislativa i la funció pressupostària. Exercirà funcions de control polític i consultives, en les condicions establides en els Tractats. Elegirà el President de la Comissió.
- B) Els actes legislatius de la Unió només podran adoptar-se a proposta del Consell, excepte quan els Tractats disposen una altra cosa. Els altres actes s'adoptaran a proposta del Consell quan així ho establisquen els Tractats.
- C) El Consell exercirà conjuntament amb la Comissió la funció legislativa i la funció pressupostària. Exercirà funcions de definició de polítiques i de coordinació, en les condicions establides en els Tractats.
- D) El Tribunal de Justícia de la Unió Europea comprendrà el Tribunal de Justícia, compost per nou jutges i el Tribunal General que disposarà almenys d'un advocat general per cada Estat membre.

**105.-Indique la resposta CORRECTA. D'acord amb el Tractat de Funcionament de la Unió Europea, i en relació amb el comitè regulat en l'article 255 al qual correspon pronunciar-se sobre la idoneïtat dels candidats per a l'exercici de les funcions de jutge i advocat general del Tribunal de Justícia de la Unió Europea:**

- A) El comitè estarà compost per nou personalitats elegides d'entre antics membres del Tribunal de Justícia i del Tribunal General, membres dels òrgans jurisdiccionals nacionals superiors i juristes de reconeguda competència, un dels quals serà proposat per la Comissió.
- B) El comitè estarà compost per nou personalitats elegides d'entre antics membres del Tribunal de Justícia i del Tribunal General, membres dels òrgans jurisdiccionals nacionals superiors i juristes de reconeguda competència, un dels quals serà proposat pel Parlament Europeu.
- C) El comitè estarà compost per set personalitats elegides d'entre antics membres del Tribunal de Justícia i del Tribunal General, membres dels òrgans jurisdiccionals nacionals superiors i juristes de reconeguda competència, un dels quals serà proposat per la Comissió.
- D) El comitè estarà compost per set personalitats elegides d'entre antics membres del Tribunal de Justícia i del Tribunal General, membres dels òrgans jurisdiccionals nacionals superiors i juristes de reconeguda competència, un dels quals serà proposat pel Parlament Europeu.

**106.-Indique la resposta CORRECTA. Segons l'article 302 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea, els membres del Comité Econòmic i Social seran nomenats per un període de:**

- A) Cinc anys. El mandat serà renovable.
- B) Sis anys. El mandat serà renovable.
- C) Cinc anys. El mandat no serà renovable
- D) Sis anys. El mandat no serà renovable

**107.-En relació amb el pressupost anual de la Unió Europea, indique la resposta CORRECTA:**

- A) El Parlament Europeu i la Comissió establiran el pressupost anual de la Unió conformement a un procediment legislatiu especial.
- B) Cada institució, excepte el Banc Central Europeu, elaborarà, abans de l'1 de juliol, un estat de previsions de les seues despeses per a l'exercici pressupostari següent. La Comissió reunirà estes previsions en un projecte de pressupost, que podrà contindre previsions divergents.
- C) El Consell presentarà al Parlament Europeu i a la Comissió una proposta que continga el projecte de pressupost, a tot tardar l'1 de novembre de l'any que precedeix al de la seua execució.
- D) El Parlament Europeu, sota la seua pròpia responsabilitat i dins del límit dels crèdits autoritzats, executarà el pressupost en cooperació amb els Estats membres.

**108.-En relació amb el pacte d'estabilitat i creixement i l'article 126 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea, indique la resposta CORRECTA:**

- A) La Comissió supervisarà l'evolució de la situació pressupostària i del nivell d'endeutament públic dels Estats membres amb la finalitat de detectar errors manifestos.
- B) Si un Estat membre no complix els criteris de convergència, el Consell elaborarà un informe, en el qual també es tindrà en compte si el dèficit públic supera les despeses públiques d'inversió, així com tots els altres factors pertinents, incloent-hi la situació econòmica i pressupostària a llarg termini de l'Estat membre.
- C) Si un Estat membre no complix els criteris de convergència, el Comité Econòmic i Financer emetrà un informe sobre el dictamen del Consell.
- D) Si el Consell considera que un Estat membre presenta o pot presentar un dèficit excessiu, remetrà un dictamen a este Estat membre i informará d'això a la Comissió.

**109.-Indique la resposta CORRECTA. De conformitat amb l'article 3 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea, la Unió Europea disposarà de competència exclusiva en els següents àmbits:**

- A) La unió duanera; l'establiment de les normes sobre competència necessàries per al funcionament del mercat interior; l'energia; la política monetària dels Estats membres la moneda dels quals és l'euro i la política comercial comuna.
- B) La unió duanera; el medi ambient; la política monetària dels Estats membres la moneda dels quals és l'euro i la política comercial comuna.
- C) La unió duanera; el medi ambient; els transports; la política monetària dels Estats membres la moneda dels quals és l'euro i la política comercial comuna.
- D) La unió duanera; l'establiment de les normes sobre competència necessàries per al funcionament del mercat interior; la política monetària dels Estats membres la moneda dels quals és l'euro i la política comercial.

**110.-Indique la resposta CORRECTA. D'acord amb l'article 61 de l'Estatut d'Autonomia, la Comunitat Valenciana, com a regió de la Unió Europea, sense perjuí de la legislació de l'Estat:**

- A) Participarà en els mecanismes de control del principi de transitorietat previst en el Dret de la Unió Europea.
- B) Té dret a participar en tots els processos que establisca l'Estat per a configurar la posició espanyola en el marc de les institucions europees, quan estiguen referides a competències pròpies de la Comunitat Valenciana. També a ser oïda en aquells altres que, fins i tot sense ser de la seua competència, l'afecten directament o indirectament.
- C) Tindrà al President de la Generalitat com a representant únic de la Comunitat Valenciana en el Comité de Solidaritat Regional.
- D) Ostenta la competència, en el marc de les normes bàsiques de l'Estat, de desenvolupament executiu i d'execució de les normes i disposicions europees en l'àmbit de les seues competències.

**111.-Indique la resposta CORRECTA. En l'àmbit de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, d'acord amb les lleis processals, en aquells procediments en els quals les al·legacions de la part actora es fonamenten en actuacions discriminatòries, per raó de sexe, correspondrà provar l'absència de discriminació:**

- A) A la persona demandant.
- B) A la persona demandada.
- C) A l'òrgan judicial, a instància de part.
- D) La llei no preveu esta previsió.

**112.-Indique la resposta INCORRECTA. De conformitat amb la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, i en relació amb la igualtat en l'àmbit de l'educació superior, les Administracions públiques promouran:**

- A) La inclusió, en els plans d'estudi en què siga procedent, d'ensenyaments en matèria d'igualtat entre dones i homes.
- B) La creació de postgraus específics.
- C) La realització d'estudis i investigacions especialitzades en la matèria.
- D) Que es respecte i es garantisca una representació alíquota en els diferents òrgans consultius, científics i de decisió existents en l'organigrama artístic i cultural.

**113.-Indique la resposta INCORRECTA. D'acord amb la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, el sistema educatiu inclourà:**

- A) Entre els seus fins, l'educació en el respecte dels drets i llibertats fonamentals.
- B) Entre els seus fins, l'educació en la igualtat de drets i oportunitats entre dones i homes.
- C) Dins dels seus principis de qualitat, la integració del principi d'igualtat en la formació del personal educatiu.
- D) Dins dels seus principis de qualitat, el foment de la igualtat plena entre dones i homes.

**114.-Conformement a la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere, indique la resposta CORRECTA:**

- A) Les empreses que formalitzen contractes d'interinitat, per a substituir treballadores víctimes de violència de gènere que hagen suspés el seu contracte de treball, tindran dret a una bonificació de fins al 50 per 100 de les quotes empresarials a la Seguretat Social per contingències comunes, durant tot el període de suspensió de la treballadora substituïda.
- B) Les víctimes de violència de gènere podran personar-se com a acusació particular en qualsevol moment del procediment i se'ls permetrà retrotraure les actuacions ja practicades abans de la seua personació.
- C) El programa d'acció específic per a les víctimes de violència de gènere inscrites com a demandants d'ocupació inclourà mesures per a afavorir l'inici d'una nova activitat per compte propi.
- D) La indemnització per danys i perjuís a la víctima de violència de gènere serà satisfeta per l'administració pública competent en matèria de servicis socials.

**115.-Indique la resposta CORRECTA. La Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere, preveu una ajuda de pagament únic que podran rebre les víctimes de violència de gènere:**

- A) Per import equivalent al de 12 mesos per prestació de desocupació.
- B) Que serà incompatible amb qualsevol altra ajuda econòmica de caràcter autonòmic o local concedida per la situació de violència de gènere.
- C) Per import equivalent al de 18 mesos de prestació per desocupació quan la víctima de la violència exercida contra la dona tinga reconeguda oficialment una discapacitat en grau igual o superior al 33 per 100.
- D) Per import equivalent al de 24 mesos de subsidi per desocupació si la víctima o algun dels familiars que conviu amb ella té reconeguda oficialment una minusvalidesa en grau igual o superior al 33 per 100.

**116.-Indique la resposta CORRECTA. De conformitat amb el que disposa l'article 20 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern:**

- A) Transcorregut el termini màxim per a resoldre sense que s'haja dictat i notificat resolució expressa s'entendrà que la sol·licitud ha sigut estimada.
- B) Les resolucions dictades en matèria d'accés a la informació pública no seran recurribles directament davant la Jurisdicció contenciosa administrativa.
- C) L'incompliment reiterat de l'obligació de resoldre en termini tindrà la consideració d'infracció lleu a l'efecte de l'aplicació als seus responsables del règim disciplinari previst en la corresponent normativa reguladora.
- D) Seran motivades les resolucions que deneguen l'accés, les que concedisquen l'accés parcial o a través d'una modalitat diferent a la sol·licitada i les que permeten l'accés quan hi haja hagut oposició d'un tercer.

**117.-Indique la resposta CORRECTA. De conformitat amb el que disposa la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, les disposicions del capítol II del Títol I, Transparència de l'activitat pública, seran també aplicables a:**

A) Les entitats privades que perceben durant el període d'un any ajudes o subvencions públiques en una quantia superior a 100.000 euros o quan almenys el 40 % del total dels seus ingressos anuals tinguen caràcter d'ajuda o subvenció pública, sempre que assolisquen com a mínim la quantitat de 5.000 euros.

B) Les entitats privades que perceben durant el període d'un any ajudes o subvencions públiques en una quantia superior a 100.000 euros o quan almenys el 50 % del total dels seus ingressos anuals tinguen caràcter d'ajuda o subvenció pública, sempre que assolisquen com a mínim la quantitat de 50.000 euros.

C) Les entitats privades que perceben durant el període d'un any ajudes o subvencions públiques en una quantia superior a 50.000 euros o quan almenys el 50 % del total dels seus ingressos anuals tinguen caràcter d'ajuda o subvenció pública, sempre que assolisquen com a mínim la quantitat de 5.000 euros.

D) Les entitats privades que perceben durant el període d'un any ajudes o subvencions públiques en una quantia superior a 150.000 euros o quan almenys el 50 % del total dels seus ingressos anuals tinguen caràcter d'ajuda o subvenció pública, sempre que aconseguisquen com a mínim la quantitat de 50.000 euros.

**118.-Indique la resposta CORRECTA. Segons la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana, els subjectes obligats i inclosos en l'article 3 han de publicar:**

A) Els resultats dels processos d'avaluació de l'acompliment del personal funcionari i laboral.

B) Informació estadística del personal, que inclourà almenys l'edat, el gènere, així com el percentatge de les persones amb diversitat funcional.

C) Les resolucions de nomenaments de personal funcionari interí, quan es tracte de llocs de treball corresponents a la categoria d'entrada en el cos, escala, agrupació professional funcional o agrupació de llocs de treball corresponent.

D) Les resolucions d'autorització de comissió de servicis forçosa del personal funcionari de la Generalitat.

**119.-Indique la resposta CORRECTA. D'acord amb l'article 9 de la Llei 1/2014, de 28 de febrer, de la Generalitat, del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana. La persona designada per a ostentar la Presidència del Comité Econòmic i Social serà nomenada per decret del Consell a proposta conjunta:**

A) De les persones titulars de les conselleries competents en matèria d'economia, hisenda, ocupació, benestar social, agricultura i pesca, prèvia consulta al Comité, el parer del qual s'entendrà favorable llevat que voten en contra la majoria absoluta dels seus membres.

B) De les persones titulars de les conselleries competents en matèria d'economia, hisenda, ocupació, benestar social i agricultura, prèvia consulta al Comité, el parer del qual s'entendrà favorable llevat que voten en contra la majoria absoluta dels seus membres.

C) De les persones titulars de les conselleries competents en matèria de treball, hisenda, ocupació, benestar social, agricultura i turisme, prèvia consulta al Comité, el parer del qual s'entendrà favorable llevat que voten en contra tres quartes parts dels seus membres.

D) De les persones titulars de les conselleries competents en matèria d'economia, hisenda, ocupació, benestar social i agricultura, prèvia consulta al Comité, el parer del qual s'entendrà favorable llevat que voten en contra tres quartes parts dels seus membres.

**120.-D'acord amb el Reglament de Les Corts, indique la resposta CORRECTA:**

A) Els diputats i diputades, en número no inferior a cinc, inclosos en les llistes d'un mateix partit, agrupació o coalició electoral que hagen comparegut com a tal davant l'electorat en les últimes eleccions autonòmiques, tindran dret a constituir grup parlamentari propi.

B) La presència en el Grup Mixt de diputats o diputades pertanyents a diferents formacions electorals permetrà la constitució d'agrupacions, dins d'este, per aquells diputats o diputades pertanyents a una mateixa formació electoral.

C) Cap diputat o diputada podrà formar part de més d'un grup parlamentari, encara que sí que podrà adscriure's a grup parlamentari diferent al constituït pels diputats i diputades pertanyents a la formació electoral amb la qual va concórrer a les eleccions.

D) El diputat o la diputada que s'ocupe, directament, en l'àmbit d'una activitat mercantil, industrial o professional, d'un assumpte que siga declarat objecte de debat en una sessió de ple o comissió, s'hi haurà d'eximir de la seua intervenció.







